

자산유동화 실무 안내

Asset Backed Securities Guide

2023. 12



금융감독원

일 러 두 기

본 안내서에서 인용하는 '법' 또는 '자산유동화법'은 「자산유동화에 관한 법률」을, '영' 또는 '시행령'은 「자산유동화에 관한 법률 시행령」을, '규정'은 「자산유동화업무 감독규정」을 의미합니다.

또한, 본서에 게재된 내용은 법규 개정 등으로 달라질 수 있으며 금융감독원이 본서 내용의 정확성을 보증하는 것은 아니므로 실제 업무 수행시에는 법규개정 여부 등에 대한 확인이 필요합니다.

발간사 (증보판 발간에 즈음하여)

『자산유동화법』은 채권양도 특례 등 혜택을 제공하여 기업 등의 자금조달을 지원하는 법으로 1998년 제정된 이래 기업과 금융회사의 자금조달에 중요한 역할을 해오고 있습니다.

금융당국은 자산유동화 제도를 통하여 많은 기업이 혜택을 받을 수 있도록 유동화증권 발행업무 지원에 최선을 다하는 한편, 유동화 증권에 투자한 투자자를 보호할 수 있도록 노력하고 있습니다.

본 안내서는 유동화업무 참여기관 및 투자자들이 국내 자산유동화 시장의 이론과 실무를 이해하는데 길잡이가 되어 왔습니다.

이번 증보판은 2024.1.12. 시행될 예정인 개정 『자산유동화법』에 맞추어 자산보유자 요건 완화 등 자금조달 활성화를 위해 변경된 제도 및 ‘위험보유규제’ 등 신규 도입된 규제 등을 설명하고 기존 내용을 현재의 상황에 맞게 수정·반영하였습니다.

아무쪼록 본 안내서가 자산유동화업무 관련자 뿐만 아니라 일반 투자자들이 국내 자산유동화시장을 이해하는데 널리 활용되기를 기대하며, 금융당국도 유동화시장 발전을 위해 아낌없는 노력을 지속하겠습니다.

2023년 12월

금융감독원 부원장보



제1장 자산유동화의 개념 1

1. 자산유동화의 정의 / 2
2. 자산유동화의 구성요소 / 9
3. 유동화전문회사 등 / 22
4. 자산유동화에 대한 특례 / 33

제2장 자산유동화제도의 도입 및 발행 현황 39

1. 도입배경 / 40
2. 연도별 ABS 발행추이 / 41

제3장 자산유동화 실무 47

1. 자산유동화업무 진행절차 / 48
2. 주택저당채권유동화업무에 관한 준용 / 77
3. 자산유동화 참여자별 역할 / 78
4. 금융감독기구 등 / 104

제4장 주요 발행유형 107

1. 단일 SPC 구조 / 108
2. 신탁을 통한 유동화구조 / 109
3. 유동화신탁 + 유동화SPC 2단계 구조 / 110
4. 한국주택금융공사 주택저당채권 담보부채권 / 112

(부록) 115

- 자산유동화에 관한 법률('24.1.12. 시행) / 117
- 한국주택금융공사법 / 159
- 유동화전문회사 회계처리기준 / 235

□ Q&A 목차

1. 자산유동화와 담보제도의 차이점은?	5
2. 전문자산관리회사(AMC)의 자격요건 확인을 위한 증빙자료는?	19
3. 금융위원회가 정하여 고시하는 이해상충 방지체계는?	21
4. 유동화전문회사(SPC) 이사의 권한은?	26
5. 유동화전문회사(SPC) 해산 및 청산 등의 신고시점은?	28
6. 자산유동화계획을 등록하기 전에 반드시 점검해야 할 사항은?	49
7. 계획등록신청서의 참조방식 기재가 가능한지?	53
8. 기초자산의 표본실사가 가능한 경우는?	61
9. 「자산유동화법」을 따르지 않고도 ABCP 공모발행이 가능한지?	64
10. 양도가액과 평가가액이 상이한 경우 발행한도의 산정방법은?	67
11. 상법에 따라 발행되는 유동화증권도 의무보유 규제 적용 대상인지?	71
12. 유동화증권의 발행잔액이 감소하면 의무보유 금액도 감소하는지?	71
13. 유동화증권의 의무보유 방법별 예시	72
14. '유동화계획의 변경등록'을 '중요사항 신고'로 대체할 수 있는지?	75
15. 유동화전문회사의 설립절차는?	80
16. 자산유동화계획 및 증권신고서 허위기재에 따른 책임은?	81
17. 「자산유동화법」상 자산관리자의 의무는?	89

□ 참고 목차

1. 자산유동화증권과 유사 유동화증권	6
2. ABCP 관련 제도개편 주요내용	7
3. 『전자단기사채법』의 주요내용	8
4. 신탁의 주요 특징	30
5. 자산유동화계획 제출전 실무절차	50
6. 유동화증권 발행에 필요한 서류 및 적용법규	51
7. 커버드본드와 유동화증권 비교	114

제 1 장

자산유동화의 개념

1. 자산유동화의 정의 / 2
2. 자산유동화의 구성요소 / 9
3. 유동화전문회사 등 / 22
4. 자산유동화에 대한 특례 / 33



I. 자산유동화의 개념

1. 자산유동화¹⁾의 정의

□ 일반적 의미의 자산유동화

일반적으로 '자산유동화'는 금융회사 또는 일반기업이 보유하고 있는 비유동성 자산을 시장에서 판매·유통하기 용이한 형태의 증권으로 변환시킨 후 이를 현금화하는 일련의 과정을 의미함

보유자산의 매각을 통한 유동성 확보, 자산의 실질적인 양도(True Sale), 유동화를 위한 특수목적기구(Special Purpose Vehicle, SPV)의 설립, 유동화 자산에서 발생하는 현금흐름을 통한 원리금 상환 등이 자산유동화의 주요 특징임

자산유동화증권(Asset Backed Securities, ABS)²⁾은 이러한 자산유동화의 결과로 발행된 증권이며 발행의 기초가 되는 자산의 종류에 따라 CLO³⁾, CBO⁴⁾, MBS⁵⁾ 등으로 구분하기도 함

〈자산유동화의 기본구조〉



1) 우리나라 및 일본에서는 자산을 묶어(Pooling) 이를 기초로 유동성이 높은 증권을 발행한다는 점에 착안하여 '자산유동화(資産流動化: Securitization)'라고 번역

2) 엄밀한 의미의 '자산유동화증권'이란 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행된 증권을 의미하며 동법에 따라 발행되지 않은 여타 ABCP 등은 '유사 유동화증권'에 해당됨

3) Collateralized Loan Obligation의 약자로 대출채권을 기초로 발행된 ABS

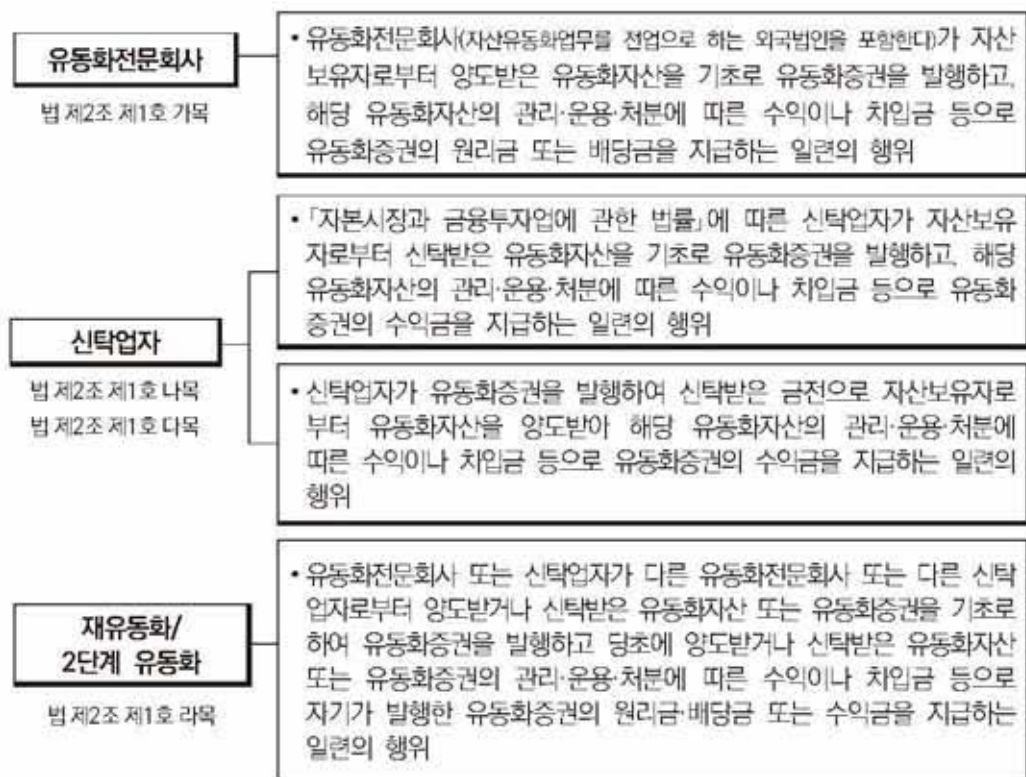
4) Collateralized Bond Obligation의 약자로 회사채를 기초로 발행된 ABS. 기초가 되는 회사채의 발행시점에서 유동화가 이루어진 경우 PCBO(Primary Collateralized Bond Obligation)로 구분하기도 함

5) Mortgage Backed Securities의 약자로 부동산담보대출을 기초로 발행된 ABS를 의미함. 부동산의 종류에 따라 CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities), RMBS(Residential Mortgage Backed Securities) 등으로 구분

□ 「자산유동화에 관한 법률(이하 “자산유동화법”)⁶⁾에 따른 자산유동화

「자산유동화법」에서는 ‘유동화전문회사’⁷⁾(Special Purpose Company, SPC) 또는 신탁업자가 자산보유자로부터 유동화자산을 양도 또는 신탁받아 이를 기초로 유동화증권을 발행하고, 당해 유동화자산의 관리·운용·처분에 의한 수익으로 유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 일련의 행위’를 자산유동화로 정의하고 있음

「자산유동화법」상 자산유동화는 크게 3가지 방식으로 분류되며
 ① 유동화전문회사(SPC)를 통한 것, ② 신탁업자를 통한 것, 그리고
 ③ 양자를 결합한 2단계 유동화(또는 재유동화) 방식이 있음



6) 1997년 외환위기 이후 급증한 금융회사 등의 부실자산을 신속히 정리하고 재무구조를 개선하기 위하여 정부주도로 「자산유동화법」을 제정·시행(1998.9.16.)

7) 법 제2조 제5호 : “유동화전문회사”라 함은 법 제17조 및 제20조에 따라 설립되어 자산유동화업무를 하는 회사를 말함

『자산유동화법』은 지원법적 성격을 갖고 있으므로 자산유동화를 위하여 반드시 이 법을 따를 의무는 없음. 다만, 이 법을 따를 경우 여러 가지 절차상의 편의나 투자자보호를 위한 규정을 두고 있으며 조세감면 혜택이 주어지게 되는데 이 법을 따르지 않고 유동화할 경우 동 편의 또는 혜택을 적용받을 수 없음

※ 본 안내서에서 말하는 ‘자산유동화’ 및 ‘자산유동화증권’은 별도의 언급이 없는 한 「자산유동화법」에서 정한 유동화의 방식 및 동 절차에 따라 발행된 유동화증권을 의미함

□ 기타 유동화방식(『자산유동화법』을 따르지 않는 유동화⁸⁾)

『자산유동화법』에 따라 유동화증권을 발행할 경우 각종 특례를 적용받을 수 있는 반면 동 법상의 유동화 방식 및 절차를 준수해야 하므로 동 방식에 적합하지 않거나 특례적용이 필요 없는 경우 동 법의 절차를 따르지 않고 이와 유사한 방식을 이용하여 증권을 발행(이하 ‘유사 유동화증권’⁹⁾)하기도 함

ABCP 등 ‘유사 유동화증권’은 특수목적법인(SPC)을 설립하여 증권을 발행하는 등 ‘자산유동화증권’과 유사한 구조로 발행되지만 주로 사모로 발행되므로 발행정보의 공시가 상대적으로 미흡했었음

이에 『자산유동화법』에 따라 발행되는 자산유동화증권 뿐만 아니라 유사 유동화증권에 대해서도 유동화증권의 발행내역 등을 공개하도록 『자산유동화법』을 개정(24.1.12. 시행)하였음

8) 국내 자산유동화제도는 『자산유동화법』의 시행(98.9월)과 함께 처음 도입된 이후 기업자금조달 수단으로 확고히 자리매김 하였으나 유동화계획의 사전 등록 및 각종 공시의무 부과 등 절차상의 번거로움과 비용부담은 증권회사의 새로운 수익원 확대 유인 등과 함께 『자산유동화법』의 적용을 받지 않는 ABCP 시장의 급격한 팽창의 계기가 되었음

9) 유사 유동화증권 중 이름의 형태로 발행되는 것을 업계에서는 ‘자산담보부기업어음’, ‘자산유동화기업어음’, ‘ABCP’ 등으로 부르고 있고 채권형태로 발행되는 것을 ‘유동화증권’, ‘유동화사채’, ‘ABS’ 등으로 부르고 있으나 이는 『자산유동화법』에 따라 발행된 ‘자산유동화증권’과 혼동 우려가 있어 편의상 ‘유사 유동화증권’이라 칭함

Q&A

자산유동화와 담보제도의 차이점은?

보유자산을 이용한 자금조달수단이라는 측면에서 공통점이 있으나, 담보제도는 자산보유자가 자산을 담보(질권, 저당권 등)로 제공하고 자금을 차입하는 반면, 자산유동화는 자산 자체를 양도하고 이를 기초로 ABS를 발행한다는 점에서 차이가 있음

〈 자산유동화와 담보제도의 차이점 〉

구 분	일반 담보(질권, 저당권 등) 설정	자산유동화
• 회계처리	담보제공 자산에 대한 매각 회계처리 불필요	유동화자산에 대한 매각 회계처리 가능 ¹⁰⁾
• 채무자(또는 자산 보유자)의 파산	채권의 조기상환 위험 존재	자산보유자의 파산으로부터 절연*됨 * 단, 조기상환 조건에 해당할 수 있음
• 발행 형태	다양한 형태의 채권발행 곤란	다양한 형태의 ABS 발행 가능
• 양도	채권 양도시 별도의 담보권 이전(등기 등) 필요	채권 양도시 담보권 이전 절차 불필요

10) 2011년부터 국제회계기준(IFRS)이 도입됨에 따라 SPC로 자산을 양도하였더라도 원 자산보유자가 위험과 보상의 대부분을 보유한 경우 차입거래로 인식하며 SPC의 운용으로 효익을 얻는 경우 SPC도 연결대상에 포함될 수 있음. 따라서 후순위 ABS 인수 등의 방법으로 선순위 ABS 상환 후의 이익을 환수하는 상당수 자산유동화의 경우 자산보유자의 재무제표에서 기초자산이 제거되지 않아 매각회계로 처리하기 곤란함

참고 1 자산유동화증권과 유사 유동화증권

『자산유동화법』에 따라 발행되는 자산유동화증권은 수익증권형태로 발행되는 MBS를 제외하면 주로 채권형태로 발행되며, 유사 유동화증권은 ‘기업어음(ABCP)’이 대표적이며 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』(이하 ‘전자증권법’)에 따라 ‘단기사채(ABSTB)’ 등의 형태로 발행되기도 함

〈자산유동화증권과 유사 유동화증권 비교〉

구 분	자산유동화증권	유사 유동화증권(ABCP 등)
근거법	• 자산유동화법	• 상법, 어음법, 전자증권법 등
SPC 설립형태	• 주식회사, 유한회사	• 주식회사, 유한회사
발행형태	• 회사채, 수익증권, 지분증권 등	• 기업어음, 단기사채 등
모집방식	• 공모 또는 사모	• 주로 사모
포괄유동화*	• 원칙적으로 불가능	• 가능 (conduit)
발행조건	• 선·후순위 등 다양한 조건으로 발행 가능	• 기업어음의 특성상 조건부 발행 곤란
조달기간	• 장기자금 조달에 적합	• 단기자금 조달에 적합
발행 소요기간	• 통상 30일 내외(공모기준)	• 통상 5일 이내(공모는 10일)
공시의무	• 유동화계획·양도 등록 • 증권신고서 제출(공모시) • 중요사항 발생사실 수시공시	• 없음 (공모시는 증권신고서 제출)
특례(혜택)	• 자산유동화법상 특례 적용 - 채권양도·저당권취득 특례 - 파산절연	• 없음
발행비용	• 발행비용이 상대적으로 높음 - 매각관련 법률·회계처리 비용 - 신용평가, 자산실사 수수료 - (공모시)인수수수료, 발행분담금, 거래소 상장수수료 등 추가 부담	• 발행비용 저렴

* 1개의 SPC가 다수의 유동화계획에 따라 수차례 유동화증권을 발행하는 것

참고 2 ABCP 관련 제도개편 주요내용¹¹⁾**1. 도입배경**

ABCP는 ‘유사 유동화증권’의 대표적인 형태로서, 『자산유동화법』의 절차와 방법에 따라 발행되는 자산유동화증권과는 달리 발행 관련 **공시가 미흡**하고 유통 및 판매과정에서의 **투명성**이 현저히 **부족**하다는 문제점이 제기되어 왔음

이에 감독당국은 『CP시장 현황 및 개선방안(‘12.9.)』을 발표하고 동 시행방안으로 ABCP 등의 **신용평가정보를 공개**토록 하고 **공모요건**을 한층 **강화**(증권신고서 제출요건 강화)하는 한편 **단기사채의 발행**을 **촉진**하기 위한 대책을 마련하였음

2. 주요내용**① ABCP 신용평가 결과 공시 강화(‘13.2월 시행)**

- ‘11년 ABCP 발행시 신용등급 공시 의무를 부과한데 이어, **신용평가 세부내용**을 금융투자협회 홈페이지에 당일 **공시**하도록 함

② 금융투자회사의 ABCP 거래내역에 대한 사후보고 의무화(‘13.2월 시행)

- 매월말을 기준으로 **금융투자회사의 유동화증권 거래현황** 등의 **보고** 의무(업무보고서) 신설

③ 증권신고서 제출의무 강화(‘13.5월 시행)

- 만기 1년 이상으로 발행되거나 특정금전신탁에 편입 가능성이 있는 ABCP는 **공모로 간주**하여 증권신고서 제출의무 부과

④ 단기사채(‘13.1월 시행)에 대한 인센티브 부여

- 단기사채로 발행시 만기 3개월 미만은 **증권신고서 제출의무** 및 **발행분담금 면제** 등 유인책을 마련하여 단기사채 제도의 조기 정착 유도

11) 『CP시장현황 및 대응방안 (2012. 9. 25., 보도자료)』 참조

참고 3 『전자단기사채법』의 주요내용¹²⁾

1. 도입 경위

- 정부는 기업어음(CP) 제도를 대체하기 위해 전자단기사채제도를 도입하기로 하고, 관련 법령* 제정('11.7.14.)

* 『전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률』('13.1.15. 시행)

- 이후, 전자단기사채법은 '19년 9월 전자단기사채(이하 '단기사채')를 전자증권의 일종으로 규정하고 있는 상법에 대한 특례조항을 반영하는 방식으로 전자증권법에 통합

* 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』('19.9.16. 시행)

2. 제도 개요

- 단기사채제도는 1년 이하 만기 등 일정한 성립요건*을 갖춘 사채의 발행·유통·권리행사 등을 전자적으로 처리하는 제도

* 만기 1년 이내, 사채 금액 1억원 이상, 사채 금액 일시 납입 등

- (발행) 단기사채의 권리내용을 계좌부에 등록하는 방식으로 발행
- (유통) 전자등록기관(한국에탁결제원)을 통해 유통(전자등록 내역 및 거래내역 등 통합 관리)
- (권리행사) 양도·질권설정·신탁 등 권리행사를 계좌부에 등록

3. 활성화 방안

- (신고서 면제) 만기 3개월 이내 단기사채에 대해서는 증권신고서 제출 면제('13.4월 시행)

- (수요기반 확대) 단기사채는 공모와 사모*를 불문하고 단기금융집합투자기구(MMF)에 편입이 가능하도록 투자 제한 완화('13.4월 시행)

* 사모의 경우 특정금전신탁에 편입이 가능하도록 허용('13.12월 시행)

- (세금감면) 단기사채의 유통활성화를 위해 만기 1개월 이내 단기사채에서 발생하는 이자소득 중 금융회사에 지급되는 이자 소득세에 대하여 원천징수 면제('13.4월 시행)

2. 자산유동화의 구성요소

자산유동화증권은 구조화증권¹³⁾의 일종으로 여타 직접자금조달 수단(주식, 회사채 등)과 달리 발행절차가 복잡하고 참여하는 회사가 다양하며 유동화증권의 상환이 발행기업의 신용도에 의해 결정되는 것이 아니라 SPC가 양수받은 유동화자산(기초자산)에서 발생하는 현금 흐름에 의하여 결정된다는 점이 특징임

자산유동화의 주요 구성요소로는 ① 유동화자산 ② 유동화기구 ③ 유동화증권 및 ④ 관련 참여회사 등이 있음



12) 금융위원회의 2013.1.15.자 보도자료 내용을 인용

13) 구조화상품(Structured Financial Products)이란 특수목적회사를 통하여 신용파생상품을 포함한 집합자산 등을 기초로 자금을 조달하는 모든 금융상품을 지칭하는 매우 포괄적인 개념임. ABS, ABCP, ABL, 이슬람채권(Sukuk), synthetic CDO, CAT 본드, 일부 신용파생증권 등 SPC설립을 통한 모든 자산담보부 자금조달 방식이 이에 해당함. 금융상품의 구조화·증권화 추세에 따라 구조화상품의 종류 및 규모역시 지속적으로 확대

• ABS, ABCP, ABL, covered bond 등은 전통적인 자산을 담보로 발행되는 구조화증권인데 반해,

• synthetic CDO, CPPI*, CPDO** 등은 신용파생증권형 구조화증권

* Constant Proportion Portfolio Insurance

** Constant Proportion Debt Obligations

☑ 구조화상품의 특성(IOSCO)

- Based on a pooling of assets usually sold to a special purpose vehicle
- The assets can be either cash instruments or credit derivatives; but the credit risk of the asset pool is de-linked from the special purpose vehicle
- There is also credit or maturity tranching of the liabilities backed by the asset pool

가. 유동화자산

법 제2조(정의)

3. "유동화자산"이란 자산유동화의 대상이 되는 채권(채무자의 특정 여부에 관계없이 장래에 발생할 채권을 포함한다), 부동산, 지식재산권 및 그 밖의 재산권을 말한다.

「자산유동화법」상 유동화가 가능한 자산으로는 채권, 부동산, 지식재산권, 그밖의 재산권을 열거하고 있으며, 이론적으로는 현금흐름을 합리적으로 예측할 수 있는 자산은 모두 유동화 대상 자산으로 볼 수 있음

일반적으로 유동화가 활발히 이루어지는 자산은 금융회사나 일반기업 등이 보유한 대출채권(일반 및 부실채권 포함), 매출채권, 유가증권, 장래매출채권 등임

다만, 장래채권과 같이 장래에 발생할 자산을 유동화하려면 발생가능성이 높고 양도가 가능할 정도로 구체적으로 특정할 수 있어야 하는 등 일정 요건¹⁴⁾을 충족하여야 함

기타 합성CDO¹⁵⁾나 기초자산의 교체를 전제로 한 유동화증권¹⁶⁾과 같이 발행에 필요한 근거규정 정비가 필요한 경우¹⁷⁾등에는 사전에 유동화증권의 발행 가능여부 등을 충분히 검토하여야 함

14) 장래 발생할 채권 중 현재 그 권리의 특징이 가능하고 가까운 장래에 발생할 것이 상당한 정도로 기대되는 경우에는 (장래채권) 채권양도의 대상이 될 수 있음

- 권리의 특징가능 : 사회통념상 양도 목적 채권을 다른 채권과 구별하여 그 동일성을 인식할 수 있을 정도라 하려면 채권 계약의 내용이 어느 정도 구체화되어 있어야 하고 채무가 특정되어 있어야 함
- 발생가능성의 정도 : 구체적인 시안을 고려하여 채권양도 당시 채권이 가까운 장래에 발생할 것임을 상당한 정도로 기대될 수 있는가를 기준으로 판단하며 상당한 정도라 함은 판례, 사회적 통념을 기준으로 함(제조업체의 장래 판매 대금채권, 해운사의 해상화물운임채권, 항공사의 항공권 신용판매대금채권 등이 대표적 사례)

15) 합성CDO는 부채담보부종권(CDO, Collateralized Debt Obligation)의 일종으로 신용파생계약을 이용하여 인위적으로 CDO의 현금흐름을 만들어내었다는 의미에서 '합성'이라는 명칭을 사용함. 금융회사 등은 준거자산의 신용위험을 SPV로 이전하는 신용파생계약을 체결하고 동 SPV는 신용파생계약으로부터 나오는 현금흐름을 주된 상환재원으로 하는 증권을 발행함. 동 방식에 따르면 SPC가 파생계약을 체결해야 하지만 현행법상 SPC업무가 유동화자산의 관리 등 매우 소극적(passive)인 범위로 해석될 소지가 있고 CDS계약 양수·도 방식을 통한다고 하더라도 이는 유동화법상 유동화자산의 양도방식인 '매매 또는 교환'에 해당하지 않는 등 동 증권의 원활한 발행을 위해서는 「자산유동화법」의 개정이 필요함

16) 일반적인 자산유동화증권의 경우 일단 기초자산이 SPC에 양도(매각)된 후에 SPC는 동 기초자산의 교체나 운용 없이 유동화증권의 상환과 관련된 업무만을 수행하는 수동적인 투자수단(passive investment skim)에 해당되지만 managed CDO 등은 기초자산의 적극적 운용을 전제로 하는 능동적 투자수단(active investment skim)에 해당됨

17) 주식유동화 및 단일자산 유동화 등의 경우에도 자산유동화제도의 취지 및 여타법상 규제회피 소지 등을 감안하여 발행 이전 단계에서부터 관련 기관 등과 발행가능성 여부에 대하여 신중한 검토가 필요함

나. 유동화기구(유동화전문회사 등)

자산유동화의 매개체로 이용되는 특수목적기구로는 「자산유동화법」에 따른 **유동화전문회사**¹⁸⁾ 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”)」에 의한 **신탁(업자)**이 활용되고 있음

유동화기구는 유동화자산을 양수하여 동 자산을 기초로 유동화증권을 발행하는 주체이므로 자산유동화 구조에서 가장 핵심적인 요소라 할 수 있으며 「자산유동화법」에서도 동 유동화기구에 대한 별도의 규정을 두고 있음



‘3. 유동화전문회사 등 (p22)’ 참조

다. 유동화증권

법 제2조(정의)

4. “유동화증권”이란 유동화자산을 기초로 하여 제3조에 따른 자산유동화계획에 따라 발행되는 주권, 출자증권, 사채, 수익증권, 그 밖의 증권이나 증서를 말한다.

자산유동화증권(*Asset Backed Securities*)은 유동화자산을 기초로 하여 자산유동화계획에 따라 발행되는 증권을 말하며, 「자산유동화법」에서는 유동화증권의 종류로 주권, 출자증권, 사채, 수익증권, 그 밖의 증권이나 증서를 열거하고 있으므로 원칙적으로 증권의 발행형태에는 제한이 없음

자산유동화증권을 공모로 발행하고자 할 경우에는 사전에 증권신고서를 제출해야 하며 동 신고서 제출 후 유동화증권을 발행한 유동화전문회사 또는 유동화신탁(이하 “유동화회사 등”)은 「자본시장법」에 따라 각종 공시의무¹⁹⁾를 준수하여야 함

18) 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인 포함

한편, 『자산유동화법』에서는 자산유동화증권의 발행과 관련하여 여러 가지 예외규정²⁰⁾을 둬으로써 자산유동화증권 발행에 따른 법적 불확실성을 제거하고 발행의 편의를 도모하고 있음

! 유동화증권 발행에 있어서의 예외규정

◆ 유동화전문회사의 사채발행

『상법』은 유한회사인 유동화전문회사가 사채를 발행할 수 있는지에 대하여 명시적인 규정을 두지 않음에 따라 『자산유동화법』은 이를 명확히 함 (법 제31조 제1항)

◆ 유동화증권 발행한도

『상법』에 따르면 회사는 발행한도의 제한 없이 사채를 발행²¹⁾할 수 있지만 유동화전문회사 등은 양도받은 유동화자산의 매입가액 또는 평가가액 총액을 한도로 자산유동화증권을 발행할 수 있음 (법 제33조)

◆ 신탁업자의 수익증권 발행

『자본시장법』에 따르면 신탁업자는 **금전신탁에 한하여** 금융위원회에 미리 신고하고 **수익증권을 발행**²²⁾할 수 있으나 자산유동화계획에 따라 설정된 유동화신탁은 금전채권이나 부동산 등을 신탁재산으로 할 경우에도 수익증권을 발행할 수 있도록 함(법 제32조)

19) 정기공시(사업보고서, 분기·반기보고서) 및 수시공시(주요사항 보고서)

20) 대표적인 예로 유동화전문회사에 대하여는 『상법』의 유한회사에 관한 규정이 적용되며 신탁에 관하여는 『신탁법』의 규정이 적용되므로 『자산유동화법』과 상충되거나 유동화증권 발행구조와 맞지 않는 부분에 대한 예외규정을 두게 됨

21) 개정전 『상법』에서는 회사의 순자산의 4배까지 사채를 발행할 수 있었지만 동법 개정(12.4.15 시행) 이후 사채발행한도 폐지

22) 『자본시장법』 제110조(수익증권)

① 신탁업자는 금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 발행할 수 있다.

② 신탁업자는 제1항에 따라 수익증권을 발행하고자 하는 경우에는 대통령령이 정하는 서류를 첨부하여 금융위원회에 미리 신고하여야 한다.

③ 수익증권은 무기명식으로 한다. 다만, 수익자의 청구가 있는 경우에는 기명식으로 할 수 있다.

④ 기명식 수익증권은 수익자의 청구에 의하여 무기명식으로 할 수 있다.

◇ 출자증권의 발행

「상법」상 유한회사는 그 비공개성·폐쇄성으로 인하여 사원의 지분에 관하여 지시식 또는 무기명식 증권을 발행할 수 없으며²³⁾, 지분의 이전은 원칙적으로 사원명부에 취득자의 성명, 주소와 출자좌수를 기재하지 아니하면 회사 및 제3자에 대항²⁴⁾하지 못함

반면, 「자산유동화법」은 상기 규정에도 불구하고 유동화전문회사로 하여금 자산유동화계획에 따라 사원의 지분에 관한 무기명식 증권(출자증권)을 발행할 수 있도록 하였으며, 지분이전에 대하여 회사 및 제3자에 대한 대항요건 적용을 배제(법 제28조, 제30조)하고 있음

◇ 출자증권의 권리행사

「상법」상 무기명식 출자증권은 회사에 공탁하지 않으면 사원의 권리를 행사하지 못하며 무기명식 출자증권을 분실한 자는 공시최고 절차에 따라 이를 무효로 하고 제권판결을 받아 출자증권의 재발행을 요구할 수 있음²⁵⁾

유동화전문회사의 사원은 자기 지분에 관하여 출자증권을 발행하거나 불소지의 의사를 표시하여 그 소각을 청구할 수 있음. 다만, 정관에서 이를 달리 정할 수 있음(법 제28조제3항)

23) 「상법」 제555조 (지분에 관한 증권) 유한회사는 사원의 지분에 관하여 지시식 또는 무기명식의 증권을 발행하지 못한다.

24) 상법 제557조 (지분이전의 대항요건) 지분의 이전은 취득자의 성명, 주소와 그 목적이 되는 출자좌수를 사원명부에 기재하지 아니하면 이로써 회사와 제삼자에게 대항하지 못한다.

25) 출자증권은 주식회사가 아닌 법인의 지분권을 표시하는 증권으로써 주식회사가 발행하는 주식과 그 성격 등이 동일하다. 출자증권에 관하여는 상법 제358조의2~제360조를 준용함

• 제359조 (주권의 선의취득) 수표법 제21조의 규정은 주권에 관하여 이를 준용한다.

[수표법 제21조(수표의 선의취득)] : 어떤 사유로든 수표의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 수표의 소지인은 그 수표가 소지인출금식일 때 또는 배서로 양도할 수 있는 수표의 소지인이 제19조에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 수표를 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 수표를 취득한 경우에는 그러하지 아니하다

• 제360조 (주권의 제권판결, 재발행) ① 주권은 공시최고의 절차에 의하여 이를 무효로 할 수 있다. ② 주권을 상실한 자는 제권판결을 얻지 아니하면 회사에 대하여 주권의 재발행을 청구하지 못한다.

라. 참여회사

유동화자산을 기초로 하여 자산유동화증권을 발행하는 과정에서 주관회사, 자산보유자, 유동화전문회사, 자산관리자 및 업무수탁자, 신용평가회사, 회계법인, 법무법인 등이 직접 또는 간접적으로 참여하게 됨

✓ '제3장. 자산유동화 참여자별 역할(p78)' 참조

□ 주관회사

주관회사(Lead manager)는 유동화자산 및 자산보유자의 특성에 맞는 거래구조에 대한 자문을 하고 각 유동화거래 참여회사를 연결함으로써, 유동화전문회사 등의 설립 및 유동화증권 발행과 관련한 총괄적인 서비스를 제공하는 회사를 말하며, 통상 기업금융주선 및 증권의 인수를 담당하는 금융투자업자(증권회사)가 주관회사로 지정됨

□ 자산보유자

자산보유자(originator)란 자산유동화의 형식에 의하여 보유자산을 유동화함으로써 자금을 조달하는 자이며, 자신이 소유하고 있는 비교적 현금흐름이 확실한 비유동성 자산 또는 자산의 집합(pool)을 기초자산(underlying asset)으로 하여 ABS를 발행할 수 있는 법인을 의미함

「자산유동화법」은 세금감면, 저당권·소유권 이전등기 특례 등 각종 특례를 규정하고 있어 동 제도의 남용 또는 악용을 방지하고 투자자를 보호하기 위하여 그동안 자산보유자를 금융회사, 공기업, 기타 신용도가 비교적 높은(BB등급 이상) 기업으로 한정²⁶⁾하였음

26) 유동화법은 규제법이라기보다는 지원법적인 성격이 강한 법으로서 세제감면, 저당권 또는 소유권 등의 등기특례를 인정하고 있어 일반 기업에까지 동 특례를 확대할 경우 이중당도 또는 탈세목적의 양도 등 악용 소지가 있음. 한편, 자산보유자의 자격을 갖춘 모든 자를 자산관리자의 자격이 있는 자로 규정하고 있어 투자자보호를 위하여 자산보유자의 신용을 고려하지 않을 수 없음. 국가별로는 별도의 유동화법을 제정한 국가들을 중심으로 자산보유자 자격을 명시적으로 제한하는 경향이 있어 미국, 영국 등은 자산보유자에 대한 제한이 없는 반면 한국, 태국, 대만 등은 자산보유자 요건을 두고 있음

‘24.1.12. 이후 시행되는 개정 「자산유동화법」에 따르면, 보다는 많은 기업들이 편리하게 자금을 조달할 수 있도록 등록 유동화증권의 발행이 가능한 자산보유자의 신용도 규제를 폐지하였음. 다만, 투자자 보호를 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 회계감사를 받는 법인으로서 자산규모 및 재무상태 등을 고려하여 금융위원회가 정하는 기준(규정 제2조)을 충족하는 법인²⁷⁾에 한하여 자산유동화 제도를 활용할 수 있도록 하였음

〈자산보유자의 범위〉

국가 등	• 국가, 지방자치단체
금융회사	• 특수은행 및 일반은행, 보험회사, 상호저축은행, 여신전문금융회사, 기업구조조정투자회사, 신탁업자, 상호금융중앙회 및 단위조합*, 투자매매업자** 등 * 직전 회계연도말 여신규모가 1천억원 이상인 경우에 한함(1천억원 미만인 경우 소관 중앙회에 유동화자산을 인도하거나 신탁하는 업무를 위임하여 중앙회가 수행할 수 있음) ** 「자본시장법」에 따른 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 종합금융회사 등을 포함
공기업	• 한국자산관리공사, 한국토지주택공사, 지방공기업, 한국주택금융공사, 예금보험공사, 중소기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 주택도시보증공사, 서민금융진흥원 등
우량기업 등	• 외감법인 중 일정 요건 충족, 주권상장법인(관리종목 제외)

[외국의 자산유동화 규제 입법례]

구 분		국가명
특별법 운영여부	개별법에서 규제	미국, 영국 등
	특별법 운영	일본, 이탈리아, 태국, 대만, 한국 등
자산보유자 범위	제한 없음	미국, 영국, 이탈리아, 일본 등
	제한	태국, 대만, 한국 등

27) 다음 각목의 요건을 모두 충족하는 회사

가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억원 이상일 것

나. 직전 사업연도 말의 자기자본이 납입자본금의 100분의 50에 해당하는 금액 이상일 것

다. 직전 사업연도 말의 감사보고서상 감사의견이 “적정”일 것

현행 「자산유동화법」상 자산보유자는 유동화자산을 양도함으로써 경제적 이해관계가 소멸되기 때문에 비우량자산을 유동화에 제공하거나, 유동화를 통한 자금조달 후 자산관리에 소홀히 할 유인이 있었음

이에, 개정 「자산유동화법」에서는 자산보유자 등 자금조달주체가 유동화증권 일부를 보유함으로써 신용위험을 분담하도록 하는 '위험보유규제'를 도입하였음. 유동화전문회사 등에 유동화자산을 양도 또는 신탁하거나 참가계약(수익이전계약) 등을 통하여 보유한 자산으로부터 발생하는 수익을 유동화전문회사 등에 실질적으로 제공한 자를 유동화증권의 의무보유자로 규정하였음

의무보유자는 유동화증권 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 유동화증권을 수직적, 수평적, 혼합적 방법 중 선택하여 유동화증권의 만기일까지 보유하여야 함. 다만, 신용위험이 낮거나 이해상충이 발생할 가능성이 낮은 유동화증권의 경우에는 예외적으로 의무보유 규제 적용을 면제함

〈의무보유 면제 대상〉

법	• 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 원리금의 지급을 보증하는 유동화증권
시행령	• 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 원리금 일부의 지급을 보증하고 남은 금액에 해당하는 유동화증권을 인수하는 유동화증권 • 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 원리금 전액에 해당하는 유동화증권을 인수하는 경우의 유동화증권 • 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 유동화자산 또는 유동화증권의 매입을 약정하거나 유동화전문회사등에 신용을 공여하는 방법으로 그 지급기일에 원리금 지급이 보장되는 유동화증권

규정

- 기업의 자금조달을 정책적으로 지원하기 위하여 기업이 신규로 발행한 회사채 등을 금융회사가 일괄 인수하고 이를 기초로 하여 발행되는 유동화증권
- 「은행법」 제2조 및 제58조에 따른 은행 및 외국은행에 예치한 정기예금을 기초로 하여 발행되는 유동화증권. 다만, 외국은행은 신용평가회사로부터 AA등급 또는 이에 준하는 등급 이상의 평가등급을 받고 정기예금의 환위험이 헤지된 경우에 한한다.
- 이동통신 가입자에 대하여 보유하고 있는 신용위험이 전액 보증되는 단말기 할부채권을 기초로 하여 발행되는 유동화증권
- 법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하는 경우로서, 금융회사의 재무구조 개선을 위하여 부실채권(금융회사등의 여신거래로 발생한 대출 원리금, 지급보증 및 이에 준하는 채권으로서 회수에 상당한 위험이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 채권)을 유동화자산으로 하여 발행되는 유동화증권
- 법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하기 위하여 일시적으로 실행되어 해당 자산유동화계획에 따른 유동화증권이 발행되는 경우 그 유동화증권의 만기와 동일한 만기로 연장되거나 1개월을 초과하지 아니하는 범위에서 그 유동화증권의 만기보다 먼저 도래하는 만기로 연장되는 조건의 대출채권을 유동화자산으로 하여 발행되는 유동화증권
- 기업이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 구매자금 등을 지급하거나 납부하고 다음 각 목의 신용카드업자 또는 금융기관이 그 기업에 대하여 가지는 권리를 기초로 하여 발행되는 유동화증권
 - 가. 여신전문금융업법 시행령 제2조의4제1항제1호에 따른 기업구매전용카드 거래에 따라 신용카드업자가 그 기업에 대하여 가지는 채권
 - 나. 그 기업이 발행하여 금융기관이 취득하는 당좌수표 관련 권리. 다만, 당좌수표를 취득한 금융기관이 구매자금 등의 납부대행 기관이며, 동일한 금융기관에 당좌수표 관련 권리를 신탁하는 경우에 한한다.

□ 자산관리자

자산관리자(servicer)란 유동화전문회사(SPC) 등을 위하여 유동화 자산을 관리하는 자이며, 서류상 회사인 유동화전문회사는 유동화 자산의 관리를 자산관리자에게 반드시 위탁하여야 함

유동화전문회사는 기초자산을 양수하여 동 자산의 현금흐름으로 ABS의 원리금을 상환하기 위한 목적으로 설립된 특수목적기구임. 따라서 「자산유동화법」은 유동화전문회사로 하여금 상기 목적에 저해가 되는 부수적인 업무를 영위하지 못하도록 유동화전문회사의 업무범위를 매우 수동적·제한적으로 규정하며 유동화전문회사가 양수한 기초자산의 추심 및 기타 관리업무 역시 자산관리자에게 위탁하여 대신 처리하도록 함

한편, 자산관리자가 파산할 경우 SPC를 대신하여 추심한 금전이 파산재단에 속하게 될 가능성을 배제할 수 없으므로 「자산유동화법」에서는 자산관리자에 대한 엄격한 자격요건을 부과하고 있음

다만, 유동화자산의 관리는 채무 변제요구, 담보물 경매신청 등 채권추심 업무와 연관성이 높음을 고려해, 채권추심업의 허가만 받아도 자산관리자가 될 수 있도록 「자산유동화법」을 개정하였음

〈 자산관리자의 자격요건 〉

자산보유자	• 유동화법 제2조에 따른 자산보유자* * 금융회사, 공기업, 일정기준을 충족한 외감법인 등
신용정보회사	• 채권추심업 허가를 받은 자
채권추심회사	• 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제2조제10호의2에 따른 채권추심회사
전문자산관리회사	• SPC의 자산관리를 전문적으로 수행하는 회사 * 요건 : 자본금 10억 이상, 관리인력 20인(전문인력²⁸⁾ 5인 포함) 이상 등

Q&A

전문자산관리회사(AMC)²⁹⁾의 자격요건 확인을 위한 증빙자료

요 건	증빙자료
자본금 요건	• 법인등기부등본, 정관, 주금납입보관증명서 • 최대주주가 외국인인 경우 외국인투자기업등록증
전문인력 및 관리인력 요건	• 20명 이상의 관리인력 요건 직장의료보험공단확인서(또는 각 개별 의료보험증 사본) 또는 원천징수이행상황신고서 • 자격증소지자 요건 : 자격증, 고용계약서 • 금융전문인력 요건 : 경력증명서, 고용계약서
신용정보의이용및 보호에관한법률 제27조제1항 각호의 해당여부	• 대표이사의 각서 : 전직원이 해당하지 아니함을 서약하여야 함 • 임직원의 개별 각서 • 전문인력의 개별 각서 • 신원조회확인서 : 내국인(외국인 제외) 모두에 대하여 징구함
최대출자자가 외국인인 경우 전문적인 자산관리업무의 영위여부	• 자산관리업무 영위 여부 회계법인의 확인서(감사보고서포함) 또는 평가기관의 평가보고서 • 출자지분 관계 확인 법무법인의 지분관계확인서, 외국인투자기업등록증명서 • 최대출자자의 확인서

* 본 증빙자료들은 경우에 따라 공증확인이 필요할 수 있으며, 적격요건 확인을 위한 추가 증빙자료가 제출될 수도 있음

** 동 요건은 증빙자료 제출 당시는 물론 이후에도 지속적으로 충족하여야 함

- 28) 전문인력에는 ① 변호사, 공인회계사 또는 감정평가사 2인 이상, ② 채권관리, 유가증권 발행 등 금융위원회가 정하는 업무를 수행한 경력이 있는 자 1인 이상이 포함되어야 함(시행령 제5조)
여기서 “금융위원회가 정하는 업무를 수행한 경력이 있는 자”라 함은, 다음 업무분야에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 자를 말함(규정 제16조의2)
1. 자산보유자 및 신용정보업자의 유동화자산 관리업무
 2. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제1호 규정에 의한 금융기관의 여신심사·부실채권관리 등 여신관리업무
 3. 법무법인 등의 유동화자산 처분 및 권리행사 등에 관한 업무
 4. 투자매매업자의 증권 인수업무
 5. 신용평가회사의 유동화증권에 대한 신용평가업무
 6. 외부평가기관의 유동화자산에 대한 심사 및 평가업무
 7. 유동화전문회사로부터 “업무위탁계약서”에 의거 업무를 위탁받은 자의 수탁관리업무
- 29) AMC(Asset Management Company)라고도 하며 설립에 대한 별도의 허가 또는 등록이 필요없음. 다만, 다음과 같은 요건을 충족할 경우에는 자산관리업무위탁계약에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받을 수 있음

• 자본금	10억원 이상
• 관리인력	20인 이상(전문인력 5인이상 포함)
• 임직원	「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제27조제1항의 결격사유 없을 것
• 외국인요건	최대 출자자가 외국인인 경우 그 외국인이 자산관리업무를 전문적으로 영위하거나 겸영하는 자일 것

□ 업무수탁자

법 제23조(업무의 위탁)

- ① 유동화전문회사는 자산유동화계획에서 정하는 바에 따라 자산보유자나 그 밖의 제3자에게 다음 각호의 사항에 관한 업무를 제의한 업무를 위탁하여야 한다.
 1. 주주총회 또는 사원총회의 의결을 받아야 하는 사항
 2. 이사의 회사대표권에 속하는 사항
 3. 감사의 권한에 속하는 사항
 4. 유동화자산의 관리에 관한 사항
 5. 그 밖에 위탁하기에 적합하지 아니한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
- ② 제1항에 따라 업무를 위탁받을 수 있는 제3자의 범위는 대통령령이 정하는 바에 의하여 이를 제한할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 업무를 위탁받은 자는 선량한 관리자의 주의로 위탁받은 업무를 수행하여야 하며, 유동화증권에 투자한 투자자의 이익을 보호하여야 한다.

업무수탁자(administrator)란 실체가 없는 유동화전문회사를 위하여 일상적인 업무를 위탁받아 수행하는 자로서, 유동화자산 및 유동화증권과 관련된 계약의 체결 및 관련서류의 보관, 추심자금의 보관 및 지급, 회계처리, 공시 등을 담당하게 되며 자산관리자에 대한 감사자의 역할도 수행함³⁰⁾

한편, 통상 SPC는 업무수탁회사에 일반사무 및 자금관리 업무를 일괄 위탁하고 있으나, 일부 SPC의 경우 이해상충 방지 등을 위해 자금관리를 금융회사(은행 등) 등에 별도 위탁하고 있음

개정 「자산유동화법」은 일반사무 및 자금관리 업무를 수탁받은 경우 업무수탁회사의 자격요건³¹⁾을 신설하였으며, 같은 유동화전문회사로부터 업무수탁과 자산관리를 함께 수탁받은 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 이해상충 방지체계를 갖추도록 하였음

30) 업무수탁자와 자산관리자는 상호 견제와 감시를 해야하므로 가급적 별도의 기관에서 수행하는 것이 바람직함. 만약, 같은 유동화전문회사로부터 법 제23조제1항 및 제10조제1항에 따라 위탁받은 업무를 함께 수행하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 이해상충 방지체계를 갖추어야 함

31) 법인, 자기자본이 5억원 이상, 전문인력 2인 이상을 포함하여 3명 이상의 상시근무 인력 보유
전문인력은 ① 변호사, 공인회계사 또는 감정평가사, ② 법 제10조제1항 또는 법 제23조제1항에 따라 위탁받은 업무를 2년 이상 수행한 경력이 있는 사람"을 의미함
다만, 유동화전문회사의 자금 관리·운용·처리에 관한 업무는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제103조제1항제1호의 재산을 수탁받는 신탁업자로 한정함

Q&A

금융위원회가 정하여 고시하는 이해상충 방지체계는?

규정 제16조(자산관리의 위탁 등) 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 적절한 내부통제기준을 갖출 것
2. 자산관리부와 일반 업무수탁부서는 독립된 부서로 서로 구분되어 업무처리와 보고가 독립적으로 이루어질 것
3. 자산관리업무와 일반 업무수탁부서 간에 직원의 겸직이나 파견을 금지할 것
4. 자산관리업무와 일반 업무수탁부서 사무실이 정보공유를 막을 수 있을 정도로 공간적으로 분리될 것
5. 자산관리업무와 일반 수탁업무에 관한 전산자료를 별도로 관리할 것

□ 기타 참여회사

증권수탁회사 (사채관리회사)	• 유동화증권의 투자자 보호를 위하여 유동화증권의 원리금 상환에 필요한 업무를 수행 • 지급청구, 배당금 수령, 사채권자집회 소집 등
신용평가회사	• 유동화증권의 신용등급을 결정함으로써 투자자에게 유동화증권 투자에 필요한 정보 제공
법률자문기관 (법무법인)	• 유동화계획 및 구조에 대한 법률적 타당성 검토(True-Sale 여부 등), 각종 계약서 작성 등을 수행
외부평가기관 (회계법인)	• 유동화자산에 대한 실사 또는 자산평가 등을 통해 유동화자산의 실재성을 확인하고 적정 가치를 산정

3. 유동화전문회사 등

가. 유동화전문회사

□ 회사의 형태 : 상법상의 주식회사 또는 유한회사

법 제17조(회사의 형태)

- ① 유동화전문회사는 주식회사 또는 유한회사로 한다.
- ② 유동화전문회사에 관하여는 이 법에서 달리 정한 것을 제외하고는 상법 제3편 제4장 및 제5장을 적용한다.

「자산유동화법」은 유동화전문회사가 계속적인 영업을 통한 지속적 이익창출보다는 자산유동화계획을 수행하기 위한 한시적인 특수목적 기구인 점을 감안하여 그동안 동 회사를 주식회사에 비하여 설립절차가 간편하고 규제가 완화되어 있는 **유한회사 형태로 설립**하도록 정해왔음

상법상 주식회사 설립 시 최소 자본금 규제가 폐지(09년)됨에 따라 주식회사와 유한회사간 규제 차이가 축소되었고, 이에 따라 「자산유동화법」 개정을 통해 유동화전문회사를 유한회사뿐만 아니라 주식회사의 형태로 설립할 수 있도록 하였음

따라서 유동화전문회사는 「상법」상의 주식회사와 유한회사에 관한 규정이 적용되지만 자산유동화계획에 따른 유동화업무의 효율적 수행을 위하여 「상법」의 적용을 일부 배제하는 예외규정을 두고 있음

! 유동화전문회사의 상법상 예외규정

◇ 주주총회 또는 사원총회의 서면결의 허용(법 제19조)

유동화전문회사는 자산유동화만을 목적으로 설립된 특수목적기구이고 회사의 운영과 자산의 관리·운영 및 처분 등 업무는 자산관리자 또는 업무수탁자에 의하여 이루어지므로 실질적으로 유동화전문회사의 주주 또는 사원이 의결권행사 등을 통하여 회사운영에 참여하는 경우를 예상하기 어려우므로 상법 제363조 및 제577조에도 불구하고 총주주나 총사원의 동의가 없는 경우에도 서면결의가 허용됨

다만, 남용을 방지하기 위하여 자산유동화계획에 반하거나 유동화증권 투자자의 권리를 해하는 주주총회 또는 사원총회의 결의는 무효³²⁾로 함

◇ 초과배당 및 자본금 증감(법 제30조 제2항 및 제3항)

일반적으로 회사는 계속기업을 전제로 자본금과 준비금을 적립하고 배당가능이익³³⁾ 범위 내에서 이익을 배당하게 되지만 유동화전문회사는

32) 법 제19조(주주총회 등) ① 유동화전문회사(주식회사의 경우에는 자본금 총액이 10억원 미만인 주식회사로 한정한다)의 주주총회 또는 사원총회의 결의는 상법 제363조제4항 또는 제577조제1항 및 제2항에도 불구하고 총주주나 총사원의 동의가 없는 경우에도 서면으로 할 수 있다. ② 자산유동화계획에 어긋나거나 유동화증권을 소지한 자의 권리를 해하는 주주총회 또는 사원총회의 결의는 효력이 없다.

33) 상법 제583조의 규정에 의하여 준용되는 동법 제462조

• 상법 제462조(이익의 배당)

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본금의 액
2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액
4. 대통령령으로 정하는 미실현이익

② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 정한다.

③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구에 관한 소에 대하여는 제186조를 준용한다.

• 상법 제462조의3(중간배당)

① 년 1회의 결산기를 정한 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당(이하 이 법에서 "중간배당"이라 한다)할 수 있음을 정관으로 정할 수 있다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액
4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

자산유동화계획에 따라 존속기한이 정해져 있고 자산유동화증권의 상환이 완료되는 경우 신속하게 해산하여야 하므로 해산의 편의를 위하여 정관이 정한 바에 따라 초과배당을 허용함

자본금 증가 및 감소에 관하여도 「상법」은 주주총회 또는 사원총회의 특별결의 등을 필요로 하지만³⁴⁾ 유동화전문회사의 특성상 미리 정관에서 증가 또는 감소에 관한 사항을 정한 경우에는 별도의 주주총회 또는 사원총회 결의 없이도 이를 가능하도록 함

□ 업무범위

법 제22조(업무)

- 유동화자산의 양수양도 또는 다른 신탁업자에 대한 위탁
- 유동화자산의 관리운용 및 처분
- 유동화증권의 발행 및 상환
- 자산유동화계획의 수행에 필요한 계약의 체결³⁵⁾
- 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적 차입³⁶⁾
- 여유자금의 투자³⁷⁾
- 기타 부수업무³⁸⁾

③ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다.

④ 당해 결산기 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(配當額이 그 差額보다 적을 경우에는 配當額)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명할 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제340조제1항, 제344조제1항, 제354조제1항, 제458조, 제464조 및 제625조제3호의 규정의 적용에 관하여는 중간배당을 제462조제1항의 규정에 의한 이익의 배당으로 본다.

⑥ 제399조제2항·제3항 및 제400조의 규정은 제4항의 이사의 책임에 관하여, 제462조제3항 및 제4항은 제3항의 규정에 위반하여 중간배당을 한 경우에 이를 준용한다.

34) 상법 제597조의 규정에 의하여 준용되는 동법 제439조제1항 및 동법 제586조

- 제439조(자본금 감소의 방법, 절차) ① 자본금 감소의 결의에서는 그 감소의 방법을 정하여야 한다.
- 제586조(자본금 증가의 결의) 다음 각 호의 사항은 정관에 다른 정함이 없더라도 자본금 증가의 결의에서 정할 수 있다.
 1. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대하여 부여할 출자좌수
 2. 자본금 증가 후에 양수할 것을 약정한 재산의 종류, 수량, 가격과 그 양도인의 성명
 3. 증가할 자본금에 대한 출자의 인수권을 부여할 자의 성명과 그 권리의 내용

35) 유동화자산의 양도·양수계약해의발행의 경우 기초자산의 현금흐름과 유동화증권의 현금흐름을 일치시키기 위한 최소한의 통화스왑계약을 포함등 유동화자산의 현금흐름으로 유동화증권을 상환하기 위한 최소한의 계약을 의미하며 유동화증권의 현금흐름에 영향을 주는 파생계약 등은 범상의 취지와 맞지 않음

36) 일반적인 의미의 차입을 의미하지 않으며 기초자산의 현금흐름과 유동화증권의 원리금 상환시기가 일시적으로 불일치할 경우 SPC가 일시적으로 차입하는 것을 허용한다는 것임 (또한 동 내용이 유동화계획에 반영되어야 함)

37) 기초자산에서 회수된 현금이 유동화증권의 상환일정보다 일찍 발생할 경우 일시적으로 발생한 여유자금을 단순 보관하지 않고 국채 또는 정기예금 등 안전자산에 투자하는 것을 의미함. 유동화전문회사는 단순히 유동화증권의 원활한 상환을 목적으로 설립된 명목상의 회사에 불과하므로 이를 위험성 있는 자산에 투자하여서는 아니 됨

유동화전문회사는 유동화계획의 수행에 필요한 업무 및 이와 관련된 부수업무 외에는 다른 업무를 영위할 수 없으며 본점외의 영업점을 둘 수 없음³⁸⁾

이는 유동화전문회사의 설립목적이 유동화증권을 계획대로 상환하는데 있으므로 그 상환재원이 되는 유동화자산의 관리업무가 매우 중요한 바, 업무영역을 설립목적 외로 확대함으로써 유동화증권 상환의 불확실성을 높이는 행위를 엄격하게 금지하는 것임⁴⁰⁾

따라서 유동화전문회사가 자산유동화계획에 의하지 아니하고 유동화자산을 처분(담보제공 포함) 또는 운용하거나 유동화증권의 상환과 관련 없이 채무를 부담할 경우 업무범위를 넘어선 행위로서 「자산유동화법」 위반에 해당할 수 있음

38) 자산관리자의 파산이나 업무정지에 대비한 예비자산관리자의 선임, 채권추심을 위한 계좌개설, 채권회수를 위한 소송 대리인 선임 등

39) 법 제20조(겸업 등의 제한) ① 유동화전문회사는 제22조 제1항에 따른 업무 외의 업무를 할 수 없다.

② 유동화전문회사는 본점외의 영업소를 설치할 수 없으며, 직원을 고용할 수 없다.

40) 같은 맥락에서 합병 또는 조직변경 등도 유동화증권의 상환에 영향을 주게 되므로 유동화전문회사가 다른 회사와 합병하거나 다른 회사로 조직을 변경하는 것도 금지됨(법 제25조)

Q&A

유동화전문회사(SPC) 이사의 권한은?

- **(이사의 권한)** 일반 회사와는 달리 유동화전문회사는 업무범위(권리 능력)가 매우 협소함에 따라 그 이사의 권한이 매우 제한적임
- **(SPC 업무범위)** 유동화전문회사는 자산유동화계획과 관련된 업무에 한하여 제한적인 권리능력 보유*(자산유동화법 제22조)
 - 또한, 유동화자산의 관리 및 기타 일상업무의 대부분을 제3자에게 위탁해야 하므로(자산유동화법 제10조 및 제23조) SPC의 업무범위는 더욱 제한**

* 『자산유동화법』 제22조 : SPC의 업무범위

- 유동화자산의 양수·양도 또는 다른 신탁업자에 대한 위탁
- 유동화자산의 관리·운용 및 처분
- 유동화증권의 발행 및 상환
- 자산유동화계획의 수행에 필요한 계약의 체결
- 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차입
- 여유자금의 투자
- 기타 상기 업무에 부수하는 업무

** 『자산유동화법』 제10조, 제23조 : SPC의 업무범위 제한

- SPC는 다음 업무를 제외한 모든 업무를 제3자에게 위탁하여야 함
 - ① 주주총회 또는 사원총회의 의결을 받아야 하는 사항
 - * 이사의 임면, 이사의 업무범위 결정 등 정관에서 정한 사항
 - ② 이사의 회사대표권에 속하는 사항
 - ③ 감사의 권한에 속하는 사항
 - * 통상 유동화 SPC는 비용절감 및 동 업무의 협소성 등으로 감사를 두지 않음
 - ④ 유동화자산의 관리에 관한 사항

⇒ 유동화전문회사 이사의 권한(업무범위)은 자산관리자, 업무수탁자의 선정 및 이에 부수하는 업무 등으로 제한됨⁴¹⁾

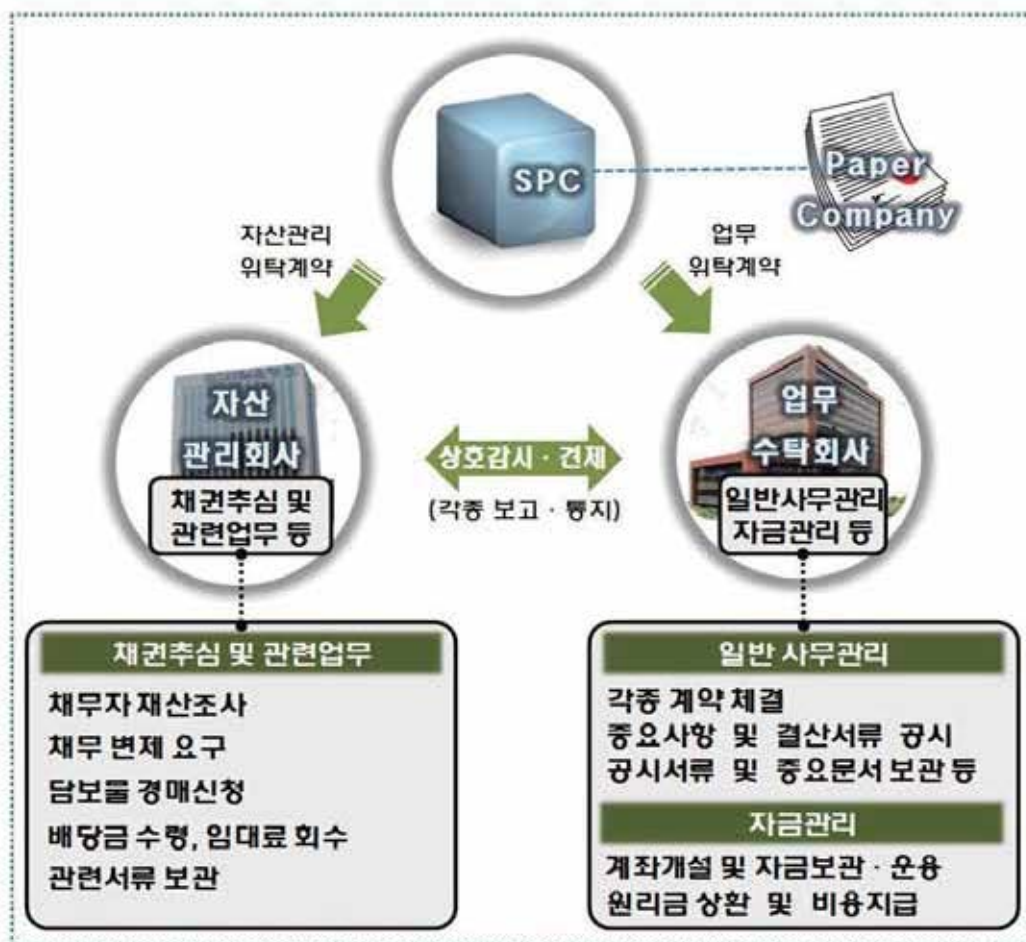
41) 유동화전문회사(이사)가 업무수행 범위를 벗어난 업무를 수행하거나 동법 제10조 및 제23조에 따라 자산관리자 및 업무수탁자에게 위탁하지 않고 직접 자산관리업무 등을 수행할 경우 「자산유동화법」 위반에 해당될 가능성이 높음

□ 업무의 위탁⁴²⁾

유동화전문회사는 유동화증권의 발행과 상환을 위해 설립된 명목상 회사(*paper company*)로서 직원을 고용할 수 없으므로 그 업무를 제3자에게 위탁하도록 의무화 하고 있음

유동화자산의 관리는 자산관리자에게 위탁하고 법인의 존속유지에 필요한 서류의 작성·보관, 거래당사자 및 관할 행정관청에 대한 각종 보고서류 제출 등은 업무수탁자에게 위탁하여야 함

〈 SPC의 업무위탁 구조 〉



42) 신탁업자의 경우에는 스스로 관리운영이 가능하므로 현실적으로 위탁의 필요성이 없음

□ 해산

법 제24조(해산사유) 유동화전문회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 해산한다.

1. 정관이나 자산유동화계획에서 정한 해산사유가 발생하였을 때
2. 유동화증권의 상환을 전부 완료하였을 때
3. 파산하였을 때
4. 법원의 명령 또는 판결이 있을 때

유동화전문회사는 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 상환을 완료하는 등 그 목적을 달성하게 되면 해산⁴³⁾하게 되며 해산사유가 발생한 때에는 지체 없이 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 함⁴⁴⁾

Q&A

유동화전문유한회사(SPC) 해산 및 청산 등의 신고시점은?

- **(해산사유 발생)** 유동화증권의 상환 완료 또는 파산결정 등 『자산유동화법』 제24조에 명시된 해산사유 발생시, 빠른 시일 내에 해산등기절차를 마무리한 후, 등기서류를 첨부하여 신고
 - 다만, 해산등기가 해산사유 발생한 날로부터 일정기간⁴⁵⁾ 이상 지체될 경우 해산사유 발생즉시 동 사실(해산등기 예정일 포함)을 신고하고 향후 해산등기가 완료된 시점에 동 사실을 신고
- **(청산 완료)** 유동화전문회사가 청산등기까지 완료했을 경우 관련 증빙자료를 첨부하여 즉시 신고

43) 유동화전문회사가 해산 또는 파산한 경우 금융감독원은 심법 제613조제1항에 의하여 준용되는 동법 제531조 및 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제355조의 규정에 불구하고 청산인 또는 파산관재인을 법원에 추천할 수 있으며, 법원은 특별한 사유가 없는 한 추천받은 자를 청산인 또는 파산관재인으로 선임하여야 함(법 제26조)

44) 자산유동화법 제35조2(유동화전문회사등의 보고)

45) 해산사유가 발생한 이후 즉시 등기절차를 진행하였을 경우 통상적으로 소요되는 기간을 의미

나. 유동화신탁

□ 신탁의 개념

신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기초하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업, 저작재산권의 일부 포함)을 이전하거나 담보권 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정 목적을 위해 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖의 신탁목적 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말함(신탁법⁴⁶⁾ 제2조)

개정 신탁법 주요 내용(12.7.26.)

■ 신탁범위의 확대

- 신탁대상 재산을 '특정재산권'에서 '특정재산(영업이나 저작재산권 일부를 포함)'으로 정의하여 적극재산 외에 소극재산도 신탁의 대상에 포함
- 담보권을 신탁재산으로 하는 담보권 신탁제도 허용

■ 신탁선언 제도의 도입

- 자신이 수탁자(자기신탁)임을 선언하는 방식을 통하여 자기신탁 허용

■ 유한책임신탁의 도입

- 신탁사무처리 관련 채무의 책임범위를 신탁재산으로 한정 가능

■ 수익증권발행신탁 및 신탁사채발행제도

- 신탁의 수익권을 증권화하여 수익증권을 발행하거나 수탁자가 신탁을 위하여 사채 발행 가능

46) 2011.6.29. 개정되어 2012.7.26. 시행된 개정 「신탁법」을 말함

참고 4 신탁의 주요 특징

강제집행 금지	• 신탁재산에 대해서는 강제집행, 담보권실행 등을 위한 경매, 보전 처분 또는 국세 등 체납처분을 할 수 없음
신탁재산 독립성	• 신탁재산은 수탁자의 상속재산에 속하지 않고 재산분할의 대상이 될 수 없음
파산위험 절연	• 신탁재산은 수탁자의 파산재단, 회생절차관리인이 관리하는 채무자의 재산이나 개인회생재단을 구성하지 않음
상계 금지	• 신탁재산에 속하는 채권과 신탁재산에 속하지 않는 채무는 상계하지 못하며, 유한책임신탁 또는 책임한정특약 신탁의 경우 신탁 재산에 속하는 채무와 신탁재산에 속하지 않는 채권은 상계하지 못함
분별 관리	• 수탁자는 신탁재산을 자신의 고유재산과 분별하여 관리하고 신탁 재산임을 표시해야 함(여러 신탁재산을 수탁할 때에도 신탁재산 별로 구분 관리)

□ 유동화신탁

위와 같은 신탁의 특성⁴⁷⁾을 바탕으로 신탁업자는 「자산유동화법」에 따라 유동화자산을 신탁 받은 후 이를 기초로 유동화증권을 발행하거나 (1단계 유동화), 신탁업자가 유동화자산을 기초로 발행한 수익증권을 유동화전문회사 및 신탁업자가 양수(신탁) 받아 유동화증권을 발행 (2단계 유동화)할 수 있음

「자산유동화법」은 신탁을 통한 자산유동화업무의 활성화를 도모하고자 「자본시장법」 및 「신탁법」에 관한 특례를 두고 있음

47) 자산을 직접 양도하기 어려운 유동화자산의 경우 신탁을 이용함으로써 신탁원본으로부터 회수되는 현금흐름을 자산보유자의 신용위험으로부터 절연(Bankruptcy Remote)시킬 수 있으며, 유동화자산으로부터 회수되는 현금흐름에 대해서도 선순위·후순위로 구분하여 위험부담을 차별화함으로써 거래참가를 유도하는 긍정적 효과가 있음

! 유동화신탁에 관한 특례

◆ 신탁자금운용제한 배제(법 제16조 제1항)

신탁구조를 활용하여 유동화증권을 발행할 경우 수탁자인 신탁업자에 대해서는 기본적으로 『자본시장법』⁴⁸⁾이 적용되며 동 법 제105조제1항에서는 신탁자금운용에 관한 제한을 두고 있음

하지만 신탁을 통한 유동화구조의 경우 동 신탁업자가 투자자로부터 금전을 신탁 받아 유동화자산인 대출채권 또는 기타채권을 취득하고자 할 때 그 행위가 자산유동화계획에 따라 이루어지는 한 상기 신탁자금운용 제한을 받지 않도록 함

◆ 금전신탁의 구분 관리(법 제16조 제3항)

신탁업자가 유동화자산을 관리·운용함에 있어서는 신탁법 규정⁴⁹⁾에도 불구하고 그 신탁재산이 금전인 경우에도 고유재산 또는 다른 신탁재산에 속하는 금전과 구별하여 관리하여야 함

자산유동화를 위한 신탁의 경우에는 「신탁법」상의 구분관리의무를 더욱 강화하였는데 이는 신탁재산에 속하는 금전이 계산만을 명확히 한 채 고유재산인 금전과 물리적으로 구분되어 있지 않으면 수탁자의

48) 자본시장법 제106조(신탁재산 등 운용의 제한) ① 신탁업자는 신탁재산에 속하는 금전을 다음 각호의 방법으로 운용하여야 한다.

1. 증권(대통령령으로 정하는 증권에 한함)의 매수
2. 장내파생상품 또는 장외파생상품의 매수
3. 대통령령으로 정하는 금융기관에의 예치
4. 금전채권의 매수
5. 대출
6. 어음의 매수
7. 실물자산의 매수
8. 무체재산권의 매수
9. 부동산의 매수 또는 개발
10. 그 밖에 신탁재산의 안전성·수익성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법

49) 신탁법 제37조(수탁자의 분별관리의무) ① 수탁자는 신탁재산을 수탁자의 고유재산과 분별하여 관리하고 신탁재산임을 표시하여야 한다. ② 여러 개의 신탁을 인수한 수탁자는 각 신탁재산을 분별하여 관리하고 서로 다른 신탁재산임을 표시하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 신탁재산이 금전이나 그 밖의 대체물인 경우에는 그 계산을 명확히 하는 방법으로 분별하여 관리할 수 있다.

파산시 일반채권자들과의 다툼이 생길 수 있기 때문임

따라서 자산유동화를 위한 신탁에서는 금전을 물리적으로 명확히 구분하여 보관하거나 다른 금융회사에 별도의 계좌를 개설하여 보관하는 등 구분관리를 철저히 하여야 함

다. 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인

□ 유동화전업 외국법인

외국법인도 자산유동화를 위한 특수목적회사가 될 수 있으나 이는 어디까지나 상기 유동화전문회사에 준하여 자산유동화만을 전업으로 하는 법인을 전제로 한 것이어야 함

유동화전업 외국법인을 통한 자산유동화 역시 특수목적회사가 외국법인이라는 점을 제외하면 일반적인 유동화전문회사의 유동화와 동일함

4. 자산유동화에 대한 특례

□ 채권양도의 대항요건에 관한 특례

채무자에 대한 대항요건

법 제7조(채권양도의 대항요건에 관한 특례)

- ① 자산유동화계획에 따른 채권의 양도·신탁 또는 반환은 양도인(위탁자를 포함한다. 이하 같다) 또는 양수인(수탁자를 포함한다. 이하 같다)이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자에게 대항하지 못한다. 다만, 양도인 또는 양수인이 해당 채무자에게 다음 각호의 구분에 따른 주소로 두 번 이상 내용증명우편을 발송하여 채권양도(채권의 신탁 또는 반환을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 사실을 통지하였으나 그 소재를 알 수 없는 등의 사유로 반송된 경우에는 채무자의 주소지를 주된 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문(전국을 보급지역으로 하는 일간신문이 하나 이상 포함되어야 한다)에 채권양도 사실을 공고한 날에 채무자에게 채권양도의 통지를 한 것으로 본다.

1.~2. (생략)

민법 제450조 (지명채권양도의 대항요건)

- ① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다.
② 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.

일반적인 채권양도는 채권의 양도인이 양도사실을 채무자에게 통지하거나 채무자가 양도를 승낙하여야 하지만 다수의 지명채권을 양도해야 하는 자산유동화에서 민법상 대항요건을 모두 갖추어야 한다면 절차적으로 매우 번거로우므로 이를 간소화시킴

즉, 민법상 채권양도의 대항요건으로서의 통지는 채권의 양도인이 해야 하지만 「자산유동화법」에서는 **양수인도 채권양도의 통지를 할 수 있도록** 하는 한편 채무자의 소재지불명으로 인한 대항요건 구비의 어려움을 해소하고자 일정한 요건을 충족할 경우 채무자에 대한 **통지에 갈음하여 공고로써** 채무자에 대한 대항요건을 갖추 수 있도록 함

따라서 양도인 또는 양수인이 당해 채무자에게 ① 당해 저당권의 등기부 또는 등록부에 기재되어 있는 채무자의 주소 또는 ② 채무자의 최후 주소를 알고 있는 때에는 그 최후주소⁵⁰⁾로 **2회 이상의 내용 증명우편**으로 채권양도의 통지를 발송하였으나, 소재불명 등으로 반송된 때에는 채무자의 주소지를 주된 보급지역으로 하는 2개 이상의 일간신문에 **채권양도사실을 공고함**으로써 그 공고일에 채무자에 대한 채권양도의 통지를 한 것으로 봄

제3자에 대한 대항요건

법 제7조(채권양도의 대항요건에 관한 특례)

② 자산보유자 또는 유동화전문회사등이 채권을 양도·신탁 또는 반환한 사실을 제6조 제1항 및 제2항에 따라 등록한 경우 해당 채권의 채무자(유동화자산에 대한 반환청구권의 양도인 경우 그 유동화자산을 점유하고 있는 제3자를 포함한다. 이하 같다) 외의 제3자에 대해서는 그 등록을 한 때에 민법 제450조제2항에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 본다.

민법상 지명채권양도로써 제3자에게 대항하기 위해서는 양도인이 **확정일자 있는 증서**에 의하여 채무자에게 통지하거나 채무자가 이를 승낙하여야 하지만 유동화법에서는 동 법이 정하는 유동화계획에 따라 금융위원회에 **양도등록을 한 때 제3자에 대한 대항요건을 갖춘 것으로 봄**

□ 근저당권부 채권의 확정절차 간소화

법 제7조의2(근저당권으로 담보된 채권의 확정)

자산유동화계획에 따라 양도하거나 신탁하려는 유동화자산이 근저당권으로 담보된 채권인 경우 자산보유자가 채무자에게 근저당권으로 담보된 채권의 금액을 정하여 추가로 채권을 발생 시키지 아니하고 그 채권의 전부를 양도하거나 신탁하겠다는 의사를 적은 통지서를 내용증명 우편으로 발송하였을 때에는 그 통지서를 발송한 날의 다음 날에 해당 채권이 확정된 것으로 본다. 다만, 채무자가 10일 이내에 이의를 제기하였을 때에는 해당 채권이 확정된 것으로 보지 아니한다.

50) 당해 저당권의 등기부 또는 등록부에 채무자의 주소가 기재되어 있지 않거나 등기부 또는 등록부가 없는 경우

근저당권은 변동하는 현재 및 장래채권을 담보하는 저당권이므로 그 특성상 현재 발생한 채권 뿐만 아니라 장래에 발생할 채권도 함께 담보하는 것인 바, 근저당권부 채권을 이전하기 위해서는 근저당권이 담보하는 채권(피담보채권)의 확정⁵¹⁾이 필요함. 「자산유동화법」은 이의 제기가 없는 한 채무자에게 채권확정사실을 통지⁵²⁾함으로써 통지서를 발송한 다음날에 동 채권이 확정된 것으로 간주함

□ 저당권(질권) 이전등기 면제

법 제8조(저당권 등의 취득에 관한 특례)

- ① 자산보유자 또는 유동화전문회사등이 자산유동화계획에 따라 질권 또는 저당권으로 담보된 채권을 양도·신탁 또는 반환한 사실을 제6조제1항 및 제2항에 따라 등록한 경우 그 채권을 양도·신탁 또는 반환받은 자산보유자 또는 유동화전문회사등(제6조제2항제3호에 따라 유동화자산을 신탁받은 제3자를 포함한다)은 그 등록을 한 때에 해당 질권 또는 저당권을 취득한다.

자산유동화계획에 따라 저당권 등에 의하여 담보된 채권을 SPC로 양도한 경우 동 양도등록을 한 때에 채권의 양수인인 SPC 등은 **저당권 이전의 부기등기 없이도 저당권을 취득⁵³⁾함**

□ 부동산의 소유권 이전등기 완화

법 제8조(저당권 등의 취득에 관한 특례)

- ② 한국자산관리공사 또는 한국토지주택공사가 금융기관의 부실자산정리, 부실정후기업의 지구 계획지원 및 기업의 구조조정을 위하여 취득한 부동산을 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사등에 양도하거나 신탁한 경우 해당 유동화전문회사등은 제6조제1항에 따른 등록을 한 때에 그 부동산에 대한 소유권을 취득한다.

51) 자산유동화에 관한 법률에서는 피담보채권의 확정절차를 간소하게 할 수 있는 특례를 마련하고 있기 때문에 이의 남용을 방지할 필요가 있으므로 자산유동화의 목적으로 피담보채권을 확정하는 것을 명백히 하기 위하여 반드시 자산유동화계획 등록신청서를 제출한 이후에 내용증명우편을 발송하여야 할 것임

52) 저당권은 등기부에 이미 등기되어 있고 민법상 피담보채권과 분리하여 저당권만을 제3자에게 양도하는 것은 허용되지 않으므로 채권양도의 등록을 통하여 제3자에 대한 대항요건이 갖추어지는 이상 저당권의 이중양도가 일어날 가능성은 희박하므로 유동화전문회사 등은 채권양도의 등록이 있을 때에 저당권 이전등기 없이도 저당권을 취득하도록 함

부동산소유권 이전등기의 경우 금융위원회에 유동화계획을 등록하더라도 원칙적으로 이를 생략할 수 없음. 다만, 한국자산관리공사 또는 한국토지주택공사와 같은 공기업의 경우에는 이중양도의 위험이 현저적이고 부실자산정리와 같은 공익적인 목적에 봉사한다는 점을 감안하여 유동화계획에 따라 부동산소유권을 유동화전문회사 등에 양도·신탁하는 경우 소유권 이전등기 없이도 그 부동산에 대한 소유권을 취득함

□ 국민주택채권매입의무 면제

법 제36조의2(국민주택채권매입의 면제)

자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도·신탁하거나 유동화자산에 저당권을 설정하는 경우에는 「주택도시금융법」 제8조⁵³⁾를 적용하지 아니한다.

자산유동화계획에 의하여 유동화자산을 양도 또는 신탁하거나 유동화자산에 대하여 저당권을 설정하는 경우 국민주택채권매입의무를 면제함

□ 기타 특례

• 배당의 소득공제(법인세법 제51조의2제1항제1호)

유동화전문회사가 배당가능이익의 90% 이상을 배당한 경우 동금액을 당해 사업연도의 소득금액에서 공제함으로써 사실상 법인세 비과세 혜택을 부여

• 법인세 원천징수의무 면제*

유동화전문회사를 금융회사로 의제하여 유동화전문회사의 이자소득금액에 대한 법인세 원천징수의무를 면제

* 법인세법 제73조제1항, 동법시행령 제111조제2항

53) 주택도시금융법 제8조(국민주택채권의 매입) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중 대통령령으로 정하는 자는 국민주택채권을 매입하여야 한다.

1. 국가 또는 지방자치단체로부터 면허·허가·인가를 받는 자
2. 국가 또는 지방자치단체에 등기·등록을 신청하는 자
3. 국가·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관과 건설공사의 도급계약을 체결하는 자
4. 주택법에 따라 건설·공급하는 주택을 공급받는 자

• 부가가치세 면제*

유동화전문회사 및 자산관리자가 하는 자산유동화사업 및 자산관리사업은 금융·보험 용역으로 간주하여 부가가치세를 면제

* 부가가치세법 제26조제1항제11호, 동법시행령 제40조제1항제10호 및 제10의2호

□ 한국자산관리공사 및 한국토지주택공사에 대한 특례

법 제36조(금융기관의 부실자산정리, 부실장후기업의 자구계획 지원 및 기업의 구조조정을 위한 특례)

한국자산관리공사 또는 한국토지주택공사가 금융기관의 부실자산정리, 부실장후기업의 자구계획 지원 및 기업의 구조조정을 위하여 취득한 부동산을 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사 등에 양도하거나 신탁하는 경우에는 다음 각호의 규정을 적용하지 아니한다.

1. 「부동산등기 특별조치법」 제2조 내지 제4조
2. 「도시교통정비 촉진법」 제36조
3. 「주택도시보증법」 제8조
4. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 제1항(거래당사자가 같은 법 제2조제4호의 외국인등인 경우로 한정한다) 및 제8조 제2항 및 제11조

「자산유동화법」은 한국자산관리공사 및 한국토지주택공사가 금융회사 부실채권 정리 및 기업구조조정 등을 위한 공공적 업무 수행과정에서 취득한 부동산 등 자산을 유동화하는 데 있어서 다양한 특례를 제공함으로써 필요한 자금을 조기에 확보할 수 있게 하였음

• 부동산소유권 이전등기 및 계약서 검인의 생략

부동산소유권이전 등기의 면제는 물론 동 소유권이전등기에 필요한 부동산소재지 관서의 검인을 생략⁵⁴⁾할 수 있도록 조치

• 교통유발부담금 면제

서울특별시, 광역시장 또는 특별자치도지사는 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물 소유자 또는 사업 경영자로부터 교통유발부담금을 부과할 수 있으나 이를 면제

54) 부동산소유권이전등기를 신청하기 위해서는 일정한 사항을 기재한 계약서에 부동산소재지관서(시장군수)의 검인을 받아 등기소에 제출해야 하는데 이를 면제함

- 국민주택채권 매입의무 면제

등기·등록을 신청하는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 국민주택채권을 구입할 의무가 있으나 이를 면제. 동 면제는 유동화전문유한회사등에도 동일하게 적용됨

- 토지거래허가 또는 신고의무 면제

토지의 거래계약허가구역 안에 있는 토지에 관한 소유권, 지상권을 이전 또는 설정하는 계약을 체결하고자 하는 당사자는 공동으로 관할관서의 허가를 받아야 하지만 이를 면제

- 외국인 토지취득신고의무 면제

외국인이 대한민국영토 안의 토지를 취득하는 계약을 체결한 경우 계약체결일로부터 60일 이내에 관할관서에 신고하여야 하지만 자산관리공사 또는 한국토지주택공사로부터 자산유동화를 위하여 부동산 소유권을 이전받은 외국법인은 동 신고의무를 면제

제 2 장

자산유동화제도의 도입 및 발행 현황

1. 도입배경 / 40
2. 연도별 ABS 발행추이 / 41



II. 자산유동화제도의 도입 및 발행 현황

1. 도입배경

법 제1조(목적)

이 법은 금융기관과 일반기업 등의 자금조달을 원활하게 하여 재무구조의 건전성을 높이고 장기적인 주택자금의 안정적인 공급을 통한 주택금융기반 확충을 위하여 자산유동화에 관한 제도를 확립하며, 자산유동화에 따라 발행되는 유동화증권에 투자한 투자자를 보호함으로써 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 한다.

□ 부실자산 정리 필요성

1997년 말 외환위기 이후 국내 금융환경이 급격한 변화를 겪으면서 금융회사 및 정부의 부실채권정리기관 등은 보유중인 대규모 부실자산을 조기에 회수할 필요가 있었고, 이에 따라 자산을 신속히 정리하기 위한 새로운 금융기법의 필요성이 대두됨

□ 기업의 자금조달 수요

한편 일반기업은 회사채 발행시장이 위축되고, 금융회사의 구조조정으로 기존 자금조달처인 금융권으로부터 중장기 차입이 곤란해짐에 따라 새로운 자금조달수단에 대한 수요가 발생함



1998년 9월 16일 『자산유동화에 관한 법률』이 제정됨으로써 자산유동화를 위한 특수목적법인(SPC)의 설립, 채권양도 특례 등 자산유동화를 지원하기 위한 법적·제도적 근거 마련

2. 연도별 ABS 발행추이

□ 연도별 총발행금액

국내 자산유동화시장은 부실채권(NPL: Non-Performing Loan) 정리라는 정책적 목표 하에 도입 초기부터 폭발적으로 성장하여 ABS 발행 금액이 1999년 6.8조원에서 2001년에는 50.9조원까지 급격히 증가하는 등 사상 최고액을 기록하였음⁵⁵⁾

하지만, 2003년 카드사태 등으로 위기를 겪으며 2004년부터 발행 규모가 점차 감소하여 2007년에 19.8조원으로 최저점을 기록함

이후 2008년 말 글로벌 금융위기에 따른 회사채시장 위축으로 기업의 자금조달수단으로 ABS가 다시 주목을 받았으며, 2011년에는 발행금액이 32.4조원으로 증가하며 과거 성장기의 발행수준을 회복

2012년에는 고정금리 주택담보대출상품 판매증가에 따라 한국 주택금융공사의 MBS 발행이 급증하는 한편, 고가의 스마트폰 보급 확대에 따른 단말기할부채권 ABS 발행 증가로 총 47.5조원의 ABS가 발행되었음

2014년에는 2013년 MBS 발행 규모가 역대 최대⁵⁶⁾를 기록한 데 따른 기저효과로 MBS 발행액이 감소하고, 이동통신사 영업정지로 인한 통신사 신규가입 및 기기변경 제한 등으로 단말기할부채권을 기초로 한 ABS 발행이 감소해 발행금액이 총 41.5조원으로 감소하였음

55) ABS 발행건수로는 부동산 PF ABS 발행이 급증하였던 2005년에 236건으로 가장 많았음

56) 금융당국은 국내은행의 주택담보대출에서 장기고정금리 대출이 차지하는 비중을 2016년까지 30%로 확대시키는 가이드라인 제시('11.6.28.)

2015년에는 한국주택금융공사의 안심전환대출 등 주택저당채권을 기초로 한 MBS 발행금액이 전년 대비 크게 증가함에 따라 총 83.0조원의 ABS가 발행되어 2001년 이후 최대 발행실적을 보였으며, 이후 2020년에는 2015년에 이어 서민형 안심전환대출⁵⁷⁾이 신규 공급되면서 2020년 총 79.1조원의 ABS가 발행되었음

이후 금리 상승, 주택경기 둔화 등에 따른 정책모기지론의 공급 감소로 한국주택금융공사의 MBS 발행금액은 큰 폭으로 감소하였으나, 2023년에는 특례보증자리론⁵⁸⁾을 기초로 한 MBS 발행이 크게 증가함에 따라 2023.9월말 현재 총 47.6조원의 ABS가 발행되었음



구분	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
총발행액	6.8	49.4	50.9	39.8	39.9	27.0	28.6	23.2	19.8	20.6	36.0	28.0
총발행건수	32	154	194	181	191	170	236	183	106	81	138	133

구분	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
총발행액	32.4	47.5	51.3	41.5	83.0	60.7	57.6	49.4	51.7	79.1	61.7	44.0
총발행건수	131	172	180	168	176	171	167	163	153	184	164	158

57) 2015년 안심전환대출과 달리 소득요건을 두어 서민 실수요자들이 이용가능하게 하였으며, 2019년 4분기 이후 신규 공급되어 2020년 ABS 발행금액에 영향을 미쳤음

58) 2023.1.30.부터 1년간 한시적으로 총 공급목표 39.6조원 규모로 도입하였으며, 대출신청자의 소득요건을 폐지하고 주택가격 9억원 이하인 경우 최대 5억원까지 대출이 가능하여 큰 인기를 얻었음

□ 연도별 발행비중(직접금융시장 대비)

공모 ABS(사채)는 한때 직접금융시장을 통해 발행한 공모 회사채 중 69.9%를 차지하였으나, 일반기업 및 금융회사 등의 자금조달수단이 다변화되면서 현재('22년)는 약 7.8%로 축소됨



(단위: 조원)

구분	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
회사채*	30.6	58.7	87.2	77.5	61.7	50.4	48.1	41.7	45.3	52.8	84.2	83.4
(일반)	26.2	17.7	40.1	23.9	18.3	26.2	22.2	17.2	22.3	27.8	47.7	45.8
(금융사)	-	-	7.5	24.6	15.7	8.0	9.1	10.6	13.1	16.6	17.4	26.5
(ABS)	4.4	41.0	39.6	29.0	27.7	16.2	16.8	13.9	9.9	8.4	19.1	11.1
ABS비중	14.5%	69.9%	45.4%	37.4%	44.9%	32.1%	34.9%	33.3%	21.9%	15.9%	22.7%	13.3%

구분	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
회사채*	101.7	101.8	90.4	92.0	123.1	109.9	144.0	160.9	170.2	183.6	202.4	182.6
(일반)	61.8	57.2	41.6	42.3	34.2	24.4	32.3	35.7	45.3	42.1	46.7	30.4
(금융사)	27.3	26.2	28.3	31.5	69.5	67.7	96.7	109.1	109.9	120.7	139.6	138.0
(ABS)	12.6	18.4	20.5	18.2	19.4	17.8	15.0	16.1	15.0	20.8	16.1	14.2
ABS비중	12.4%	18.1%	22.7%	19.8%	15.8%	16.2%	10.4%	10.0%	8.8%	11.3%	7.9%	7.8%

* 증권신고서 제출(공모) 기준, 은행채 제외

※ 금융채(여전채, 종금채, 증권회사 발행 회사채 등)는 '01.7월부터 유가증권신고서 제출

유동화자산별 ABS 발행현황

(단위: 억원)

유동화자산	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
대출채권	30,012	116,906	157,002	52,653	75,625	110,184	156,085	139,325
주택저당채권	-	13,788	8,380	9,515	3,266	50,466	46,306	37,666
학자금대출채권	-	-	-	-	-	-	5,170	16,429
기업 및 개인여신	30,012	103,118	146,922	36,968	64,590	43,472	55,849	26,252
(NPL)	(28,570)	(99,678)	(105,703)	(19,735)	(48,319)	(35,775)	(43,856)	(21,959)
PF 대출채권	-	-	1,700	6,170	7,769	16,246	48,760	58,978
매출채권	26,830	78,632	256,990	320,124	245,825	122,039	104,185	77,558
카드관련채권	2,460	39,801	206,040	221,656	99,443	35,414	34,146	17,849
자동차할부채권·리스채권	9,330	24,784	9,858	45,997	95,564	53,431	46,836	34,216
기업 매출채권 등	15,040	14,047	41,092	52,471	50,818	33,194	23,203	25,493
유가증권	5,317	286,384	86,539	19,362	68,758	29,785	15,616	6,818
P-CBO	-	73,073	75,406	7,692	22,012	10,632	7,325	3,403
부동산	5,550	11,910	8,811	6,135	8,616	7,756	10,186	8,522
총 계	67,709	493,832	509,342	398,274	398,824	269,764	286,072	232,223

(단위: 억원)

유동화자산	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
대출채권	96,626	93,713	193,789	156,319	157,265	285,120	285,451	207,260
주택저당채권	44,309	55,393	93,590	90,876	100,602	202,813	226,928	145,104
학자금대출채권	17,051	15,061	24,068	-	-	-	-	-
기업 및 개인여신	23,140	15,969	47,720	53,338	42,980	58,215	52,193	46,763
(NPL)	(19,790)	(13,122)	(47,419)	(53,137)	(42,980)	(56,914)	(50,392)	(40,846)
PF 대출채권	12,126	7,290	28,411	12,105	13,683	24,092	6,330	15,393
매출채권	79,195	87,497	83,843	94,402	144,451	158,866	197,045	168,782
카드관련채권	15,085	27,324	17,459	19,553	86,919	63,221	59,674	63,055
자동차할부채권·리스채권	35,973	52,239	36,219	34,475	25,387	16,972	51,121	42,924
기업 매출채권 등	28,137	7,934	30,165	40,374	32,145	78,673	86,250	62,803
유가증권	15,525	23,659	80,634	29,307	22,264	31,507	30,121	39,184
P-CBO	6,492	17,540	51,485	29,307	22,264	31,507	30,121	39,184
부동산	6,306	1,178	1,447	-	-	-	-	-
총 계	197,652	206,047	359,713	280,028	323,980	475,493	512,617	415,226

(단위: 억원)

유동화자산	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
대출채권	636,899	401,936	388,557	315,897	328,712	539,390	411,720	213,600
주택저당채권	560,403	353,262	317,274	248,484	280,910	485,739	365,733	171,982
학자금대출채권	-	-	-	-	-	-	-	-
기업 및 개인여신	56,180	35,155	53,103	50,504	34,260	34,217	31,505	33,299
(NPL)	(39,885)	(34,231)	(35,730)	(37,111)	(30,737)	(29,014)	(24,229)	(19,981)
PF 대출채권	20,316	13,519	18,180	16,909	13,542	19,434	14,482	8,319
매출채권	156,225	181,751	161,912	156,135	162,336	182,813	148,927	172,597
카드관련채권	56,376	24,327	46,014	25,523	38,943	42,128	42,758	65,233
자동차할부채권·리스채권	53,717	70,973	31,061	24,039	37,457	46,394	34,630	47,330
기업 매출채권 등	46,132	86,451	84,837	106,573	85,936	94,291	71,539	60,034
유가증권	36,674	23,469	25,530	21,926	26,188	69,079	56,092	53,979
P-CBO	36,674	23,469	25,530	21,926	26,188	69,079	56,092	53,979
부동산	-	-	-	-	-	-	-	-
총 계	829,798	607,155	575,999	493,957	517,236	791,282	616,739	440,177

제 3 장

자산유동화 실무

1. 자산유동화업무 진행절차 / 48
2. 주택저당채권유동화업무에 관한 준용 / 77
3. 자산유동화 참여자별 역할 / 78
4. 금융감독기구 등 / 104



Ⅲ. 자산유동화 실무

1. 자산유동화업무 진행절차

자산유동화는 자산유동화계획에 따라 양수한 유동화자산을 기초로 유동화증권을 발행한 후, 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름으로 유동화증권을 상환하는 일련의 과정으로서 크게 자산유동화증권의 “발행이전 단계”와 “발행이후 단계”로 구분됨

“발행이전 단계”는 ① 사전 준비, ② 자산유동화계획의 등록⁵⁹⁾, ③ 자산의 양도 및 양도사실의 등록, ④ 증권신고서의 제출(공모에 한함) ⑤ 자산유동화증권의 발행으로 세분됨



“발행이후 단계”는 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 관리·운용·처분하여 자산유동화증권을 상환하는 과정이며, 동 유동화증권의 상환이 완료되면 해산신고를 하고 잔여자산을 분배한 후 청산함으로써 유동화전문회사의 모든 업무를 종결하게 됨

⁵⁹⁾ 통상 유동화자산의 당초 보유자(자금조달 주체)가 자산유동화계획의 등록에 필요한 모든 준비를 완료하면 등록서류를 갖추어 금융위원회(금융감독원)에 자산유동화계획을 등록하게 되는데, 동 등록신청서류를 제출하는 시점부터 「자산유동화법」이 적용되며 금융감독원은 자산유동화계획등록신청서가 제대로 기재되었는지 여부, 첨부서류가 누락되어 있는지 여부, 동 계획이 「자산유동화법」 및 다른 법규에 위배되는지 여부 등을 심사하게 됨. 통상적으로 자산유동화계획의 기재가 미흡하거나 첨부서류가 미비된 경우에는 이를 보완하게 되는데 동 보완이 어렵거나 내용 중 법령에 위반된 사항이 포함된 경우에는 자산유동화계획의 등록이 어려울 수 있음

가. 사전준비

자산유동화계획을 등록하기에 앞서 자산보유자 및 주관회사 등은 유동화자산의 적격성, 현금흐름의 적정성 등 ABS 발행의 타당성을 검토한 후 자산유동화 참여회사를 선정하고 유동화전문회사(SPC)를 설립하는 등 여러 단계의 실무절차를 진행하게 됨

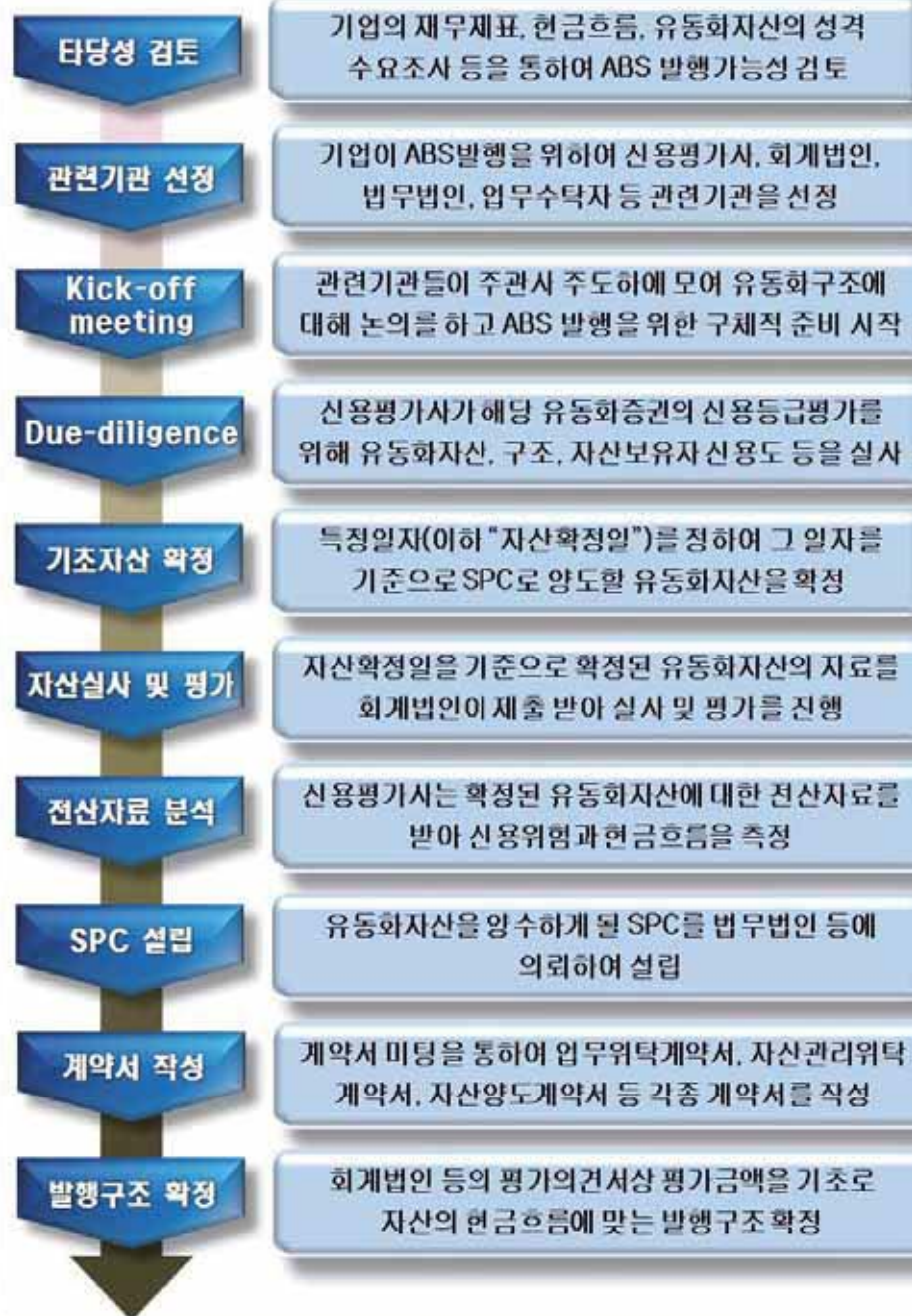
사전준비 절차는 주로 자산보유자의 의뢰를 받은 주관회사 또는 법무법인(회계법인 포함) 등의 주도로 진행되며, 자산유동화계획의 등록 전에 거치는 실무절차는 다음과 같음

Q&A

자산유동화계획을 등록하기 전에 반드시 점검해야 할 사항은?

- ☑ **(참여회사 요건)** 자산보유자, 자산관리자 및 업무수탁자의 자격* 및 적절한 업무수행 가능여부 등을 점검
 - 자산관리자 요건 등은 유동화증권의 상환시점까지 지속적으로 충족하여야 함
- ☑ **(유동화자산의 현금흐름)** 유동화자산의 현금흐름이 확정되어 있는지 및 동 현금흐름이 유동화증권 상환에 적절한지 등을 점검
- ☑ **(유동화증권의 발행구조)** 발행구조가 『자산유동화법』 및 여타 법령에 위반되거나 법규회피 우려가 있는지 등을 점검
- ☑ **(의무보유)** 발행하는 유동화증권이 법 제33조의3에서 정하는 유동화증권의 의무보유 대상인지 여부, 의무보유자 및 의무보유 방법 등을 점검
- ☑ **(신용보강의 적정성)** 유동화자산 현금흐름 분석 등을 통하여 자산유동화증권의 상환 가능성 및 외부 신용보강의 적정성 점검
- ☑ **(투자자 보호)** 상기 사항들을 포함하여 상환에 영향을 미치는 모든 사항을 종합적으로 검토하는 등 투자자보호에 문제가 없는지 점검

참 고 5 자산유동화계획 제출전 실무절차



* 동 절차는 업계의 일반적인 관행을 도식화하여 표현한 것으로 발행상황에 따라 차이가 있을 수 있음

나. 유동화계획의 등록

□ 자산유동화계획등록신청서의 기재방법(법 제3조)

유동화전문회사, 신탁업자 및 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인(이하 “유동화전문회사등”이라 함)이 자산유동화계획을 등록하고자 하는 경우에는 유동화자산의 범위, 유동화증권의 종류, 유동화자산의 관리방법 등 자산유동화에 관한 계획을 금융감독원⁶⁰⁾에 등록하여야 함(동 계획의 변경이 필요한 경우 변경계획등록신청서를 제출)

원칙적으로 『자산유동화법』에 따라 유동화전문회사 등이 등록할 수 있는 자산유동화계획은 1개로 제한됨

참고 6 유동화증권 발행에 필요한 서류 및 적용법규

- ☑ 자산유동화증권 발행 전까지는 「자산유동화법」이 적용되지만, 공모발행의 경우 발행 이후부터는 「자본시장법」이 함께 적용됨



60) 금융위원회는 자산유동화계획의 등록, 등록 거부 또는 변경 요구, 자산양도의 등록 및 등록서류 등의 공시 업무를 금융감독원장에게 위탁하고 있음(법 제38조)

규정 제4조(계획등록신청서⁶¹⁾의 기재사항 등)

■ 등록인에 관한 사항

- 회사의 개황, 업무의 위탁에 관한 사항, 회계처리 등에 관한 사항

■ 자산보유자에 관한 사항

- 자산보유자의 개황, 사업의 내용, 재무에 관한 사항

■ 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항

- 자산유동화계획의 세부구조, 유동화증권의 발행 및 상환계획 등, 자산관리자 및 자산의 관리방법 등, 자금의 차입 및 운용계획

■ 유동화자산에 관한 사항^{*}

- 유동화자산의 종류별 세부명세, 유동화자산의 평가내용, 유동화자산의 양도등의 방식 및 세부계획
- * 법 제8조(저당권 등의 취득에 관한 특례) 규정이 적용되는 자산과 기타의 자산으로 구분하여 자산의 유형별로 기재하되 자산 고유의 특성 또는 내용 등에 따라 다른 자산과 개별적으로 식별 및 분리가 가능하도록 기재

■ 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

- 신용보완에 관한 사항, 투자자 유의사항, 기타 필요한 사항

규정 제5조(계획등록신청서의 첨부서류)

■ 유동화전문회사 등의 법인등기부등본, 정관 또는 이와 유사한 서류^{*}

- * 신탁업자의 경우 당해 신탁의 약관을 포함

■ 자산관리위탁계약서

■ 업무위탁계약서

■ 외부평가기관⁶²⁾의 평가의견서⁶³⁾

- * 국내에서 모집⁶⁴⁾의 방법으로 유동화증권을 발행하는 경우에만 제출

■ 자산보유자에 대한 최근 사업연도의 감사보고서⁶⁵⁾

61) 규정 제4조(계획등록신청서의 기재사항 등) ③ 계획등록신청서의 서식 및 그 작성방법 등은 감독원장이 정한다.

62) 「자본시장법 시행령」 제176조의5 제8항에서 정하는 외부평가기관(인수업무, 모집·사모·대출의 주선업무를 인가받은 투자 매매업자 또는 투자중개업자, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 허가를 받은 신용평가회사, 「공인회계사법」에 따른 회계법인)을 말함

63) 외부평가기관은 자산유동화계획, 유동화자산 및 유동화증권에 관한 사항 등을 고려하여 평가를 진행한 후 평가의견서에 "평가의 개요 및 기준, 유동화자산에 대한 평가내용 및 평가금액, 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 기재하여야 하며, 공인회계사, 변호사 또는 감정인 등 다른 전문가의 의견 또는 감정결과 등을 인용하는 경우 그 내용을 기재하고 관련 전문가의 확인서를 첨부하여야 함(규정 제8조)

64) 「자본시장법」 제9조 제7항의 규정에 따른 모집 : 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 행위

65) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의한 감사보고서를 말하며, 동법의 적용을 받지 않는 자산보유자인 경우에는 그 회계처리 및 결산보고에 관한 사항을 정하고 있는 법률에 의하여 작성된 것으로서 감사보고서와 유사한 것을 말함

규정 제6조(변경등록신청서의 기재사항 등)⁶⁶⁾

- ① 변경하고자 하는 계획등록신청서에 관한 사항
- ② 변경등록 신청사유
- ③ 변경 전후의 내용
- ④ 외부평가기관의 당해 변경에 대한 의견(변경내용이 외부평가기관의 평가내용과 관련이 없는 경우에는 제외)
- ⑤ 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

Q&A**계획등록신청서의 참조방식 기재가 가능한지?**

유동화전문회사 등 또는 자산보유자 등이 제출하는 신청서 및 기타 신고서류(첨부서류)에 기재하여야 할 사항 중 관계 법령 등에 따라 기재출된 신청서 및 기타 신고서류(첨부서류) 등과 동일한 부분이 있으면 그 부분을 참조하라는 뜻을 기재한 서면으로 갈음할 수 있음⁶⁷⁾

다만, 이 경우에도 '양도 등 대상자산의 종류별 세부명세, 저당권 등의 취득에 관한 특례가 적용되는 양도 등 대상자산의 증빙서류 등에 대한 전자기록'은 참조 방식으로 기재할 수 없음

66) 변경등록신청서에는 관련사항을 증명할 수 있는 서류(부득이한 경우에는 그 사본)을 첨부하여야 하며, 변경등록신청서의 서식 및 그 작성방법 등은 감독원장이 정함

67) 참조방식으로 기재하는 경우에는 이미 제출된 신청서 및 기타 신고서류(첨부서류) 등에 대하여 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다(규정 제21조제2항)

1. 참조할 부분(서류명 또는 면수를 명시할 것)
2. 참조할 부분이 기재된 신청서 등의 명칭 및 그 제출일자
3. 제2호의 서류가 비치된 장소 및 그 이용방법 등

□ 자산유동화계획 제출부수 및 제출방법

유동화전문회사 등 또는 자산보유자 등이 계획등록신청서, 변경등록신청서, 양도등록신청서 및 기타 신고서류(첨부서류 포함)를 제출하는 경우에는 각각 2부를 작성하여 서면으로 감독원장에게 제출하여야 함⁶⁸⁾

다만, 저당권 등의 취득에 관한 특례가 적용되는 양도 등 대상자산의 증빙서류 등에 대한 전자기록은 1부만 제출함

한편, 신청서 및 신고서류를 서면으로 제출하는 대신 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 의한 전자공시시스템을 이용하여 전자문서로 제출할 수 있음(규정 제20조제2항)

□ 유동화계획의 등록 또는 등록의 거부 등

금융감독원장⁶⁹⁾은 등록신청서류를 거짓으로 적거나 필요한 사항을 적지 아니한 경우, 자산유동화계획의 내용에 법령을 위반한 사항이 포함되어 있는 경우, 유동화전문회사의 설립에 관하여 법령에 위반한 사항이 있는 경우에는 자산유동화계획의 등록을 거부하거나 그 내용의 변경을 요구할 수 있음(법 제5조)

유동화계획의 등록신청(변경등록신청 포함)에 대하여 금융감독원장이 이를 거부하거나 내용변경을 요구할 경우에는 계획등록신청서 또는 변경등록신청서 제출일로부터 10영업일⁷⁰⁾ 이내에 그 사유를 구체적으로 명시한 서면으로 신청인에게 통보하여야 함

68) 금융감독원장은 서면으로 제출된 서류 중 1부에 대하여 그 내용의 교체 또는 변경을 방지하기 위한 조치를 한 후 등록 사실의 확인과 함께 신청인에게 교부하여야 한다(규정 제20조제3항). 신청서 및 기타 신고서류를 서면으로 제출하는 경우에는 일반인이 열람할 수 있도록 하기 위하여, 동 신청서 및 기타 신고서류의 전자문서를 전자공시시스템을 통하여 함께 제출하여야 한다(규정 제20조제4항)

69) 법 제38조에 따라 금융위원회가 금융감독원장에게 자산유동화계획의 등록 거부 또는 변경 요구 업무를 위탁함

70) 제출한 날(초일)은 불산입하고 제출일 다음날부터 10일이 되는 날(말일)은 산입하며, 토·일요일, 공휴일은 일수에서 제외함

다만, 계산착오, 오기, 누락 또는 이에 준하는 명백한 오류를 수정하려는 경우, 단순한 자구수정이나 명칭을 변경하려는 경우, 그 밖에 유동화증권에 투자한 투자자 보호에 영향을 미치지 않는 사항으로서 변경 근거가 분명한 사항을 변경하려는 경우에는 '자산유동화계획의 경미한 사항 변경'으로 보아 정정신고서를 제출할 수 있음(시행령 제2조의2)

계획등록신청서 또는 변경등록신청서는 등록거부의 통보, 내용 변경·보완의 요구 통보 등이 없으면 각각 그 제출일에 등록⁷⁾된 것으로 봄(규정 제7조제2항)

다. 자산의 양도 및 양도등록

□ 자산의 양도방식

자산유동화의 핵심은 자산보유자의 신용도와 분리하여 양도되는 자산을 기초로 유동화증권을 발행하여 자금조달을 용이하게 하는 것이므로 자산보유자와 유동화자산 간의 법률적·경제적 측면에서의 분리가 중요함

따라서 자산보유자가 유동화전문회사 등에 양도하는 자산은 진정 양도(True Sale)에 해당되어야 하며, 담보권 설정 등으로 해석되어 자산보유자의 파산시 파산재단에 편입되어서는 안 됨

「자산유동화법」은 유동화자산의 양도방식을 지정함으로써 자산보유자와 유동화자산 간의 분리를 명확히 규정하고 있음

7) 등록거부 또는 내용변경 요구의 통보가 있는 경우 당해 신청은 그 통보를 한 날로부터 신청하지 않은 것으로 봄. 다만, 제출인이 내용변경 요구사항을 반영한 정정서류를 감독원장에게 제출한 경우에는 정정서류 제출일에 당해 신청서가 제출된 것으로 봄(규정 제7조제3항)

법 제13조(양도의 방식)

유동화자산을 자산유동화계획에 따라 아래 방식으로 양도한 경우 이를 담보권의 설정으로 보지 않음

1. 매매 또는 교환으로 할 것
2. 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 양수인이 가질 것 이 경우 양수인이 해당 자산을 처분할 때에 양도인이 이를 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 가지는 경우에도 수익권 및 처분권은 양수인이 가진 것으로 본다.
3. 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하고, 양수인은 유동화자산에 대한 대가의 반환청구권을 가지지 아니할 것
4. 양수인이 양도된 자산에 관한 위험을 인수할 것. 다만, 해당 유동화자산에 대하여 양도인이 일정 기간 그 위험을 부담하거나 하자담보책임(채권의 양도인이 채무자의 지급능력을 담보하는 경우를 포함한다)을 지는 경우는 제외한다.

□ 자산양도 등의 등록신청서 기재사항

자산보유자 또는 유동화전문회사 등이 자산유동화계획에 따른 유동화자산⁷²⁾을 양도·신탁 또는 반환이 있는 경우에는 지체없이 그 사실을 금융감독원에 등록하여야 하며, 양도등록신청서와 유동화자산의 양도계약서 등을 금융감독원에 제출⁷³⁾하여야 함

다만, 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 자산보유자에게 양도하거나 양도의 취소 등을 이유로 반환한 경우(신탁업자가 신탁의 종료를 이유로 반환한 경우를 포함), 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산에 대한 질권 또는 저당권을 설정·해지한 경우, 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산을 신탁하거나 신탁의 종료 등을 이유로 반환받은 경우에는 그 사실을 금융감독원에 등록할 수 있음

72) 유동화자산을 제3자가 점유하고 있는 경우 그 제3자에 대한 반환청구권을 포함

73) 등록신청서에는 ① 유동화자산의 명세, ② 유동화자산의 양도·신탁 또는 반환의 방법·일정 및 대금지급방법, ③ 유동화자산이 채권인 경우 채권양도의 대항요건이 갖추어져 있는지 여부, ④ 유동화자산의 양도 등에 관한 계약의 취소요건, ⑤ 양수인이 당해 유동화자산을 처분하는 경우 양도인들이 우선매입권을 가지는지 여부, ⑥ 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하는 사항 등을 기재하여야 하며, 전자기록 또는 이에 준하는 방법으로 작성하여 제출하여야 함

법 제6조(자산양도 등의 등록)

- ① 자산보유자 또는 유동화전문회사등은 자산유동화계획에 따른 유동화자산(유동화자산을 제3자가 점유하고 있는 경우 그 제3자에 대한 반환청구권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 양도·신탁 또는 반환이 있는 경우 다음 각 호의 구분에 따라 그 사실을 금융위원회에 지체 없이 등록하여야 한다.
1. 자산보유자 : 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 유동화전문회사등에 양도하거나 신탁업자에게 신탁한 경우
 2. 유동화전문회사등 : 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 다른 유동화전문회사등에 양도하거나 그 양도한 유동화자산을 반환받은 경우
- ② 유동화전문회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사실을 금융위원회에 등록할 수 있다.
1. 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 자산보유자에게 양도하거나 양도의 취소 등을 이유로 반환한 경우(신탁업자가 신탁의 종료를 이유로 반환한 경우를 포함한다)
 2. 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산에 대한 질권 또는 저당권을 설정·해지한 경우
 3. 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산을 신탁하거나 신탁의 종료 등을 이유로 반환받은 경우

〈 자산유동화법 개정에 따른 양도등록 절차 변경 〉

구 분		현 행	개 정
양도	자산보유자 → 유동화전문회사등	의무등록	의무등록
	유동화전문회사등 → 다른 유동화전문회사등	의무등록	의무등록
	유동화전문회사등 → 자산보유자	의무등록	임의등록
반환	다른 유동화전문회사등 → 유동화전문회사등	의무등록	의무등록
	유동화전문회사등 → 자산보유자	의무등록	임의등록
신탁	자산보유자 → 신탁업자	의무등록	의무등록
	유동화전문회사등 → 유동화증권 투자자를 위해 제3자에게 신탁	등록 X	임의등록
담보권 설정	유동화전문회사등 → 투자자 위해 제3자에게 유동화자산에 대한 질권·저당권 설정·해지	의무등록	임의등록

규정 제9조(자산양도등의등록신청서의 제출 및 기재사항 등)

- 양도 등의 개요
- 양도 등 대상자산의 종류별 세부명세⁷⁴⁾
- 양도 등의 방법
 - 양도 등의 방법, 일정 및 세부내용
 - 대금지급방법 등
- 양도 등의 계약상의 특수한 내용
 - 양도의 취소요건, 양도인의 우선매입권 등
 - 위험의 부담, 하자담보책임 등
- 채무자에 대한 대항요건 구비여부
- 양도 등에 대하여 특례규정(채권양도의 대항요건 또는 저당권 등의 취득에 관한 특례)이 적용되는 자산이 있는 경우 그 법률상 특별효력의 내용
- 증빙서류 등의 공시에 관한 사항
- 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

규정 제10조(양도등록신청서의 첨부서류)⁷⁵⁾

- 자산양도 등의 계약서
- 법 제8조(저당권 등의 취득에 관한 특례)의 규정이 적용되는 양도 등 대상자산의 다음의 증빙서류 등에 대한 전자기록
 - 당해 유통화자산과 관련된 채권계약서
 - 질권 또는 저당권의 설정계약서 및 그 등기필증 또는 등록필증
 - 부동산에 대한 등기필증 기타 관련 증빙서류

74) 법 제8조(저당권 등의 취득에 관한 특례) 규정이 적용되는 자산과 기타의 자산으로 구분하여 자산의 유형별로 기재해야 하고, 자산 고유의 특성 또는 내용 등에 따라 다른 자산과 개별적으로 식별 및 분리가 가능하도록 기재하여야 함

75) 부득이한 경우에는 그 사본을 제출함

□ 증빙서류 등에 대한 확인 등(규정 제11조)

금융감독원장은 제출된 증빙서류 등의 원본에 대하여 확인하고 양도 등 대상자산의 종류별 세부명세와 대조한 후 이상이 없는 경우 그 등록사실의 확인과 함께 이를 제출인에게 반환하여야 함

! 증빙서류 확인에 대한 특례 (규정 제12조)

자산보유자 또는 유동화전문회사 등이 양도 등의 대상자산에 대하여 외부평가기관의 실사를 받은 후 그 결과에 대한 보고서(이하 “자산실사보고서”⁷⁶⁾)를 양도등록신청서와 함께 제출하는 경우 규정 제11조에 의한 증빙서류 등에 대한 확인절차를 생략할 수 있음

다만, 저당권 등의 취득에 관한 특례규정⁷⁷⁾이 적용되는 자산에 대하여는 증빙서류 등에 대한 확인을 생략할 수 없음

76) 자산실사보고서에 기재할 사항(규정 제12조제3항)

1. 자산실사의 개요
 - 가. 자산실사 참여자 및 실사기간
 - 나. 자산실사의 방법 및 기준
 - 다. 기타 자산실사와 관련하여 필요한 사항
2. 자산실사의 결과요약 및 종합의견
 - 가. 실사대상자산의 유형별 내용 및 특성
 - 나. 자산실사의 결과요약
 - 다. 종합의견
3. 증빙서류 등의 관리방법
4. 기타 양도 등의 사실을 입증하기 위하여 필요한 조치를 한 경우 그 내용

* 자산실사보고서의 서식 및 그 작성방법은 감독원장이 정한다.(규정 제12조제4항)

77) 법 제83조(저당권 등의 취득에 관한 특례) ⑤ 한국자산관리공사 또는 한국토지주택공사가 금융기관의 부실자산정리, 부실정리기업의 지구계획지원 및 기업의 구조조정을 위하여 취득한 부동산을 자산유동화계획에 따라 유동화회사 등에 양도하거나 신탁한 경우 해당 유동화전문회사 등은 제83조제1항에 따른 등록을 한 때에 그 부동산에 대한 소유권을 취득한다

◆ 외부평가기관의 자산실사⁷⁸⁾ 방법(규정 제12조제2항)

1. 양도 등의 대상자산 전체에 대하여 관련 증빙서류 등을 검토하여 그 실재여부를 직접 확인 할 것. 다만, 다음 각목의 요건을 충족하는 경우에는 양도 등의 대상자산 전체에서 표본을 추출하여 확인하는 방법으로 갈음할 수 있음
 - 가. 양도 등의 대상자산이 다수이고 동일한 유형일 것
 - 나. 자산보유자가 양도 등의 대상자산에 대한 관리업무를 원활하게 수행하는데 필요한 전산 시스템을 구축하여 적정하게 관리운영하고 있을 것
 - 다. 표본추출에 의한 방법이 더 효과적이라고 볼 수 있는 합리적 근거가 있을 것
2. 양도 등의 대상자산 전체에 대하여 담보 또는 보증의 설정 등 채권 확보를 위한 조치의 존재여부를 확인할 것
3. 확인한 증빙서류 등에 대하여 실사 및 양도 등의 사실을 표시할 것

□ 자산양도 등의 등록서류 발급

금융감독원은 유동화자산의 양도 등의 사실을 등록한 유동화 전문회사 등이 등록에 관한 사실을 증명하는 서류의 발급을 요청하는 경우에는 지체없이 이를 발급하여야 함(시행령 제4조제1항)

□ 증빙서류의 보관

유동화전문회사 등은 유동화자산의 양도 등에 관한 계약서, 등기 필증, 등록증 기타 증빙서류를 관리책임자⁷⁹⁾를 지정한 후 보관·관리 하여야 하고 금융위원회(금융감독원) 또는 유동화증권 투자자 등의 열람요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 함

78) 유동화자산의 양도와 관련하여 양도자산의 적절한 실사기준일

- 실시기준일은 양도의 대상, 금액 등을 확정하기 위하여 매대당사자들이 정하는 기준시점으로, 실사에 소요되는 시간 등을 고려하여 결정
- 유동화자산의 종류에 따라 실사의 방법과 소요되는 시간 등이 달라질 수 있으므로, 일반적으로 실시기준일로부터 양도일 까지의 기간을 한정하는 것은 어렵지만,
 - 유동화전문회사에 자산을 양도하는 날로부터 소급하여 3개월 이내로 정하는 것이 바람직
 - 실시기준일로부터 3개월을 초과하는 시점에 유동화전문회사에 유동화자산을 양도할 경우에는 양도일에 가까운 일자를 새로운 실시기준일로 정하되, 기존 실시기준일로부터 새로운 실시기준일까지 기간 동안의 자산변동내역을 반영한 실시 보고서를 작성하는 것이 바람직함

79) 관리책임자는 당해 자산보유자가 아닌 자를 지정하여야 하나, 당해 자산보유자가 그 원본을 보관·관리하고 자산보유자 외의 자가 사본(전자기록에 의한 것을 포함)을 보관관리하여 금융위원회 또는 투자자의 열람에 제공할 수 있는 경우에는 예외로 함(시행령 제4조 제3항)

Q&A

기초자산의 표본실사가 가능한 경우는?

자산유동화증권의 상환재원은 기초자산이므로 자산유동화에 있어서 동 기초자산의 실사는 가장 중요하고 기본적인 검증절차임. 따라서 전수조사를 기본으로 하며 다음과 같이 예외적인 경우에 표본실사를 실시하는 것이 원칙임

☑ (기초자산의 개수) 대상자산의 수가 ‘다수’이어야 함.

- * 유동화자산마다 고유한 특성이 있고 실사에 소요되는 기간이 다르기 때문에 일률적으로 특정 숫자로 한정하기 보다는 자산의 유형, 전수실사 소요기간, 소요비용 등을 종합적으로 감안하여야 함

☑ (기초자산의 유형) 실사대상자산이 동일한 종류*, 동일한 특성**을 가지고 있는 ‘동일 유형’의 자산이어야 함

- * 카드채권, 통신료채권 등의 자산분류를 의미
- ** 정상 부실, 보증 무보증, 담보·무담보 등 자산의 성질을 의미

☑ (전산시스템 등) 표본실사를 위해서는 최소한 관련자산 전체를 전산으로 적절하게 관리하고 있을 필요가 있으며 동 시스템이 적절하게 관리·운영되고 있는지에 대하여 확인하여야 함

☑ (합리적 근거) 표본실사가 필요한 다음의 합리적 근거가 필요함

- (소요기간) 전수실사를 할 경우 오랜 기간이 소요되어 채권금액이 변동되는 등 전수실사의 의미가 없어지는 경우
- (소요비용) 많은 인력을 동원하여 단기간에 실사하더라도 비용이 지나치게 과다하게 소요될 경우
- (신뢰성) 표본추출방법을 사용하였을 경우 높은 통계적 유의성을 갖는다는 사실이 객관적으로 입증되어야 함

라. 증권신고서의 제출

□ 증권신고서 제출(공모시에만 제출)

유동화증권(회사채 등)을 공모로 발행하고자 하는 유동화전문회사는 「자본시장법」에 따라 동 증권의 모집에 관한 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며 동 신고서가 수리되어야만 모집 등을 할 수 있음⁸⁰⁾

사모발행과 달리 증권을 공모로 발행하게 되면 「자본시장법」에 따라 각종 공시의무를 이행하여야 하며 동 공시의무를 위반할 경우 형사처벌 또는 과징금 부과 등의 처벌⁸¹⁾을 받을 수 있음

80) 규정 제15조(준용규정) 유동화전문회사등이 모집의 방법으로 유동화증권을 발행하는 경우에는 이 규정에서 따로 정한 사항이 없으면 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」을 준용한다.

81) 1년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하며(「자본시장법」 제446조 제28호), 20억원 이내의 과징금이 부과 될 수 있음(동법 제429조 제3항)

자본시장법 시행령 제128조(유동화증권의 증권신고서의 기재사항 및 첨부서류)

① 유동화증권의 증권신고서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 법 제119조제5항에 따른 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사의 제124조 각호의 사항에 대한 서명
2. 모집 또는 매출에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 - 나. 모집 또는 매출되는 유동화증권의 권리내용
 - 다. 모집 또는 매출되는 유동화증권의 취득에 따른 투자위험요소
 - 라. 모집 또는 매출되는 유동화증권에 대한 인수인의 의견(인수인이 있는 경우만 해당)
 - 마. 자금의 사용목적
3. 발행인에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 회사의 개요
 - 나. 임원에 관한 사항
 - 다. 업무의 위탁에 관한 사항
4. 「자산유동화에 관한 법률」제2조제2호에 따른 자산보유자(이하 "자산보유자"라 한다)에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 자산보유자의 개요
 - 나. 사업의 내용
 - 다. 재무에 관한 사항
 - 라. 임원에 관한 사항
5. 유동화자산에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 유동화자산의 종류별 세부명세
 - 나. 유동화자산의 평가내용
 - 다. 유동화자산의 양도 등의 방식 및 세부계획
6. 「자산유동화에 관한 법률」제3조에 따른 자산유동화계획(이하 "자산유동화계획"이라 한다) 등에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 자산유동화계획의 세부구조
 - 나. 유동화증권의 발행과 상환계획 등
 - 다. 「자산유동화에 관한 법률」 제10조에 따른 자산관리자(이하 "자산관리자"라 한다)와 자산의 관리방법 등
 - 라. 자금의 차입과 운용계획
7. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항⁸²⁾

82) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-8조(유동화증권의 증권신고서의 기재사항 및 첨부서류)

1. 신용보강에 관한 사항
2. 자산실사에 관한 사항
3. 자산유동화계획에 참여하는 기관에 관한 사항
4. 전문가의 검토의견
5. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

자본시장법 시행령 제128조(유동화증권의 증권신고서의 기재사항 및 첨부서류)

② 제1항에 따른 유동화증권의 증권신고서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 이 경우 금융위원회는 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

1. 제125조제2항제1호부터 제5호까지의 서류⁸³⁾
2. 자산관리위탁계약서 사본
3. 업무위탁계약서 사본
4. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류⁸⁴⁾

Q&A

『자산유동화법』을 따르지 않고도 ABCP 공모발행이 가능한지?

☑ (발행가능 여부) 『자산유동화법』은 지원법이므로 동법에 따르지 않고도 ABCP 등 유사 유동화증권의 공모발행이 가능함

- 과거에는 공모 발행의 필요성이 없어 모두 사모로 발행되었으나 최근 ABCP 등의 공모요건 강화('13.5월 시행)로 공모수요 발생

☑ (증권신고 서식) 자산유동화증권 공모발행시 사용되는 증권신고서 서식 및 첨부서류와 기본적으로 동일하나 『자산유동화법』 적용여부, 투자유의 사항(위험요소) 등의 기재방법에서 일부 차이가 있음

☑ (처리기간) 공·사모를 불문하고 유동화계획 및 양도등록신청서를 제출하는 자산유동화증권과는 달리 ABCP는 증권신고서만을 제출

- ABCP 증권신고서의 효력발생기간은 7영업일

83) ① 정관 또는 이에 준하는 것으로서 조직운영 및 투자자의 권리의무를 정한 것, ② 증권 발행을 결의한 주주총회(설립 중인 법인은 발기인총회) 또는 이사회(사목)의 사본, 그 밖에 증권 발행결의를 증명할 수 있는 서류, ③ 법인등기사항 증명서에 준하는 것으로서 법인 설립을 증명할 수 있는 서류, ④ 증권 발행에 관하여 행정관청의 허가·인가 또는 승인 등을 필요로 하는 경우에는 그 허가·인가 또는 승인 등이 있었음을 증명하는 서류, ⑤ 증권 인수계약을 체결한 경우에는 그 계약서의 사본

84) 법 제165조의4제2항에 따른 외부평가기관의 평가의견서, 자산실사보고서, 예비투자설명서를 사용하려는 경우에는 예비투자 설명서, 간이투자설명서를 사용하려는 경우에는 간이투자설명서

□ 증권신고서의 효력발생⁸⁵⁾

공모발행을 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서는 수리⁸⁶⁾한 날로부터 **5영업일이 경과한 날**에 그 효력이 발생하며, 이때부터 발행조건이 확정된 투자설명서를 이용하여 청약의 권유 및 승낙을 할 수 있음

증권신고서가 수리된 후 신고의 효력이 발생하기 전이라도 예비 투자설명서·간이투자설명서를 첨부한 경우 동 예비투자설명서 등을 사용하여 청약의 권유행위를 할 수 있음

다만, 동 신고의 효력이 발생하기 전에는 투자자로부터 증권의 취득 또는 매수의 청약(청약증거금 포함)을 받아 그 청약에 대한 승낙(청약에 대한 배정 포함)을 할 수 없음

〈증권신고서의 효력발생 기간〉

증권 발행기업	주 식		채무증권		환매금지 집합투자 기구	기타 증권
	일반공모 주주우선공모	주주배정 제3자배정	보증, 담보부, ABS	무보증 ⁸⁷⁾		
주권상장법인	10일	7일	5일	7일	10일	15일
일반법인	15일					

자본시장법 제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임)

- 증권신고서와 투자설명서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 신고서 제출인 및 담당이사, 외부평가기관, 자산실시기관과 대표주관회사 등은 손해배상책임을 부담하게 됨

✓ 『기업공시 실무안내』⁸⁸⁾ 참조

85) 자본시장법 제120조, 제121조, 동법 시행규칙 제12조, 규정 제2-3조

86) 증권신고서는 형식상 불비가 없고 중요사항의 기재누락 등이 없는 경우 금융위원회(금융감독원)에 접수한 날에 수리된 것으로 간주하나, 청정명령이 있을 때에는 그 명령을 한 날부터 수리되지 아니한 것으로 봄

87) 「자산유동화법」을 따르지 않고 발행하는 공모 ABCP는 무보증사채와 동일하게 7일의 효력발생기간이 적용됨

88) '금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 업무자료 → 공시 → 기업공시제도일반'에서도 열람 가능

마. 자산유동화증권의 발행

□ 유동화증권의 종류

유동화전문회사가 자산유동화계획에 따라 발행하는 유동화증권에는 주권, 출자증권, 사채, 수익증권, 그 밖의 증권이나 증서가 있음⁸⁹⁾

출자증권

출자증권에는 회사의 상호, 회사의 성립연월일, 회사의 총출자좌수, 1좌의 금액, 배당이나 재산분배에 관하여 내용이 다른 여러 종류의 권리가 있는 경우에는 그 종류와 내용, 일련번호를 기재하고 이사가 기명날인 또는 서명하여야 함

상법⁹⁰⁾ 규정에도 불구하고 출자증권(지분)의 양도시 양수인이 성명, 주소 및 출자좌수를 사원명부에 기재하지 않아도 회사와 제3자에게 대항할 수 있음⁹¹⁾

사 채

유동화전문회사는 자산유동화계획에 따라 사채를 발행⁹²⁾할 수 있으며, 주택저당채권 담보부채권(MBB) 등을 포함한 자산유동화증권 대부분이 회사채 형태로 발행되고 있음

89) 법 제27조(상법등의 적용) 자산유동화계획에 따른 유동화증권의 발행에 관하여는 이 법에 달리 정함이 있는 경우를 제외하고는 「상법」·「지분시장법」 기타 관계 법령에 따른다.

90) 상법 제557조 (지분이전의 대항요건) 지분의 이전은 취득자의 성명, 주소와 그 목적이 되는 출자좌수를 사원명부에 기재하지 아니하면 이로써 회사와 채상자에게 대항하지 못한다.

91) 유동화 출자증권이 아닌 사원의 지분양도의 경우 구 상법 제556조에 의하면 사원총회의 결의에 의하여만 양도할 수 있었으나, 상법 개정(11.4.14.)으로 지분양도가 자유로워졌으며 정관으로만 제한할 수 있음

92) 사채발행에 관하여는 상법 제3편제4장제8절(동법 제469조 제외)을 준용함

회사채는 유동화전문회사 청산시의 변제순위에 따라 선순위채(*senior bond*)와 후순위채(*junior/subordinated bond*)로 구분하게 되는데, 후순위채는 모든 선순위자에게 원리금을 지급한 후에 당해 원리금을 지급받게 되어 선순위채보다는 높은 이율로 발행됨

수익증권(증서)

수익증권(수익증서)은 고객이 신탁업자에 맡긴 재산을 관리·운용한 결과 발생하는 수익을 받을 권리를 표시하는 증권이며 자산유동화 계획에 따른 유동화전문회사가 신탁업자인 경우 수익증권을 발행⁹³⁾할 수 있음

□ 유동화증권의 발행한도(법 제33조)

유동화증권은 양도 또는 신탁받은 유동화자산의 매입가액 또는 평가가액의 총액 범위 내에서 발행 가능하되, 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차입금은 발행총액에 포함하지 않음

Q&A

양도가액과 평가가액이 상이한 경우 발행한도의 산정방법은?

- ◆ 유동화자산의 양도가액과 평가가액 간 차이가 나는 경우 양도가액과 평가가액 중 큰 금액을 한도로 하여 유동화증권을 발행 가능

다만,

- 유동화자산에 대한 평가가액과 양도가액의 차이가 큰 경우에는 합리적인 사유가 있어야 하며,
- 부동산을 유동화자산으로 하는 경우 원칙적으로 양도가액에서 채무 인수액(임차보증금 등)을 제외한 가액을 발행한도로 해야 함

93) 수익증권의 발행에 관하여는 「자본시장법」 제110조제1항부터 제4항까지를 적용하지 아니함

□ 유동화증권의 발행내역 등 공개(법 제33조의2)

'24.1.12.부터 시행되는 개정 『자산유동화법』에 따르면, 유동화전문회사등이 유동화증권을 발행한 경우에는 한국예탁결제원의 인터넷 홈페이지를 통하여 발행내역 등을 의무적으로 공개하여야 함

이 때, 발행내역 등을 공개해야 하는 대상에는 법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 유동화전문회사등이 발행하는 유동화증권에 준하는 증권, 즉 유사 유동화증권이 포함됨

유동화증권은 발행일로부터 지체없이, 이미 발행한 내역을 변경하거나 유동화증권의 상환을 전부 완료한 경우에는 변경일 또는 상환 완료일로부터 10영업일 이내에 발행내역 등을 공개해야 함

자산유동화계획에 다수의 유동화증권에 관한 사항이 포함된 경우에는 각 유동화증권을 발행할 때마다 발행내역등을 공개해야 하지만, 처음으로 발행하는 유동화증권에 관한 발행내역등을 공개할 때 다른 유동화증권에 관한 내역을 일괄하여 공개할 수 있으며, 다른 유동화증권을 발행할 때 그 공개 내역에 변경이 있으면 그 변경 내용을 공개해야 함

법 제2조 제1호 라목에서 정의하는 바와 같이 유동화전문회사등이 다른 유동화전문회사등으로부터 양도받거나 신탁받은 유동화자산 또는 유동화증권을 기초로 하여 유동화증권을 발행하는 경우에는 최종적으로 발행하는 유동화증권의 발행내역등을 공개해야 함

법 제33조의2(유동화증권의 발행내역 등 공개)

다음 각호의 사항을 공개하여야 한다.

1. 유동화증권의 종류·총액·발행조건 등 발행내역
2. 유동화자산, 자산보유자 등 유동화 관련 정보
3. 유동화증권의 의무보유 내역
4. 그 밖에 유동화증권의 발행에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

시행령 제5조의3(유동화증권의 발행내역 등 공개)

1. 유동화전문회사등의 명칭
2. 법 제10조제1항에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받은 자와 위탁업무
3. 법 제23조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자와 위탁업무
4. 유동화증권에 대한 신용보강 내역 및 유동화증권의 신용평가등급
5. 그 밖에 유동화증권의 발행에 관한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

규정 제18조의2(유동화증권의 발행내역 등 공개)

1. 유동화증권의 발행통화, 발행일, 만기일 등의 발행정보에 관한 사항
2. 유동화증권에 대하여 신용평가회사의 신용평가를 받은 경우 그 신용평가서 사본
3. 신용보강에 대한 기관, 유형, 기간, 금액 등 신용보강 관련 정보
4. 자산유동화계획기간
5. 유동화자산의 종류, 총액, 평가기관에 관한 사항
6. 자산보유자 및 자산으로부터 발생하는 수익을 유동화전문회사등에 실질적으로 제공한 자에 관한 사항
7. 법 제33조의3에 따라 유동화증권을 보유한 자, 보유비율, 보유금액, 발행 회차별 잔액 등 유동화증권의 보유내역에 관한 사항
8. 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 발행내역등의 수집, 관리 및 공개에 관한 구체적인 방법, 그 밖에 필요한 세부적인 사항은 예탁결제원이 정한 규정에 따른다.

□ 유동화증권의 의무보유(법 제33조의3)

'24.1.12.부터 시행되는 개정 『자산유동화법』에 따르면, 유동화 전문회사등이 유동화증권을 발행한 경우 유동화전문회사등에 자산을 양도하거나 신탁한 자와 그 밖에 대통령령으로 정하는 자⁹⁴⁾는 해당 유동화 전문회사등이 발행한 유동화증권 발행금액의 5%에 해당하는 금액의 범위에서 그 유동화증권을 만기⁹⁵⁾까지 보유하여야 함

유동화전문회사등이 다른 유동화전문회사등으로부터 양도받거나 신탁받거나 이에 준하여 제공받은 유동화자산 또는 유동화증권을 기초로 하여 유동화증권을 발행하는 경우에는 처음으로 유동화전문 회사등에 유동화자산을 양도하거나 신탁하거나 이에 준하여 제공한 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자가 그 유동화증권을 보유 하여야 함

만약, 유동화증권을 보유해야 하는 자가 둘 이상인 경우 각각 보유해야 하는 금액은 유동화자산의 가액에 비례하여 배분한 금액 으로 하며, 이 경우 해당 유동화자산 가액의 산정 기준은 명목가액 으로 함

유동화증권의 의무보유 방법은 유동화증권 발행 회차별 잔액의 5%에 해당하는 금액을 보유하는 방법(수직적 방법), 유동화증권 총 발행잔액의 5%에 해당하는 금액을 후순위증권 또는 후순위 수익권 증서 등을 통해 보유하는 방법(수평적 방법), 발행순위 및 회차별로 혼합하여 유동화증권 총 발행잔액의 5%를 보유하는 방법(혼합적 방법) 모두 가능함

94) 규정 제18조의3(유동화증권의 의무보유) ② 시행령 제5조의4제1항제1호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 자"라 참가 계약(수익이전계약) 등을 통해 보유한 자산으로부터 발생하는 수익을 유동화전문회사등에 실질적으로 제공한 자를 말한다.

95) 유동화증권의 만기일 전에 유동화전문회사등이 유동화자산의 조기 상환이나 처분 등을 통하여 유동화증권의 상환에 필요한 대금의 회수를 전부 완료한 경우에는 그 회수완료일까지 보유하여야 함

Q&A

상법에 따라 발행되는 유동화증권도 의무보유 규제 적용 대상인지?

- ◆ '24.1.12.부터 시행되는 개정 『자산유동화법』 제33조의2(유동화증권의 발행내역 등 공개) 및 제33조의3(유동화증권의 의무보유)은 『자산유동화법』 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 회사가 발행하는 유동화증권에 준하는 증권에도 동일하게 적용
- ◆ 따라서 유동화전문회사등(유동화전문회사, 신탁업자 및 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인)이 자산유동화 목적으로 발행하는 유동화증권에 준하는 증권(유사 유동화증권)의 경우 유동화증권 의무보유 적용 대상에 해당함

Q&A

유동화증권의 발행잔액이 감소하면 의무보유 금액도 감소하는지?

- ◆ '24.1.12.부터 시행되는 개정 『자산유동화법 시행령』 제5조의4에 따르면, 의무보유자로 하여금 유동화증권 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 금액을 보유하도록 정하고 있음
- ◆ 따라서 유동화증권 발행 이후 일부 조기상환 등의 이유로 발행잔액이 감소하는 경우, 의무보유자의 의무보유 금액도 비례하여 조정이 가능함

Q&A

유동화증권의 의무보유 방법별 예시

① [수직적] 유동화증권 발행 회차별 잔액의 5%를 보유

- (예시) 상환순위가 동일한 유동화증권

회차	상환순위	발행금액	의무보유금액
1-1	선순위	100만원	5만원
1-2	선순위	100만원	5만원
1-3	선순위	100만원	5만원
합 계		300만원	15만원(5%)

② [수평적] 유동화증권 총 발행잔액의 5%를 후순위증권 또는 후순위 수익권 증서를 통해 보유

- (예시) 상환순위가 혼재된 유동화증권

회차	상환순위	발행금액	의무보유금액
1-1	선순위	100만원	-
1-2	선순위	100만원	-
2-1	후순위	100만원	15만원
합 계		300만원	15만원(5%)

③ [혼합적] 유동화증권 총 발행잔액의 5%를 발행 순위 및 회차별로 혼합하여 보유

- (예시) 상환순위가 동일한 유동화증권

회차	상환순위	발행금액	의무보유금액
1-1	선순위	100만원	-
1-2	선순위	100만원	13만원
1-3	선순위	100만원	2만원
합 계		300만원	15만원(5%)

※ 상환순위가 동일한 경우, 만기가 긴 회차의 유동화증권을 의무보유할 필요

- (예시) 상환순위가 혼재된 유동화증권

회차	상환순위	발행금액	의무보유금액
1-1	선순위	100만원	-
2-1	중순위	100만원	10만원
3-1	후순위	100만원	5만원
합 계		300만원	15만원(5%)

바. 발행 이후 단계

□ 등록서류 등의 공시(법 제9조)

금융위원회(금융감독원)는 자산유동화계획 및 자산양도 등의 등록 또는 변경등록에 관한 서류와 자산유동화계획의 등록취소에 관한 서류를 일반인의 열람에 제공하여야 함⁹⁶⁾

유동화전문회사 등으로부터 업무를 위탁받은 업무수탁자 및 자산관리자, 신탁업자는 유동화자산의 명세와 그 현황에 관한 서류를 작성·비치하고 당해 유동화전문회사 등의 투자자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 함⁹⁷⁾

□ 유동화전문회사등의 보고(법 제35조의2)

유동화전문회사 등의 운영과 관련하여 중요사항이 발생한 경우에는 지체 없이 그 사실을 금융감독원장에게 보고하여야 함

그 동안 『자산유동화업무 감독규정』에서 유동화전문회사의 중요사항 신고에 관한 사항이 규정되어 있으나, '24.1.12.부터 시행되는 개정 『자산유동화법』은 투자자보호를 위하여 법에서 이를 직접 규정하고 위반시에는 1천만원 이하의 과태료를 부과하도록 함

96) 규정 제22조(계획등록신청서 등의 공시) ① 감독원장은 법 또는 이 규정에 따라 유동화전문회사등 또는 자산보유자 등이 제출한 신청서 및 기타 신고서류에 대하여 접수일부터 당해 자산유동화계획기간의 종료일까지 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

② 감독원장은 신청서 및 기타 신고서류에 대하여 전산체제를 이용하여 작성한 전자기록을 제출받아 이를 정보통신망(정보통신망이용촉진등에관한법률의 규정에 의한 정보통신망을 말한다)을 이용하여 일반인이 열람할 수 있도록 하기 위하여 전자문서 등의 표준서식, 작성방법 및 제출절차 등을 정할 수 있다.

97) 규정 제22조(계획등록신청서 등의 공시) ③ 법 제9조제2항의 규정에 따라 신탁업자, 자산관리자 및 업무수탁인 등이 유동화자산에 관하여 공시하여야 하는 서류는 다음과 같다.

1. 감독원장의 확인을 받은 계획등록신청서, 변경등록신청서 및 양도 등록신청서
2. 유동화자산의 명세 및 그 현황(유동화자산의 관리·운영 및 처분 등에 의하여 자산의 내용이 변동되는 경우 그 내역을 포함한다)
3. 유동화자산에 대한 증빙서류등(제11조제3항의 규정에 의한 관리책임자에 한한다)

④ 제3항의 규정에 의한 공시서류는 신탁업자, 자산관리자 또는 업무수탁인의 본점과 지점에 각각 비치하거나 컴퓨터 단말기 등 정보처리장치를 통하여 공시하는 방법으로 투자자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 지점에는 양도 등의 대상자산에 대한 요약명세만을 비치하고 그 세부내용 및 증빙서류 등에 대하여는 이를 이용할 수 있는 장소를 명시하는 방법으로 공시할 수 있다.

다만, 유동화증권을 공모 발행한 경우에는 상기 신고서 외에도 「자본시장법(제161조)」에 따라 **수시공시의무**(주요사항보고서 제출)를 **별도로 이행**⁹⁸⁾하여야 하므로 공시가 누락되지 않도록 유의하여야 함

□ 사업보고서 제출

자산유동화증권을 공모로 발행한 유동화전문회사 등은 정기공시(사업보고서, 분기·반기보고서 제출)를 하여야 하며, 정기공시에 관한 사항은 자본시장법, 동법시행령 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 의한 보고서식을 따름

다만, 사업보고서 제출일 이전에 유동화사채 등의 상환완료 등으로 해산사유가 발생하여 최근 사업연도의 사업보고서 제출이 사실상 불가능한 경우⁹⁹⁾ 동 보고서 제출이 면제됨

98) 예를 들어 유동화회사가 해산된 경우 자산유동화법규에 따라 중요사항신고서를 제출하는 동시에 「자본시장법」에 따라 주요 사항보고서를 제출하여야 하므로 공시누락 우려가 있음(단순 실수로 인한 신고누락을 방지하기 위하여 신고자가 DART 입력시 두가지 양식이 자동으로 표시되도록 조치한 바 있음)

99) 예를 들어, 12월말 결산법인인 사업연도 경과 후 90일 이내에 사업보고서를 제출하여야 하나, 90일 이내에 해산사유가 발생하고 공모로 발행한 유동화증권의 상환을 완료하게 되면 투자자 보호에는 문제없다고 판단되므로 사업보고서 제출이 면제되고 있음

다만, 제1사업연도가 1개월 미만이라고 해도 제2사업연도에 사업보고서 제출시 제1사업연도의 사업보고서가 공시되지 않는 문제가 있으므로 제1사업연도의 사업보고서를 제출하여야 함

Q&A

‘유동화계획 변경등록’을 ‘중요사항 신고’로 대체할 수 있는지?

유동화계획의 변경은 중요사항 공시로 대체할 수는 없으며 다음 사유 발생시 별도 등록 또는 신고하여야 함

- ◆ **(계획변경 등록)** 기 제출된 자산유동화계획 중 중요내용이 변경될 경우 변경계획 등록(다만, 유동화계획의 변경은 신중을 기하여야 하며 투자자보호를 위한 사전준비¹⁰⁰⁾가 필요할 수 있음)

* 예시) 자산의 추가양도, 유동화증권의 상환일정 변경, 유동화참여자 변경 등

- ◆ **(중요사항 보고)** 법 제35조의2, 시행령 제5조의6, 규정 제19조의 사유가 발생한 경우 및 상기 변경등록 이외의 사항은 발생 즉시 공시

* 예시) 소송의 제기, 유동화참여자 사망 변경, 해·청산 사유 발생 등

100) 업무수탁자, 자산관리자 및 유동화증권 투자자 등의 사전동의를 포함함

법 제35조의2(유동화전문회사등의 보고)

유동화전문회사 등은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 지체없이 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 제24조에 따른 유동화전문회사의 해산사유¹⁰¹⁾
2. 자산보유자의 파산
3. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 중대한 사유

시행령 제5조의6(유동화전문회사등의 보고)

1. 유동화전문회사등, 자산보유자, 법 제10조제1항에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받은 자 또는 법 제23조제1항에 따라 임무를 위탁받은 자의 부도, 파산, 해산, 영업정지, 사업의 영위에 필요한 인허가 등의 취소, 그 밖의 사유로 정상적인 업무수행이 불가능하게 된 경우
2. 법 제3조에 따른 자산유동화계획의 수행에 필요한 계약, 법 제10조제1항에 따른 위탁 계약 또는 법 제23조제1항에 따른 위탁 계약의 변경이나 해지, 법 제10조제1항 또는 법 제23조제1항에 따른 위탁 업무의 재위탁, 그 밖의 사유로 해당 계약 이행이 불가능하게 된 경우
3. 유동화자산의 양도·신탁 또는 유동화자산에 대한 질권·저당권의 설정에 관한 계약 이행이 불가능하게 되거나 소 제기 등의 사유로 이해관계인의 권리행사에 현저한 지장이 초래된 경우
4. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 금융위원회에서 정하여 고시하는 경우

규정 제19조(보고사항)

1. 유동화전문회사등이 법 제6조제2항제2호에 따라 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산에 대한 질권 또는 저당권을 설정·해지한 경우 또는 동 조항 제3호에 따라 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산을 신탁하거나 신탁의 종료등을 이유로 반환받은 경우
2. 그 밖에 유동화증권의 발행, 상환 또는 유통과 관련하여 중대한 문제가 발생한 때

101) 유동화전문회사는 해산 및 청산시 금융감독원의 전자공시시스템(DART)에 자산유동화관련중요사항발생등보고서를 제출하여 해산 또는 청산 사실을 공시함

- 해산시에는 채권등록말소확인서, 후순위채 및 유동화증권 상환완료확인서, 해산 및 청산인 등기부등본 말소, 신문공고문 등을 첨부서류로 제출
- 청산시에는 청산을 입증할 수 있는 서류(청산종결된 법인등기부등본, 청산종결에 관한 사원총회의사록, 결산보고서, 청산법인 대차대조표 등)를 첨부서류로 제출

2. 주택저당채권유동화업무에 관한 준용

□ 한국주택금융공사의 자산유동화

「한국주택금융공사법」에 따라 설립된 주택금융공사¹⁰²⁾는 금융회사가 보유한 주택담보부채권 또는 학자금대출채권을 양수한 후 이를 기초로 주택저당증권(Mortgage Backed Securities, MBS) 등을 발행하게 되는데, 채권유동화계획의 등록 등 유동화업무는 한국주택금융공사가 수행함(동법 제22조, 제23조)

□ 주택저당채권 유동화업무에의 준용

「한국주택금융공사법」, 동 법 시행령 및 규칙에서 규정한 것을 제외하고 채권유동화계획의 등록절차, 주택저당채권 또는 학자금대출채권(주택저당채권 등)의 양도·양수 등의 등록절차¹⁰³⁾, 주택저당채권 등의 관리, 유동화증권의 발행 등 주택저당채권 등의 유동화업무에 대하여는 「자산유동화업무감독규정」이 준용됨(규정 제23조의3¹⁰⁴⁾)

채권보유에 관한 계획을 등록할 때에는 주택저당채권의 평가가액 및 발행하고자 하는 유동화증권의 종류·총액 및 발행조건에 관한 사항은 기재하지 않으며, 이후 보유채권을 유동화하는 경우 “자산보유자”는 “한국주택금융공사”로 봄

102) 1998년 「자산유동화법」이 제정되고 주택저당채권의 유동화를 위하여 1999년 「주택저당채권유동화회사법」이 제정되었으나 주택저당채권유동화회사(KoMoCo)에 의한 MBS 발행이 미흡하자 2004년 3월 한국주택금융공사를 설립하게 됨

103) 한국주택금융공사가 주택저당채권의 등록에 관한 사실을 증명하는 서류의 발급을 요청하는 경우 감독원장은 지체없이 이를 발급함(규정 제23조의3 제3항)

104) 규정 제3조 내지 제12조, 제15조, 제16조, 제18조 내지 제22조 및 제24조

3. 자산유동화 참여자별 역할

가. 주관회사¹⁰⁵⁾

□ 유동화증권 발행 검토

보유자산 매각을 통한 자금조달이 필요한 금융회사, 기업 등이 자산유동화증권 발행을 주관회사(주로 증권회사 등)에 요청하는 경우 주관회사는 유동화참여회사와 협의하여 자산보유자 적격, 유동화 자산 및 유동화 구조의 적정성 등 유동화증권 발행에 필요한 제반 사항을 관련 법령에 근거하여 검토함

부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 같이, 특정 사업으로부터 발생할 현금흐름이 유동화증권의 1차적 상환재원이 되는 경우 투자자 보호 등을 위하여 사업성에 대한 평가를 진행하여 사업계획의 타당성, 적법성, 원리금 상환가능성 등을 최대한 검증함¹⁰⁶⁾

일반적인 경우와 달리 실질 자산보유자와 형식 자산보유자가 일치하지 않거나, 실질 유동화자산과 형식 유동화자산이 다를 경우에는 자산유동화증권의 상환재원인 실질 유동화자산의 현금흐름이 ABS의 상환에 충분한지 여부 등을 확인¹⁰⁷⁾함

□ 자산유동화 구조의 설계

자산보유자의 자금조달 여건, 유동화자산의 특성 및 유동화증권의 상환가능성, 투자자의 유형 등을 종합적으로 고려하여 유동화참여 회사와의 협의를 거쳐 적합한 유동화구조를 설계함

¹⁰⁵⁾ 주관회사는 저분시장법상의 투자매매업을 영위하는 금융투자업자(증권회사)인 경우가 대부분이며 상기 유동화업무 외에도 자산유동화증권의 인수 및 대출을 담당하는 역할을 수행(주관사계약 및 인수계약을 동시에 체결)

¹⁰⁶⁾ 제3의 평가기관(회계법인, 신용평가회사 등)에게 사업성 평가를 의뢰하여 작성한 평가(검토) 보고서를 계획등록서류등과 같이 제출함으로써 평가의 객관성을 제고할 수 있으나 이 경우에도 주관회사는 자체 기준 및 절차에 따라 실질적인 사업성 평가를 할 필요가 있음

¹⁰⁷⁾ 예를 들어, PF 유동화의 경우 형식적인 자산은 은행의 대출채권(bridge loan)이지만 실제 상환재원은 사업으로부터 나오는 현금흐름 또는 토지 담보 등이 됨

PF ABS의 경우 해당 사업에서 발생할 현금흐름이 실질 유동화 자산이므로 사업진행이 가능한 정도의 토지 또는 담보수단(우선수익권 포함)이 확보된 후 유동화를 진행하여야 하며, ABS 만기는 예상 현금 흐름(분양경과에 따른 분양대금 납입)과 일치하도록 설계함

또한 사업장의 현금흐름을 바탕으로 이미 ABS를 발행하였으나 불가피하게 기존 ABS를 상환하고 추가로 ABS를 발행할 경우에도 ABS의 상환 및 투자자보호에 문제가 발생하지 않도록 유동화계획을 보완¹⁰⁸⁾해야 할 것임

□ 참여회사 선정

자산유동화증권 발행에 참여하게 될 자산관리자, 업무수탁자, 외부 평가회사, 법무법인 및 신용평가회사 등을 선정하여 업무 범위 및 역할을 정하고 상호 긴밀한 협조가 이루어질 수 있도록 조정함

참여회사가 복수의 업무(지위)를 겸임하게 될 경우에는 관련법규에 따라 이해상충 방지 등을 위한 적절한 수단을 마련¹⁰⁹⁾하여야 함

□ 유동화전문회사(SPC)의 설립

자산유동화계획의 등록 이전에 자산유동화계획을 수행할 유동화 전문유한회사를 설립하여야 하며 동 설립업무는 자산보유자 등의 위임을 받은 주관회사가 주로 수행하고 있으나, 회사 설립절차를 전문으로 수행하는 법무법인 또는 회계법인¹¹⁰⁾에 의뢰하기도 함

108) 기존 ABS상환계획이 예상대로 진행되지 않았으므로 이를 감인하여 신용보강 또는 유동화구조의 변경 등 적기상환가능성을 높일 수 있는 보완이 필요함

109) 예를 들어, 주관회사가 유동화사채를 인수할 경우에는 사채관리회사의 업무를 겸임할 수 없으므로 제3의 회사를 사채관리 회사로 지정하여야 함(상법 제480조의3제2항)

110) 유동화전문회사 설립과 관련하여 정관 작성, 청렴사원총회 의사록의 작성 및 공증, 회사 설립등기 및 사업자등록 등의 업무를 일괄적으로 수행하여야 하므로 편의상 법무법인 또는 회계법인에 회사 설립업무를 위탁함

Q&A

유동화전문회사의 설립절차는?

□ (개요) 『자산유동화법』에서는 유동화전문회사의 형태를 주식회사 또는 유한회사로 지정하고 있을 뿐 회사 설립과 관련한 사항을 별도로 규정하지 않고 있으므로 회사 설립은 상법 제3편 제4장(주식회사) 및 제5장(유한회사)에 따름

□ (설립절차) 통상 1주일가량 소요되며 설립 절차는 아래와 같음

- 회사의 명칭 결정
- 정관 작성 및 각 주주 또는 사원의 기명날인(또는 서명)
- 이사의 선임(정관에서 정하지 않은 경우 주주총회 또는 사원총회에서 선임)
- 주식에 대한 납입 또는 사원의 출자이행
- 설립등기신청(출자이행일로부터 2주 이내)
- 법인설립 신고 및 사업자등록신청

※ 설립에 필요한 세부절차는 전문기관과 상의하여 처리하여야 함

□ 유동화계획 등의 작성 및 제출

일반적으로 자산유동화계획이 등록되기 전에는 주관회사가 업무수탁자의 위임을 받아 제반 공식서류 제출 등을 진행하므로 관련 규정 및 서식 등을 준수하여 공식서류를 작성하고 이를 금융감독원에 제출함

다만, 유동화계획의 등록신청서 등을 제출하기 전에 감독기관(금융감독원)과 자산보유자의 적격성, 진정양도 여부, 신용보강방법, 유동화증권의 발행형태 및 종류, 공모 또는 사모 발행여부, 재유동화 여부, 개인정보 보호 여부, 각종 규제 회피여부, 기타 투자자 보호와 관련한 사항 등을 충분히 협의함

□ 투자정보의 충실한 제공

유동화계획의 등록단계에서 부터 투자자가 합리적인 투자판단 및 의사결정을 할 수 있도록 자산유동화계획의 등록신청서, 자산양도의 등록신청서, 증권신고서 등 제출서류에는 자산보유자 등이 제공한 자료 및 관련 정보가 충실히 기재되도록 하고 투자위험 및 투자유의사항 등도 충분히 반영되어 있는지를 확인함

□ 업무수탁자 등에 협조

유동화증권 발행 이후 유동화계획의 주요내용이 변경되거나 투자자 보호와 관련된 사항이 발견된 경우 등에는 즉시 업무수탁자 및 자산 관리자에게 통지하고 업무수탁자 등의 요청에 적극 협조함

Q&A

자산유동화계획 및 증권신고서 허위기재에 따른 책임¹¹⁾은?

- **(자산유동화계획)** 자산유동화계획의 등록(변경등록 포함)을 거짓 또는 부정한 방법으로 하거나 자산유동화계획을 임의로 변경한 경우, 자산양도 등록을 하지 않거나 거짓으로 한 경우 자산유동화계획의 등록이 취소될 수 있음(법 제38조의2)
 - 또한 자산양도 등록신청서 또는 등록사유에 관한 증명서류를 거짓으로 작성한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함(법 제39조)
- **(증권신고서)** 중요사항에 관하여 거짓기재 또는 중요사항을 미기재한 경우는 최고 20억원 이하의 과징금, 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처하며, 이로 인해 투자자 손해가 발생한 경우 손해를 배상하여야 함(자본시장법 제125조, 제429조, 제444조)

¹¹⁾ 자산유동화계획 및 자산양도의 등록업무, 증권신고서 제출업무를 위탁받은 주관회사도 상기 행정처분 및 형사처벌의 대상이 될 수 있으며 투자자에게 연대하여 손해배상 책임을 부담할 수 있음

나. 자산보유자

□ 양도대상 자산의 선정

기업의 자금조달 여건 및 보유자산의 현황 등을 고려하여 자산 유동화여부를 결정하면 유동화전문회사 등에 양도할 자산의 기준을 마련하고, 그 기준에 부합하는 자산을 선정함

□ 양도자산에 대한 정보 제공

자산보유자(양도인)는 현금확보 등을 위해 보유자산을 양도하는 주체이므로 양도할 자산의 특성, 선정 기준, 법률적으로 사용 또는 처분이 가능한지 여부, 하자발생 여부, 관련소송 현황 등에 대한 충분한 정보를 주관사, 양수인 등 관련자에게 제공함

□ 양도자산의 가치평가 의뢰

관계법령에서 요구하거나 거래의 공정성을 확보할 필요가 있는 경우에는 회계법인 등 외부평가기관¹¹²⁾에 양도할 자산의 적절한 가치 평가를 의뢰함

112) 외부평가기관(회계법인)을 선정할 때에는 이해상충이 발생하지 않도록 공인회계사법(제21조제2항) 및 동법시행령(제14조 제2항, 제3항)을 참고하여 선정할 필요가 있음

• 공인회계사법 제21조(직무제한) ⑦ 공인회계사는 특정 회사의 재무제표를 감시하거나 증명하는 업무를 수행하는 계약을 체결하고 있는 기간 중에는 해당 회사에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 할 수 없다.

1. 회계기록과 재무제표의 작성 2. 내부감사업무의 대행 3. 재무정보체제의 구축 또는 운영
4. 자산 자본 그 밖의 권리 등(이하 "자산등"이라 한다)을 매도 또는 매수하기 위한 다음 각 목의 업무(부실채권의 회수를 목적으로 대통령령으로 정하는 사항은 제외한다)

가. 자산등에 대한 실사 재무보고 가치평가 나. 자산등의 매도 매수거래 또는 계약의 타당성에 대한 의견제시

5. 회사의 인사 및 조직 등에 관한 지원업무

6. 재무제표에 계상되는 보험충당부채 금액 산출과 관련되는 보형계리업무

7. 민 형사 소송에 대한 자문업무

8. 자금조달 투자 관련 알선 및 중개 업무

9. 그 밖에 재무제표의 감사 또는 증명업무와 이해상충의 소지가 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 업무

• 공인회계사법시행령 제14조(직무제한) ② 공인회계사는 법 제21조제2항제4호 각 목 외의 부분에 따라 부실채권의 회수를 목적으로 하는 채권자협의체가 구성된 경우에 그 채권자협의체의 구성원(이하 "구성원"이라 한다)이 출자전환 또는 대주주의 담보제공 등을 원인으로 하여 취득한 자산 자본 그 밖의 권리 등(이하 "자산등"이라 한다)을 공동으로 매도하기 위하여 하는 법 제21조제2항제4호 각 목의 업무(이하 "실사등의 업무"라 한다)를 할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공인회계사는 제2항에 따른 실사등의 업무를 할 수 없다.

1. 자산등을 공동으로 매도하는 업무를 주관하는 구성원을 감시하거나 증명하는 업무를 수행하는 공인회계사
2. 공동으로 매도하고자 하는 자산등의 100분의 50이상을 소유한 구성원을 감시하거나 증명하는 업무를 수행하는 공인회계사
3. 공인회계사가 감시하거나 증명하는 업무를 수행 중인 구성원들이 보유하고 있는 자산등의 합계가 공동으로 매도하고자 하는 자산등의 100분의 50이상에 해당하는 공인회계사

□ 자산양도계약서 작성

주관회사, 양수인, 법무법인 등과의 협의를 거쳐 유동화자산의 목록 및 이에 부수되는 권리, 하자에 대한 담보책임의 범위, 양도인 또는 이해관계인 등의 위험부담 여부 및 이에 따른 진정양도 해당 여부, 매매대금 지급방법 및 시기, 기타 자산양수도 관련 중요한 사항¹¹³⁾ 등을 양도계약서에 기재함

□ 자산양도 등의 등록신청서 제출

자산보유자는 주관회사 등의 자문을 받아 자산양도에 관한 사항을 '자산양도 등의 등록신청서'에 충실히 기재한 후 이를 제출하여야 하며 자산양도와 함께 유동화자산과 관련한 권리문서 등 증빙서류 일체도 양수인에게 인계하여야 함

□ 유동화전문회사 등에 협조

유동화자산과 관련하여 이해관계가 있는 채무자, 제3자 등에 대한 자료·정보제공이 필요¹¹⁴⁾하거나, 채무자 등의 권리 보호를 위하여 필요한 경우 유동화전문회사 등의 요청에 따라 필요한 절차를 직접 이행하거나 협력하여야 함

□ 유동화증권의 의무보유

유동화전문회사등에 자산을 양도하거나 신탁한 자와 그 밖에 대통령령으로 정하는 자는 해당 유동화전문회사등이 발행한 유동화증권 발행잔액의 5%에 해당하는 금액을 만기까지 보유하여야 함

113) 유동화자산의 반환 방법, 채권양도의 대항요건 구비, 양도계약 등의 취소요건, 양도인 또는 이해관계인의 우선대입권 보유 여부, 유동화자산에 대한 담보(질권, 저당권, 양도담보 등) 설정여부, 유동화비용의 부담방법 등

114) 법 제37조(채무자에 관한 정보의 제공 및 활용) ① 자산보유자 또는 유동화전문회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조·제34조의2·제34조의3·제42조·제4항에도 불구하고 자산유동화계획의 수행을 위하여 필요한 범위에서 당해 유동화자산인 채권의 채무자의 지급능력에 관한 정보를 투자자, 양수인, 그 밖에 이에 준하는 이해관계인에게 제공할 수 있다.

② 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도받거나 신탁받은 자(그 업무를 위탁받은 자를 포함한다)는 유동화자산인 채권의 채무자의 지급능력에 관한 정보를 당해 채권을 번제하기 위한 목적 외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

다. 자산관리자

□ 자산관리위탁계약의 체결

자산관리자는 「자산유동화법」에 따라 유동화전문회사로부터 유동화 자산의 관리를 위탁받아 수행하여야 하므로, 자산관리위탁계약서에 법정기제사항 등을 구체적으로 명시하는 한편, 투자자 보호 등을 위하여 필요한 사항도 반영하도록 함

계약서의 구체적 기재내용으로는, ① 위탁업무의 내용, 범위 및 방법, ② 위탁수수료 등 관련비용 및 지급방법, ③ 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 등이 있으며, 투자자보호와 관련한 사항으로는 자산관리업무 및 부수업무의 위탁 여부¹¹⁵⁾ 및 이에 따른 감독책임, 유동화자산의 구분 관리 및 각종 장부의 작성·열람(비치) 의무, 업무수탁자 등에 대한 보고 및 협조 의무, 자산관리자의 선관주의 의무 등이 포함됨

그 밖에 자산관리자의 해임 또는 변경 사유, 대체자산관리자¹¹⁶⁾의 선정 및 자산관리 업무의 이관 절차, 업무 해태에 따른 조치¹¹⁷⁾, 자산관리자의 금지행위¹¹⁸⁾ 및 손해배상 책임 등이 명시됨

115) 자산관리업무를 제3자에게 재위탁하는 것이 금지되지는 않으나, 본질적 업무(채권추심 등)를 재위탁할 경우에는 재위탁 받는 회사도 자산관리자 요건을 충족할 필요가 있고 재위탁 전에 유동화전문회사(업무수탁자, 투자자)의 서면동의를 받도록 하여 자산관리업무와 관련한 책임소재가 발생하지 않도록 유의할 필요가 있음

• 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 또는 합의를 받아 재위탁하는 경우 자산관리업무를 수행능력, 적정 자산인력 및 조직의 구비여부 등을 고려하여 제3자를 선정해야 하며, 투자자 보호 등을 위하여 자산관리업무를 재위탁여부 등을 미리 자산유동화계획에 반영하거나 재위탁사실 등을 신고할 필요가 있음

• 자산관리업무를 재위탁하여도 유동화전문회사 등에 대한 원 자산관리자의 책임이 면제 또는 경감되지는 않으므로 제3자의 선임 및 관리·감독과 관련하여 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 함

116) 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해제 또는 해지되어 대체자산관리자에게 업무가 이관되는 경우를 대비하여 관리·보관 하는 자료 등을 정기적으로 백업(back-up)해야 함

117) 자산관리자의 보고서 지연 제출, 미제출 또는 허위 제출 등의 경우 이를 강제할 방안이나 제재방법을 명확히 하기 위하여 자산관리위탁계약에 이를 명시할 필요가 있음

• 예를 들어, 보고서 지연제출 등과 같이 업무를 해태한 경우 자산관리위탁계약을 해지한다는 조항은 실행가능성이 떨어 지므로 일정회수 이상 자산관리자의 보고의무 위반시 신용평가회사 또는 유동화전문회사의 외부감사인에게 동 위반 사실을 통지하거나, 전자공시시스템(DART)을 이용하여 공시하도록 할 수 있음

• 보다 현실적인 방법으로서 자산관리수수료의 지급 정지, 유동화자산에 대한 정밀 실사 의뢰, 리콜빙 자산의 경우 자산 으로부터 회수되는 금원의 위탁자에 대한 지급 제한 등의 방법도 고려할 수 있음

118) 일반적으로 다음과 같은 사항들이 자산관리자의 금지행위로 볼 수 있음

□ 자산관리시스템의 구비

자산관리자는 자산관리업무의 효율적인 수행에 필요한 인력과 조직 및 시스템을 갖추고 자산관리 수행과정에서 확인된 정보 등을 주관회사, 업무수탁자, 신용평가회사 등에게 충실히 제공함

□ 자산관리 업무지침의 마련

자산관리자는 유동화자산의 관리 업무에 관한 표준화된 지침¹¹⁹⁾을 마련하고, 유동화전문회사의 업무수탁자 및 외부감사인 등은 주기적으로 그 이행 여부를 점검할 수 있음

자산관리자가 자산보유자인 경우에는 주요한 영업활동에 관한 업무(매출채권의 회수 및 발생 등) 이외에 유동화자산의 관리를 위해 특히 필요한 절차만을 업무지침에 기술할 수 있음

□ 유동화자산의 구분 관리 등

자산관리자는 혼장위험¹²⁰⁾을 방지하기 위하여, 위탁받은 유동화자산(관리·운용 및 처분에 따라 취득한 금전 등의 재산권을 포함), 이와 관련된 자료¹²¹⁾ 및 장부 등을 자산관리자의 고유재산과 구분하여 관리하여야 하고 유동화 자산으로부터 회수되는 현금 등은 자산보유자 또는 자산관리자를 거치지 않고 즉시 유동화전문회사 또는 유동화신탁 명의 계좌로 입금되도록 조치함

1. 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분을 하거나, 조기상환을 요구 또는 그 채무를 면제하거나, 유동화자산의 조건을 변경하는 행위
2. 양도된 유동화자산과 관련하여 위탁자 또는 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 행위
3. 추심한 금원을 다른 용도로 유용하는 행위
4. 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서 등을 적시에 제공하지 않거나 보고서 등에 중요사항의 기재 또는 표시를 누락하거나 허위의 기재 또는 표시를 하는 행위

119) 자산관리 업무지침은 유동화자산의 일상적인 관리를 위해서만 아니라 담당자의 변경이나 대체자산관리자로의 업무 이관 등의 경우를 대비해서도 필요한 자료임

120) 혼장위험(commingling risk)은 유동화자산으로부터 회수되는 현금이 직접 유동화회사나 유동화신탁 명의의 계좌로 입금되지 않고 자산관리자의 계좌를 거쳐 입금될 때 동 자산관리자의 고유자산 등과 섞이게 됨으로써 자산관리자 파산시 파산재단에 편입되는 등 분쟁의 소지가 있는 경우를 말함. 통상 자산보유자가 자산관리자를 겸임하는 경우가 많아 채무자의 원리금 상환계좌를 유동화회사 명의의 계좌로 변경하고 이를 채무자에게 통지하여 유동화 이후에는 자산보유자의 고유계좌로 상환자금이 유입되지 않도록 주의해야 함

121) 유동화자산에 관한 각종 계약서, 전산자료 및 기타 증빙서류가 유동화전문회사 등의 재산임을 명시하고 자신의 고유업무와 관련한 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 함

또한, 유동화자산¹²²⁾의 발생 및 변동과 관련한 세부내역을 기록 및 관리하여야 하며, 유동화자산과 관련하여 자산보유자나 업무수탁자가 수행해야 할 공시¹²³⁾가 있는 경우 이에 필요한 자료를 제공함

유동화자산의 관리방법(법 제11조, 규정 제17조)

- ▶ 유동화자산의 구분 관리
 - 유동화자산과 고유자산을 물리적으로 구분하고 증빙서류를 별도로 보관하여 관리하는 것을 말함
 - 금전의 구분관리는 별도의 계정을 설치하여 관리하는 것을 말함
- ▶ 장부의 별도 작성·비치
 - 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 유지하는 것을 말함
 - 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유자산과 신탁자산을 구분할 수 있도록 하여야 함

◆ 유동화자산의 파산 절연(bankruptcy remote)

- ▶ 자산관리자가 파산하는 경우 유동화자산은 자산관리자의 파산채단을 구성하지 않으며, 유동화 전문회사는 자산관리자 또는 파산관재인에게 자산관리자가 관리하는 유동화자산의 인도를 청구할 수 있음
- ▶ 자산관리자의 채권자는 유동화자산에 대하여 강제집행을 할 수 없으며 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 보전처분 및 중지명령도 금지됨¹²⁴⁾

122) 일반적인 경우와 달리 유동화자산의 형식과 실질이 다른 경우에 실질 유동화자산도 함께 관리해야 함

123) 자산의 포괄양도의 경우에는 자산보유자가 매월 유동화된 자산을 확정하여 양도등록신청서를 정정하는 공시를 함

124) 법 제12조(자산관리자의 파산 등)

① 자산관리자가 파산하는 경우 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산은 자산관리자의 파산채단을 구성하지 아니하며, 유동화전문회사등은 그 자산관리자 또는 파산관재인에게 유동화자산의 인도를 청구할 수 있다.

② 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 개시된 경우 그 유동화자산의 처리에 관하여는 제1항을 준용한다.

③ 자산관리자가 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산은 자산관리자의 채권자가 강제집행을 할 수 없으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 보전처분 또는 중지명령의 대상이 되지 아니한다.

□ 보고 및 협조 의무

자산관리자는 유동화자산과 관련된 주요 사항에 대하여 업무수탁자 및 신용평가회사 등에 주기적으로 보고¹²⁵⁾하여야 하며 업무수탁자 및 신용평가회사가 자료 제출을 요구할 경우에도 성실히 응함

- 자산관리자는 유동화자산의 현황, 현금흐름 내역¹²⁶⁾ 및 특이사항에 대한 보고서를 주기적으로 제출함
- 업무수탁자, 유동화증권 수탁회사(사채관리회사), 신용평가회사, 유동화전문회사의 외부감사인 등이 계약에 근거하여 유동화자산에 관한 자료를 요청하는 경우 이에 성실히 협조함
- 자산관리자는 업무수탁자와 협의하여 주요 보고사항을 정하고 보고 양식을 마련하여 자산관리위탁계약서에 첨부할 수 있으며, 향후 업무수탁자 등과의 협의에 따라 보고할 사항이 변경될 수 있음을 명시함으로써 유연성을 확보함

일반적으로 아래 사항이 발생하는 경우 즉시 업무수탁자, 유동화증권 수탁회사(사채관리회사) 및 신용평가회사 등에 통지함

- 유동화자산과 관련한 유동화증권의 조기상환사유 발생
- 유동화자산에 관하여 양도인의 담보책임사유 또는 손해배상책임 사유 발생

125) 보고의 정확성을 기하기 위하여, 자산관리자는 업무수탁인으로부터 유동화전문회사의 자금관리 내역, 유동화증권의 변동 내역, 중요 공시사항 등과 관련한 보고서를 수령할 권리가 있음을 자산관리위탁계약서에 명시할 필요가 있음

126) 자산관리자는 유동화기간의 초기부터 유동화계획에 따라 현금의 회수되고 있는지를 확인할 수 있는 적절한 항목을 선정하여 이를 보고서에 기재하되, 각 항목의 변동 내용을 구체적인 금액이나 비율로 표시함

• 일반적으로 유동화자산의 연체율은 중요한 보고 항목에 해당하며, 특히, 리콜빙되는 자산의 경우에는 보유자산이 일정 수준 이상을 유지하는지의 여부, 유가증권이나 기업 대출채권 등은 발행자나 차주의 신용 변동 여부 등이 중요한 항목이 될 수 있음

• 특정 사업(부동산PF 등)으로부터 현금흐름이 발생하는 경우에는 해당 사업의 계획 대비 실제 진행여부를 확인하여 업무수탁인 등에게 보고할 필요가 있음

- 유동화자산과 관련하여 채무자 또는 제3자 사이에 투자자의 이해에 중대한 영향을 미치는 분쟁 발생
- 기타 유동화자산의 관리, 운용과 투자자보호에 중대한 영향을 미치는 사항 발생

금융위원회(금융감독원)로부터 자료제출을 요청받거나, 업무 또는 재산에 대한 조사를 받는 경우¹²⁷⁾ 또는 금융위원회로부터 업무개선 명령을 받는 경우¹²⁸⁾ 이에 적극 협조하고 필요한 경우 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 서면으로 통지함

자산관리위탁계약이 해제 또는 해지되는 경우 대체자산관리자가 요구하는 관련 자료를 제공하고 정상적인 업무수행이 가능하도록 적극 협조함

□ 업무수탁자 감시 등

위탁자(자산관리자를 포함)가 업무수탁자에게 합리적인 범위 내에서 유동화자산 등에 관한 자료 및 정보 제공을 요구하였음에도 이를 지체 또는 제공하지 않거나, 제출된 보고서 등에 허위내용 및 보완할 사항이 있는 경우에는 업무수탁자에게 즉시 보고할 것을 통지하거나, 보고서 등의 정정을 요구함

업무수탁자가 업무위탁계약을 위반하여 업무수탁자에게 손해배상을 청구할 사유가 발생하는 경우 즉시 위탁자를 대리하여 손해배상을 청구함

127) 법 제34조(조사) ① 금융위원회는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

1. 유동화전문회사등 2. 유동화전문회사등으로부터 업무 또는 자산관리를 위탁받은 자 3. 유동화전문회사등에 자산을 양도하거나 신탁한 자 4. 그 밖에 위반행위의 혐의가 있는 자

② 금융위원회는 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 회사가 발행한 유동화증권에 준하는 증권과 관련하여 제33조의2 또는 제33조의3을 위반한 사항이 있는 경우에는 제1항 각 호에 준하는 자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

128) 법 제35조(업무개선명령) 금융위원회는 유동화전문회사등 또는 자산관리자의 업무 운영이 투자자의 이익을 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 투자자 보호를 위한 범위에서 해당 유동화전문회사등 또는 자산관리자에게 업무의 종류 및 방법의 변경, 재산의 공탁, 그 밖에 업무의 운영 및 개선에 필요한 조치를 명할 수 있다.

□ 투자자에 대한 정보 제공

투자자의 정당한 자료 요구에 대비하여 자산관리자가 제공할 수 있는 자료의 범위를 구체적으로 정하되, 일반적으로 공시되는 정보 이외의 정보에 대해서도 이를 요구할 수 있는 근거를 마련함¹²⁹⁾

Q&A

「자산유동화법」상 자산관리자의 의무는?

- **(개 요)** 자산관리자는 「자산유동화법」에 따라 유동화자산의 구분관리 의무, 관리장부 작성 및 비치의무 등을 이행하여야 함
- **(구분 관리)** 위탁받은 유동화자산(관리·운용·처분에 따라 취득한 금전 등 재산권 포함)을 고유재산과 구분하여 관리(법 제11조제2항)
 - * 신탁업자 역시 신탁재산이 금전인 경우 고유재산 또는 다른 신탁재산에 속하는 금전과 구별 관리하여야 함(법 제16조제3항)
 - 위반시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함
- **(장부 작성)** 유동화자산의 관리장부를 별도 작성 및 비치(법 제11조제3항)
 - 위반시 1천만원 이하의 과태료에 처함
- **(서류 공시)** 유동화자산의 명세 및 현황에 관한 서류의 작성·비치¹³⁰⁾, 투자자에게 동 서류 등을 열람에 제공(법 제9조제2항)
 - * 신탁업자, 자산관리자, 업무수탁자에게 모두 해당
 - 서류 허위작성 또는 서류 열람의무 위반시 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
- **(양도서류 보관)** 유동화자산의 양도 등 계약서, 등기필증, 등록증 기타 증빙서류를 관리책임자를 지정하여 보관·관리 및 열람(법 제6조제5항)
 - * 유동화전문회사 등의 법정의무에 해당하며 동 업무도 위탁대상이므로 일반적으로 자산관리자가 양도 관련 서류 일체를 보관¹³¹⁾하고 있음

¹²⁹⁾ 이 경우 투자자 권리의 남용을 방지하기 위해 합리적인 근거를 제시할 것과 일정 비율 이상의 투자자분을 가질 것 등의 제한을 둘 수 있음

라. 업무수탁자

□ 업무위탁계약의 체결

유동화전문회사는 성질상 위탁이 허용되지 않는 고유업무¹³⁰⁾ 등을 제외한 일상적 업무를 자산보유자 또는 제3자에게 위탁하게 되므로, 자산유동화계획의 등록신청서를 제출하기 전에 업무수탁자와 업무위탁계약을 체결하게 됨

업무위탁계약서에는 위탁업무의 내용·범위 및 방법, 위탁수수료 등 관련비용 및 지급방법, 기타 투자자를 보호하기 위하여 필요한 사항¹³¹⁾이 구체적으로 명시되어야 하며, 일반적으로 업무위탁계약에 포함되는 내용으로서 업무수탁자가 수행하는 업무는 다음과 같음

130) 규정 제22조(계획등록신청서 등의 공시) 제3항, 제4항 : 신탁업자, 자산관리자 또는 업무수탁자의 본점과 지점에 아래의 공시서류를 각각 비치하여야 함. 단, 지점에는 유동화자산에 대한 요약명세만 비치하고 그 세부내용 및 증빙서류 등을 이용할 수 있는 장소를 명시할 수 있음

① 감독원장의 확인을 받은 계획등록신청서, 변경등록신청서 및 망도등록신청서
② 유동화자산의 명세 및 그 현황(관리운동처분 등에 의하여 변동되는 내용 포함)
③ 유동화자산에 대한 증빙서류등(관리책임자에 한함)

◆ 공시서류 비치방법 : 투자자들이 즉시 공시서류를 열람할 수 있도록 아래 방법을 사용할 수 있음

(예시) 유동화자산(명세 및 현황)에 관한 서류의 목록 작성 및 게시, 투자자 안내문(열람창구표시) 부착 또는 열람 담당자 지정, 기타 고객전용(열람용) 컴퓨터 등 대체열람수단 마련

131) 유동화자산과 관련된 증요서류(대출약정서, 근저당권설정계약서, 등기권리증, 보증서, 보험증서 등)는 유동화전문회사의 관리행사에 필수적 서류이므로 보관관리소홀로 인한 금융사고가 발생하지 않도록 내화금고 등에 안전하게 보관하고 담당자를 지정하여 정기적으로 관리상태를 점검할 필요가 있음

132) 일선전속권에 해당하는 사항(주주총회 또는 사원총회의 의결을 받아야 하는 사항, 이사의 회사대표권에 속하는 사항, 감사의 권한에 속하는 사항, 유동화자산의 관리에 관한 사항), 기타 관계 법령상 또는 성질상 위탁하기에 부적합한 사항

133) 유동화계획이나 유동화자산과 관련하여 중대한 변경 등 예외사항 발생시 자산관리자에게 관련 자료를 적극적으로 요청할 수 있도록 그 권한을 명시하여야 함

◆ 업무수탁자의 업무

- ▶ 재무제표의 작성
- ▶ 사업보고서의 작성 및 공시
- ▶ 직원명부의 관리, 직원총회의 소집, 의사록의 작성 및 유지
- ▶ 각종 조세 신고 및 납부 관련 업무
- ▶ 유동화전문회사 명의로 개설된 계좌 및 자금의 관리
- ▶ 유동화증권의 관리 및 원리금의 지급
- ▶ 법령상 요구되는 각종 공시 또는 신고의 이행
- ▶ 유동화자산에 관한 현황(장부)의 작성 및 비치
- ▶ 투자자 등에게 업무수탁현황 또는 보고서 제출
- ▶ 업무위탁계약 및 관련법규의 범위 내에서 부여된 권한에 의하여 유동화전문회사를 대리하는 기타의 행위

또한, 업무 일부의 제3자 위탁¹³⁴⁾ 및 이에 대한 관리감독의무, 자산관리자 등에 대한 보고 및 협조의무, 자산관리자에 대한 감시, 자산관리자의 해임·변경 사유 및 이에 따른 대체자산관리자의 선정 또는 자산이관 절차¹³⁵⁾, 업무해태시 손해배상책임, 업무수탁자의 선관주의의무 등이 포함됨

□ 적절한 인적 및 물적 설비 구비

‘24.1.12.부터 시행되는 개정 「자산유동화법」에 따르면 업무수탁인에 대해서도 최소한의 인적·물적 요건을 규정하였음. 자기자본 5억원 이상의 법인으로서, 전문인력 2명 이상을 포함하여 3명 이상의 상시 근무인력을 보유하도록 하였음

¹³⁴⁾ 업무수탁자가 위탁받은 업무의 일부를 제3자에게 위탁하는 경우 제3자의 자격, 업무능력 등을 충분히 고려하여 제3자를 선정하여야 하며, 이 때 제3자는 이행보조자의 역할을 수행하게 됨. 업무수탁자가 일부의 업무를 제3자에게 위탁하더라도 업무수탁자로서의 기본적인 책임이 면제되는 것은 아니므로 보완적인 장치가 필요할 수 있음. 또한 업무의 일부를 재위탁할 경우에는 사전에 유동화계획에 위탁여부 등을 기술할 필요가 있음

¹³⁵⁾ 자산관리자의 해임·변경 사유, 대체자산관리자의 선정 절차, 자산이관절차 등 자산관리 업무와 관련된 사항은 자산관리 위탁계약서에도 동일한 내용이 반영되도록 하여 계약의 실효성을 확보하여야 함

□ 수탁업무 처리지침의 마련

업무수탁자는 효율적 업무수행을 위하여 수탁업무 처리에 관한 표준화된 지침을 마련할 수 있으며, 유동화전문회사의 외부감사인 등은 주기적으로 그 이행 여부를 점검할 수 있음

□ 자산관리자에 대한 감독

자산관리자가 주기적으로 제출하는 유동화자산 관련 보고서 및 기타 관련 자료를 토대로 유동화계획에 따른 유동화자산의 상환여부, 유동화자산의 건전성 등을 확인하고 유동화자산의 부실(가능성)과 조기상환사유 발생 가능성 등을 검토하고 그 근거자료를 보관함¹³⁶⁾

자산관리자가 자산관리위탁계약에 따른 준수사항 및 금지사항을 이행하지 않았다고 판단되는 경우 관련자료를 요구하여 사실관계를 확인하는 등 적절한 조치를 강구해야 하며, 특히 자산관리자가 각종 보고의무를 제출하지 않거나, 지연제출 또는 허위제출이 있는 경우 계약서에 근거하여 이행을 강제하거나 기타 필요한 조치를 취함

자산관리자가 유동화자산을 취득 또는 처분(담보제공, 사용승낙, 매각 등)하는 경우 관련 계약서 및 법규에 근거하여 동의 여부를 결정해야 하며, 필요하다고 판단되는 경우 제3자에게 유동화자산의 실사(평가), 법률검토 등을 의뢰할 수 있음

□ 겸임에 따른 이해상충 방지

업무수탁자가 자산관리자 또는 유동화증권 수탁회사 업무의 전부 또는 일부를 동시에 수행하는 경우 업무 겸임에 따른 상호건제 또는

¹³⁶⁾ 업무수탁자는 자산관리자로부터 단순히 보고를 받는 것이 아니라 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 제출된 보고서에 대한 자산관리의 적정성을 판단하여야 하며, 그 판단의 근거 자료를 보관할 필요가 있음

감시 기능의 약화로 투자자 보호문제가 발생하지 않도록 이해상충 방지장치¹³⁷⁾를 마련함(규정 제16조제2항)

□ 계획등록신청서 등의 충실한 기재

자산유동화계획의 등록신청서 등을 제출하는 경우 허위 또는 부실한 기재사항이 없도록 관련 사실을 충분하고 진실하게 기재하여야 하며, 계약서 등의 첨부 문서가 정당한 방식과 절차에 의해서 작성되었는지 여부를 검증하고, 특히 권한이 있는 자가 서명 또는 날인하였는지를 확인함

형식자산보유자가 실질자산보유자와 상이하거나 형식유동화자산이 실질유동화자산과 상이할 경우에는 실질의 내용이 충분히 반영되도록 기재함¹³⁸⁾

유동화자산을 장래채권 일괄양도의 방식으로 양도(신탁)한 경우, 최초 양도되는 유동화자산과 향후 교체될 유동화 대상자산의 내용(대상자산의 범위, 교체방법 등)을 구분하여 기재하고 양도등록의 방법 등도 함께 기재하며, 자산보유자가 동일·유사한 자산을 유동화한 실적에 관한 사항이 있는 경우에 이를 기재함

유동화증권 투자자 및 관련자가 유동화자산의 근거 서류, 자산관리자와 업무수탁인의 보고자료 및 외부 공시자료 등에 접근할 수 있는 방법을 구체적으로 기재함

유동화 참여회사 간의 업무분장 및 상호간의 견제 장치에 관한 주요 내용과 이에 관한 의견을 제시함¹³⁹⁾

137) 자산관리업무를 겸임하는 회사는 자산관리자 감시 또는 업무수행의 독립성을 보장하기 위해 자산관리부서와 업무수탁부서를 물리적으로 분리하고 수탁인력이 자산관리업무에 종사하지 못하도록 하는 등 두개의 업무를 실질적으로 분리할 필요

138) 실질자산보유자에 관한 사항은 기 제출서류 등의 참조방식으로 기재할 수 있으나, 기 제출서류에 반영되지 않은 것으로서 결산 이후 재무상태 및 우발부채 등 투자판단에 중대한 영향을 미치는 사항은 추가로 기재함

139) 해당 유동화구조가 상호 견제 기능을 어떻게 구체화하여 수행하고 있는 지를 간략하게 요약하고 이에 관한 전반적인 평가를 기재함으로써 유동화증권 투자자의 신뢰를 높일 수 있을 것임

□ 자금의 관리 및 운용

유동화전문회사의 자금관리·운용·차입에 관한 업무를 위탁받을 수 있는 자는 자본시장법상 금전 재산¹⁴⁰⁾을 수탁받는 신탁업자로 한정하였음. 다만, 자본시장법에 따른 전문투자자(집합투자기구 제외)로서 해당 유동화전문회사가 발행한 유동화증권 전부를 보유한 자가 업무 수탁인에 관한 인적·물적 요건을 모두 갖춘 경우(시행령 제5조의2 제2호)에는 예외로 인정하였음

유동화자산에 관하여 자산관리자로부터 지급받는 금원을 비롯하여 유동화자산의 관리·운용·처분 등으로 인하여 위탁자의 계산으로 취득하는 수익 및 기타 금원은 위탁자(유동화전문회사 등) 명의의 계좌로 수령하여 관리함

동 계좌의 금원 중 유동화사채의 각 지급일에 지급하여야 할 금원을 지급하고 남은 잔액은 자산유동화계획 및 자금운용관련 계약서상 조건을 충족하도록 운용하여야 함¹⁴¹⁾

140) 자본시장법 제103조제1항제1호의 재산(금전)을 신탁받는 수탁업자

신탁업자의 경우 금융당국의 인가 하에 위탁자의 재산을 이전받아 수익자를 위해 재산의 관리 같은 업무를 수행하므로 자산유동화법상 자금관리 업무를 수행하기에 적합

141) 신탁업자가 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도받은 경우이거나, 유동화자산을 양도 또는 신탁받은 신탁업자가 자산유동화계획에 따라 여유자금을 운용하는 경우에는 자본시장법상 신탁자금운용의 제한을 받지는 않지만 유동화증권의 상환을 위하여 일시적으로 설립된 유동화전문회사등의 설립취지를 고려할 때 적극적인 자산의 운용은 금지된다고 보는 것이 타당

• 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제105조(신탁재산 등 운용의 제한) ① 신탁업자는 신탁재산에 속하는 금전을 다음 각 호의 방법으로 운용하여야 한다.

1. 증권(대통령령으로 정하는 증권에 한한다)의 매수
2. 장내파생상품 또는 장외파생상품의 매수
3. 대통령령으로 정하는 금융기관에의 예치
4. 금전채권의 매수
5. 대출
6. 어음의 매수
7. 실물자산의 매수
8. 무채자산권의 매수
9. 부동산의 매수 또는 개발

10. 그 밖에 신탁재산의 안전성·수익성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법

② 신탁업자는 제103조제1항제5호 및 제6호의 재산만을 신탁받는 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 신탁의 계산으로 그 신탁업자의 고유재산으로부터 금전을 차입할 수 없다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 신탁재산 운용의 구체적 범위 조건·한도, 그 밖의 신탁재산의 운용방법 및 제한에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 사업보고서 등의 공시

유동화증권을 공모 발행한 경우 유동화전문회사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 기타 제반 서류를 작성하여 제출함

사업보고서 등의 서식에 따라 유동화자산¹⁴²⁾의 현황, 여유자금의 운용 내역, 유동화증권의 상환 등 중요 내용을 충실하게 작성함

자산보유자의 영업 및 재무상황의 변동이 유동화자산 및 유동화증권의 상황에 직·간접적으로 영향을 줄 경우에는 사업보고서 등에 자산보유자의 영업 및 재무상태 변화 및 유동화계획에 미치는 영향 등을 기재함¹⁴³⁾

□ 중요사항 발생공시

유동화전문회사 등의 해산사유가 발생하는 등 법규에서 정한 보고사항이나 기타 투자자의 이해에 영향을 미치는 사건 등이 발생하는 경우 이를 즉시 공시함¹⁴⁴⁾

이 외에도 유동화자산과 관련하여 특이사항이 발생하는 경우 투자자 보호를 위하여 관련 계약에 근거하여 자산관리자에게 필요한 자료를 요청하며, 중대한 사항인 경우에는 이를 즉시 공시함

142) 형식 유동화자산(수익증권, 담보부사모채, 대출채권 등)이 아닌 실질 유동화자산 위주로 그 현황과 변동내역을 사업보고서 등에 구체적으로 기재하도록 하며, 실질 유동화자산이 특정 사업(PF)과 관련되는 경우 사업진행상황, 공정율, 분양율 등 전체 사업의 진행상황도 기재할 필요가 있음

143) 장래채권 유동화의 경우 자산의 발생 및 감전성은 자산보유자의 영업현황에 크게 영향을 받게 되므로 자산보유자의 기간별 매출액, 영업이익, 부채비율, 주가정보 등 재무현황 지표를 사업보고서에 기재함으로써 보다 유용한 정보를 제공할 수 있음

144) 이 외에 실질유동화자산이 특정 사업과 관련되고 해당 사업의 계획 대비 실제 진행현황에 중요한 차이가 발생한 경우 그 내용, 차이발생사유, 처리방안 등을 공시할 필요가 있음

□ 자료제출 협조

업무수탁자는 수탁업무와 관련한 주요사항을 기재한 보고서를 작성하여 주기적으로 자산관리자 등 관련자에게 제출함

투자자¹⁴⁵⁾, 신용평가회사, 유동화전문회사의 외부감사인 등이 자료 제출을 요청할 경우에는 이에 성실히 응하여야 함

□ 자료의 보관

자산관리자로부터 제공받은 유동화자산에 관한 서류 및 기타 증빙 서류의 사본 또는 전산자료를 보관·관리함¹⁴⁶⁾

¹⁴⁵⁾ 투자자가 공시되거나 열람 가능한 자료 이외의 자료를 요청할 경우에는 미리 정해진 서식에 따라 유동화증권 수탁회사를 통해 유동화전문회사에 요청할 수 있고, 자산관리자나 업무수탁인은 영업비밀을 해하지 않는 합리적인 범위 내에서 협조 의무가 있음을 위탁계약서에 명시할 수 있음

¹⁴⁶⁾ 유동화자산과 고유재산을 물리적으로 구분하고 증빙서류를 별도로 보관하여 관리해야 하며, 금전 역시 별도의 계정을 설치하여 관리하여야 함(법 제11조, 규정 제17조)

마. 수탁회사 (사채관리회사¹⁴⁷⁾)

□ 사채모집위탁계약(사채관리계약)의 체결

사채모집위탁계약(사채관리계약)을 체결하는 경우 선량한 관리자의 주의¹⁴⁸⁾로써 부여받은 권한을 행사하고 의무를 이행할 수 있도록 아래 사항을 충분히 검토하고 이를 계약서에 반영함

- 유동화전문회사의 업무범위 제한 및 위탁에 관한 사항, 유동화 참여회사에 대한 보고 및 협조의무 등 유동화증권 발행인으로서의 책임과 의무를 구체적으로 기재¹⁴⁹⁾
- 유동화증권의 발행조건, 조기상환사유 또는 기한의 이익 상실사유 등이 발생할 경우에 유동화증권 수탁회사(사채관리회사)가 취해야 할 절차에 대하여 구체적으로 기재
- 투자자 동의가 필요한 경우에 대비하여 의사결정 방법을 구체적으로 정할 수 있으며¹⁵⁰⁾ 이 경우 사전에 유동화계획에 기재하고 이를 투자자에게 충분히 고지

147) 개정 상법('12.4.15.시행)에서는 사채권자 보호를 위하여 종전에 사채모집수탁회사가 갖는 권한 중 사채관리기능을 분리하여 사채관리회사가 담당하도록 하였음. 따라서 발행회사는 사채모집위탁계약(인수인이 있는 경우에는 인수계약도 체결) 외에 별도로 사채관리계약을 체결해야함. 다만, 사채관리회사의 지정이 의무사항은 아니므로 수탁회사가 인수인의 지위를 겸임하지 않는 경우에는 사채관리회사를 두지 않고 동일인에게 사채모집 및 사채관리를 위탁할 수도 있음

148) 수탁회사(사채관리회사)는 유동화자산의 특성, 업무의 위탁, 신용보강의 내용, 조기상환사유 등을 정확히 이해하고 관련 계약서를 면밀하게 검토하는 등 채권자 보호업무를 충실히 수행될 수 있도록 하여야 함

149) 유동화증권 수탁회사가 자산관리자 또는 업무수탁인에게 유동화자산과 관련한 자료를 요구할 수 있는 권리를 명시함으로써 투자자 보호를 위한 감시 수단을 확보할 수 있음

150) 예를 들어, 일정 비율 이상의 다수 투자자의 동의로서 특정 범위 내에서 유동화계획을 변경할 수 있다는 사항을 관련 계약서에 명시할 수 있음. 다만, 유동화증권 투자자의 이익을 해하지 않는 범위 내에서 사소한 계약내용을 변경하는 것은 투자자 동의 없이 가능하도록 미리 계약서에 기재함으로써 유동화계획 변경의 비효율성을 제거할 수도 있음

「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따르면, 무보증사채를 인수하는 경우에는 무보증사채 발행인과 사채관리회사 간에 협회가 정한 표준 무보증사채 사채관리계약서에 의한 계약을 체결하도록 하고 있으나, 유동화사채의 경우에는 예외로 하고 있음

□ 투자자의 권익 보호

유동화증권 투자자의 동의가 요구되는 경우에 대비하여 투자자를 파악할 수 있는 방안을 강구함

수탁회사(사채관리회사)는 필요한 경우 유동화사채의 투자자를 위하여 상법의 규정에 따라 사채권자집회를 소집하고, 결의에 필요한 제반 절차를 진행하고 사채권자집회의 결의를 집행함

□ 조기상환 등 원리금 상환

유동화사채의 조기상환사유, 기한의 이익 상실사유 등이 발생한 경우 이를 즉시 한국예탁결제원 또는 사채권자에게 통보하거나 사채 발행조건에 따라 필요한 사항을 공고함

유동화증권의 상환과 관련하여 중요한 변경사항이 발생하는 경우 상법에 따라 사채권자 집회를 통해 동 사항을 결의하고 관련 계약서에 근거하여 사전에 계획된 절차를 수행함

□ 관련 자료 요구

주요 투자자가 정당한 사유를 제시하고 유동화자산의 현황 등 관련 자료를 요청하거나 기타 투자자 보호를 위하여 필요하다고 판단되는 경우에 유동화증권 수탁회사는 관련 계약서 등에 근거하여 자산관리자 및 업무수탁자에게 필요한 자료를 요구함

바. 신탁업자

□ ‘자산관리자’등의 역할 준용

신탁업자의 업무내용 중 자산관리 또는 위탁업무에 해당되는 사항, 유동화신탁의 수익자 보호 등과 관련한 업무는 자산관리자 또는 업무수탁자의 업무처리절차를 준용하며 동 내용은 신탁거래기본약관 및 신탁거래기본약관에 관한 특약 등에 적절히 명시함

사. 신용평가회사¹⁵¹⁾

□ 정기 평정 및 수시 평정

유동화전문회사 등의 의뢰에 따라 객관적으로 확인되거나 신뢰할 수 있는 자료에 기초하여 유동화증권에 대한 정기 및 수시평가를 진행한 후 신용등급을 부여함

유동화자산 및 구조의 특성, 유동화자산의 현금흐름 및 원리금상환가능성¹⁵²⁾, 파산절연 여부, 자산관리자 등 참여회사의 역할 및 상호간의 견제수단 확보여부, 신용보강수단의 적정성, 주요위험 및 통제수단 등 제반 사항을 고려하여 이를 평정에 반영하고 적절한 방법으로 공시함¹⁵³⁾

151) “신용평가업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 대한 신용상태를 평가(이하 “신용평가”라 한다)하여 그 결과에 대하여 기호, 숫자 등을 사용하여 표시한 등급(이하 “신용등급”이라 한다)을 부여하고 그 신용등급을 발행인, 인수인, 투자자, 그 밖의 이해관계자에게 제공하거나 열람하게 하는 행위를 영업으로 하는 것을 말하며(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조제26항) 금융위원회의 허가를 얻어 설립된 신용평가회사만 동 업무를 수행할 수 있음

1. 금융투자상품

2. 기업 집합투자기구, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

• 동법 시행령 제14조의3(신용평가의 대상) 법 제9조제26항제2호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 국가

2. 지방자치단체

3. 법률에 따라 직접 설립된 법인

4. 「민법」, 그 밖의 관련 법령에 따라 허가·인가·등록 등을 받아 설립된 비영리법인

152) PF 등의 경우 사업장으로부터 발생하는 현금흐름 등 유동화증권의 실제 상환재원이 되는 현금흐름을 의미

153) 신용평가회사들은 투자자들이 복잡한 구조로 설계된 유동화증권을 쉽게 이해하고 정보의 비대칭성 때문에 인지할 수 없는

유동화자산의 현금흐름 변동, 자산보유자 또는 신용보강기관의 신용도 변화, 유동화 관련 계약의 이행여부, 기타 위험요인 등 원리금 상환에 영향을 미치는 사항을 전반적으로 고려하여 유동화증권에 대한 신용등급 변경여부를 결정함

유동화증권의 평가를 위하여 필요한 자료는 자산관리자, 업무수탁자 등에게 적극 요청하며, 이를 위하여 관련 계약서에 요청근거를 마련함

□ 신용사건 발생 등의 감시

자산관리자와 업무수탁자의 보고서 및 외부감사인의 감사보고서 등을 주기적으로 검토하여 유동화증권의 신용등급에 영향을 미치는 사건의 발생 여부 등을 지속적으로 감시함

유동화자산과 관련한 예외사항 발생시 관련 계약에 의하여 자산관리자 및 업무수탁자에게 필요한 자료를 적극적으로 요구하고 유동화증권의 등급에 미치는 영향을 검토함

아. 외부평가기관(회계법인 등)

□ 유동화자산에 대한 실사

유동화전문회사 등의 의뢰에 따라 자산유동화계획에 의한 유동화자산의 양도(추가양도를 포함), 자산의 반환 및 처분 등 시점에 해당 자산에 대한 실사를 수행함

신용위험을 부담하지 않도록 신용평가보고서를 쉽게 기술할 필요가 있음. 또한 평가결과 부여된 신용등급은 신용위험에 대한 신용평가회사의 견해에 불과할 뿐, 이자율위험을 비롯한 시장위험, 유동성위험 등을 반영한 의견은 아니라는 점을 보고서 등에 명확히 기재해야 함

양도 등의 대상자산 전체에 대하여 관련 증빙서류 등을 검토하고 필요시 전산시스템 또는 전자문서 등을 이용하여 대조·확인하는 방법으로 대상자산의 실재성 및 적정성, 담보물 및 담보권 등 채권 확보 조치의 존재여부, 금액의 정확성 등을 실사한 후 동 실사 정보를 보고서(자산실사보고서)에 충실히 기재함

□ 유동화자산에 대한 평가

유동화자산의 특성, 자산보유자의 영업현황 등에 대한 종합적인 고려와 합리적인 가정을 기초로 유동화자산에서 발생할 현금흐름을 파악·추정하며, 동 현금흐름을 적정 할인율로 할인하여 공정가액으로 평가한 후 이를 평가보고서에 충실히 기재함

평가대상자산의 특성에 따라 다른 평가방법을 사용하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우에는 적절한 평가 방법을 적용할 수 있으며 이를 평가의견서에 기재함

사용 가능한 객관적인 평가자료를 사용하되, 최근 1년 이내에 당해 외부평가기관이 평가하거나 당해 자산보유자가 이미 유동화한 유사한 자산과 다른 평가방법이나 평가기준을 사용하는 경우에는 그 이유 및 차이점을 평가의견서에 기재함

□ 자산양도(Off Balance)에 관한 의견 제시

자산유동화계획 및 자산양도계약서 등의 관련내용을 확인하고 당해 유동화자산의 양도에 관한 적절한 회계처리 의견을 제시하고, 필요한 경우 이와 관련하여 자산보유자의 외부감사인과 협의함

□ 감사의견의 표명

유동화전문회사와 감사계약을 체결하고 사업보고서 등에 첨부되는 외부감사인인 감사보고서를 제출하는 경우에는

- 외부감사인인 국내법 및 관련 회계처리원칙에 따라 감사절차를 수행하고, 감사 대상 재무제표가 유동화전문회사의 재무상태를 유동화전문회사회계처리기준 등 관련법규에 따라 적정하게 표시하고 있는지에 대하여 의견을 표명
- 감사대상기간 중 자산관리자 또는 업무수탁인이 보고한 자료를 수령하여 자료의 적시성과 신뢰성에 대하여 검증
- 회사의 실질적 업무수행을 담당하는 자산관리자 및 업무수탁자의 업무 관련 계약이행 여부¹⁵⁴⁾ 등에 대해 검토하고 예외사항 발견시 이를 적절히 감사보고서에 반영

자. 법률자문기관(법무법인 등¹⁵⁵⁾)

□ 계약서 작성 및 검토

법률자문 의뢰자와의 계약에 따라 관련사항을 검토하고 자산유동화 관련 제반 계약서¹⁵⁶⁾를 작성하며 최종 계약서를 확인함

- 자산보유자의 설립근거법, 업종·규모·영업행위 등과 관련된 법규 등의 준수여부
- 자산의 특성에 따라 취득·처분 등에 법률적인 제한이 있는지 여부

¹⁵⁴⁾ 자산관리자와 업무수탁인이 관련 계약서에 근거하여 업무지침대로 업무를 수행하고 보고 의무를 이행하는 지를 확인함으로써 유동화전문회사의 내부통제절차의 적정성을 평가할 수 있음

¹⁵⁵⁾ 법무법인 등은 주권회사, 자산보유자, 업무수탁자 등을 위하여 유동화증권 발행 검토단계에서부터 유동화거래가 종료될 때까지 각종 법률적 문제를 검토하고 자문함으로써 법률적 측면에서 거래의 타당성을 검증하는 역할을 수행함

¹⁵⁶⁾ 유동화자산 관련계약, 유동화전문회사 설립 관련서류(정관 등), 자산양도계약, 자산관리계약, 업무수탁계약, 담보설정 또는 신용보강계약, 신탁계약 등의 체결에 필요한 내용을 검토하고 각종 계약의 작성을 대행

□ 진정양도 의견 표명

유동화자산이 자산보유자 및 관련자의 파산으로부터 절연되는지 여부에 관하여 실질적 및 형식적 측면에서의 법률 검토¹⁵⁷⁾를 수행하고 진정양도의견서¹⁵⁸⁾ (legal opinion)를 제출함

□ 법률자문의 지속 제공

유동화증권 발행 이후라도 유동화전문회사와 관련한 법률적인 문제가 발생하는 경우 유동화전문회사 등의 요청에 협조함

157) 자산보유자의 자산유동화법 및 기타 법률 준수 여부 및 유동화자산의 특성에 따라 취득·처분 등에 법률적 제한이 있는지 여부 등을 검토함

158) 거래당사자가 적법하게 설립되어 존속하고 있는지, 계약체결이나 거래행위가 관련법령이나 정관 등에 위배되지 않고 내부 수권절차 등을 이행하여 적법한 권한을 부여받았는지, 자산유동화법의 자산양도 방식을 충족하고 있으며 양도 이후 자산 보유자 등의 파산으로부터 절연되는지 여부 등이 기재됨

4. 금융감독기구 등

가. 금융위원회·금융감독원

□ 유동화전문회사등에 대한 조사

금융감독원장은 투자자보호를 위하여 필요한 경우 금융위원회가 정하는 바¹⁵⁹⁾에 따라 유동화전문회사 등, 업무수탁인 또는 자산관리자, 유동화전문회사등에 자산을 양도하거나 신탁한 자에 대한 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사할 수 있음(법 제34조)

아울러, 금융위원회는 법 제3조에 따라 유동화계획을 등록하지 아니한 회사가 발행한 유동화증권에 준하는 증권(유사 유동화증권)에 대해서도 법 제33조의2 또는 제33조의3을 위반한 사항이 있는 경우에는 금융감독원장으로 하여금 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있음

□ 업무개선명령

금융위원회는 유동화전문회사 등 또는 자산관리자의 업무운영이 투자자의 이익을 해할 우려가 있는 경우에 투자자보호를 위한 범위 안에서 해당 유동화전문회사 등 또는 자산관리자에 대하여 업무의 종류 및 방법의 변경, 재산의 공탁 기타 업무의 운영 및 개선에 필요한 조치를 명할 수 있음(법 제35조)

159) 규정 제23조(조사 및 조치) ① 감독원장은 법 제34조 제1항부터 제3항에 따른 조사업무의 집행 및 명 제5조의5에 따른 경고·주의 조치를 할 수 있다.

② 감독원장은 조사결과 법 제34조제4항, 제35조, 제38조의3, 제42조의 규정에 의한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 조사결과보고 및 처리안을 작성하여 금융위 또는 증권선물위원회에 부의하여야 한다.

③ 감독원장이 제1항 및 제2항에 따른 업무를 수행함에 있어서 그 방법 및 절차 등에 대하여는 자본시장조사 업무규정을 준용한다.

④ 조사결과 발견된 위법행위에 대한 조치는 별표 3에서 정하는 기준에 의한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 정성을 참작할 사유가 있는 경우에는 그 이유를 제시하고 기준과 달리 조치할 수 있다.

1. 당해 위법행위의 시정 또는 원상회복 여부 2. 유사사건에 대한 조치와의 형평성 3. 당해 조치가 향후 시장참여자에게 미칠 영향

□ 자산유동화계획의 등록취소

금융위원회는 유동화전문회사등이 아래에 열거된 행위를 하는 경우에는 자산유동화계획의 등록을 취소할 수 있음(법 제38조의2)

◆ 자산유동화계획의 등록취소¹⁶⁰⁾ 사유

1. 제3조제1항에 따른 등록 또는 변경등록을 거짓 또는 부정한 방법으로 한 경우
2. 제3조제1항 후단에 따른 변경등록을 하지 아니하고 자산유동화계획을 변경한 경우
3. 제6조제1항에 따른 등록을 하지 아니하거나 같은 조 제1항 또는 제2항에 따른 등록을 거짓으로 한 경우
4. 유동화전문회사가 제20조제1항을 위반하여 제22조제1항에 따른 업무 외의 업무를 한 경우
5. 제35조에 따른 업무개선명령을 이행하지 아니한 경우

나. 벌칙, 과태료 및 과징금

□ 형사벌칙

벌 칙	위 반 내 용
3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (법 제39조)	1. 제6조제3항에 따른 등록신청서 또는 등록사유에 관한 증명서류를 거짓으로 작성한 자 2. 제9조제2항에 따른 서류를 거짓으로 작성하거나 열람에 제공하지 아니한 자 3. 제37조제2항을 위반하여 채무자의 지급능력에 관한 정보를 해당 채권을 변제받기 위한 목적 외의 용도로 사용한 자
1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (법 제40조)	1. 제11조제2항을 위반하여 관리위탁을 받은 유동화자산을 고유재산과 구분하여 관리하지 아니한 자 2. 제22조를 위반하여 자산유동화계획에 따르지 아니하고 자금을 차입하거나 여유자금을 투지한 자 3. 제35조에 따른 업무개선명령을 이행하지 아니한 자

* 법 제41조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제39조 또는 제40조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

160) 금융위원회는 자산유동화계획의 등록을 취소하려는 경우에는 청문을 실시하여야 함(법 제38조의2제2항)

□ 과태료

과태료(법 제42조)	위 반 내 용
600만원 이하	1. 제11조제3항에 따른 장부를 작성·비치하지 아니한 자
800만원 이하	2. 제21조를 위반하여 유동화전문회사임을 나타내는 명칭을 사용한 자
1,000만원 이하	3. 제33조의2에 따른 공개를 하지 아니하거나 거짓으로 공개한 자
600만원 이하	4. 제35조의2에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

* 위 과태료는 금융위원회¹⁶¹⁾가 부과 징수함

□ 과징금

과징금의 기준금액은 법 제38조의3에 해당하는 위반행위로 법 제33조의3에 따라 유동화증권을 보유할 의무가 있는 자가 의무보유하지 않은 유동화증권 발행잔액¹⁶²⁾으로 함. 다만, 과징금 부과기준에 의하여 산출한 부과과징금이 20억원을 초과하는 경우에는 법정 한도액인 20억원을 부과함

¹⁶¹⁾ 금융위원회는 법 제42조제1항의 규정에 의하여 과태료를 부과하는 때에는 별표 [과태료의 부과기준]에 따라 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제42조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

¹⁶²⁾ 법 제33조의3에 따라 보유해야 할 유동화증권의 발행잔액과 실제 보유한 유동화증권의 발행잔액의 차액을 자산유동화 업무 감독규정 제18조의3 제3항 각호의 방법으로 계산하여 그 중 가장 작은 금액으로 산정함

제 4 장

주요 발행유형

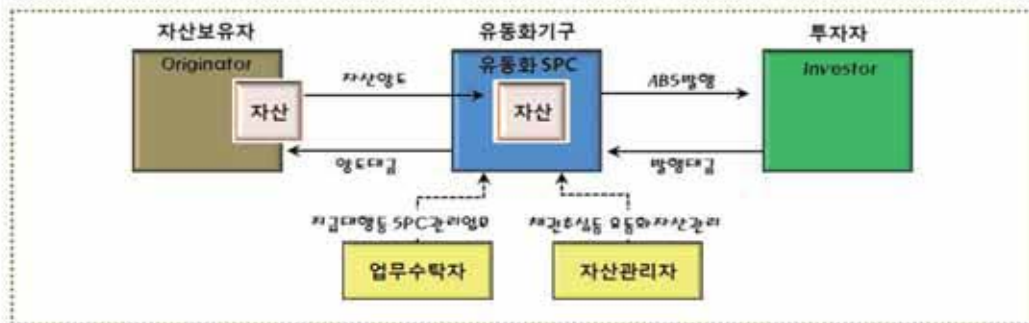
1. 단일 SPC 구조 / 108
2. 신탁을 통한 유동화구조 / 109
3. 유동화신탁 + 유동화SPC 2단계 구조 / 110
4. 한국주택금융공사 주택저당채권 담보부채권 / 112



IV. 주요 발행유형

1. 단일 SPC 구조

가장 기본적인 유동화구조로 자산보유자가 유동화기구(SPC)에 보유 자산을 매각하고 SPC는 동 자산을 기초로 채권형태의 ABS를 발행함

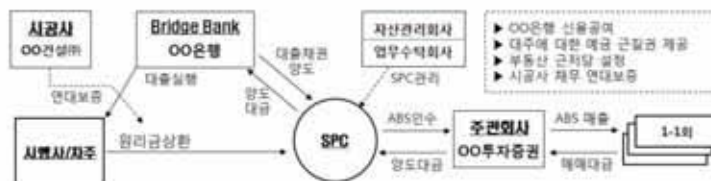


- 자산 유형 : 부실채권(NPL), 회사채, 대출채권 등
- 유동화기구 : 회사형태의 단일 SPC
- 유동화증권 : 채권형태로 발행
- 주요 사례 : NPL유동화, P-CBO¹⁶³⁾, PF ABS¹⁶⁴⁾, MBS 등

¹⁶³⁾ 다수의 중소기업이 신규발행하는 회사채를 증권회사가 먼저 총액인수하여 이를 유동화전문회사(SPC)에 매각하고, SPC는 이를 기초로 ABS의 일종인 채권담보부증권(CBO)을 발행하여 자금조달을 지원

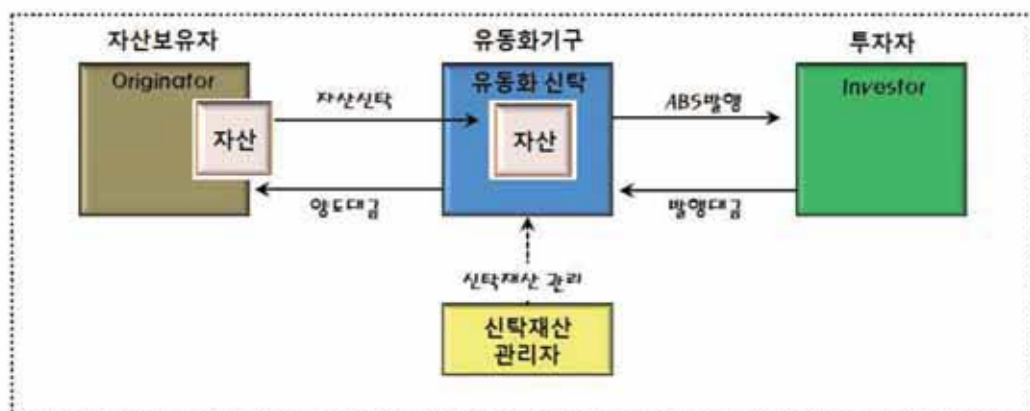


¹⁶⁴⁾ 부동산개발사업을 위하여 금융회사가 시행사에 대출한 대출채권을 유동화한 것으로 시행사는 분양이전까지 유동화 할 수 있는 자산이 없으므로 브릿지대출을 통해 형식적인 유동화자산을 만들고 이를 SPC로 양도함. PF ABS의 경우 일반적인 유동화구조와는 달리 실질적인 상환재원이 (시행사의)보장대금채권이므로 투자자보호 등을 위하여 동 상환재원의 안전성 확보를 위해 다양한 사전검증을 거쳐 발행이 이루어짐



2. 신탁을 통한 유동화구조

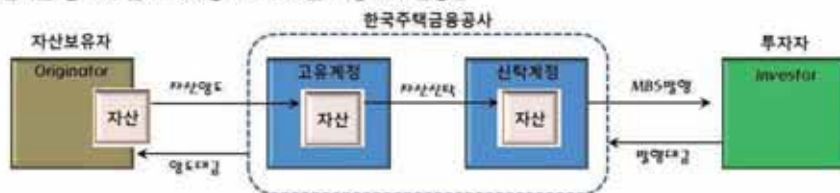
「신탁법」에 따라 설립된 유동화신탁¹⁶⁵⁾을 통하여 수익증권형태의 ABS를 발행하며 통상 다른 유동화구조와 결합하여 사용됨



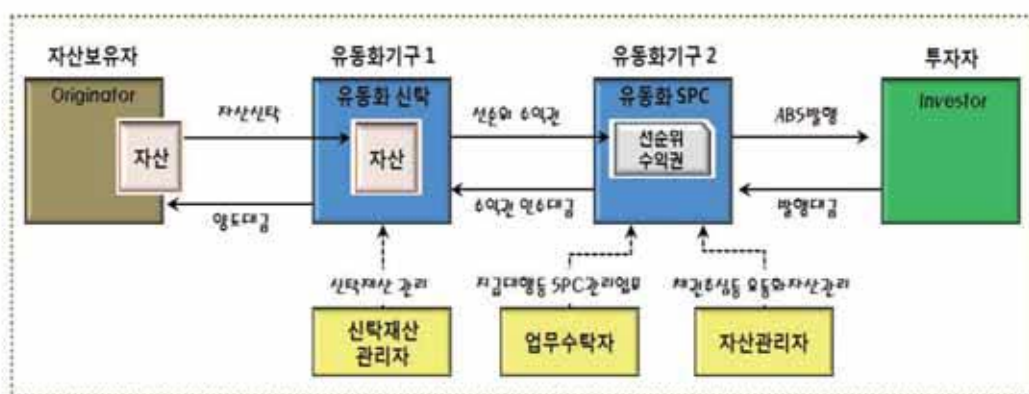
- 자 산 유 형 : 주택담보대출
- 유동화기구 : 유동화신탁
- 유동화증권 : 수익증권형태로 발행
- 주 요 사 례 : 한국주택금융공사 MBS¹⁶⁶⁾

¹⁶⁵⁾ 유동화법에 따라 진정양도요건(유동화법 제13조)을 충족하여야 하는 회사형태의 유동화 SPC와는 달리 유동화신탁은 신탁법에 따라 파산재단을 구성하지 않도록(신탁법 제24조) 하는 한편 상계금지조항(신탁법 제25조) 등을 통하여 신탁 재산이 수탁자의 신용위험으로부터 절연될 수 있도록 하였음. 판례에서도 사해신탁의 경우를 제외하고는 신탁재산에 대한 파산절연을 인정하고 있는 추세임. 또한 회사의 업무를 제3자에게 위탁하여야만 하는 유동화SPC와는 달리 신탁재산을 직접 소유하고 관리·운영할 수 있는 능력을 자체적으로 보유하고 있음. 신탁법상으로도 신탁재산에 대한 선관주의 의무, 고유재산과의 구별관리 의무, 장부비치 의무 등을 규정하고 있어 이를 위반할 경우 손해배상책임을 부담하도록 하고 있음

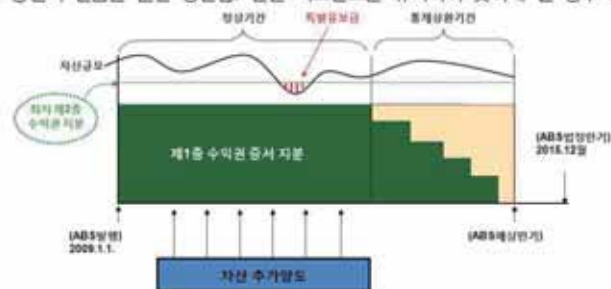
¹⁶⁶⁾ Mortgage Backed Securities. 은행등 금융회사가 보유한 주택대출채권(보금자리론 등)을 한국주택금융공사가 매입하여 동 공사내의 신탁계정을 거쳐 발행됨. 시중은행 등이 한국주택금융공사를 거치지 않고 직접 발행하기도 하지만 공사를 통하여 발행할 경우 낮은 금리로 발행이 가능함. 국내의 경우 시중은행이 직접 발행한 MBS는 공사발행 MBS와는 달리 신탁을 통하지 않고 회사형태의 SPC를 이용하여 발행됨



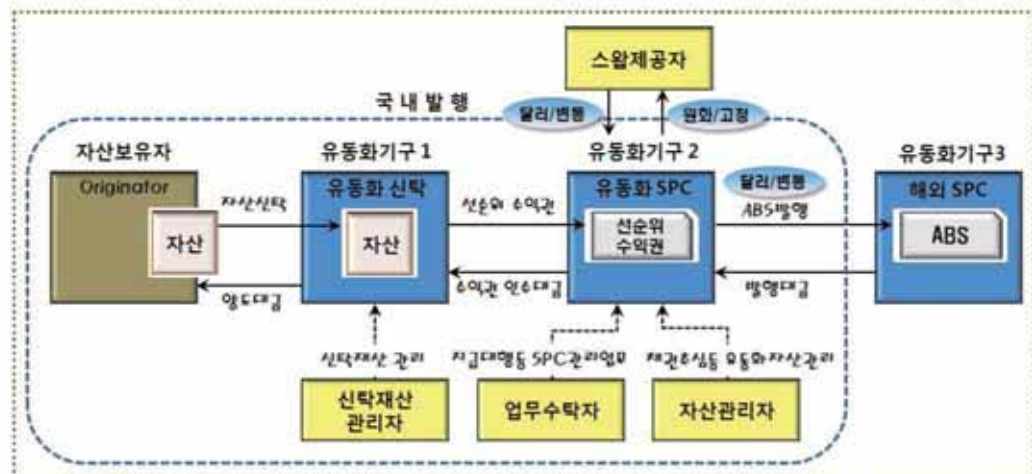
2단계 방식은 현금흐름이 불확실한 장래채권유동화 또는 카드채권과 같이 리볼빙(revolving) 구조¹⁶⁷⁾가 필요한 단기채권의 유동화에 주로 이용됨



리빙기간 동안에는 유동화증권의 이자와 유동화회사의 운영비용만이 선순위 수익으로서 유동화회사에 지급되며 원금은 지급되지 않는다. 잔여금원은 모두 후순위 수익자에게 지급되는데 이때 후순위 수익지급의 전제조건은 신탁재산의 총잔고 규모가 후순위 수익지급 후에도 최소잔고이상을 유지해야 함. 통제상환(Amortizing)기간 동안에는 선순위 수익으로 유동화증권 이자와 유동화회사 운영비용 외에도 선순위 수익권 권면자가 분할 지급되도록 함으로써 유동화회사가 유동화 증권에 원금을 분할 상환할 만일 최소잔고를 유지하지 못하게 될 경우 조기상환이 이루어지게 됨

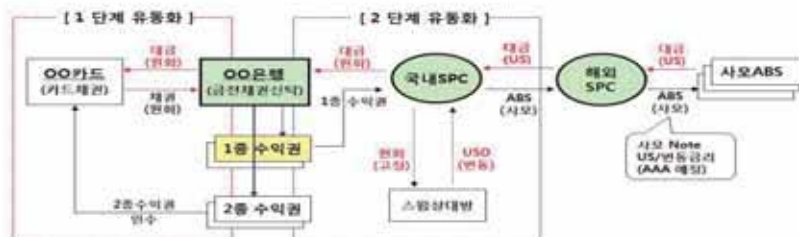


- 2단계 유동화의 경우 해외발행사례가 다수 있으며 이 경우 통화스왑 등을 통하여 기초자산과 ABS의 현금흐름을 일치시킴



- 자산 유형 : 카드채권, 자동차할부채권, 장래채권
- 유동화기구 : 유동화신탁+유동화SPC
- 유동화증권 : 채권형태로 발행
- 주요 사례 : 카드로ABS¹⁶⁸⁾, 오토론ABS, 장래채권 유동화¹⁶⁹⁾

168) 카드로유동화의 경우 통상적으로 국내 SPC는 변동금리부 달러표시채권을 발행하고 스왑상대방은행과 스왑계약을 체결함으로써 유동화자산의 원화 현금흐름과 유동화증권의 달러화 현금흐름을 일치시킴. 해외발행의 경우 적격투자자(QIB)를 대상으로 하는 144a시장을 통하여 발행이 이루어짐



169) 장래채권유동화는 기업이 향후 일정기간의 매출을 기초자산으로 유동화를 추진하는 것으로 외부신용보강 등을 통하여 무보증사채 발행에 비하여 우량한 등급의 유동화사채를 발행할 수 있음. 장래채권유동화의 가장 큰 특징은 유동화대상 자산이 유동화증권발행일 현재 (발생이 확실시되는) 미발생한 자산이라는 점으로써 유동화증권의 발행을 위해서는 동 미발생자산의 인도가능성에 대한 검토, 발행사의 신용위험 및 영업유지 가능성 등에 대한 다양한 사전 검토가 필요함

4. 한국주택금융공사 주택저당채권 담보부채권

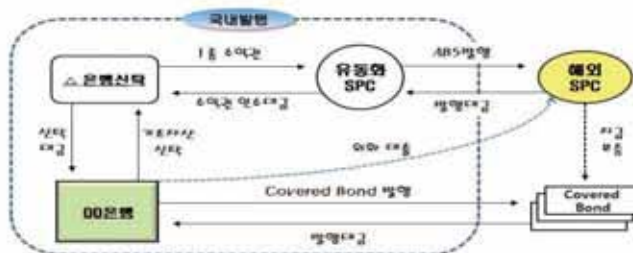
- 한국주택금융공사가 별도로 구분관리하는 주택담보대출채권을 담보로 법정커버드본드¹⁷⁰⁾의 일종인 MBB(Mortgage Backed Bond)를 발행함



¹⁷⁰⁾ Covered Bond. 금융회사가 보유중인 우량자산을 담보로 발행하는 담보부 채권으로서 투자자에게 이중상환청구권(담보 자산 and 발행자)이 부여됨. 통상 특별법에 근거하여 발행되는 법정 커버드본드와 구조화 기법을 이용하여 발행되는 구조화 커버드본드로 구분됨. 「이중상환권부 채권 발행에 관한 법률」의 제정으로 전형적인 법정 커버드본드의 발행이 가능하게 되었음. 한국주택금융공사의 주택저당채권담보부채권(MBB)도 법정 커버드본드에 해당할 수는 있지만 별도 법에 근거한 것이 아니라 유동화증권발행 근거법인 「한국주택금융공사법」상의 특정 조문을 근거로 발행되었다는 점에서 전형적인 커버드본드로 보기는 어려움.

구조화 커버드본드는 우선변제권 및 파산절연효과 확보를 위하여 구조화기법을 사용하는 증권으로 은행이 보유하고 있는 자산을 「자산유동화법」상 SPC에 양도하고 이를 근거로 발행한 외화ABS를 역외 SPC가 다시 인수하여 동 SPC가 커버드본드를 지급보증하는 다소 복잡한 구조임. 구조화 커버드본드는 발행비용이 높고 신용등급은 낮은 편이지만 법정 커버드본드는 별도 법률 통하여 은행의 보유자산중 우량자산을 담보로 특정하고 유사시 동 담보자산으로 커버드본드가 우선 변제될 수 있도록 보장함으로써 발행구조가 단순하고 발행비용이 저렴한 한편 신용등급은 높다는 장점이 있음.

구조화 Covered Bond 발행구조



『커버드본드법』 제정

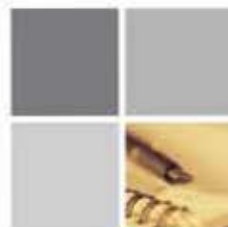
- (진행상황) '11.6월 제도도입 발표 이후, '13.12.19. 『이중상환청구권부 채권발행에 관한 법률』이 국회 본회의를 통과
- (주요특징) 커버드본드는 은행이 채권을 발행하면서 자신이 보유한 우량자산을 채권의 상환을 위한 담보로 제공하는 것을 말함
 - 자산의 매각과 동 매각 자산으로 ABS가 상환 되는 자산유동화 증권과 달리, 자산을 보유하면서 동 자산이 담보의 역할만을 수행

참고 7 커버드본드와 유동화증권 비교

구 분	커버드본드	유동화증권(ABS)
근거법률	이중상환청구권부 채권발행에 관한 법률	자산유동화에 관한 법률
도입취지	가계부채 구조개선 등	기업 등의 자금조달 지원
발행기관	은행, 공기업	특수목적기구(SPC)* * 최종 자금조달자는 금융회사, 공기업, 일반기업 등 모두 가능
발행기관의 건전성 기준	자본금(1천억원), BIS비율(10% 이상), 리스크관리시스템 구축 등	없 음
담보자산의 적정성 기준	- LTV(70% 이하) 및 DTI 충족 - 최소담보비율(105% 이상) - 유동성자산 허용(10% 이내)	없 음
발행한도	직전 연도 총자산의 8%이내	자산 양도금액과 평가금액 중 큰 금액 이내
기초자산	주택담보대출, 공공부문대출채권 등	채권, 부동산, 기타 재산권
자산교체	자산의 교체를 전제	원칙적으로 자산교체 불가
기초자산 매각여부	자산양도(매각) 없음 (단, 파산절연 인정)	진정양도방식(True Sale)을 통해 자산양도(매각)
회계처리	발행주체 보유 (on-balance)	회계기준상 제거요건을 충족하는 경우 발행주체 재무상태표에서 제거 (off-balance)
공시 및 사후감독	- 기초자산 감시인 선임 - 적격요건, 담보유지비율 평가 - 분기별 점검결과 공시	(별도 사후감독 없음) - 중요사항 발생시 중요사항 보고 - 계획변경등록 사항 발생시 변경등록 - ABS 상황 완료시 신고
이중상환권	(이중상환권 부여) - 우선변제권 인정 - 부족시 다른 자산에 대하여 선순위채권자로 참여	(기초자산에 한정) - 우선변제권 인정 - 부족시 별도 변제 없음

부 록

- 자산유동화에 관한 법률(24.1.12. 시행) / 117
- 한국주택금융공사법 / 159
- 유동화전문회사 회계처리 기준 / 235



자산유동화 실무 안내

자산유동화에 관한 법률

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
제1장 총칙		
제1조(목적) 이 법은 금융기관과 일반기업 등의 자금조달을 원활하게 하여 재무구조의 건전성을 높이고 장기적인 주택자금의 안정적인 공급을 통한 주택금융 기반 확충을 위하여 자산유동화에 관한 제도를 확립하며, 자산유동화에 따라 발행되는 유동화증권에 투자한 투자자를 보호함으로써 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 영은 「자산유동화에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「자산유동화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 및 동법시행령(이하 “시행령”이라 한다), 한국주택금융공사법 및 동법시행령에 의하여 금융기관 등이 자산을 유동화함에 있어 금융위원회(이하 “금융위”라 한다)가 정하여야 할 사항과 이의 처리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “자산유동화”란 다음 각 목의 행위를 말한다. 가. 유동화전문회사(자산유동화업무를 전업(專業)으로 하는 외국법인을 포함한다)가 자산보유자로부터 양도받은 유동화자산을 기초로 유동화증권을 발행하고, 해당 유동화자산의 관리·운용·처분에 따른 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 일련의 행위 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자(이하 “신탁업자”라 한다)가 자산보유자로부터 신탁받은 유동화자산을 기초로 유동화증권을 발행하고, 해당 유동화자산의 관리·운용·처분에 따른 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 수익금을 지급하는 일련의 행위 다. 신탁업자가 유동화증권을 발행하여 신탁받은 금전으로 자산보유자로부터 유동화자산을 양도	제2조(자산보유자) 「자산유동화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호라목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다. 1. 예금자보호법에 의한 예금보험공사 및 정리금융회사 2. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단 3. 삭제 4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자(이하 “신탁업자”라 한다) 5. 삭제 6. 신용보증기금법에 의한 신용보증기금 및 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금 7. 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증공사 8. 지방공기업법에 의하여 주택사업 또는 토지개발사업을 영위하는 지방공기업 9. 다음 각 목의 중앙회 가. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회	제2조(자산보유자 인정기준) 법 제2조제2호 하목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족하는 회사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사를 말한다. 다만, 외국법인이 제2호의 기준을 충족하는 경우 해당 법인이 설립한 국내법인(국내 자회사를 말한다)은 제2호의 기준을 충족한 것으로 본다. 1. 다음 각목의 요건을 모두 충족하는 회사 가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억원 이상 일 것 나. 직전 사업연도 말의 자기자본이 납입자본금의 100분의 50에 해당하는 금액 이상일 것 다. 직전 사업연도 말의 감사보고서 상 감사의견이 “적정”일 것 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인(한국거래소가 지정한 관리종목인 경우를 제외한다). 다만, 외국법인은 그 본국에서 이에 상응하는 요건을 갖춘 법인일 것

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
받아 해당 유동화자산의 관리·운용·처분에 따른 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 수익금을 지급하는 일련의 행위 라. 유동화전문회사 또는 신탁업자가 다른 유동화전문회사 또는 다른 신탁업자로부터 양도받거나 신탁받은 유동화자산 또는 유동화증권을 기초로 하여 유동화증권을 발행하고 당초에 양도받거나 신탁받은 유동화자산 또는 유동화증권의 관리·운용·처분에 따른 수익이나 차입금 등으로 자기가 발행한 유동화증권의 원리금·배당금 또는 수익금을 지급하는 일련의 행위 2. "자산보유자"란 유동화자산을 보유하고 있는 다음 각 목의 자를 말한다. 가. 국가 나. 지방자치단체 다. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행 라. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행 마. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행 바. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행(같은 법 제59조, 「새마을금고법」 제6조 및 「신용협동조합법」 제6조에 따라 은행으로 보는 자를 포함한다) 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자·투자중개업자·집합투자업자 또는 종합금융회사 아. 「보험업법」에 따른 보험회사	나. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회 다. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고중앙회 라. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회 마. 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회 9의2. 다음 각 목의 자 중에서 직전 사업연도 말 현재 여신규모가 1천억원 이상인 조합이나 금고 또는 직전 사업연도 말 현재 여신규모가 1천억원 미만인 자로서 자산유동화를 위하여 유동화자산을 양도하거나 신탁하는 업무를 해당 법률에 따른 중앙회가 수행하기로 한 조합이나 금고 가. 「농업협동조합법」에 따른 조합 나. 「수산업협동조합법」에 따른 조합 다. 「새마을금고법」에 따른 금고 라. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 마. 「산림조합법」에 따른 조합 10. 농업협동조합의구조개선에관한법률에 의한 농업협동조합자산관리회사 11. 한국주택금융공사법에 따라 설립된 한국주택금융공사 12. 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」제3조에 따른 서민금융진흥원	

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
자. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 차. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 카. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사(이하 “한국자산관리공사”라 한다) 다. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사(이하 “한국토지주택공사”라 한다) 파. 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증금 운영·관리하는 자 하. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조 제1항제1호 또는 제3호에 따라 외부감사를 받는 회사(해당 회사에 준하는 외국법인 중 자국의 법령에 따라 회계감사를 받는 외국법인을 포함한다) 중 자산규모 및 재무상태 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족하는 회사 거. 「기업구조조정투자회사법」에 따른 기업구조조정투자회사 너. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행 더. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행 러. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 3. “유동화자산”이란 자산유동화의 대상이 되는 채권(채무자의 특정 머부에 관계없이 장래에 발생할 채권을 포함한다), 부동산, 지식재산권 및 그 밖의 재산권을 말한다. 4. “유동화증권”이란 유동화자산을 기초로 하여 제3		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
조에 따른 자산유동화계획에 따라 발행되는 증권, 출자증권, 사채(社債), 수익증권, 그 밖의 증권이나 증서를 말한다. 5. "유동화전문회사"란 제17조 및 제20조에 따라 설립되어 자산유동화업무를 하는 회사를 말한다.		
제2장 자산유동화계획의 등록 및 유동화자산의 양도 등		
제3조(자산유동화계획의 등록) ①유동화전문회사, 신탁업자 및 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인(이하 "유동화전문회사등"이라 한다)은 자산유동화에 관하여 이 법의 적용을 받으려는 경우 유동화자산의 범위, 유동화증권의 종류, 유동화자산의 관리방법 등이 포함된 자산유동화에 관한 계획(이하 "자산유동화계획"이라 한다)을 금융위원회에 등록하여야 한다. 자산유동화계획을 변경하려는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우는 제외한다)에도 또한 같다. ②유동화전문회사등(신탁업자는 제외한다)이 제1항에 따라 등록할 수 있는 자산유동화계획은 유동화자산 및 자산보유자의 수에 관계없이 1개로 한정한다. ③유동화전문회사등이 제1항에 따른 등록 또는 변경 등록을 하려는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 서류를 함께 제출하여야 한다.	제2조의2(자산유동화계획의 경미한 사항 변경) 법 제3조 제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 계산착오, 오기(誤記), 누락 또는 이에 준하는 명백한 오류를 수정하려는 경우 2. 단순한 자구수정이나 명칭을 변경하려는 경우 3. 그 밖에 유동화증권에 부가한 투자자 보호에 영향을 미치지 않는 사항으로서 변경 근거가 분명한 사항을 변경하려는 경우	제3조(자산유동화계획의 등록신청서 등의 제출) 유동화전문회사등이 법 제3조의 규정에 따라 자산유동화계획을 금융위에 등록하고자 하는 경우에는 다음 각호의 서류를 금융감독원장(이하 "감독원장"이라 한다)에게 제출하여야 한다. 1. 자산유동화계획을 등록하고자 하는 경우에는 자산유동화계획의 등록신청서(이하 "계획등록신청서"라 한다) 2. 등록된 자산유동화계획을 변경하고자 하는 경우에는 자산유동화계획의 변경등록신청서(이하 "변경등록신청서"라 한다)
제4조(자산유동화계획) 자산유동화계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 유동화전문회사등의 명칭 및 사무소의 소재지 2. 자산보유자	제3조(자산유동화계획의 기재사항) 법 제4조제8호에서 "기타 대통령령이 정하는 사항"이라 함은 다음 각호의 사항을 말한다. 1. 유동화증권의 투자자보호에 관한 사항	제4조(계획등록신청서의 기재사항 등) ①계획등록신청서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 등록인에 관한 사항 가. 등록인의 개황

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
3. 자산유동화계획기간 4. 유동화자산의 종류·종역 및 평가내용 5. 유동화증권의 종류·종역 및 발행조건 6. 유동화자산의 관리·운용 및 처분 7. 제10조제1항에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받은 자 8. 그 밖에 자산유동화에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항	2. 당해 자산유동화와 관련하여 자금을 차입하고자 하는 경우에는 그 계획	나. 임원현황 다. 업무의 위탁에 관한 사항 라. 회계처리의 방법 2. 자산보유자에 관한 사항 가. 자산보유자의 개황 나. 사업의 내용 다. 재무에 관한 사항 3. 유동화자산에 관한 사항 가. 유동화자산의 종류별 세부명세 나. 유동화자산의 평가내용 다. 유동화자산의 양도등의 방식 및 세부계획 4. 자산유동화계획 등에 관한 사항 가. 자산유동화계획의 세부구조 나. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 다. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 라. 자금의 차입 및 운용계획 5. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 ②계획등록신청서에 기재하는 유동화자산에 관한 사항은 다음 각호의 방법에 의한다. 1. 별 제8조의 특례규정이 적용되는 자산과 기타의 자산으로 구분하여 자산의 유형별로 기재할 것 2. 자산 고유의 특성 또는 내용 등에 따라 다른 자산과 개별적으로 식별 및 분리가 가능하도록 기재할 것 ③계획등록신청서의 서식 및 그 작성방법 등은 감독원장이 정한다.

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		제5조(계획등록신청서의 첨부서류) ①계획등록신청서에는 다음 각호의 서류(부록이한 경우에는 그 사본)를 첨부하여야 한다. 1. 유동화전문회사등의 정관 또는 이와 유사한 서류(신탁업자의 경우 당해 신탁의 약관을 포함한다) 2. 자산관리위탁계약서 3. 업무위탁계약서 4. 외부평가기관(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제8항에서 정하는 외부평가기관을 말한다. 이하 같다)의 평가의견서 5. 자산보유자에 대한 최근 사업연도의 감사보고서(주식회사의외부감사에관한법률에 의한 감사보고서를 말하며, 동법의 적용을 받지 않는 자산보유자의 경우에는 그 회계처리 및 결산보고에 관한 사항을 정하고 있는 법률에 의하여 작성된 것으로서 감사보고서와 유사한 것을 말한다) ②제1항제4호의 서류는 유동화전문회사등이 국내에서 모집(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제7항의 규정에 따른 모집을 말한다. 이하 같다)의 방법으로 유동화증권을 발행하는 경우에 한한다. ③계획등록신청서를 제출받은 감독원장은「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인등기부등본을 확인하여야 한다. 제6조(변경등록신청서의 기재사항 등) ①변경등록신청서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 변경하고자 하는 계획등록신청서에 관한 사항

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		2. 변경등록 신청사유 3. 변경전후의 내용 4. 외부평가기관의 당해 변경에 대한 의견(변경내용이 외부평가기관의 평가내용과 관련이 없는 경우에는 제외한다) 5. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 ②변경등록신청서에는 관련사항을 증명할 수 있는 서류(부득이한 경우에는 그 사본)을 첨부하여야 한다. ③제1항 및 제2항에도 불구하고 시행령 제2조의2 각 호에 따른 사항을 변경하려는 경우에는 정정신고서를 제출하여야 한다. ④변경등록신청서 및 정정신고서의 서식 및 그 작성 방법 등은 감독원장이 정한다.
제5조(등록의 거부 등) ①금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자산유동화계획의 등록을 거부하거나 그 내용의 변경을 요구할 수 있다. 1. 등록신청서류를 거짓으로 적거나 필요한 사항을 적지 아니한 경우 2. 자산유동화계획의 내용에 법령을 위반한 사항이 포함되어 있는 경우 3. 유동화전문회사의 설립에 관하여 법령을 위반한 사항이 있는 경우 ②금융위원회는 제1항에 따라 자산유동화계획의 등록을 거부하거나 변경을 요구하려는 경우에는 지체 없이 그 사유를 구체적으로 적은 서면으로 유동화전문회사등에 통보하여야 한다.		제7조(등록 또는 등록거부의 통보 등) ①자산유동화계획의 등록신청 또는 그 변경등록신청에 대하여 감독원장이 법 제5조의 규정에 의하여 이를 거부하거나 그 내용의 변경을 요구하고자 하는 경우에는 그 계획등록신청서 또는 변경등록신청서 제출일부터 10영업일(토요일은 제외한다)이내에 각각 그 사유를 구체적으로 명시한 서면으로 신청인에게 통보하여야 한다. ②계획등록신청서 또는 그 변경등록신청서는 제1항의 규정에 의한 통보가 없으면 그 제출일에 각각 등록된 것으로 본다. ③제1항의 규정에 의한 등록거부 또는 내용변경 요구의 통보가 있는 경우 당해 신청은 그 통보를 한 날부터 신청을 하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 제출인이 내용변경 요구사항을 반영한 정정서류를

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		감독원장에게 제출한 경우에는 그 정정서류를 제출한 날에 당해 계획등록신청서 또는 그 변경등록신청서를 제출한 것으로 본다. 제8조(평가의견서의 기재사항 등) ①제5조제1항제4호의 규정에 의한 외부평가기관의 평가의견서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 평가의 개요 및 기준 2. 유동화자산에 대한 평가내용 및 평가금액(단, 유동화자산의 종류별로 구분하여 기재할 것) 3. 기타 부가자보호를 위하여 필요한 사항 ②외부평가기관은 제1항의 평가를 함에 있어서 자산유동화계획에 관한 사항, 유동화자산에 관한 사항 및 유동화증권에 관한 사항 등을 고려하여야 한다. ③외부평가기관이 제1항의 평가와 관련하여 공인회계사, 변호사 또는 감정인 등 다른 전문가의 의견 또는 감정결과 등을 인용하는 경우에는 그 내용을 기재하고 관련 전문가의 확인서를 첨부하여야 한다.
제6조(자산양도 등의 등록) ①자산보유자 또는 유동화전문회사등은 자산유동화계획에 따른 유동화자산(유동화자산을 제3자가 점유하고 있는 경우 그 제3자에 대한 반환청구권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 양도·신탁 또는 반환이 있는 경우 다음 각 호의 구분에 따라 그 사실을 금융위원회에 지체 없이 등록하여야 한다. 1. 자산보유자: 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 유동화전문회사등에 양도하거나 신탁업자에게 신탁	제4조(자산양도 등의 등록) ①금융위원회는 법 제6조제1항 및 제2항에 따라 유동화자산의 양도 등의 사실을 등록한 자산보유자 또는 유동화전문회사등(유동화전문회사, 신탁업자 및 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인을 말한다. 이하 같다)이 그 등록에 관한 사실을 증명하는 서류의 발급을 요청하는 경우에는 지체 없이 해당 서류를 발급해야 한다. ②유동화전문회사등은 법 제6조제5항에 따라 유동화자산의 양도 등에 관한 계약서, 등기필증, 등록증,	제9조(자산양도등의등록신청서의 제출 및 기재사항 등) ① 자산보유자 또는 유동화전문회사등이 법 제6조의 규정에 따라 유동화자산의 양도·신탁 또는 반환이나 유동화자산에 대한 질권 또는 저당권의 설정(이하 "양도등"이라 한다)을 금융위에 등록하고자 하는 경우에는 자산양도등의 등록신청서(이하 "양도등록신청서"라 한다)를 감독원장에게 제출하여야 한다. ②양도등록신청서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
박한 경우 2. 유동화전문회사등: 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 다른 유동화전문회사등에 양도하거나 그 양도한 유동화자산을 반환받은 경우 ②유동화전문회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사실을 금융위원회에 등록할 수 있다. 1. 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 자산보유자에게 양도하거나 양도의 취소 등을 이유로 반환한 경우(신박입자가 신탁의 종료로 이유로 반환한 경우를 포함한다) 2. 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산에 대한 질권 또는 저당권을 설정·해제한 경우 3. 자산유동화계획에 따라 유동화증권의 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산을 신탁하거나 신탁의 종료 등을 이유로 반환받은 경우 ③자산보유자 또는 유동화전문회사등이 제1항 및 제2항에 따른 등록을 하려는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 등록신청서에 해당 등록사유에 관한 증빙서류를 첨부하여 금융위원회에 제출하여야 한다. ④제3항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 적어야 하며, 제1호의 사항은 전자기록이나 이에 준하는 방법으로 작성하여 제출하여야 한다. 1. 유동화자산의 명세 2. 유동화자산의 양도·신탁 또는 반환의 방법·일정 및 대금지급방법	그 밖의 증빙서류를 그 관리책임자를 지정하여 보관·관리해야 한다. ③유동화전문회사등이 제2항의 규정에 의하여 관리책임자를 지정함에 있어서는 당해 자산보유자가 아닌 자를 지정하여야 한다. 다만, 당해 자산보유자가 그 원본을 보관·관리하고 자산보유자 외의 자가 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다)을 보관·관리하여 금융위원회 또는 투자자의 열람에 제공할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	1. 양도등의 개요 2. 양도등 대상자산의 종류별 세부명세 3. 양도등의 방법 가. 양도등의 방법, 일정 및 세부내용 나. 대금지급방법 등 4. 양도등의 계약상의 특수한 내용 가. 양도의 취소요건, 양도인의 우선대입권 등 나. 위험의 부담, 하자담보책임 등 5. 채무자에 대한 대항요건 구비여부 6. 법 제7조 또는 제8조의 규정에 따라 양도등에 대하여 특례규정이 적용되는 자산이 있는 경우 그 법률상 특별효력의 내용 7. 증빙서류등(제11조제1항의 규정에 의한 증빙서류 등을 말한다)의 공시에 관한 사항 8. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 ③양도등등록신청서에 기재하는 양도등의 대상자산에 대하여는 제4조제2항 각호의 방법과 동일한 방법으로 기재하여야 한다. ④양도등등록신청서의 서식 및 그 작성방법 등은 감독원장이 정한다. 제10조(양도등등록신청서의 첨부서류) 양도등등록신청서에는 다음 각호의 서류(부득이한 경우에는 그 사본)를 첨부하여야 한다. 1. 자산양도등의 계약서 2. 법 제8조의 규정이 적용되는 양도등 대상자산의 증빙서류등(제11조제1항의 규정에 의한 증빙서류

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
3. 유동화자산이 채권인 경우 채권양도의 대항요건이 갖추어져 있는지 여부 4. 유동화자산의 양도 등에 관한 계약의 취소요건 5. 양수인이 해당 유동화자산을 처분하는 경우 양도인 등이 우선매입권을 가지는지 여부 6. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 ⑤유동화전문회사들은 유동화자산의 양도 등에 관한 계약서, 동기필증, 동기필정보통지서, 등록증, 그 밖의 증빙서류를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보관·관리하여야 한다. ⑥유동화전문회사들은 금융위원회 또는 유동화증권에 투자한 자로부터 제5항에 따라 보관·관리하는 서류의 열람을 요구받은 경우 그 요구에 따라야 한다. ⑦제1항 및 제2항에 따른 등록 신청의 절차 및 방법이나 그 밖에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.		등을 말한다)에 대한 전자기록 제11조(증빙서류등에 대한 확인 등) ①자산보유자 또는 유동화전문회사들이 자산양도등의 등록신청을 함에 있어서는 당해 유동화자산과 관련된 채권계약서, 질권 또는 저당권의 설정계약서 및 그 동기필증 또는 등록필증, 부동산에 대한 동기필증 기타 관련증빙서류(이하 "증빙서류등"이라 한다)의 원본을 제시하고 감독원장의 확인을 받아야 한다. ②감독원장은 제1항의 규정에 따라 제출된 증빙서류등에 대하여 양도등 대상자산의 종류별 세부명세와 대조한 후 이상이 없는 경우 그 등록사실의 확인과 함께 이를 제출인에게 반환하여야 한다. ③유동화전문회사들은 감독원장의 확인을 받은 증빙서류등에 대하여 그 관리책임자 및 보관장소를 지정하여야 하고 감독원장 또는 당해 유동화증권에 대한 투자자의 열람요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 한다. 제12조(증빙서류등의 확인에 대한 특례) ①자산보유자 또는 유동화전문회사들이 양도등의 대상자산에 대하여 외부평가기관의 실사를 받은 후 그 결과에 대한 외부평가기관의 보고서(이하 "자산실사보고서"라 한다)를 양도등록신청서와 함께 제출하는 경우 감독원장은 제11조제1항 및 제2항의 규정에 의한 증빙서류등에 대한 확인절차를 생략할 수 있다. 다만, 법 제8조제2항의 특례규정이 적용되는 자산에 대하여는 그

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		리하지 아니하다. ②제1항의 규정에 의한 외부평가기관의 자산실사는 다음 각호의 방법으로 하여야 한다. 1. 양도등의 대상자산 전체에 대하여 관련 증빙서류 등을 검토하여 그 실재여부를 직접 확인할 것. 다만, 다음 각목의 요건을 충족하는 경우에는 양도등의 대상자산 전체에서 표본을 추출하여 확인하는 방법으로 갈음할 수 있다. 가. 양도등의 대상자산이 다수이고 동일한 유형일 것 나. 자산보유자가 양도등의 대상자산에 대한 관리업무를 원활하게 수행하는데 필요한 전산시스템을 구축하여 적정하게 관리·운영하고 있을 것 다. 표본추출에 의한 방법이 더 효과적이라고 볼 수 있는 합리적 근거가 있을 것 2. 양도등의 대상자산 전체에 대하여 담보 또는 보증의 설정 등 채권 확보를 위한 조치의 존재여부를 확인할 것 3. 확인한 증빙서류등에 대하여 실사 및 양도등의 사실을 표시할 것 ③자산실사보고서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 자산실사의 개요 가. 자산실사 참여자 및 실사기간 나. 자산실사의 방법 및 기준 다. 기타 자산실사와 관련하여 필요한 사항 2. 자산실사의 결과요약 및 종합의견 가. 실사대상자산의 유형별 내용 및 특성

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		나. 자산실사의 결과요약 다. 종합의견 3. 증빙서류등의 관리방법 4. 기타 양도등의 사실을 입증하기 위하여 필요한 조치를 한 경우 그 내용 ④자산실사보고서의 서식 및 그 작성방법은 감독원장이 정한다.
제7조(채권양도의 대항요건에 관한 특례) ①자산유동화계획에 따른 채권의 양도·신탁 또는 반환은 양도인(위탁자를 포함한다. 이하 같다) 또는 양수인(수탁자를 포함한다. 이하 같다)이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자에게 대항하지 못한다. 다만, 양도인 또는 양수인이 해당 채무자에게 다음 각 호의 구분에 따른 주소로 두 번 이상 내용증명우편을 발송하여 채권양도(채권의 신탁 또는 반환을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 사실을 통지하였으나 그 소재를 알 수 없는 등의 사유로 반송된 경우에는 채무자의 주소지를 주된 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문(전국을 보급지역으로 하는 일간신문이 하나 이상 포함되어야 한다)에 채권양도 사실을 공고한 날에 채무자에게 채권양도의 통지를 한 것으로 본다. 1. 해당 지당권의 등기부 또는 등록부에 적혀 있는 채무자의 주소(등기부 또는 등록부에 적혀 있는 주소가 채무자의 최후 주소가 아닌 경우로서 양도인 또는 양수인이 채무자의 최후 주소를 알고 있는 때에는 그 최후 주소로 한다)		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
2. 해당 저당권의 등기부 또는 등록부에 채무자의 주소가 적혀 있지 아니하거나 등기부 또는 등록부가 없는 경우로서 양도인 또는 양수인이 채무자의 최후 주소를 알고 있는 때에는 그 최후 주소 ②자산보유자 또는 유동화전문회사등이 채권을 양도·신탁 또는 반환한 사실을 제6조제1항 및 제2항에 따라 등록한 경우 해당 채권의 채무자(유동화자산에 대한 반환청구권의 양도인 경우 그 유동화자산을 점유하고 있는 제3자를 포함한다. 이하 같다) 외의 제3자에 대해서는 그 등록을 한 때 「민법」 제450조 제2항에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 본다.		
제7조의2(근저당권으로 담보된 채권의 확정) 자산유동화계획에 따라 양도하거나 신탁하려는 유동화자산이 근저당권으로 담보된 채권인 경우 자산보유자가 채무자에게 근저당권으로 담보된 채권의 금액을 정하여 추가로 채권을 발생시키지 아니하고 그 채권의 전부를 양도하거나 신탁하겠다는 의사를 적은 통지서를 내용증명우편으로 발송하였을 때에는 그 통지서를 발송한 날의 다음 날에 해당 채권이 확정된 것으로 본다. 다만, 채무자가 10일 이내에 이의를 제기하였을 때에는 해당 채권이 확정된 것으로 보지 아니한다.		
제8조(저당권 등의 취득에 관한 특례) ①자산보유자 또는 유동화전문회사등이 자산유동화계획에 따라 질권 또는 저당권으로 담보된 채권을 양도·신탁 또는 반환한 사실을 제6조제1항 및 제2항에 따라 등록한 경우		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
그 채권을 양도·신탁 또는 반환받은 자산보유자 또는 유동화전문회사등(제6조제2항제3호에 따라 유동화자산을 신탁받은 제3자를 포함한다)은 그 등록을 한 때에 해당 질권 또는 지당권을 취득한다. ②한국자산관리공사 또는 한국토지주택공사가 금융기관의 부실자산정리, 부실정후기업의 자구계획지원 및 기업의 구조조정을 위하여 취득한 부동산을 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사등에 양도하거나 신탁한 경우 해당 유동화전문회사등은 제6조제1항에 따른 등록을 한 때에 그 부동산에 대한 소유권을 취득한다.		
제9조(등록서류 등의 공시) ①금융위원회는 제3조 및 제6조에 따른 등록 또는 변경등록에 관한 서류와 제38조의2제1항에 따른 등록취소에 관한 서류를 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 공시하여야 한다. ②신탁업자, 제10조제1항에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받은 자 및 제23조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자는 유동화자산의 명세와 그 현황에 관한 서류를 작성·비치하고 해당 유동화전문회사등의 투자자가 열람할 수 있게 하여야 한다.		
제10조(자산관리의 위탁) ①유동화전문회사등(신탁업자는 제외한다)은 자산관리위탁계약에 따라 다음 각 호의 자(이하 "자산관리자"라 한다)에게 유동화자산의 관리를 위탁하여야 한다. 1. 자산보유자 2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제	제5조(자산관리자) 법 제10조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인을 말한다. 1. 자본금이 10억원 이상일 것 2. 다음 각목의 전문인력이 5인 이상 포함된 20인 이상의 관리인력을 갖춘 것	제16조(자산관리의 위탁 등) ①유동화전문회사등이 법 제10조의 규정에 따라 유동화자산의 관리를 위탁하거나 법 제23조의 규정에 따라 일반업무를 위탁하는 경우에는 다음 각호의 사항을 위탁계약서 등에 구체적으로 명시하여야 한다. 1. 위탁업무의 내용, 범위 및 방법

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
5호에 따른 신용정보회사 중 같은 조 제10호의 채권추심업 허가를 받은 자 3. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제10호의2에 따른 채권추심회사 4. 그 밖에 자산관리업무를 전문적으로 수행하는 자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자 ②제1항제1호 및 제4호에 따른 자산관리자는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 및 제5조에도 불구하고 유동화전문회사등이 양도받거나 신탁받은 유동화자산에 대하여 같은 법 제2조제10호에 따른 채권추심업을 수행할 수 있다. 이 경우 해당 채권추심업의 수행에 관하여는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제27조제1항, 제42조제1항 및 제43조제4항을 준용한다. ③유동화전문회사등은 자산관리위탁계약의 해지에 따라 자산관리자의 변제수령권한이 소멸되었음을 이유로 유동화자산인 채권의 채무자에게 대항할 수 없다. 다만, 채무자가 자산관리자의 변제수령권한이 소멸되었음을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 그러하지 아니하다.	가. 변호사, 공인회계사 또는 감정평가사 2인 이상 나. 채권관리, 유가증권발행 등 금융위원회가 정하는 업무를 수행한 경력이 있는 자 1인 이상 3. 임직원이 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제27조제1항 각 호의 사유에 해당하지 아니할 것 4. 최대출자가 외국인인 경우 그 외국인이 자산관리업무를 전문적으로 영위하거나 겸영하는 자일 것. 다만, 당해 외국인(법인에 한한다)이 최대출자로 되어 있는 법인이 자산관리업무를 영위하는 경우에는 그러하지 아니하다.	2. 위탁수수료 등 관련비용 및 지급방법 3. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 ②시행령 제5조의2제2호라목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 이해상충 방지체계”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 체계를 말한다. 1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 적절한 내부통제기준을 갖춘 것 2. 자산관리부서와 일반 업무수탁부서는 독립된 부서로 구분되어 업무처리와 보고가 독립적으로 이루어질 것 3. 자산관리업무와 일반 업무수탁부서 간에 직원의 겸직이나 파견을 금지할 것 4. 자산관리업무와 일반 업무수탁부서 사무실이 정보공유를 막을 수 있을 정도로 공간적으로 분리될 것 5. 자산관리업무와 일반 수탁업무에 관한 전산자료를 별도로 관리할 것 제16조의2(전문인력의 자격요건) 시행령 제5조제2호나목에서 “채권관리, 유가증권발행 등 금융위원회가 정하는 업무를 수행한 경력이 있는 자”라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 업무분야에서 3년이상 총합한 경력이 있는 자를 말한다. 1. 자산보유자 및 신용정보업자의 유동화자산 관리 업무 2. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제1호 규정에 의한 금융기관의 여신심사·부실채권관리

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		등 여신관리업무 3. 법무법인 등의 유동화자산 처분 및 권리행사 등에 관한 업무 4. 투자매매업자의 증권 인수업무 5. 신용평가회사의 유동화증권에 대한 신용평가업무 6. 외부평가기관의 유동화자산에 대한 실사 및 평가 업무 7. 법 제23조의 규정에 의해 유동화전문회사로부터 "업무위탁계약서"에 의거 업무를 위탁받은 자의 수탁관리업무
제11조(유동화자산의 관리) ①자산관리자는 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산(해당 유동화자산을 관리·운용·처분하여 취득한 금전 등의 재산권을 포함한다. 이하 이 조, 제12조 및 제40조제1호에서 같다)을 선량한 관리자의 주의로 관리하여야 하며, 유동화증권에 투자한 투자자의 이익을 보호하여야 한다. ②자산관리자는 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산을 그의 고유재산과 구분하여 관리하여야 한다. ③자산관리자는 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산에 대해서는 그 관리에 관한 장부를 별도로 작성·비치하여야 한다.		제17조(유동화자산의 관리방법 등) ①법 제11조제1항의 규정에서 유동화자산의 구분관리라 함은 유동화자산과 고유재산을 물리적으로 구분하고 증빙서류를 별도로 보관하여 관리하는 것을 말하며, 금전의 구분관리라 함은 별도의 계정을 설치하여 관리하는 것을 말한다. ②법 제11조제2항의 규정에서 장부의 별도 작성·비치라 함은 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 유지하는 것을 말한다. 이 경우 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 신탁재산을 구분할 수 있도록 하는 것을 말한다. ③제1항의 규정은 업무수탁인(법 제23조의 규정에 의거 유동화전문회사 등으로부터 업무를 위탁받은 자를 말한다. 이하 같다)이 그 업무를 수행함에 있어서 이를 준용한다.

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
		제18조(자금거래 등의 기재) 유동화전문회사등이 자산보유자, 자산관리자 또는 업무수탁인에 대하여 투자, 자금의 대여(예금 또는 예탁 등을 포함한다), 차입, 지급보증 또는 담보제공 등의 거래를 하고자 하는 경우에는 사전에 그 구체적인 내용을 계획등록신청서에 기재하여야 한다.
제12조(자산관리자의 파산 등) ①자산관리자가 파산하는 경우 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산은 자산관리자의 파산재단을 구성하지 아니하며, 유동화전문회사등은 그 자산관리자 또는 파산관재인에게 유동화자산의 인도를 청구할 수 있다. ②「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 개시된 경우 그 유동화자산의 처리에 관하여는 제1항을 준용한다. ③자산관리자가 제10조제1항에 따른 위탁을 받아 관리하는 유동화자산은 자산관리자의 채권자가 강제집행할 수 없으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 보전처분 또는 중지명령의 대상이 되지 아니한다.		
제13조(양도의 방식) 유동화자산의 양도는 자산유동화계획에 따라 다음 각 호의 방식으로 하여야 한다. 이 경우 해당 유동화자산의 양도는 담보권의 설정으로 보지 아니한다. 1. 매매 또는 교환으로 할 것 2. 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 양수인이 가질 것. 이 경우 양수인이 해당 자산을 처분할		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
때에 양도인이 이를 우선적으로 대수할 수 있는 권리를 가지는 경우에도 수익권 및 처분권은 양수인이 가진 것으로 본다. 3. 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하고, 양수인은 유동화자산에 대한 대가의 반환청구권을 가지지 아니할 것 4. 양수인이 양도된 자산에 관한 위험을 인수할 것 다만, 해당 유동화자산에 대하여 양도인이 일정 기간 그 위험을 부담하거나 하자담보책임(채권의 양도인이 채무자의 지급능력을 담보하는 경우를 포함한다)을 지는 경우는 제외한다.		
제14조(시설대여계약등의 변경 또는 해지) ①자산보유자가 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사등에 시설대여계약 또는 연불판매계약에 따른 채권을 양도하거나 신탁한 경우 해당 자산보유자는 자산유동화계획에 따르지 아니하고는 그 시설대여계약 또는 연불판매계약을 변경하거나 해지할 수 없다. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 선임된 자산보유자의 관재인·보전관재인·관리인·보전관리인, 그 밖에 이와 유사한 직무를 하는 자도 또한 같다. ②시설대여계약 또는 연불판매계약에 따른 채권의 채무자가 자산보유자로부터 자산유동화계획에 따라 해당 채권을 유동화전문회사등에 양도 또는 신탁한 사실을 통지받거나 양도 또는 신탁을 승낙한 경우 제1항을 위반한 시설대여계약 또는 연불판매계약의 변경이나 해지는 그 효력이 없다.		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
제15조(차입채권) 자산보유자가 파산하거나 자산보유자에 대하여 회생절차가 개시되는 경우 유동화자산 중 차입채권에 관하여는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제124조 및 제340조를 적용하지 아니한다.		
제16조(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 적용의 특례) ①신탁업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제105조에 따른 신탁자금운용의 제한을 받지 아니한다. 1. 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도받은 경우 2. 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도받거나 신탁받아 해당 자산유동화계획에 따라 여유자금을 운용하는 경우 ②신탁업자가 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도하거나 신탁하는 경우에는 「신탁법」 제3조제1항 및 「민법」 제563조·제596조에도 불구하고 자기계약을 할 수 있다. ③신탁업자가 유동화자산을 관리·운용하는 경우에는 「신탁법」 제37조제3항에도 불구하고 금전인 신탁재산도 고유재산이나 다른 신탁재산에 속하는 금전과 구별하여 관리하여야 한다.		
제3장 유동화전문회사		
제17조(회사의 형태) ①유동화전문회사는 주식회사 또는 유한회사로 한다. ②유동화전문회사에 관하여는 이 법에서 달리 정한		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
것을 제외하고는 「상법」 제3편제4장 및 제5장을 적용한다.		
제18조 삭제		
제19조(주주총회 등) ①유동화전문회사(주식회사의 경우에는 자본금 총액이 10억원 미만인 주식회사로 한정한다)의 주주총회 또는 사원총회의 결의는 「상법」 제363조제4항 또는 제577조제1항·제2항에도 불구하고 총주주나 총사원의 동의가 없는 경우에도 서면으로 할 수 있다. ②자산유동화계획에 어긋나거나 유동화증권을 소지한 자의 권리를 해하는 주주총회 또는 사원총회의 결의는 효력이 없다.		
제20조(겸업 등의 제한) ①유동화전문회사는 제22조제1항에 따른 업무 외의 업무를 할 수 없다. ②유동화전문회사는 본점 외의 영업소를 설치할 수 없으며, 직원을 고용할 수 없다.		
제21조(유사명칭의 사용금지) 유동화전문회사가 아닌 자는 그 상호 또는 업무를 표시할 때 유동화전문회사임을 나타내는 명칭을 사용하여서는 아니 된다.		
제22조(업무) ①유동화전문회사는 자산유동화계획에 따라 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 유동화자산의 양수·양도 또는 다른 신탁업자에 대한 위탁 2. 유동화자산의 관리·운용 및 처분 3. 유동화증권의 발행 및 상환		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
4. 자산유동화계획의 수행에 필요한 계약의 체결 5. 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차입 6. 여유자금의 투자 7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지에서 규정한 업무에 부수하는 업무 ②유동화전문회사는 금융위원회가 정하여 고시하는 회계처리기준에 따라 그 회계를 처리하여야 한다.		
제23조(업무의 위탁) ①유동화전문회사는 자산유동화계획에서 정하는 바에 따라 자산보유자나 그 밖의 제3자에게 다음 각 호의 사항에 관한 업무를 제의한 업무를 위탁하여야 한다. 1. 주주총회 또는 사원총회의 의결을 받아야 하는 사항 2. 이사의 회사대표권에 속하는 사항 3. 감사의 권한에 속하는 사항 4. 유동화자산의 관리에 관한 사항 5. 그 밖에 위탁하기에 적합하지 아니한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ②제1항에 따라 업무를 위탁받을 수 있는 제3자의 범위는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제한할 수 있다. ③제1항에 따라 업무를 위탁받은 자는 선량한 관리자의 주의로 위탁받은 업무를 수행하여야 하며, 유동화증권에 투자한 투자자의 이익을 보호하여야 한다.	제5조의2(업무의 위탁) 법 제23조제1항에 따라 업무를 위탁받을 수 있는 제3자는 다음 각 호의 구분에 따른 요건을 갖춘 자로 한다. 1. 유동화전문회사의 자금 관리·운용·차입에 관한 업무: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제103조제1항제1호의 재산을 수탁받는 신탁업자로서 제2호라목의 요건을 갖춘 자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 전문투자자(집합투자기구는 제외한다)로서 해당 유동화전문회사가 발행한 유동화증권 전부를 보유하고 제2호 각 목의 요건을 모두 갖춘 자 2. 제1호의 업무 외의 업무: 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것 가. 법인일 것 나. 자기자본이 5억원 이상일 것 다. 다음의 어느 하나에 해당하는 전문인력 2명 이상을 포함하여 3명 이상의 상시근무 인력을 보유할 것	

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
	1) 변호사, 공인회계사 또는 감정평가사 2) 법 제10조제1항 또는 법 제23조제1항에 따라 위탁받은 업무를 2년 이상 수행한 경력이 있는 사람 라. 같은 유동화전문회사로부터 법 제10조제1항에 따라 위탁받은 업무를 함께 수행하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 이해상충 방지체계를 갖춘 것	
제24조(해산사유) 유동화전문회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 해산한다. 1. 정관이나 자산유동화계획에서 정한 해산사유가 발생하였을 때 2. 유동화증권의 상환을 전부 완료하였을 때 3. 파산하였을 때 4. 법원의 명령 또는 판결이 있을 때		
제25조(합병 등의 금지) 유동화전문회사는 다른 회사와 합병하거나 다른 회사로 조직을 변경할 수 없다.		
제26조(청산인 등의 선임) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원의 원장(이하 “금융감독원장”이라 한다)은 유동화전문회사가 해산하거나 파산한 경우 「상법」 제531조(같은 법 제613조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제355조에도 불구하고 청산인 또는 파산관재인을 법원에 추천할 수 있으며, 법원은 특별한 사유가 없으면 금융감독원장이 추천한 자를 청산인 또는 파산관재인으로 선임하여야 한다.		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
제4장 유동화증권의 발행		
제27조(상법 등의 적용) 자산유동화계획에 따른 유동화증권의 발행에 관하여는 이 법에서 달리 정한 경우를 제외하고는 「상법」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 그 밖의 관계 법령에 따른다.		제15조(준용규정) 유동화전문회사등이 모집의 방법으로 유동화증권을 발행하는 경우에는 이 규정에서 따로 정한 사항이 없으면 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」을 준용한다.
제28조(출자증권의 발행) ①유한회사인 유동화전문회사는 「상법」 제555조에도 불구하고 자산유동화계획에 따라 사원의 지분에 관한 무기명식의 증권(이하 “출자증권”이라 한다)을 발행할 수 있다. ②출자증권에 관하여는 「상법」 제359조 및 제360조를 준용한다. ③유한회사인 유동화전문회사의 사원은 정관에서 달리 정한 경우를 제외하고는 자기의 지분에 관하여 출자증권을 발행하거나 소지하지 아니하겠다는 의사를 표시하여 그 소각을 청구할 수 있다.		
제29조(출자증권의 작성사항) 출자증권에는 다음 각 호의 사항을 적고 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 1. 회사의 상호 2. 회사의 성립연월일 3. 회사의 총출자좌수(總出資座數) 4. 1좌의 금액 5. 배당이나 재산분배에 관하여 내용이 다른 여러 종류의 권리가 있는 경우에는 그 종류와 내용 6. 일련번호		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
제30조(출자증권 양도 등의 예외) ①출자증권의 양도에 관하여는 「상법」 제557조를 적용하지 아니한다. ②유동화전문회사는 「상법」 제462조 및 제462조의 3(같은 법 제583조에서 준용하는 경우를 포함한다)에도 불구하고 정관에서 정하는 바에 따라 그 이익(재무상태표상의 자산에서 부채·자본금 및 준비금을 뺀 금액을 말한다)을 초과하여 배당할 수 있다. ③유동화전문회사는 「상법」 제439조제1항(같은 법 제597조에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제586조에도 불구하고 자본의 감소 및 증가에 관한 사항을 정관으로 정할 수 있다. ④유동화전문회사의 회계에 관하여는 「상법」 제458조(같은 법 제583조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 적용하지 아니한다.		
제31조(사채의 발행) ①유동화전문회사는 자산유동화계획에 따라 사채를 발행할 수 있다. ②제1항에 따라 발행하는 사채 중 유한회사가 발행하는 사채에 관하여는 「상법」 제3편제4장제8절(제469조는 제외한다)을 준용한다.		
제32조(수익증권의 발행) ①신탁업자는 자산유동화계획에 따라 수익증권을 발행할 수 있다. ②제1항에 따른 수익증권의 발행에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제110조제1항부터 제4항까지를 적용하지 아니한다.		
제33조(유동화증권의 발행한도) 유동화증권의 발행총액은 양도받거나 신탁받은 유동화자산의 매입가액 또는		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
평가가액의 총액을 한도로 한다. 이 경우 제22조제1항제5호에 따른 차입금액은 해당 발행총액에 포함하지 아니한다.		
제33조의2(유동화증권의 발행내역 등 공개) 유동화전문회사등(제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 회사를 포함한다. 이하 제33조의3에서 같다)이 유동화증권(제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 회사가 발행한 유동화증권에 준하는 증권을 포함한다. 이하 이 조, 제33조의3 및 제38조의3에서 같다)을 발행한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 공개하여야 한다. 1. 유동화증권의 종류·총액·발행조건 등 발행내역 2. 유동화자산, 자산보유자 등 유동화 관련 정보 3. 제33조의3에 따른 유동화증권의 보유내역 4. 그 밖에 유동화증권의 발행에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항	제5조의3(유동화증권의 발행내역 등 공개) ① 유동화전문회사등(법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 않은 회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제5조의4에서 같다)은 법 제33조의2에 따라 같은 조 각 호의 사항(이하 이 조에서 “발행내역등”이라 한다)을 다음 각 호의 방법과 절차에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제294조에 따른 한국예탁결제원의 인터넷 홈페이지를 통하여 공개해야 한다. 1. 다음 각 목에서 정하는 바에 따라 공개할 것 가. 유동화증권(법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 않은 회사가 발행한 유동화증권에 준하는 증권을 포함한다. 이하 이 조 및 제5조의4에서 같다)을 발행한 경우에는 지체 없이 공개 나. 유동화증권의 발행내역등을 변경하거나 유동화증권의 상황을 전부 완료한 경우에는 변경일 또는 상환완료일부터 10영업일 이내에 공개 2. 법 제3조에 따른 자산유동화계획(법 제3조에 따라 등록하지 않은 자산유동화계획을 포함한다)에 다수의 유동화증권에 관한 사항이 포함된 경우에는 각 유동화증권을 발행할 때마다 발행내역등을 공개할 것. 다만, 처음으로 발행하는 유동화증권에 관한 발행내역등을 공개할 때 다른 유동화증권에 관한 내역을 일괄하여 공개할 수 있으며, 다	제18조의2(유동화증권의 발행내역등 공개) ① 예탁결제원은 시행령 제5조의3제1항에 따라 유동화전문회사등으로부터 통지받은 유동화증권의 발행내역등을 수집·관리하며, 해당 발행내역등이 공개될 수 있도록 인터넷 홈페이지를 운영한다. ② 유동화전문회사등은 시행령 제5조의3제1항에 따라 예탁결제원에 유동화증권의 발행내역등을 통지함에 있어서 예탁결제원의 요청이 있는 경우 신용평가회사(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-11조 제2항제1호다목에 따른 신용평가회사를 말한다)의 신용평가서 사본, 유동화증권의 인수계약서 사본, 업무위탁계약서 사본, 증권 발행을 결의한 주주총회·이사회 등의 의사록 사본 기타 관련증빙 서류를 제출하여야 한다. ③ 예탁결제원은 제1항에 따른 인터넷 홈페이지의 원활한 운영을 위해 필요한 경우 신용평가회사, 금융투자협회, 그 밖의 관계자에게 유동화증권의 발행내역 등에 관한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. ④ 영 제5조의3제2항제5호에서 “그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다 1. 유동화증권의 발행통화, 발행일, 만기일 등의 발

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
	른 유동화증권을 발행할 때 그 공개 내역에 변경이 있으면 그 변경 내용을 공개해야 한다. 3. 유동화전문회사등이 다른 유동화전문회사등으로부터 양도받거나 신탁받은 유동화자산 또는 유동화증권을 기초로 하여 유동화증권을 발행하는 경우에는 최종적으로 발행하는 유동화증권의 발행내역등을 공개할 것 ②법 제33조의2제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 유동화전문회사등의 명칭 2. 법 제10조제1항에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받은 자와 위탁업무 3. 법 제23조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자와 위탁업무 4. 유동화증권에 대한 신용보강 내역 및 유동화증권의 신용평가등급 5. 그 밖에 유동화증권의 발행에 관한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 ③제1항에서 규정한 사항 외에 유동화증권의 발행내역등 공개의 구체적인 방법과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.	행정보에 관한 사항 2. 유동화증권에 대하여 신용평가회사의 신용평가를 받은 경우 그 신용평가서 사본 3. 신용보강에 대한 기관, 유형, 기간, 금액 등 신용보강 관련 정보 4. 자산유동화계획기간 5. 유동화자산의 종류, 총액, 평가기관에 관한 사항 6. 자산보유자 및 자산으로부터 발생하는 수익을 유동화전문회사등에 실질적으로 제공한 자에 관한 사항 7. 법 제33조의3에 따라 유동화증권을 보유한 자, 보유비율, 보유금액, 발행 회차별 잔액 등 유동화증권의 보유내역에 관한 사항 ⑤제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 발행내역등의 수집, 관리 및 공개에 관한 구체적인 방법, 그 밖에 필요한 세부적인 사항은 예탁결제원이 정한 규정에 따른다.
제33조의3(유동화증권의 의무보유) 유동화전문회사등이 유동화증권을 발행하는 경우 유동화전문회사등에 자산을 양도하거나 신탁한 자와 그 밖에 대통령령으로 정하는 자는 해당 유동화전문회사등이 발행한 유동화증권 발행금액의 100분의 5에 해당하는 금액의 범위에서 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라	제5조의4(유동화증권의 의무보유) ①법 제33조의3 각 호의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다. 1. 유동화전문회사등에 유동화자산을 양도하거나 신탁하는 행위에 준하여 제공한 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자	제18조의3(유동화증권의 의무보유) ①법 제33조의3제1호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관”이란 다음 각호의 기관을 말한다. 1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업 및 준정부기관 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기타 공

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
그 유동화증권을 보유하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 유동화증권은 제외한다. 1. 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 원리금의 지급을 보증하는 유동화증권 2. 신용위험이 낮거나 이해상충이 발생할 가능성이 낮은 유동화증권으로서 대통령령으로 정하는 유동화증권	2. 그 밖에 유동화증권에 투자한 투자자 보호를 위하여 그 유동화증권을 보유해야 할 필요가 있다고 금융위원회가 인정하여 고시하는 자 ②별 제33조의3 각 호 외의 부분 본문에 따라 유동화증권을 보유하는 자는 다음 각 호의 기준과 절차에 따라 그 유동화증권을 보유해야 한다. 1. 유동화전문회사등이 다른 유동화전문회사등으로부터 양도받거나 신탁받거나 이에 준하여 제공받은 (여러 단계에 걸쳐 양도받거나 신탁받거나 이에 준하여 제공받은 경우를 포함한다) 유동화자산 또는 유동화증권을 기초로 하여 유동화증권을 발행하는 경우에는 처음으로 유동화전문회사등에 유동화자산을 양도하거나 신탁하거나 이에 준하여 제공한 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자가 그 유동화증권을 보유할 것 2. 유동화증권 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 금액의 유동화증권을 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 보유할 것 3. 유동화증권을 보유해야 하는 자가 둘 이상인 경우 각각 보유해야 하는 금액은 유동화자산의 가액에 비례하여 배분한 금액으로 할 것. 이 경우 해당 유동화자산 가액의 산정 기준은 명목가액으로 한다. 4. 유동화증권을 보유해야 하는 기간은 그 유동화증권의 만기일(만기일 전에 유동화전문회사등이 유동화자산의 조기 상환이나 처분 등을 통하여 유동화증권의 상환에 필요한 대금의 회수를 전부	공기관 중 자산유동화계획의 시작일로부터 과거 1년 이내에 신용평가회사로부터 AA등급 또는 이에 준하는 등급 이상의 평가등급(당해 법인에 대한 평가등급이 없는 경우에는 당해 법인이 발행한 무보증사채에 대한 평가등급을 말한다)을 받은 공공기관 ②시행령 제5조의4제1항제1호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 자”란 참가계약(수익이전계약) 등을 통해 보유한 자산으로부터 발생하는 수익을 유동화전문회사등에 실질적으로 제공한 자를 말한다. ③시행령 제5조의4제2항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다. 1. 유동화증권 발행 회차별 잔액(발행잔액에 대한 원금 잔액을 의미하며, 이하 같다.)의 100분의 5에 해당하는 금액의 유동화증권을 보유하는 방법 2. 유동화증권 총 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 금액을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방식으로 보유하는 방법 가. 선순위 유동화증권의 상환이 전부 완료된 이후에 상환되는 후순위 유동화증권 나. 유동화자산을 신탁한 자가 후순위 수익권증서 등 유동화자산에 대한 담보 성격의 증권을 인수하여 보유 3. 발행순위 및 회차별로 혼합하여 유동화증권 총 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 금액을 보유하는 방법. 다만, 이 경우에도 선순위보다 상환

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
	완료한 경우에는 회수완료일)까지로 할 것 ③법 제33조의3제2호에서 “대통령령으로 정하는 유동화증권”이란 다음 각 호의 유동화증권을 말한다. 1. 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 원리금 일부의 지급을 보증하고 남은 금액에 해당하는 유동화증권을 인수하는 경우의 유동화증권 2. 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 원리금 전액에 해당하는 유동화증권을 인수하는 경우의 유동화증권 3. 국가, 지방자치단체 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 공공기관이 유동화자산 또는 유동화증권의 대입을 약정하거나 유동화전문회사 등에 신용을 공여하는 방법으로 그 지급기일에 원리금 지급이 보장되는 유동화증권 4. 그 밖에 신용위험이 낮거나 이해상충이 발생할 가능성이 낮은 유동화증권으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 유동화증권	순위가 낮은 유동화증권은 그보다 상환 순위가 낮은 유동화증권에 대한 의무보유 금액을 포함하여 순위별 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 금액을 보유하여야 한다. ④시행령 제5조의4제3항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 유동화증권”이란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 유동화증권을 말한다. 1. 기업의 자금조달을 정책적으로 지원하기 위하여 기업이 신규로 발행한 회사채 등을 금융회사가 일괄 인수하고 이를 기초로 하여 발행되는 유동화증권 2. 「은행법」 제2조 및 제58조에 따른 은행 및 외국은행에 예치한 정기예금을 기초로 하여 발행되는 유동화증권. 다만, 외국은행은 신용평가회사로부터 AA등급 또는 이에 준하는 등급 이상의 평가등급을 받고 정기예금의 환위험이 해지된 경우에 한한다. 3. 이동통신 가입자에 대하여 보유하고 있는 신용위험이 전액 보증되는 단말기 할부채권을 기초로 하여 발행되는 유동화증권 4. 법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하기 위하여 일시적으로 실행되어 해당 자산유동화계획에 따른 유동화증권이 발행되는 경우 그 유동화증권의 만기와 동일한 만기로 연장되거나 1개월을 초과하지 아니하는 범위에서 그 유동화증권의 만기보다 먼저 도래하는 만기로 연장되는 조건의 대출채권을 유동화자산으로 하여 발행되는 유동

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		회증권 5. 법 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하는 경우로서, 금융회사의 재무구조 개선을 위하여 부실 채권(금융회사등의 여신거래로 인하여 발생한 대출원리금, 지급보증 및 이에 준하는 채권으로서 회수에 상당한 위험이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 채권을 말한다.)을 유동화자산으로 하여 발행되는 유동화증권 6. 기업이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 구매자금 등을 지급하거나 납부하고 다음 각 목의 신용카드입자 또는 금융기관이 그 기업에 대하여 가지는 권리를 기초로 하여 발행되는 유동화증권 가. 여신전문금융업법 시행령 제2조의4제1항제1호에 따른 기업구매전용카드 거래에 따라 신용카드입자가 그 기업에 대하여 가지는 채권 나. 그 기업이 발행하여 금융기관이 취득하는 당좌수표 관련 권리. 다만, 당좌수표를 취득한 금융기관이 구매자금 등의 납부대행기관이며, 동일한 금융기관에 당좌수표 관련 권리를 신탁하는 경우에 한한다.
제5장 보칙		
제34조(조사) ①금융위원회는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 자에게 참고가 될 보고	제5조의5(금융위원회의 조치) 법 제34조제4항에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다. 1. 경고	제23조(조사 및 조치) ①감독원장은 법 제34조 제1항부터 제3항에 따른 조사업무의 집행 및 영 제5조의5에 따른 경고·주의 조치를 할 수 있다. ②감독원장은 조사결과 법 제34조제4항, 제35조, 제

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다. 1. 유동화전문회사등 2. 유동화전문회사등으로부터 업무 또는 자산관리를 위탁받은 자 3. 유동화전문회사등에 자산을 양도하거나 신탁한 자 4. 그 밖에 위반행위의 혐의가 있는 자 ②금융위원회는 제3조에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 회사가 발행한 유동화증권에 준하는 증권과 관련하여 제33조의2 또는 제33조의3을 위반한 사항이 있는 경우에는 제1항 각 호에 준하는 자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다. ③제1항 및 제2항에 따른 조사에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제426조제2항 및 제4항을 준용한다. ④금융위원회는 제1항 및 제2항에 따른 조사 결과 이 법에 따른 위반사항이 있는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치에 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.	2. 주의 3. 법을 위반한 경우에는 고발 또는 수사기관에의 통보	38조의3, 제42조의 규정에 의한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 조사결과보고 및 처리안을 작성하여 금융위 또는 증권선물위원회에 부의하여야 한다. ③감독원장이 제1항 및 제2항에 따른 업무를 수행함에 있어서 그 방법 및 절차 등에 대하여는 자본시장 조사 업무규정을 준용한다. ④조사결과 발견된 위반행위에 대한 조치는 별표 3에서 정하는 기준에 의한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 정상을 참작할 사유가 있는 경우에는 그 이유를 제시하고 기준과 달리 조치할 수 있다. 1. 당해 위반행위의 시정 또는 원상회복여부 2. 유사사건에 대한 조치와의 형평성 3. 당해 조치가 향후 시장참여자에게 미칠 영향
제35조(업무개시명령) 금융위원회는 유동화전문회사등 또는 자산관리자의 업무 운영이 투자자의 이익을 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 투자자 보호를 위한 범위에서 해당 유동화전문회사등 또는 자산관리자에게 업무의 종류 및 방법의 변경, 재산의 공		제20조(계획등록신청서 등의 제출부수 및 방법) ①유동화전문회사등 또는 자산보유자 등이 법 또는 이 규정에 따라 계획등록신청서, 변경등록신청서, 양도등록신청서 및 기타 신고서류를 제출하는 경우에는 각각 2부를 작성하여 서면으로 감독원장에게 제출하여야

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
탁, 그 밖에 업무의 운영 및 개선에 필요한 조치를 명할 수 있다.		한다. 각 서류의 첨부서류도 또한 같다. 다만, 제10조제2호의 규정에 의한 전자기록은 1부만 제출한다. ②제1항의 규정에 불구하고 신청서 및 기타 신고서류는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 의한 전자공시시스템(이하 “전자공시시스템”이라 한다)을 이용하여 전자문서의 방법으로 제출할 수 있다. ③감독원장은 제1항의 규정에 따라 서면으로 제출된 서류중 1부에 대하여 그 내용의 교체 또는 변경을 방지하기 위한 조치를 한 후 등록사실의 확인과 함께 신청인에게 교부하여야 한다. ④제1항의 규정에 의한 신청서 및 기타 신고서류를 서면으로 제출하는 경우에는 일반인이 열람할 수 있도록 하기 위하여, 동 신청서 및 기타 신고서류의 전자문서를 전자공시시스템을 통하여 함께 제출하여야 한다.
제35조의2(유동화전문회사등의 보고) ①유동화전문회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 지체 없이 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다. 1. 제24조에 따른 유동화전문회사의 해산사유 2. 자산보유자의 파산 3. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 중대한 사유 ②금융위원회는 제1항에 따른 유동화전문회사등의 보고를 받은 경우 그 내용을 공시하여야 한다.	제5조의6(유동화전문회사등의 보고) 법 제35조의2제1항 제3호에서 “대통령령으로 정하는 중대한 사유”란 다음 각 호의 사유를 말한다. 1. 유동화전문회사등, 자산보유자, 법 제10조제1항에 따라 유동화자산의 관리를 위탁받은 자 또는 법 제23조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자의 부도, 파산, 해산, 영업정지, 사업의 영위에 필요한 인가·허가 등의 취소, 그 밖의 사유로 정상적인 업무수행이 불가능하게 된 경우 2. 법 제3조에 따른 자산유동화계획의 수행에 필요한 계약, 법 제10조제1항에 따른 위탁 계약 또는 법 제23조제1항에 따른 위탁 계약의 변경이나 해	제19조(보고사항) 명 제5조의6제4호에서 “금융위원회에 서 정하여 고시하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 유동화전문회사등이 법 제6조제2항제2호에 따라 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산에 대한 질권 또는 저당권을 설정·해지한 경우 또는 동 조항제3호에 따라 투자자를 위하여 제3자에게 유동화자산을 신탁하거나 신탁의 종료등을 이유로 반환받은 경우 2. 그 밖에 유동화증권의 발행, 상환 또는 유동과 관련하여 중대한 문제가 발생한 때

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
	지, 법 제10조제1항 또는 법 제23조제1항에 따른 위탁 업무의 재위탁, 그 밖의 사유로 해당 계약 이행이 불가능하게 된 경우 3. 유동화자산의 양도·신탁 또는 유동화자산에 대한 질권·저당권의 설정에 관한 계약 이행이 불가능하게 되거나 소 제기 등의 사유로 이해관계인의 권리행사에 현저한 지장이 초래된 경우 4. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 금융위원회에서 정하여 고시하는 경우	
제36조(금융기관의 부실자산정리, 부실정후기업의 자구계획지원 및 기업의 구조조정을 위한 특별) 한국자산관리공사 또는 한국토지주택공사가 금융기관의 부실자산정리, 부실정후기업의 자구계획지원 및 기업의 구조조정을 위하여 취득한 부동산을 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사 등에 양도하거나 신탁하는 경우에는 다음 각 호의 규정을 적용하지 아니한다. 1. 「부동산등기 특별조치법」 제2조부터 제4조까지 2. 「도시교통정비 촉진법」 제36조 3. 「주택도시보증법」 제8조 4. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조제1항(거래당사자가 같은 법 제2조제4호의 외국인등인 경우로 한정한다), 제8조제2항 및 제11조		제21조(참조방식에 의한 기재) ① 유동화전문회사 등 또는 자산보유자 등이 제출하는 신청서 및 기타 신고서류에 기재하여야 할 사항이나 첨부서류중 별 또는 이 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 또는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 금융위원회 또는 증권선물위원회에 이미 제출된 신청서 및 기타 신고서류 또는 첨부서류와 동일한 부분이 있는 때에는 그 부분을 참조하라는 뜻을 기재한 서면으로 갈음할 수 있다. 다만, 제9조제2항제2호 및 제10조제2호의 사항에 대하여는 그러하지 아니하다. ② 제1항의 규정에 따라 참조방식으로 기재하는 경우에는 이미 제출된 신청서 및 기타 신고서류 또는 첨부서류 등에 대하여 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다. 1. 참조할 부분(서류명 또는 면수를 명시할 것) 2. 참조할 부분이 기재된 신청서 등의 명칭 및 그 제출일자 3. 제2호의 서류가 비치된 장소 및 그 이용방법 등

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
제36조의2(국민주택채권매입의 면제) 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도·신탁하거나 유동화자산에 저당권을 설정하는 경우에는 「주택도시보증법」 제8조를 적용하지 아니한다.		제22조(계획등록신청서 등의 공시) ①감독원장은 법 또는 이 규정에 따라 유동화전문회사등 또는 자산보유자등이 제출한 신청서 및 기타 신고서류에 대하여 접수일부터 당해 자산유동화계획기간의 종료일까지 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. ②감독원장은 신청서 및 기타 신고서류에 대하여 전산매체를 이용하여 작성한 전자기록을 제출받아 이를 정보통신망(정보통신망이용촉진등에관한법률의 규정에 의한 정보통신망을 말한다)을 이용하여 일반인이 열람할 수 있도록 하기 위하여 전자문서 등의 표준서식, 작성방법 및 제출절차 등을 정할 수 있다. ③법 제9조제2항의 규정에 따라 신탁업자, 자산관리자 및 업무수탁인 등이 유동화자산에 관하여 공시하여야 하는 서류는 다음과 같다. 1. 감독원장의 확인을 받은 계획등록신청서, 변경등록신청서 및 양도 등록신청서 2. 유동화자산의 명세 및 그 현황(유동화자산의 권리·운영 및 처분 등에 의하여 자산의 내용이 변동되는 경우 그 내역을 포함한다) 3. 유동화자산에 대한 증빙서류등(제11조제3항의 규정에 의한 관리책임자에 한한다) ④제3항의 규정에 의한 공시서류는 신탁업자, 자산관리자 또는 업무수탁인의 본점과 지점에 각각 비치하거나 컴퓨터·단말기 등 정보처리장치를 통하여 공시하는 방법으로 투자자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 지점에는 양도등의 대상자산에 대한 요약명세만을 비치하고 그 세부내용 및 증빙서

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		류 등에 대하여는 이를 이용할 수 있는 장소를 명시하는 방법으로 공시할 수 있다.
제37조(채무자에 관한 정보의 제공 및 활용) ①자산보유자 또는 유동화전문회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조·제34조의2·제34조의3·제42조제4항에도 불구하고 자산유동화계획의 수행을 위하여 필요한 범위에서 해당 유동화자산인 채권의 채무자의 지급능력에 관한 정보를 투자자, 양수인, 그 밖에 이에 준하는 이해관계인에게 제공할 수 있다. ②자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도받거나 신탁받은 자(그 업무를 위탁받은 자를 포함한다)는 유동화자산인 채권의 채무자의 지급능력에 관한 정보를 해당 채권을 변제받기 위한 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.		
제38조(업무의 위탁) 금융위원회는 다음 각 호의 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다. 1. 제3조에 따른 자산유동화계획의 등록 2. 제5조에 따른 자산유동화계획의 등록 거부 또는 변경 요구 3. 제6조제1항 및 제2항에 따른 자산양도 등의 등록 4. 제9조제1항에 따른 등록서류 등의 공시 5. 제35조의2에 따른 보고의 접수 및 공시 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무	제5조의7(업무의 위탁) ①금융위원회는 법 제38조에 따라 같은 조 각 호의 업무를 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원의 원장(이하 “금융감독원장”이라 한다)에게 위탁한다. ②법 제38조제6호에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 1. 법 제34조제1항 및 제2항에 따른 보고·자료제출 명령, 같은 조 제3항에서 준용하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제426조제2항 및 제4항에 따른 요구 등 조사업무의 집행	

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
	2 제5조의5제1호 및 제2호의 조치 제5조의5(고유식별정보의 처리) ①금융위원회(법 제38조에 따라 금융위원회의 업무를 위탁받은 자를 포함한다)와 금융감독원장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 1. 법 제3조에 따른 자산유동화계획의 등록에 관한 사무 2. 법 제5조에 따른 등록의 거부 등에 관한 사무 3. 법 제6조에 따른 자산양도 등의 등록에 관한 사무 4. 법 제26조에 따른 청산인 등의 선임에 관한 사무 5. 법 제34조에 따른 조사에 관한 사무 6. 법 제35조에 따른 업무개선명령에 관한 사무 7. 법 제38조의2에 따른 자산유동화계획의 등록취소에 관한 사무 ②유동화전문회사등, 법 제4조제4호에 따른 유동화자산의 평가를 수행하는 자, 자산보유자, 법 제10조제1항에 따른 자산관리자 및 법 제23조제1항에 따라 유동화전문회사로부터 업무를 위탁받은 자는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 1. 법 제3조에 따른 자산유동화계획의 등록에 관한	

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
	사무 2. 법 제4조제4호에 따른 유동화자산의 평가에 관한 사무 사무 3. 법 제6조에 따른 자산양도 등의 등록에 관한 사무 4. 법 제11조에 따른 유동화자산의 관리에 관한 사무 5. 법 제23조제1항에 따라 위탁받은 업무에 관한 사무	
제38조의2(자산유동화계획의 등록취소) ①금융위원회는 유동화전문회사등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산유동화계획의 등록을 취소할 수 있다. 1. 제3조제1항에 따른 등록 또는 변경등록을 거짓 또는 부정한 방법으로 한 경우 2. 제3조제1항 후단에 따른 변경등록을 하지 아니하고 자산유동화계획을 변경한 경우 3. 제6조제1항에 따른 등록을 하지 아니하거나 같은 조 제1항 또는 제2항에 따른 등록을 거짓으로 한 경우 4. 유동화전문회사가 제20조제1항을 위반하여 제22조제1항에 따른 업무 외의 업무를 한 경우 5. 제35조에 따른 업무개선명령을 이행하지 아니한 경우 ②금융위원회는 제1항에 따라 등록을 취소하려는 경우 청문을 하여야 한다.		제23조의3(주택저당채권 및 학자금대출채권유동화업무에 관한 준용) ①제3조 내지 제12조, 제15조, 제16조, 제18조 내지 제22조 및 제24조의 규정은 한국주택금융공사가 행하는 채권유동화계획의 등록절차, 주택저당채권 또는 학자금대출채권(이하 "주택저당채권등"이라 한다)의 양도·양수 등의 등록절차, 주택저당채권등의 관리, 유동화증권의 발행 등 주택저당채권등의 유동화업무에 관하여 준용한다. 이 경우 "유동화전문회사등"은 "한국주택금융공사"로, "자산유동화계획"은 "채권유동화계획"으로, "유동화자산"은 "주택저당채권등"으로, "자산보유자"는 "금융기관"으로, 공사가 채권에 대한 실사 및 평가를 하는 경우 "외부평가기관"은 "한국주택금융공사"로, 제7조에 따라 등록을 거부하거나 그 내용의 변경을 요구하는 경우 "금융위"는 "감독원장"으로 본다. ②채권보유에 관한 계획의 등록에는 주택저당채권의 평가가액 및 발행하고자 하는 유동화증권의 종류·총액 및 발행조건에 관한 사항은 포함하지 아니하며 이후 보유채권을 유동화하는 경우 "자산보유자"는 "한국주택금융공사"로 본다. ③공사가 주택저당채권의 등록에 관한 사실을 증명

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
		하는 서류의 발급을 요청하는 경우 감독원장은 지체 없이 이를 발급하여야 한다. 제24조(세부사항) 이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항은 감독원장이 정한다. 제25조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 규정 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 유지, 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 7월 1일을 기준으로 매 2년이 되는 시점(매 2년째의 6월 30일까지를 말한다)으로 한다. 제26조(규제의 재검토) 금융위원회는 「행정규제기본법」 제8조 및 제19조의2에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. - 제2조제1호에 따른 자산보유자의 범위: 2024년 1월 12일 - 제18조의3제1항·제3항·제4항에 따른 유동화증권의 위험보유에 관한 사항: 2024년 1월 12일
제38조의3(과징금) ①금융위원회는 고의 또는 중대한 과실로 제33조의3을 위반하여 유동화증권을 보유하지 아니하거나 유동화증권의 보유 비율을 준수하지 아니한 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 유동	제5조의8(과징금) ①금융위원회는 법 제38조의3에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. 1. 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복	제23조의4(과징금의 부과) 금융위(증권선물위원회의 업무에 속하는 경우에는 증권선물위원회를 말한다. 이하 같다)는 법 제38조의3 및 시행령 제5조의8제2항의 규정에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 별표 1

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
회증권 발행금액의 100분의 5에 해당하는 금액(20억원을 초과하는 경우에는 20억원을 말한다)의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. ②제1항에 따른 과징금은 해당 위반행위가 종료된 날부터 5년이 지나면 부과할 수 없다. ③제1항에 따른 과징금의 부과·징수에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제431조부터 제433조(제1항은 제외한다)까지, 제434조, 제434조의2부터 제434조의4까지 및 제438조제2항을 준용한다.	적으로 이루어진 경우에는 법 제38조의3제1항에 따른 과징금 상한의 100분의 50 이상을 과징금으로 부과할 것. 다만, 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감경할 수 있다. 2. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감면할 것 가. 법 위반내용이 중요하지 않다고 인정되는 경우 나. 법 위반상태를 지체 없이 시정한 경우 ②금융위원회는 법 제38조3제3항에서 준용하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제438조제2항에 따라 법 제38조의3제1항에 따른 과징금(부과금액이 10억원을 초과하는 과징금은 제외한다)의 부과 권한을 증권선물위원회에 위임한다. ③제1항에서 규정한 사항 외에 과징금의 부과에 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.	에서 정하는 기준에 의한다.
제6장 벌칙		
제39조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제6조제3항에 따른 등록신청서 또는 등록사유에 관한 증명서류를 거짓으로 작성한 자 2. 제9조제2항에 따른 서류를 거짓으로 작성하거나 열람에 제공하지 아니한 자 3. 제37조제2항을 위반하여 채무자의 지급능력에 관한 정보를 해당 채권을 변제받기 위한 목적 외의 용도로 사용한 자		
제40조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는		

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27, 금융위원회 고시 제2023-63호]
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제11조제2항을 위반하여 관리위탁을 받은 유동화 자산을 고유재산과 구분하여 관리하지 아니한 자 2. 제22조를 위반하여 자산유동화계획에 따르지 아니하고 자금을 차입하거나 여유자금을 투자한 자 3. 제35조에 따른 업무개선명령을 이행하지 아니한 자		
제41조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제39조 또는 제40조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.		
제42조(과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제11조제3항에 따른 장부를 작성·비치하지 아니한 자 2. 제21조를 위반하여 유동화전문회사임을 나타내는 명칭을 사용한 자 3. 제33조의2에 따른 공개를 하지 아니하거나 거짓으로 공개한 자 4. 제35조의2에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 ②제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융위원회가 부과·징수한다.	제6조(과태료의 부과기준) 별 제42조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다.	제23조의5(과태료의 부과) 금융위는 법 제42조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 따라 과태료를 부과하는 경우에는 별표 2에서 정하는 기준에 의한다.

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023.12.27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
부칙		
제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(유동화자산 양도 등의 임의등록에 관한 적용례) 제6조제2항의 개정규정은 이 법 시행 전에 종전의 제6조제1항제2호가목·다목의 사실이 발생한 경우(금융위원회에 해당 사실을 등록한 경우는 제외한다)에 대해서도 적용한다. 제3조(담보채권의 등록에 따른 저당권·질권의 취득에 관한 적용례) 제8조제1항의 개정규정은 이 법 시행 전에 질권 또는 저당권으로 담보된 채권을 양도하거나 신탁한 사실을 이 법 시행 이후 제6조제1항 및 제2항의 개정규정에 따라 등록한 경우부터 적용한다. 제4조(유동화증권의 발행내역 공개 및 의무보유에 관한 적용례 등) ①제33조의2 및 제33조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 유동화전문회사등이 제3조제1항 전단의 개정규정에 따라 자산유동화계획을 등록하는 경우부터 적용한다. ②제1항에도 불구하고 제3조제1항 전단의 개정규정에 따라 자산유동화계획을 등록하지 아니한 회사의 경우에는 이 법 시행 이후 유동화증권에 준하는 증권의 발행을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우부터 제33조의2 및 제33조의3의 개정규정을 적용한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조에 따라 증권신고서를 제출하거나 같은 법 제130조	제1조(시행일) 이 영은 2024년 1월 12일부터 시행한다. 다만, 제2조제4호·제5호·제9호 및 제9호의2의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(유동화전문회사 업무의 위탁 요건에 관한 적용례) 제5조의2의 개정규정은 영 시행 이후 체결하는 유동화전문회사의 업무 위탁에 관한 계약부터 적용한다.	

자산유동화에 관한 법률 [법률 제19533호, 2023. 7. 11., 일부개정]	자산유동화에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34013호, 2023. 12. 19., 일부개정]	자산유동화업무 감독규정 [개정 2023. 12. 27. 금융위원회 고시 제2023-63호]
제1항에 따라 증권에 모집을 위한 공시 또는 그 밖의 조사를 한 경우 2. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제1항에 따라 전자등록을 신청한 경우 3. 「기본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제309조에 따라 예방결제원에 예방을 한 경우 제5조(유동화전문회사의 보고에 관한 적용례) 제35조의 2의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 유동화된 문화사등의 보고 사유부터 적용한다.		

자산유동화 실무 안내

한국주택금융공사법

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
제1장 총칙 <개정 2010.1.25>		
제1조(목적) 이 법은 한국주택금융공사를 설립하여 주택저당채권 등의 유동화(流動化)와 주택금융 신용보증 및 주택담보노후연금보증 업무를 수행하게 함으로써 주택금융 등의 장기적·안정적 공급을 촉진하여 국민의 복지증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.		
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “채권유동화”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 한국주택금융공사(이하 “공사”라 한다)가 금융기관으로부터 양수한 주택저당채권을 담보로 하여 주택저당채권담보부채권을 발행하고 그 소지자에게 원리금을 지급하는 행위 나. 공사가 금융기관으로부터 양수한 주택저당채권을 기초로 주택저당증권을 발행하고 그 수익자에게 주택저당채권의 관리·운용 및 처분으로 생긴 수익을 분배하는 행위 다. 공사가 금융기관으로부터 양수한 학자금대출채권을 기초로 학자금대출증권을 발행하고 그 수익자에게 학자금대출채권의 관리·운용 및 처분으로 생긴 수익을 분배하는 행위 2. “채권보유”란 공사가 채권유동화를 할 목적으로 금융기관으로부터 주택저당채권을 양수하여 보유하는 행위를 말한다.	제1조의2(준주택의 범위) 「한국주택금융공사법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제8호나목에서 “대통령령으로 정하는 준주택”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 「주택법 시행령」 제4조제3호에 따른 노인복지주택 2. 「주택법 시행령」 제4조제4호에 따른 오피스텔 [본조신설 2012. 6. 22.] 제2조(근로자의 범위) ①법 제2조제8호라목에서 “대통령령으로 정하는 근로자”란 대한민국 국민으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 다만, 외국법에 따라 외국에 영주할 권리를 가진 사람은 제외한다. 1. 국가, 지방자치단체, 공공단체, 영리·비영리의 법인 및 단체, 그 밖의 사업체에 고용되어 근무하는 사람으로서 본인과 배우자의 연간 총소득의 합계액이 2천500만원 이하인 사람 2. 「소득세법 시행령」 제20조에 따른 일용근로자 중 사업주 또는 「근로기준법」에 따른 근로자의 단체	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
3. "주택저당채권"이란 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택(「소득세법」 제89조제1항제3호에 따른 고가주택의 기준에 해당하는 주택은 제외한다. 이하 "주택"이라 한다)에 설정된 저당권(근저당권을 포함한다. 이하 같다)에 의하여 담보된 채권으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대출자금에 대한 채권을 말한다. 가. 해당 주택의 구입 또는 건축에 들어간 대출자금(주택의 구입 및 건축에 들어간 자금을 보전(補填)하기 위한 대출자금을 포함한다) 나. 가목의 대출자금을 상환하기 위한 대출자금 4. "주택저당채권담보부채권"이란 공사가 주택저당채권을 담보로 하여 발행하는 채권을 말한다. 5. "주택저당증권"이란 공사가 주택저당채권을 기초로 하여 발행하는 수익증권을 말한다. 6. "학자금대출채권"이란 금융기관이 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(다른 법령에 따라 설치된 대학 또는 대학형태의 시설과 「평생교육법」 제33조에 따라 설치된 원격대학형태의 평생교육시설을 포함한다)의 학생에게 등록금과 학업을 위한 생활비 등의 용도로 대출한 자금에 대한 채권을 말한다. 7. "학자금대출증권"이란 공사가 학자금대출채권을 기초로 하여 발행하는 수익증권을 말한다. 8. "신용보증"이란 공사가 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 발생하는 채무를 제55조에 따른 주택금융	가 취업의 계속성을 확인하는 사람으로서 일급액이 10만원 이하인 사람 3. 「외국환거래법」 제3조제1항제14호에 따른 거주자에게 고용되어 해외에서 취업하고 있는 사람 4. 「외국환거래법」 제3조제1항제15호에 따른 비거주자(외국정부를 포함한다)에게 고용되어 해외에서 취업하고 있는 사람 중 총리령으로 정하는 바에 따라 주무부장관 또는 「한국국제협력단법」에 따른 한국국제협력단의 총재가 그 사실을 확인하는 사람 5. 외국정부·국제기구 또는 외국기업에 고용되어 국내에 있는 사무소에 취업하고 있는 사람으로서 본인과 배우자의 연간 총소득의 합계액이 2천 500만원 이하인 사람 ②제1항제1호 및 제5호의 연간 총소득은 「조세특례제한법 시행령」 제100조의3제1항에 따른 연간 총소득의 합계액의 산출방법에 따라 산출한다. [전문개정 2012. 6. 22.] 제3조(신용보증) 법 제2조제8호마목에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 한국주택금융공사(이하 "공사"라 한다)의 사장(이하 "사장"이라 한다)이 장래에 채무상환능력이 높아질 가능성이 있다고 인정하는 자가 구상채무(공사	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
신용보증기금[제59조의2에 따른 주택담보노후연 금보증 계정(이하 "계정"이라 한다)은 제외한다. 이하 같다]의 부담으로 보증하는 행위를 말한다. 가. 주택수요자(외국법에 따라 외국에 영주할 수 있는 권리를 가진 사람을 제외한 대한민국 국 민만 해당한다. 이하 같다)가 주택을 건축·구 입·임차(전세를 포함한다) 또는 개량하거나 이에 들어간 자금을 보전하기 위하여 금융기 관으로부터 대출을 받는 경우 나. 준주택수요자(외국법에 따라 외국에 영주할 수 있는 권리를 가진 사람을 제외한 대한민국 국 민만 해당한다)가 「주택법」 제2조제4호에 따 른 준주택(「소득세법」 제89조제1항제3호에 따 른 고가주택의 기준에 해당하지 아니하는 준 주택 중 대통령령으로 정하는 준주택에 한한 다)을 주거목적으로 구입·임차(전세를 포함한 다) 또는 개량하거나 이에 들어간 자금을 보전 하기 위하여 금융기관으로부터 대출을 받는 경우 다. 주택사업자가 주택수요자에게 분양하거나 임대 할 목적으로 주택을 건설하거나 구입하기 위 하여 금융기관으로부터 대출을 받는 경우 라. 사업주가 대통령령으로 정하는 근로자에게 분 양 또는 임대(무상대여를 포함한다)의 목적으 로 주택을 건설하거나 구입하기 위하여 금융 기관으로부터 대출을 받는 경우	가. 대위변제로 취득한 구상권(求償權)에 대한 채 무를 말한다. 이하 같다]를 상환하기 위하여 금융 기관으로부터 대출을 받는 경우 가. 구상채무의 주채무자 나. 구상채무의 인수자 다. 그 밖에 구상채무의 관계자 2. 「자산유동화에 관한 법률」 제3조제1항에 따른 유 동화전문회사등이 주택사업자(「건설산업기본법」 제2조제13호에 따른 수급인을 포함한다)가 발행 한 사채(社債)를 유동화자산으로 하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 유동화증권의 발행 나. 유동화전문회사에 대한 금융기관의 신용공여 (信用供與) 3. 법 제2조제3호 각 목 외의 부분에 따른 주택 또 는 같은 조 제8호나목에 따른 준주택에 대한 임 대차(전세는 포함하고, 전대차(轉貸借)는 제외한 다. 이하 이 조에서 같다]계약의 임대인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 임차인에 게 임대차보증금을 반환하기 위하여 금융기관으 로부터 대출을 받는 경우 가. 임대차계약의 기간 만료 나. 임대인과 임차인의 합의에 따른 임대차계약 해지 다. 「주택임대차보호법」 제6조의2에 따른 임대차 계약 해지	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
다. 그 밖에 주택금융의 원활한 공급을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 8의2. “주택담보노후연금보증”이란 주택소유자가 주택에 저당권 설정 또는 주택소유자의 공사가 체결하는 신탁계약(주택소유자 또는 주택소유자의 배우자를 수익자로 하되, 공사를 공동수익자로 하는 계약을 말한다)에 따른 신탁을 등기하고 금융기관으로부터 대통령령으로 정하는 연금 방식으로 노후생활자금을 대출받음으로써 부담하는 금전채무를 공사가 계정의 부담으로 보증하는 행위를 말한다. 이 경우 주택소유자 또는 주택소유자의 배우자가 대통령령으로 정하는 연령 이상이어야 하며, 그 연령은 공사의 보증을 받기 위하여 최초로 주택에 저당권 설정 등기 또는 신탁 등기를 하는 시점을 기준으로 한다. 8의3. “주택담보노후연금채권”이란 금융기관이 주택담보노후연금보증을 받은 사람에게 대출한 자금에 대한 채권을 말한다. 9. “주택사업자”란 주택수요자에게 분양 또는 임대하는 것을 사업목적으로 주택을 건설하거나 구입하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말한다. 10. “사업주”란 제8호라목에 따른 근로자와 고용계약을 체결하고 이들에게 급여를 지급하는 자로서 국가, 지방자치단체, 공공단체 및 그 밖의 사업체를 말한다. 11. “금융기관”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당	라. 임차인 측의 귀책사유에 따른 임대차계약 해지 4. 법 제2조제3호 각 목 외의 부분에 따른 주택 또는 같은 조 제8호나목에 따른 준주택에 대한 임대차계약의 임차인이 임대차보증금의 반환을 보장받기 위한 보증을 신청하는 경우 5. 법 제2조제3호 각 목 외의 부분에 따른 주택 또는 같은 조 제8호나목에 따른 준주택에 대한 임대차계약(2025년 9월 30일까지 임대차기간이 시작되는 경우로 한정한다)의 임대인이 임대차보증금의 반환을 보장하기 위한 보증을 신청하는 경우 6. 주택사업자가 주택수요자에게 분양하거나 임대할 목적으로 주택을 건설하면서 해당 주택건설대지에 법 제2조제8호나목에 따른 준주택 또는 「주택법」 제2조제14호에 따른 복리시설을 건설하기 위하여 금융기관으로부터 대출을 받는 경우 [전문개정 2012. 6. 22.] 제3조의2(연금의 방식 등) ①법 제2조제8호의2 전단에서 “대통령령으로 정하는 연금 방식”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식을 말한다.(개정 2013. 5. 31., 2016. 4. 25., 2018. 9. 28., 2021. 5. 4.) 1. 주택소유자가 생존해 있는 동안 노후생활자금을 매월 지급받는 방식 2. 주택소유자가 선택하는 일정한 기간 동안 노후생활자금을 매월 지급받는 방식	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
하는 기금 또는 기관을 말한다. 가. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금 나. 「은행법」에 따라 인가를 받아 설립된 은행(같은 법 제59조에 따라 은행으로 보는 외국은행의 국내지점 또는 대리점을 포함한다) 다. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행 라. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행 마. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회 바. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자(부동산신탁업만을 운영하는 신탁업자는 제외한다) 및 증권금융회사 사. 「보험업법」에 따른 보험회사 아. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 자. 「미신전문금융업법」에 따른 미신전문금융회사 차. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행 카. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행 타. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고중앙회 파. 그 밖에 가목부터 타목까지의 규정에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 [전문개정 2010. 1. 25.]	3. 제1호의 방식과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방식을 결합한 방식 가. 주택소유자가 법 제9조제4항제2호에 따른 주택담보노후연금대출 한도의 100분의 50 이내에서 다음의 용도로 사용하기 위하여 수시로 일정한 금액을 지급받는 방식 1) 해당 주택을 담보로 대출받은 금액 중 잔액을 상환하는 용도 2) 제3조제3호에 따른 주택에 대한 임대차계약에 따라 해당 주택의 임차인에게 임대차보증금을 반환하는 용도 3) 의료비, 교육비, 주택유지수선비 등 사장이 정하여 공사의 인터넷 홈페이지에 공고하는 용도 나. 주택소유자가 법 제9조제4항제2호에 따른 주택담보노후연금대출 한도의 100분의 90 이내에서 가목1) 또는 2)의 용도로 일정한 금액을 지급받는 방식 4. 제2호의 방식과 제3호가목의 방식을 결합한 방식 5. 주택소유자가 법 제9조제4항제2호에 따른 주택담보노후연금대출 한도 이내에서 해당 주택을 담보로 대출받은 금액 중 잔액을 상환하는 용도로 사용하기 위하여 일정한 금액을 지급받고, 그 주택담보노후연금대출 한도 중 잔액에 대해서는 60세부터 제1호 또는 제2호의 방식으로 지급받는 방식 ②별 제2조제8호의2 후단에서 “대통령령으로 정하는	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	연령"이란 55세를 말한다. 다만, 법 제9조제1항에 따른 주택금융운영위원회가 정하는 주택을 대상으로 2013년 6월 1일부터 2014년 5월 31일까지 제1항 제5호의 방식으로 가입하는 경우에는 50세를 말한다. <개정 2013. 5. 31., 2020. 3. 31.> [전문개정 2012. 6. 22.] [대통령령 제24572호(2013. 5. 31.) 제3조의2제1항 제5호 및 같은 조 제2항 단서의 개정규정은 같은 법 부칙 제2조의 규정에 의하여 2014년 5월 31일까지 유효함] 제4조(주택사업자) 법 제2조제9호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 「주택법」 제2조제10호에 따른 사업주체(같은 법 제16조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 받아 그 사업을 시행하는 자로 한정한다) 나. 「주택법 시행령」 제14조제1항에서 정하는 호수(戶數) 미만의 주택건설사업을 시행하는 자 다. 「주택법 시행령」 제27조제4항에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받지 아니하고 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 자 라. 주택건설대지의 소유권을 확보하였거나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 상태에서 그 대지를 개발하기 위한 자금을 조달하는 등	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	주택건설사업을 실질적으로 시행하는 자로서 신탁업자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자를 말한다)와 그 대지의 개발을 목적으로 신탁계약을 체결한 자 2. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따라 등록한 임대사업자 또는 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자로서 임대를 목적으로 주택을 구입하는 자 [전문개정 2012. 6. 22.] 제5조(금융기관) 법 제2조제11호파목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고 2. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 3. 「농업협동조합법」에 따른 지역조합 및 품목조합 4. 「수산업협동조합법」에 따른 지구별 수산업협동조합 및 업종별 수산업협동조합 5. 「산림조합법」에 따른 지역조합 및 전문조합 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제3조(법인격) ①공사는 법인으로 한다. ②공사는 이 법 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」과 정관으로 정하는 바에 따라 운영한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제4조(사무소) ①공사는 정관으로 정하는 바에 따라 주		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
된 사무소를 둔다. <개정 2015. 1. 20.> ②공사는 그 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 정관으로 정하는 바에 따라 지사 또는 출장소를 둘 수 있다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제5조(자본금) 공사의 자본금은 5조원으로 하고, 정부 및 한국은행이 출자한다.		
제6조(정관) ①공사의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 목적 2. 명칭 3. 주된 사무소, 지사 및 출장소에 관한 사항 4. 자본금에 관한 사항 5. 사채(社債)의 발행에 관한 사항 6. 제9조에 따른 주택금융운영위원회에 관한 사항 7. 이사회에 관한 사항 8. 임직원에 관한 사항 9. 업무와 그 집행에 관한 사항 10. 제55조에 따른 주택금융신용보증기금(이하 “기금”이라 한다)에 관한 사항 11. 계정에 관한 사항 12. 회계에 관한 사항 13. 공고의 방법에 관한 사항 14. 정관의 변경에 관한 사항 15. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ②공사는 정관을 변경하려면 제9조에 따른 주택금융		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
운영위원회의 의결을 거쳐 금융위원회의 인가를 받아야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제7조(등기) ①공사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등기하여야 한다. ②공사는 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ③제1항에 따라 등기를 하여야 하는 사항은 그 등기를 한 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제6조(설립등기) ①법 제7조에 따른 공사의 설립등기는 처음 자본금이 납입된 있는 날부터 2주 이내에 하여야 한다. ②제1항에 따른 설립등기사항은 다음 각 호와 같다. 1. 목적 2. 명칭 3. 주된 사무소의 소재지 4. 자본금 5. 출자의 방법과 납입액 6. 지사 또는 출장소 7. 사장의 성명·주민등록번호 및 주소 8. 부사장·이사(사의이사를 포함한다. 이하 같다) 및 감사의 성명 및 주소 9. 공고의 방법 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제8조(유사명칭의 사용 금지) 이 법에 따른 공사가 아닌 자는 한국주택금융공사 또는 이와 비슷한 명칭을 사용하지 못한다.		
제2장 주택금융운영위원회		
제9조(설치 및 기능) ①공사의 업무 운영에 관한 기본방침을 수립하고 업무계획 등을 심의하기 위하여 공사에 주택금융운영위원회를 둔다.	제3조의2(연금의 방식 등) ①법 제2조제8호의2 전단에서 “대통령령으로 정하는 연금 방식”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식을 말한다.<개정>	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
②주택금융운영위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. 공사의 업무 운영에 관한 기본방침과 업무계획의 수립 및 변경 2. 정관의 변경 3. 예산의 편성·변경 및 결산 4. 주택저당채권의 양수기준에 관한 사항 5. 주택담보노후연금보증의 보증기준에 관한 사항 6. 자금운용계획의 수립 및 변경 7. 구상채권(求償債權)의 상각(償却)에 관한 사항 8. 그 밖에 공사 및 자금·계정의 운영에 관한 사항으로서 정관으로 정하는 사항 ③제2항제4호에 따른 주택저당채권의 양수기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 금융기관으로부터 주택을 담보로 대출받은 금액의 주택가격에 대한 비율 2. 금융기관에 담보로 제공된 주택에 대한 대통령령으로 정하는 금액 이내의 대출한도 3. 금융기관으로부터 주택을 담보로 대출을 받은 사람의 소득수준 대비 부채상환 능력 4. 금융기관으로부터 주택을 담보로 대출을 받은 사람의 보유 주택 수 5. 주택저당채권의 조기상환 수수료 6. 금융기관에 담보로 제공된 주택의 가격평가에 관한 사항 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ④제2항제5호에 따른 주택담보노후연금보증의 보증	2013. 5. 31., 2016. 4. 25., 2018. 9. 28., 2021. 5. 4.) 1. 주택소유자가 생존해 있는 동안 노후생활자금을 매월 지급받는 방식 2. 주택소유자가 선택하는 일정한 기간 동안 노후생활자금을 매월 지급받는 방식 3. 제1호의 방식과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방식을 결합한 방식 가. 주택소유자가 법 제9조제4항제2호에 따른 주택담보노후연금대출 한도의 100분의 50 이내에서 다음의 용도로 사용하기 위하여 수시로 일정한 금액을 지급받는 방식 1) 해당 주택을 담보로 대출받은 금액 중 잔액을 상환하는 용도 2) 제3조제3호에 따른 주택에 대한 임대차계약에 따라 해당 주택의 임차인에게 임대차보증금을 반환하는 용도 3) 의료비, 교육비, 주택유지수선비 등 사장이 정하여 공사의 인터넷 홈페이지에 공고하는 용도 나. 주택소유자가 법 제9조제4항제2호에 따른 주택담보노후연금대출 한도의 100분의 90 이내에서 가목1) 또는 2)의 용도로 일정한 금액을 지급받는 방식 4. 제2호의 방식과 제3호가목의 방식을 결합한 방식 5. 주택소유자가 법 제9조제4항제2호에 따른 주택담보노후연금대출 한도 이내에서 해당 주택을 담보	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 주택담보노후연금보증을 받는 사람의 보유 주택 수 2. 주택담보노후연금대출의 한도 3. 주택담보노후연금보증을 위하여 담보로 제공된 주택의 가격평가에 관한 사항 4. 주택담보노후연금보증의 보증 금액을 결정하기 위하여 필요한 주택가격상승률, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ⑤제4항제4호의 사항은 연 1회 이상 재산정(再算定)하여 재산정일 이후 주택담보노후연금보증을 받기로 계약을 체결하는 사람의 연금지급액을 결정하는 데에 반영하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	로 대출받은 금액 중 잔액을 상환하는 용도로 사용하기 위하여 일정한 금액을 지급받고, 그 주택담보노후연금대출 한도 중 잔액에 대해서는 60세부터 제1호 또는 제2호의 방식으로 지급받는 방식 ②별 제2조제8호의2 후단에서 “대통령령으로 정하는 연령”이란 55세를 말한다. 다만, 별 제9조제1항에 따른 주택금융운영위원회가 정하는 주택을 대상으로 2013년 6월 1일부터 2014년 5월 31일까지 제1항 제5호의 방식으로 가입하는 경우에는 50세를 말한다. <개정 2013. 5. 31., 2020. 3. 31.> [전문개정 2012. 6. 22.] [대통령령 제24572호(2013. 5. 31.) 제3조의2제1항 제5호 및 같은 조 제2항 단서의 개정규정은 같은 법 부칙 제2조의 규정에 의하여 2014년 5월 31일까지 유효함] 제12조의2(대출한도) 별 제9조제3항제2호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 5억원을 말한다. 제12조의3(주택담보노후연금보증의 보증기준) 별 제9조제4항제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 제3조의2제1항 각 호에 따라 주택소유자가 매월 또는 수시로 지급받는 금액(이하 “주택담보노후연금”이라 한다)을 산정하는 데 필요한 이자율 2. 주택담보노후연금보증을 받을 것으로 예상되는 사람 및 그 배우자가 사망할 확률	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	[전문개정 2012. 6. 22.]	
제10조(구성) ①위원회는 위원장 1명을 포함한 6명의 위원으로 구성한다. ②위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.<개정 2013. 3. 23.> 1. 공사의 사장 2. 금융위원회가 소속 공무원 중에서 지명하는 사람 1명 3. 국토교통부장관이 소속 공무원 중에서 지명하는 사람 1명 4. 금융기관 임원 또는 주택금융에 관한 전문지식이 풍부하다고 인정되는 사람 중에서 금융위원회가 위촉하는 사람 1명 5. 금융기관 임원 또는 주택금융에 관한 전문지식이 풍부하다고 인정되는 사람 중에서 국토교통부장관, 한국은행 총재로부터 1명씩 추천을 받아 금융위원회가 위촉하는 사람 2명 ③제2항제4호 및 제5호에 따른 위원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제11조(운영) ①위원회의 위원장은 공사의 사장이 된다. ②위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다. ③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을	제13조(주택금융운영위원회의 운영) ①법 제11조제5항에 따라 주택금융운영위원회(이하 “위원회”라 한다)의 회의는 정관에서 정하는 바에 따라 위원장이 소집한다.	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
때에는 위원회가 미리 정한 위원이 그 직무를 대행한다. ④위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ⑤제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	②공사의 부사장·이사와 감사는 위원회의 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③위원회의 회의에 출석한 위원에게는 공사의 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 소관 업무와 직접 관련하여 위원회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④이 명에서 규정한 사항 외에 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제3장 임원 및 직원		
제12조(임원) ①공사에 임원으로서 사장 1명, 부사장 1명, 상임이사 4명 이내 및 비상임이사 4명 이상과 감사 1명을 둔다. ②임원에 결원이 있을 때에는 새로 임원을 임명하되, 그 임기는 임명된 날부터 계산한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제13조 삭제		
제14조 삭제		
제15조 삭제		
제16조(임원의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공사의 임원이 될 수 없다. 1. 대한민국 국민이 아닌 사람 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
[전문개정 2010. 1. 25.]		
제17조(임원의 신분보장) 임원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 임기 중에 그 의사에 반하여 해임되지 아니한다. 1. 제16조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 정관을 위반한 경우 3. 심신의 장애로 직무를 수행하기가 매우 어렵게 된 경우 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제18조 삭제		
제19조(대리인의 선임) ①사장은 부사장·이사 또는 직원 중에서 공사의 업무에 관하여 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 권한을 가지는 대리인을 선임할 수 있다. ②제1항에 따라 재판상 대리인으로 선임될 수 있는 직원의 범위는 대통령령으로 정한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제19조(대리인의 선임) ①사장이 법 제19조제1항에 따라 대리인을 선임하였을 때에는 대리인을 둔 주된 사무소, 지사 또는 출장소의 소재지에서 2주 이내에 다음 각 호의 사항을登記하여야 한다.登記한 사항이 변경되었을 때에도 또한 같다. 1. 대리인의 성명·주민등록번호 및 주소 2. 대리인의 권한을 제한하였을 때에는 그 제한의 내용 ②법 제19조제2항에 따라 사장의 재판상 대리인으로 선임될 수 있는 직원은 재판에 관련된 업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로 한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제20조(직원의 임면) 공사의 직원은 사장이 임면한다.		
제21조(비밀누설금지) 공사의 임직원 및 그 직에 있었던		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 이 경우 「공익신고자 보호법」 제2조제3호에 따른 공익신고등에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 직무상 비밀 누설행위로 보지 아니한다.		
제4장 업무 <개정 2010.1.25>		
제22조(업무의 범위) ①공사는 다음 각 호의 업무를 수행한다.<개정 2020. 12. 8.> 1. 채권유동화 2. 채권보유 3. 다음 각 목의 증권에 대한 지급보증 가. 주택저당증권 나. 학자금대출증권 다. 「자산유동화에 관한 법률」 제3조제1항에 따른 유동화전문회사등이 주택저당채권을 유동화자산으로 하여 발행한 유동화증권 4. 금융기관에 대한 신용공여(信用供與) 5. 주택저당채권 또는 학자금대출채권에 대한 평가 및 실사(實査) 6. 기금·계정의 관리 및 운용 7. 신용보증 8. 제7호와 관련된 신용보증채무의 이행 및 구상권(求償權)의 행사 9. 주택담보노후연금보증 9의2. 제9호와 관련된 신탁 10. 주택담보노후연금보증채무의 이행 및 구상권의		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
행사 11. 제43조의5에 따른 주택담보노후연금채권의 양수 및 보유와 이에 따른 주택담보노후연금의 지급 12. 제7호 및 제9호와 관련된 신용조사 및 신용정보의 종합관리 13. 주택금융에 관한 조사·연구 및 통계자료의 수집·작성과 국내의 유관기관과의 교류·협력 14. 제1호부터 제13호까지의 업무에 딸린 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무 ②공사는 제1항 각 호의 업무를 수행할 때 주택가격의 변동 등을 고려하여 서민층의 주택 구입 등을 우선적으로 지원하여야 한다. ③공사는 위원회의 의결을 거쳐 제1항 각 호의 업무 또는 이와 비슷한 업무를 수행하는 법인에 그 자본금의 전부 또는 일부를 출자할 수 있다. ④제1항제9호의2에 따른 신탁에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」을 적용하지 아니한다. (신설 2020. 12. 8.) [전문개정 2010. 1. 25.]		
제22조의2(주택저당채권의 사전 양수 약정) 공사는 금융기관이 채무자에게 대출하기 전에 금융기관으로부터 주택저당채권을 양수하기로 하는 약정을 체결할 수 있다. 이 경우 그 주택저당채권의 상환기간은 10년 이상이어야 한다.		
제23조(채권유동화계획의 등록 등) ①공사는 채권유동화 또는 채권보유를 하려는 경우에는 금융위원회가 정	제14조(채권유동화계획) 별 제23조제2항제7호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
하는 서류를 갖추어 채권유동화 또는 채권보유에 관한 계획(이하 "채권유동화계획"이라 한다)을 금융위원회에 등록하여야 한다. 등록된 채권유동화계획을 변경하는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외한다)에도 또한 같다. ②채권유동화계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 채권보유를 위하여 채권유동화계획을 등록하는 경우에는 제3호 중 평가가액(評價額)과 제4호의 사항은 포함하지 아니한다. 1. 공사의 명칭 및 사무소의 소재지 2. 채권유동화계획의 기간 3. 주택저당채권의 명세·총액 및 평가가액 4. 발행하려는 주택저당채권담보부채권 및 주택저당증권의 종류·총액 및 발행조건 5. 주택저당채권의 관리·운용 및 처분(제32조제1항에 따라 신탁을 설정하는 경우를 포함한다)에 관한 사항 6. 제45조제1항에 따라 주택저당채권의 관리·운용 및 처분에 관한 업무를 위탁하려는 경우에는 그 위탁을 받을 채권관리자 7. 그 밖에 채권유동화계획에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ③금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 채권유동화계획의 등록을 거부하거나 그 내용의 변경을 요구할 수 있다. 1. 등록신청서류를 거짓으로 작성하거나 필요한 사	말한다. 1. 주택저당채권을 양도한 금융기관에 관한 사항 2. 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권의 무자자 보호에 관한 사항 3. 공사가 채권유동화와 관련하여 자금을 차입·운용하려는 경우에는 그 계획 [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
항을 적지 아니한 경우 2. 채권유동화계획의 내용에 법령을 위반한 사항이 포함되어 있는 경우 ④금융위원회는 제3항에 따라 등록을 거부하거나 채권유동화계획의 변경을 요구할 때에는 그 사유를 구체적으로 밝혀 공사에 서면으로 통보하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제24조(주택저당채권 양도등의 등록 등) ①공사는 채권유동화계획에 따른 주택저당채권의 양도·신탁 또는 반환(이하 “양도등”이라 한다)이 있는 때에는 지체없이 그 사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 반환에는 금융기관 또는 공사의 우선대입권 행사에 따른 반환을 포함한다. ②공사는 제1항에 따라 주택저당채권 양도등의 등록을 하려는 경우에는 등록신청서와 주택저당채권의 양도등에 관한 계약서의 사본을 금융위원회에 제출하여야 한다. ③제2항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 하며, 제1호의 사항은 전자기록이나 그 밖에 이에 준하는 방법으로 작성하여 제출하여야 한다. 1. 주택저당채권의 명세 2. 주택저당채권 양도등의 방법·일정 및 대금 지급 방법 3. 채권양도의 대항요건이 갖추어져 있는지 여부 4. 주택저당채권의 양도등에 관한 계약의 취소요건	제15조(주택저당채권 양도등의 등록) ①공사는 별 제24조제5항에 따라 주택저당채권의 양도·신탁 또는 반환(이하 “양도등”이라 한다)에 관한 계약서, 등기필증, 등기필정보통지서 또는 등록증, 그 밖의 증명서류는 그 관리책임자를 지정하여 보관·관리하여야 한다. ②공사가 제1항에 따라 공사의 임원 또는 직원 외의 자를 관리책임자로 지정하는 경우에는 공사에 그 주택저당채권을 양도한 금융기관이 아닌 자를 지정하여야 한다. 다만, 그 주택저당채권을 양도한 금융기관이 그 원본을 보관·관리하고 그 금융기관 외의 자 또는 공사가 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다)을 보관·관리하여 금융위원회나 투자자가 열람할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
5. 주택저당채권의 양수인이 그 주택저당채권을 처분하는 경우에는 금융기관 또는 공사가 우선매입권을 가지는지 여부 6. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하는 사항 ④금융위원회는 공사가 개별 주택저당채권의 등록에 관한 사실을 증명하는 서류의 발급을 요청하면 지체 없이 이를 발급하여야 한다. ⑤공사는 주택저당채권의 양도등에 관한 계약서, 등기필증, 등기필정보통지서 또는 등록증, 그 밖의 증명서류를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보관·관리하여야 하며, 금융위원회 또는 해당 투자자가 열람을 요구하면 열람하게 하여야 한다.<개정 2011. 4. 12.> ⑥제3항에 따른 등록신청서의 서식, 기재방법 및 처리절차 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제25조(양도의 방식) 주택저당채권의 양도는 채권유동화 계획에 따라 다음 각 호의 방식으로 하여야 한다. 이 경우 이를 담보권의 설정으로 보지 아니한다. 1. 매매 또는 교환에 의한 것 2. 양수인이 주택저당채권에 대한 수익권 및 처분권을 가질 것. 이 경우 양수인이 그 주택저당채권을 처분할 때 양도인이 이를 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 가지는 경우에도 수익권 및 처분권		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
은 양수인이 가진 것으로 본다. 3. 양도인은 주택저당채권에 대한 반환청구권을 가지지 아니하고, 양수인은 주택저당채권에 대한 대가의 반환청구권을 가지지 아니할 것 4. 양수인이 양도된 자산에 관한 위험을 인수할 것. 다만, 해당 주택저당채권에 대하여 양도인이 일정 기간 그 위험을 부담하거나 하자담보책임(채권의 양도인이 채무자의 자금능력을 담보한 경우를 포함한다)을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제26조(주택저당채권 양도등의 대항요건에 관한 특례) ① 채권유동화계획에 따른 주택저당채권의 양도등은 양도인(위탁자를 포함한다. 이하 같다) 또는 양수인(수탁자를 포함한다. 이하 같다)이 그 사실을 채무자에게 통지하지 아니하거나 채무자가 그 양도등을 승낙하지 아니하면 채무자에게 대항하지 못한다. 다만, 양도인 또는 양수인이 채무자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주소로 2회 이상 내용증명우편을 발송하여 양도등의 통지를 하였으나 소재불명(所在不明) 등으로 반송된 경우에는 채무자의 주소지를 주된 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문(전국을 보급지역으로 하는 일간신문이 하나 이상 포함되어야 한다)에 양도등의 사실을 공고함으로써 그 공고일에 채무자에 대한 양도등의 통지를 한 것으로 본다. 1. 등기부에 기재되어 있는 채무자의 주소(등기부에 기재되어 있는 주소가 채무자의 최후의 주소가		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
아닌 경우로서 양도인이나 양수인이 채무자의 최 후의 주소를 알고 있는 경우에는 그 최후의 주소 를 말한다) 2. 등기부에 채무자의 주소가 기재되어 있지 아니한 경우로서 양도인이나 양수인이 채무자의 최후의 주소를 알고 있는 경우에는 그 최후의 주소 ②채권유동화계획에 따라 행하는 주택저당채권의 양 도등에 관하여 제24조제1항에 따른 등록을 한 경우 그 주택저당채권의 채무자 외의 제3자에 대하여는 그 등록이 있는 때에 「민법」 제450조제2항에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 본다. ③제1항에 따른 통지는 양도등이 이루어지기 전에도 양도등이 이루어질 날짜를 명시하여 통지할 수 있다. 다만, 양도등이 통지한 날짜와 다른 날짜에 이루어진 경우에는 양도등이 이루어진 날짜를 명시하여 다시 통지하여야 한다. ④제1항에 따른 채무자의 승낙은 채권유동화계획의 등록 전에도 할 수 있다. 이 경우 채무자는 해당 주 택저당채권의 양도 전에 발생한 사유로 공사에 대항 할 수 있다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제27조(근저당권으로 담보한 채권의 확정) ①채권유동화 계획에 따라 양도하려는 주택저당채권에 근저당권이 설정되어 있는 경우 근저당권을 설정한 금융기관이 그 채권의 원본을 확정하여 추가로 채권을 발생시키 지 아니하고 그 채권의 전부를 양도하겠다는 의사를		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
기재한 통지서를 채무자에게 내용증명우편으로 발송한 날의 다음 날에 그 채권은 확정된 것으로 본다. 다만, 채무자가 10일 이내에 이의를 제기한 경우에는 그러하지 아니하다. ②금융기관과 채무자는 합의에 의하여 채권유동화계획의 등록 전에 채권유동화 또는 채권보유를 위하여 근저당권으로 담보한 채권을 확정할 수 있다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제28조(저당권의 취득에 관한 특례 등) ①공사는 제24조 제1항에 따른 등록이 있는 때에 채권유동화계획에 따라 양도 또는 신탁받은 주택저당채권을 담보하기 위하여 설정된 저당권을 취득한다. ②제1항에 따라 취득한 저당권에 대하여 공사를 등기권리자로 하는 등기를 할 때에는 공사를 관공서로 보고 「부동산등기법」 제98조를 준용한다. 이 경우 등기원인(登記原因)을 증명하는 서면과 등기의무자의 승낙서는 제24조제4항에 따라 금융위원회가 발급하는 주택저당채권의 등록에 관한 사실을 증명하는 서류로 갈음한다. <개정 2011. 4. 12.> ③제2항에 따라 공사가 등기하는 경우에는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 「부동산등기법」 제22조제3항에 따른 수수료를 100분의 50 이상 감면할 수 있다. <개정 2011. 4. 12.> [전문개정 2010. 1. 25.]		
제29조(등록서류 등의 공시) ①금융위원회는 제23조 및 제24조에 따른 등록에 관한 서류를 일반인이 열람할		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
수 있게 하여야 한다. ②공사는 주택저당채권의 명세와 그 현황에 관한 서류를 작성·비치(備置)하여 투자자가 열람할 수 있게 하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제30조(주택저당채권의 관리) ①공사는 제2조제1호에 따라 채권유동화의 대상이 된 주택저당채권(주택저당채권을 관리·운용 및 처분함에 따라 취득한 금전 등의 재산권을 포함한다. 이하 이 조, 제31조제3항, 제45조제3항·제4항 및 제68조제1항제3호에서 같다)을 그 외의 자산과 구분하여 관리하여야 하며, 이를 채권유동화계획별로 구분하여 관리하여야 한다. 다만, 구분하여 관리하는 자산이 금전이면 채권유동화계획별로 그 계산을 명확하게 하는 경우 원본 및 배당수익의 대지금을 제외하고 통합하여 관리할 수 있다. ②제1항에 따라 구분·관리되는 주택저당채권은 공사의 파산재단(破産財團)을 구성하지 아니한다. ③제1항에 따라 구분·관리되는 주택저당채권은 공사의 채권자가 강제집행할 수 없으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 보전처분 또는 중지명령의 대상이 되지 아니한다. ④「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생 절차가 시작된 경우에는 제2항을 준용한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제31조(주택저당채권담보부채권의 발행) ①공사는 제30조	제16조(자기자본) 법 제31조제1항에서 “대통령령으로	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
에 따라 채권유동화계획별로 구분·관리하는 주택저당채권을 담보로 자기자본(국제결제은행의 기준에 따라 대통령령으로 정하는 기본자본과 보완자본의 합계액을 말한다. 이하 같다)의 50백을 초과하지 아니하는 범위에서 주택저당채권담보부채권을 발행할 수 있다. ②주택저당채권담보부채권의 소지자는 다른 법률에서 정하는 경우를 제외하고는 해당 채권유동화계획에 따라 구분·관리되는 주택저당채권으로부터 제3자에 우선하여 변제받을 권리를 가진다. ③주택저당채권담보부채권의 소지자는 제2항에 따른 우선변제에 의하여 채권의 원리금의 전부 또는 일부를 변제받지 못한 경우에는 공사의 자산 중 제30조 제1항에 따라 구분·관리되는 주택저당채권이 아닌 자산으로부터 변제받을 수 있다. ④제1항에 따라 발행하는 주택저당채권담보부채권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제43조제3항에 따른 특수채증권으로 본다. [전문개정 2010. 1. 25.]	정하는 기본자본과 보완자본"이란 다음 각 호의 것으로서 금융위원회가 정하는 것을 말한다. 다만, 공사의 영업권 등 실질적으로 자본충실에 이바지하지 아니하는 것으로서 금융위원회가 정하는 것은 제외한다. 1. 기본자본: 자본금·내부유보금 등 공사의 실질순자산으로서 영구적 성격을 가진 것 2. 보완자본: 후순위채권 등 제1호에 준하는 성격의 자본으로서 공사의 영업활동에서 발생하는 손실을 보전(補填)할 수 있는 것 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제32조(주택저당증권의 발행 등) ①공사는 「신탁법」 제3조제1항에도 불구하고 채권유동화계획에 따라 자신을 수탁자로 하는 신탁을 설정하여 주택저당증권을 발행할 수 있다. <개정 2011. 7. 25.> ②제1항에 따른 신탁설정은 이를 금융위원회에 등록한 때부터 그 효력이 발생한다. ③주택저당증권은 무기명식(無記名式)으로 발행한다.	제17조(주택저당증권의 기재사항) 법 제32조제6항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 기명식(記名式)인 경우에는 수익자의 성명 또는 명칭 2. 수익 분배의 시기 및 장소 3. 원본(元本) 또는 이익의 보전에 관한 계약을 체결	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
다만, 주택저당증권의 수익자가 청구하면 기명식으로 발행할 수 있다. ④주택저당증권의 양도나 그 밖의 권리 행사는 주택저당증권으로 하여야 한다. 다만, 기명식 주택저당증권의 경우에는 주식에 관한 「상법」 제337조·제338조·제340조 및 제358조의2를 준용한다. <개정 2014. 5. 20.> ⑤주택저당증권을 취득하는 자는 그 주택저당증권에 관한 권리·의무를 승계한다. ⑥주택저당증권에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 공사의 사장이 이에 기명날인하여야 한다. 1. 발행번호 2. 공사의 명칭 3. 발행총액 및 수익권의 형태 4. 발행의 기초가 되는 주택저당채권의 총액 5. 신탁설정의 내용 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ⑦공사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 「신탁법」 제36조에도 불구하고 채권유동화의 대상이 아닌 자산으로 공사가 발행한 주택저당증권을 취득할 수 있다. <개정 2011. 7. 25.> ⑧공사는 신탁의 종료를 위하여 필요한 경우와 주택저당증권에 대한 지급보증 의무의 이행을 위하여 필요한 경우에는 「신탁법」 제34조에도 불구하고 신탁의 기초자산인 주택저당채권을 매입할 수 있다. <개정 2011. 7. 25.>	하는 경우에는 그 내용 4. 지급보증에 있는 경우에는 그 내용 5. 주택저당채권의 운용방법을 정한 경우에는 그 내용 [전문개정 2012. 6. 22.] 제18조(주택저당증권의 취득) ①공사는 법 제32조제7항에 따라 주택저당증권의 원활한 발행 및 여유자금의 안정적 운용 등을 위하여 채권유동화의 대상이 아닌 자산으로 주택저당증권을 취득할 수 있다. ②공사가 제1항에 따라 주택저당증권을 취득하는 경우 그 취득가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 유가증권시장 또는 코스닥시장에서 거래되는 시가에 따른다. 다만, 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 주택저당증권의 경우에는 그 발행의 기초가 되는 주택저당채권의 총액(주택저당증권의 취득 당사를 기준으로 하여 평가한 금액을 말한다)을 주택저당증권의 총수(주택저당증권의 취득 당시 이미 상환된 것은 제외한다)로 나눈 가액(價額)으로 한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
⑨공사가 제1항에 따라 주택저당증권을 발행하는 경우 그 업무에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조에 따른 인가를 받은 것으로 본다. 이 경우 「신탁법」 제4조, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제30조부터 제33조까지, 제38조제6항, 제105조, 제110조제1항부터 제4항까지, 제415조, 제416조, 제420조 및 제422조를 적용하지 아니한다. <개정 2011. 7. 25.> [전문개정 2010. 1. 25.]		
제33조(주택저당증권 등의 발행 예외) 공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권을 발행하여서는 아니된다. 1. 금리변동 등 경제환경의 변화로 인한 손실로 자기자본의 급격한 감소가 예상된다고 위원회가 인정하는 경우 2. 대출금의 조기상환·부실화 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우 [전문개정 2010. 1. 25.]	제19조(주택저당증권 등의 발행 예외) 법 제33조제2호에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다. 1. 채무자가 주택저당채권을 만기 전에 상환하거나 그 밖의 사유로 주택저당채권이 소멸된 경우 2. 채무자의 채무불이행으로 채권자가 적당권(근저당권을 포함한다. 이하 같다)을 행사하거나, 적당권이 설정된 주택이 멸실되는 등의 사유로 적당권이 소멸된 경우 3. 주택저당채권의 채무자가 금융거래 등 상거래에서 약정한 기일 내에 채무를 변제하지 아니한 자로서 금융위원회가 정하는 자인 경우 4. 주택저당채권이나 이를 담보하는 적당권이 설정된 주택과 관련하여 가압류·압류·채납처분 또는 가처분의 결정이 있는 경우 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제34조(지급보증) ①공사는 주택저당증권·학자금대출		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
증권 및 「자산유동화에 관한 법률」에 의한 유동화전문회사등이 주택저당채권을 유동화자산으로 하여 발행한 유동화증권에 대하여 공사의 자기자본의 50배를 초과하지 아니하는 범위안에서 지급보증을 할 수 있다. <개정 2007. 1. 11., 2009. 2. 6.> ②공사는 제1항에도 불구하고 금융기관의 유동성 문제 등으로 인하여 주택금융 등의 안정적 공급이 곤란한 경우로서 긴급한 조치가 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 금융위원회의 승인을 받아 자기자본의 70배를 초과하지 아니하는 범위에서 지급보증을 할 수 있다. <신설 2009. 2. 6.>		
제34조의2(채권유동화 등의 특례) 제34조제2항에 따라 지급보증의 범위가 확대된 경우에는 채권유동화 및 채권보유를 함에 있어서 제2조제3호에 따른 주택가액의 제한 및 대출자금의 용도의 제한과, 제9조제3항제2호 및 제4호에 따른 대출한도의 제한 및 주택보유수를 적용하지 아니한다.		
제35조(금융기관에 대한 신용공여) ①공사는 금융기관에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금의 대여 등 신용공여를 할 수 있다. 이 경우 신용공여를 받은 금융기관은 그 금액을 장기주택저당채권을 발생시키기 위한 대출목적으로 사용하여야 한다. ②공사는 제1항에 따른 신용공여를 할 때에는 금융기관이 장기주택저당채권을 발생시키기 위한 대출에 적용할 조건을 정하여 이를 일간신문이나 정보통신	제20조(금융기관에 대한 신용공여) ①공사는 법 제35조 제1항 전단에 따라 금융기관이 만기 10년 이상의 장기주택저당채권을 발생시키기 위한 대출에 사용하도록 자금을 대여하거나 금융기관이 발행한 유가증권을 매입할 수 있다. ②공사는 동일한 금융기관에 자기자본의 100분의 25를 초과하는 신용공여를 할 수 없다. 다만, 공사가 추가로 신용공여를 하지 아니하였음에도 불구하고	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
방 등을 통하여 일반인에게 알려야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	고 공사의 자기자본 변동, 금융기관의 합병 또는 영업양도·양수 등으로 인하여 한도를 초과하게 되는 경우에는 그러하지 아니하다. ③제2항 단서에 따라 제2항 본문에 따른 한도를 초과하게 되는 경우에는 한도를 초과하게 된 날부터 1년 이내에 제2항 본문에 따른 한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 이미 제공한 신용공여의 상환기한이 도래하지 아니하는 등 부득이한 사유에 해당하는 경우에는 위원회가 기간을 정하여 이를 연장할 수 있다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제36조(채무자에 대한 정보의 제공 및 활용) ①금융기관이나 공사는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제43조에도 불구하고 채권유동화계획을 수행하기 위하여 해당 주택저당채권의 채무자의 지급능력에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 제공할 수 있다. 1. 주택저당채권의 양수인 2. 주택저당채권담보부채권의 투자자 3. 주택저당증권의 투자자 4. 제1호부터 제3호까지의 자에 준하는 이해관계인 ②채권유동화계획에 따른 주택저당채권의 양수인(그 업무를 위탁받은 자를 포함한다)은 주택저당채권의 채무자의 지급능력에 관한 정보를 해당 채권을 변제받기 위한 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제21조(채무자에 대한 정보의 제공 및 활용) 법 제36조 제1항에 따라 금융기관 또는 공사가 채무자의 지급능력에 관한 정보를 제공하는 경우에는 전자기록이나 그 밖에 이에 준하는 방법으로 하여야 한다. 다만, 양수인 외의 자에게는 채무자의 성명·주민등록번호(외국인의 경우에는 외국인등록번호 또는 여권번호) 등 개인을 식별할 수 있는 정보가 포함된 지급능력정보를 제공해서는 아니 된다.	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
제37조(신용보증관계의 성립) ①공사가 신용보증을 하기로 결정한 때에는 그 뜻을 신용보증을 받는 자와 그 채권자가 될 자에게 각각 통지하여야 한다. ②신용보증관계는 신용보증을 받은 자와 그 채권자 간에 주된 채권채무관계가 성립한 경우에 성립한다. ③제1항에 따른 통지가 있는 날부터 60일 이내에 주된 채권채무관계가 성립하지 아니한 경우에는 해당 신용보증관계는 성립하지 아니한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제38조(신용보증채무의 이행) ①신용보증을 받은 자의 채권자는 대통령령으로 정하는 채무불이행 사유가 발생한 때에 공사에 대하여 그 신용보증채무의 이행을 청구할 수 있다. ②공사는 제1항의 이행청구가 있으면 주채무(主債務)와 대통령령으로 정하는 종속채무를 지체 없이 이행하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제22조(신용보증채무의 이행) ①법 제38조제1항에서 “대통령령으로 정하는 채무불이행 사유”란 주채무자가 채권자에 대하여 기한까지 채무를 이행하지 아니하고(기한의 이익을 상실한 경우를 포함한다) 3개월부터 1년 6개월까지의 범위에서 사장이 정하는 기간이 지났을 때를 말한다. ②채권자는 주채무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에도 불구하고 공사에 대하여 신용보증채무의 이행을 청구할 수 있다.<개정 2020. 3. 31., 2023. 8. 31.> 1. 주채무자가 파산하거나 해산하였을 경우 2. 주채무자가 계속하여 6개월 이상 영업을 하지 아니하였을 경우 3. 제1호와 제2호에 따른 사유 외에 대출채권의 회수가 불가능하다고 인정될 경우 4. 제3조제4호 또는 제5호에 따른 보증으로서 임대인이 임대차보증금 반환채무를 이행하지 않고 3	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	개월 이내에서 사장이 정하는 기간이 지난 경우 ③채권자가 신용보증채무의 이행을 청구하려는 때에는 그 사유가 되는 사실을 증명하여야 한다. [전문개정 2012. 6. 22.] 제23조(종속채무의 범위) 법 제38조제2항에서 “대통령령으로 정하는 종속채무”란 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 말한다. 1. 공사가 신용보증채무를 이행할 때까지의 주채무의 약정기간에 적용되는 이자율에 따른 이자 2. 채권자가 채권 회수를 위하여 지출한 비용 중 사장이 정하는 비용 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제39조(구상권의 행사 등) ①공사가 신용보증채무를 이행한 경우 그 채권자는 공사가 구상권을 행사하는 데에 필요한 모든 서류를 지체 없이 공사에 송부하고 그 구상권 행사에 적극 협조하여야 한다. ②공사는 제38조에 따라 취득한 채무자에 대한 구상권의 사후관리로서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 할 수 있다. 1. 구상권을 보전하기 위하여 불가피한 경우: 담보물의 취득 2. 법적 절차나 그 밖의 어떠한 방법으로도 구상권을 행사할 수 없는 경우: 구상권의 상각(償却) ③공사는 제38조에 따라 신용보증채무를 이행한 경우에도 주채무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당	제25조(구상채권의 매각) 법 제39조제4항제3호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사 2. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사 [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
하는 경우에는 그 주채무자에 대한 구상권의 행사를 유예할 수 있다. 1. 주채무자의 재산이 구상권의 행사에 따른 비용에 충당하고 나면 남을 것이 없다고 인정되는 경우 2. 주채무자에 대한 구상권의 행사를 유예함으로써 장래 주채무자의 채무상환능력이 높아질 가능성이 있다고 인정되는 경우 3. 그 밖에 구상채권의 회수(回收)를 높이기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ④공사는 구상채권의 효율적인 회수와 관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 다음 각 호의 자에게 구상채권을 매각할 수 있다. 1. 「기업구조조정 투자회사법」에 따른 기업구조조정 투자회사 2. 「산업발전법」(법률 제9584호 산업발전법 전부개정법률로 개정되기 전의 것)을 말한다) 제15조에 따라 등록된 기업구조조정조합 3. 그 밖에 부실채권의 매매·관리를 전문으로 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제40조(채권자의 의무) 제37조제1항에 따라 통지를 받은 채권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 공사에 지체 없이 통지하여야 한다. 1. 주된 채권채무관계가 성립한 경우 2. 주된 채무의 전부 또는 일부가 소멸한 경우 3. 채무자가 채무를 이행하지 아니한 경우		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
4. 채무자가 기한의 이익을 상실한 경우 5. 그 밖에 보증채무에 영향을 미칠 우려가 있는 사유가 발생한 경우 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제41조(보증료 등) ①공사는 신용보증을 받는 자의 신용도와 기금의 운용 상황 등을 고려하여 신용보증을 받는 자로부터 보증금액의 연 100분의 2를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 보증료를 받을 수 있다. ②공사는 신용보증을 받은 자가 기한까지 그 채무를 이행하지 아니하여 보증채무의 이행책임이 해제되지 아니한 경우에는 그 신용보증을 받은 자로부터 보증한 채무 중 이행되지 아니한 금액에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 추가보증료를 받을 수 있다. ③공사는 신용보증을 받은 자가 보증료의 납부기한까지 보증료를 내지 아니한 경우에는 미납 보증료에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체보증료를 받을 수 있다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제26조(보증료 등) ①법 제41조제1항에서 “대통령령으로 정하는 보증료”란 신용보증을 한 금액에 공사의 이사회(이하 “이사회”라 한다)가 정하는 보증료율을 곱하여 산출한 금액을 말한다. ②법 제41조제1항에 따라 보증료를 받는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 보증료율을 차등 적용할 수 있다. 1. 신용보증 대상자의 신용도 2. 신용보증금액의 규모 3. 신용보증기간 ③법 제41조제2항에 따른 추가보증료는 신용보증을 한 채무 중 이행되지 아니한 금액에 연 1천분의 25를 초과하지 아니하는 범위에서 이사회가 정하는 요율을 곱하여 산출한 금액으로 한다. ④법 제41조제3항에 따른 연체보증료는 미납 보증료에 연 100분의 10을 곱하여 산출한 금액으로 한다. ⑤제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 보증료·추가보증료 및 연체보증료의 징수에 필요한 세부 사항은 사장이 이사회의 의결을 거쳐 정한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제42조(손해금) 공사가 신용보증채무를 이행한 경우에는 해당 채무자로부터 그 이행한 금액에 대하여 연	제27조(손해금) 법 제42조에 따른 손해금은 공사가 신용보증채무를 이행한 금액에 연 100분의 20을 초과	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
100분의 20을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 손해금을 징수한다.	하지 아니하는 범위에서 금융기관의 연체대출금 이율을 고려하여 이사회가 정하는 요율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.	
제43조(신용보증의 한도) ①기금의 신용보증 총액은 다음 각 호의 금액을 합산한 금액의 40배를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 한도로 한다. 1. 기본재산(제56조제1항제1호 및 제2호의 합계액을 말한다) 2. 기금의 적립금 ②동일인 또는 동일기업에 대한 신용보증의 한도는 대통령령으로 정한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제28조(신용보증의 한도) ①법 제43조제1항에 따른 주택금융신용보증기금(법 제59조의2에 따른 주택담보노후연금보증 계정은 제외하며, 이하 “기금”이라 한다)의 신용보증총액의 한도는 법 제43조제1항 각 호의 금액을 합한 금액(이하 “총신용보증재원”이라 한다)의 30배로 한다. 이 경우 동일인이 동일한 임차계약에 관하여 임차자금을 대출받기 위한 보증과 제3조제4호에 따른 보증을 동시에 이용하는 경우 중복되는 금액은 신용보증총액에 포함하지 않는다. <개정 2020. 3. 31.> ②법 제43조제2항에 따라 공사가 동일인 또는 동일기업에 대하여 신용보증을 할 수 있는 최고한도는 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2015. 8. 11., 2018. 9. 28., 2020. 3. 31., 2022. 1. 18., 2023. 8. 31.> 1. 동일인에 대한 신용보증: 보증 종류별 각 5억원 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 목에서 정하는 금액으로 한다. 가. 제3조제4호에 따른 신용보증: 10억원 나. 제3조제5호에 따른 신용보증: 30억원 2. 제4조제2호에 따른 동일 임대사업자에 대한 신용보증: 다음 각 목의 구분에 따른 금액 가. 임대사업자가 개인인 경우: 10억원	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	나. 임대사업자가 법인인 경우: 500억원. 다만, 임대사업자가 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택 사업자인 경우에는 1천억원으로 한다. 3. 동일기업[제2호의 자는 제외하며, 제3조제2호의 경우에 발생하는 채무에 대하여 신용보증을 하는 경우에는 사채를 발행한 개별 주택사업자(「건설산업기본법」 제2조제13호에 따른 수급인을 포함한 다)를 동일기업으로 본다]에 대한 신용보증: 총신용보증재원의 100분의 5. 다만, 금융위원회가 국내의 경제사정의 중대하고도 급격한 변동으로 부득이하다고 인정하는 경우 또는 국민경제상 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 총신용보증재원의 100분의 15 이내에서 신용보증을 할 수 있다. ③공사는 제2항 각 호의 최고한도 범위에서 위원회의 심의·의결을 거쳐 보증 종류별 세부한도를 정한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제43조의2(주택담보노후연금보증 관계의 성립 등) ①공사는 주택담보노후연금보증을 받으려는 사람에게 주택담보노후연금보증과 관련하여 다음 각 호의 사항을 설명하여야 한다. <개정 2020. 12. 8.> 1. 주택담보노후연금으로 지급될 금액, 변제시기 및 변제방법에 관한 사항 2. 소유주택에 대한 저당권 설정 또는 신탁 등기에 관한 사항 3. 제43조의4에 따른 주택담보노후연금채권 등의 행사 범위에 관한 사항		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
4. 제43조의7에 따른 저당권 설정 등의 제한에 관한 사항 5. 제43조의8에 따른 주택담보노후연금보증료에 관한 사항 ②공사는 주택담보노후연금보증을 위하여 주택담보노후연금보증을 받는 사람이 담보로 제공하는 주택에 저당권자를 공사로 하는 등기를 하거나 공동주택을 공사로 하는 신판 등기를 할 수 있다. <개정 2020. 12. 8.> ③공사는 주택담보노후연금보증을 하기로 결정한 때에는 그 뜻을 주택담보노후연금보증을 받는 사람과 그 채권자가 될 자에게 각각 통지하여야 한다. ④주택담보노후연금보증관계는 주택담보노후연금보증을 받은 사람과 그 채권자 간에 주된 채권채무관계가 성립한 경우에 성립한다. ⑤제3항에 따른 통지가 있는 날부터 60일 이내에 주된 채권채무관계가 성립하지 아니한 경우에는 해당 주택담보노후연금보증관계는 성립하지 아니한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제43조의3(주택담보노후연금보증채무의 이행) ①금융기관은 주택담보노후연금보증을 받은 사람의 사망 및 대통령령으로 정하는 배우자의 사망 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우에는 공사에 대하여 주택담보노후연금보증채무의 이행을 청구할 수 있다. ②공사는 제1항에 따른 이행청구가 있을 때에는 주채무와 대통령령으로 정하는 종속채무를 지체 없이	제28조의2(주택담보노후연금보증채무의 이행청구 사유 등) ①법 제43조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 배우자”란 주택담보노후연금보증계약을 체결할 당시부터 계속하여 주택담보노후연금보증을 받은 사람과 혼인관계에 있는 배우자를 말한다. ②법 제43조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
이행하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	말한다.<개정 2015. 8. 11., 2016. 8. 11., 2018. 2. 9., 2018. 9. 28., 2021. 5. 4., 2022. 1. 18.> 1. 주택담보노후연금보증을 받은 사람과 제1항의 배우자가 모두 사망한 경우 2. 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 사망한 후 제1항의 배우자가 6개월 이내에 법 제43조의4제1항에 따른 담보주택(이하 "담보주택"이라 한다)의 소유권이전등기(신탁계약에 따른 주택담보노후연금보증의 경우는 제외한다. 이하 이 호에서 같다) 및 금융기관에 대한 노후생활자금 금전채무의 인수를 마치지 않은 경우. 다만, 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 행위를 위한 조합에 조합원으로 참가(가목에 따른 사업의 사업시행자로 지정된 신탁업자에게 소유권을 이전한 경우를 포함한다)하거나 「주택법」 제66조제1항 또는 제2항에 따른 리모델링 및 「공동주택관리법」 제35조제1항에 따른 행위에 동의(이하 이 항에서 "조합 등에 참가"라 한다)한 상태에서 사망한 경우로서 제1항의 배우자가 사장이 정하는 기간 동안 해당 소유권이전등기 및 금전채무의 인수를 마치지 않은 경우는 제외한다. 가. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호나목 또는 다목에 따른 재개발사업 또는 재건축사업, 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	나. 「주택법」 제2조제25호에 따른 리모델링 3. 주택담보노후연금보증을 받은 사람과 제1항의 배우자가 담보주택에서 다른 장소로 주민등록을 이전한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 주민등록을 이전한 주택을 담보주택으로 변경하는 경우 나. 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 행위를 위한 조합 등에 참가한 경우로서 사장이 정하는 기간 동안 주민등록을 이전한 경우 다. 입원 등 사장이 정하여 공사의 인터넷 홈페이지에 공고하는 불가피한 사유로 주민등록을 이전한 경우 4. 주택담보노후연금보증을 받은 사람과 제1항의 배우자가 1년 이상 계속하여 담보주택에서 거주하지 아니한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 입원 등 사장이 정하여 공사의 인터넷 홈페이지에 공고하는 불가피한 사유로 거주하지 아니한 경우 나. 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 행위를 위한 조합 등에 참가한 경우로서 사장이 정하는 기간 동안 그 배우자와 계속하여 담보주택에서 거주하지 아니한 경우	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	5. 주택담보노후연금보증(신탁계약에 따른 주택담보노후연금보증은 제외한다. 이하 이 호에서 같다)을 받은 사람이 담보주택의 소유권을 상실한 경우. 다만, 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 행위를 위한 조합 등에 참가함으로써 담보주택의 소유권을 상실한 경우는 제외한다. 6. 주택담보노후연금대출의 원리금이 저당권의 채권 최고액 또는 신탁계약에 따른 신탁 수익권의 한도액을 초과할 것으로 예상되는 경우로서 금융기관이나 공사의 채권최고액 또는 신탁 수익권의 한도액 변경요구에 따르지 않은 경우. 다만, 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 행위를 위한 조합 등에 참가한 경우로서 사장이 정하는 기간 동안 그 변경요구에 따르지 않은 경우는 제외한다. 7. 제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 사유 외에 위원회가 정하는 일정한 사유가 발생한 경우 ③금융기관은 주택담보노후연금보증채무의 이행을 청구하려는 때에는 그 사유가 되는 사실을 증명하여야 한다. ④법 제43조의3제2항에서 “대통령령으로 정하는 종속채무”란 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 말한다. 1. 공사가 주택담보노후연금보증채무를 이행할 때까지의 주채무의 약정기간에 적용되는 이자율에 따	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	른 이자 2. 금융기관이 주택담보노후연금채권의 회수를 위하여 지출한 비용 중 사장이 정하는 비용 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제43조의4(주택담보노후연금채권 등의 행사 범위) ①주택담보노후연금채권 및 공사의 주택담보노후연금보증채무 이행으로 인한 구상권은 주택담보노후연금채권을 담보한 대상주택(이하 “담보주택”이라 한다)에 대하여만 행사할 수 있다. ②제1항에도 불구하고 저당권 또는 신탁 수익권에 우선하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 공사와 금융기관이 담보주택에서 회수하지 못하는 금액에 대하여는 채무자의 다른 재산에 대하여도 주택담보노후연금채권 및 구상권을 행사할 수 있다. (개정 2010. 3. 31., 2016. 12. 27., 2020. 12. 8.) 1. 「국세기본법」 제35조제1항 및 「지방세기본법」 제71조제1항에 따른 조세채권 2. 「근로기준법」 제38조제2항 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제11조제2항에 따른 임금, 재해보상금 및 퇴직금 채권 3. 주택담보노후연금보증을 받은 사람의 사망 등 계약해지 사유가 발생한 후에 지급된 주택담보노후연금 지급액 4. 주택담보노후연금보증을 받은 사람의 고의 또는 중과실에 의하여 담보주택이 훼손되어 회수하지	제28조의3(저당권의 실행방법 및 신탁 수익권의 행사방법) 법 제43조의4제3항에 따른 저당권의 실행방법 및 신탁 수익권의 행사방법은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 저당권의 실행방법: 「민법」, 「민사집행법」, 그 밖의 관계 법령에서 정하는 방법 2. 신탁 수익권의 행사방법: 신탁계약, 「신탁법」, 「민사집행법」, 그 밖의 관계 법령에서 정하는 방법 [전문개정 2021. 5. 4.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
못하는 금액 ③지당권의 실행방법 및 신탁 수익권의 행사방법에 대하여는 대통령령으로 정한다.〈개정 2020. 12. 8.〉 ④제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 공사는 신탁계약에서 정하는 바에 따라 담보주택을 계정의 부담으로 취득할 수 있다.〈신설 2020. 12. 8.〉 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제43조의5(주택담보노후연금채권의 양수 등) ①공사는 이미 지급된 주택담보노후연금대출의 원리금이 담보주택의 가치를 초과하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 주택담보노후연금채권을 계정의 부담으로 양수하여 보유할 수 있다. ②공사는 제1항에 따라 주택담보노후연금채권을 양수하는 경우에는 금융기관이 주택담보노후연금보증을 받은 사람에 대하여 가지는 권리·의무를 승계한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제28조의4(주택담보노후연금채권의 양수) 법 제43조의5 제1항에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다. 1. 이미 지급된 주택담보노후연금대출의 원리금이 담보주택의 가치를 초과하는 경우 2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 금융기관의 파산선고, 그 밖의 사유로 금융기관이 주택담보노후연금보증을 받은 사람에게 주택담보노후연금을 지급할 수 없는 경우 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제43조의6(주택담보노후연금보증을 받은 자의 보호) ①주택담보노후연금을 받을 권리는 양도·압류하거나 담보로 제공할 수 없다.〈개정 2020. 12. 8.〉 ②주택담보노후연금보증을 받은 사람과 그 배우자의 제2조제8호의2에 따른 신탁 수익권은 양도·압류·가압류·가처분하거나 담보로 제공할 수 없다.〈신설 2020. 12. 8.〉 ③제43조의13제1항에 따라 지정된 주택연금전용계좌의 예금에 관한 채권은 압류할 수 없다.〈신설		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
2020. 12. 8.) [본조신설 2007. 1. 11.]		
제43조의7(저당권 설정 등의 제한) ①주택담보노후연금보증을 받은 사람은 담보주택에 대하여 채권 확보에 지장이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 담보주택에 저당권 또는 가등기담보권 등 담보물권을 설정하는 행위 2. 담보주택에 전세권을 설정하는 행위 3. 담보주택을 임대하는 행위 ②주택담보노후연금보증을 받은 사람은 공사의 동의 없이는 제한물권을 설정하거나 압류·가압류·가처분 및 임대차 등의 목적물이 될 수 없는 재산임을 담보주택의 소유권등기에 부기등기(附記登記)하여야 한다. 이 경우 부기등기의 시기·내용 및 말소에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. ③제2항에 따른 부기등기일 이후에 담보주택에 제한물권이 설정된 경우 또는 담보주택이 압류·가압류·가처분·임대차 등의 목적물로 된 경우에는 그 효력을 무효로 한다. ④제2항에도 불구하고 제22조제1항제9호의2의 업무를 수행하는 경우에는 소유권등기에 부기등기하지 아니할 수 있다. <신설 2020. 12. 8.> [전문개정 2010. 1. 25.]	제28조의5(예외적으로 저당권 설정 등을 할 수 있는 사유) 법 제43조의7제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 주택담보노후연금대출 원리금 예상총액 이상의 금액을 채권 최고액으로 하여 금융기관이나 공사에 대하여 저당권을 설정한 후 법 제43조의7제1항제1호의 행위를 하는 경우 2. 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 사장이 정하는 바에 따라 공사의 동의를 받아 담보주택을 임대하는 경우. 다만, 담보주택에 거주하면서 보증금 없이 월세(月賃)를 받고 담보주택의 일부를 임대하는 경우에는 공사의 동의를 필요로 하지 아니한다. [전문개정 2012. 6. 22.] 제28조의6(부기등기) ①법 제43조의7제2항에 따른 부기등기(附記登記)는 담보주택에 대한 저당권설정등기와 동시에 하여야 한다. ②법 제43조의7제2항에 따른 부기등기에는 “이 주택은 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사의 동의를 받지 아니하고는 제한물권을 설정하거나 압류·가압류·가처분 및 임대차 등 소유권을 제한하	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	는 어떤 행위도 할 수 없음"이라는 내용을 명시하여야 한다. ③주택담보노후연금보증을 받은 사람은 법 제43조의 7제2항에 따른 부가등가를 말소하려는 때에는 공사의 동의를 받아야 한다. 다만, 주택담보노후연금대출의 원리금을 모두 상환한 경우에는 공사의 동의를 받지 아니하고 말소할 수 있다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제43조의8(주택담보노후연금보증료 등) ①공사는 주택담보노후연금보증계약을 체결하는 경우에는 주택담보노후연금보증을 받은 사람으로부터 담보주택 가격에 100분의 2를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 요율을 곱하여 산출한 초기보증료를 받을 수 있다. ②공사는 계정의 운용 상황 등을 고려하여 주택담보노후연금보증을 받은 사람으로부터 보증금액에 연 100분의 2를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 요율을 곱하여 산출한 보증료를 받을 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 초기보증료 및 보증료는 금융기관이 주택담보노후연금보증을 받은 사람의 부담으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사에 납부하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]	제28조의7(주택담보노후연금보증의 보증료 등) ①법 제43조의8제1항에서 "대통령령으로 정하는 요율"이란 주택가격 상승률, 연금산정 이자율, 사망 확률 등을 고려하여 이사회가 정하는 보증료율을 말한다. ②법 제43조의8제2항에서 "대통령령으로 정하는 요율"이란 주택가격 상승률, 연금산정 이자율, 사망 확률 등을 고려하여 이사회가 정하는 보증료율을 말한다. ③제1항 및 제2항에 따라 이사회가 초기보증료율 및 보증료율을 정하는 경우에는 주택담보노후연금보증을 받는 사람 간의 형평성이 유지되도록 하여야 한다. ④법 제43조의8제1항 및 제2항에 따른 초기보증료 및 보증료는 금융기관이 주택담보노후연금보증을 받은 사람의 부담으로 주택담보노후연금보증계약에서 정한 날 공사에 납부한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제43조의9(주택담보노후연금보증의 총액한도) 계정의 주택담보노후연금보증 총액은 다음 각 호의 금액을 합	제28조의8(주택담보노후연금보증의 총액한도) 법 제43조의9 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 금	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
산한 금액의 40배를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 한도로 한다. 1. 기본재산(제59조의3제1항제1호부터 제3호까지의 출연금 합계액을 말한다) 2. 계정의 적립금 [전문개정 2010. 1. 25.]	액"이란 법 제43조의9 각 호의 금액을 합산한 금액의 30배를 말한다.	
제43조의10(규정의 준용) 주택담보노후연금보증 업무에 관하여는 제39조·제40조 및 제42조를 준용한다. 이 경우 "신용보증채무"는 "주택담보노후연금보증채무"로 본다.		
제43조의11(주택담보노후연금보증 대상주택에 대한 특례) ①제2조제8호의2·제9조제4항·제43조의2·제43조의4·제43조의5·제43조의7 및 제43조의8에 따른 주택은 다음 각 호의 주택 또는 시설 등으로서 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시 또는 고시되는 가격(해당 가격이 없는 경우에는 위원회가 정한 제9조제4항제3호의 보증기준에 따른 가격을 말한다)이 대통령령으로 정하는 가격을 초과하지 아니하는 주택 또는 시설 등을 포함한다. <개정 2023. 7. 11.> 1. 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따른 노인복지주택 중 분양된 노인복지주택 2. 「소득세법」 제89조제1항제3호에 따른 고가주택의 기준에 해당하는 주택 3. 「주택법」 제2조제4호에 따른 준주택 중 주거목적으로 사용되는 오피스텔 ②공사가 「소득세법」 제89조제1항제3호에 따른 고가	제28조의9(주택담보노후연금보증 대상주택의 가격) 법 제43조의11제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 가격"이란 12억원을 말한다.	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
주택의 기준에 해당하는 제1항 각 호의 주택 또는 시설 등에 대하여 주택담보노후연금보증을 하려는 경우 연금지급액을 결정할 때에는 「소득세법」 제89조제1항제3호에 따른 고가주택의 기준가액을 해당 담보주택의 가격으로 본다. [전문개정 2020. 12. 8.]		
제43조의12(신탁 설정에 대한 특례) 공사가 제22조제1항제9호의2의 업무를 수행하기 위하여 신탁을 설정하거나 해지하는 경우에는 「부동산등기 특별조치법」 제3조를 적용하지 아니한다.		
제43조의13(주택연금전용계좌) ①금융기관은 이 법에 따른 주택담보노후연금으로 지급되는 현금을 받는 자의 신청이 있는 경우에는 지급받는 자 명의의 지정된 계좌(이하 “주택연금전용계좌”라 한다)로 「민사집행법」 제195조제3호에서 정하는 금액 이하의 주택담보노후연금을 입금하여야 한다. 다만, 정보통신장애나 그 밖에 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 주택연금전용계좌로 이체할 수 없을 때에는 직접 현금으로 지급하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택담보노후연금을 지급할 수 있다. ②주택연금전용계좌가 개설된 금융기관은 주택담보노후연금만이 주택연금전용계좌에 입금되도록 관리하여야 한다. ③제1항에 따른 신청 방법·절차와 제2항에 따른 주택연금전용계좌의 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제28조의10(주택연금전용계좌) ①금융기관은 주택담보노후연금을 받는 사람으로부터 법 제43조의13제1항 본문에 따른 주택연금전용계좌(이하 “주택연금전용계좌”라 한다)의 이용 신청을 받은 경우 다음 각 호의 사항을 확인해야 한다. 1. 해당 계좌가 주택담보노후연금을 받는 사람의 계좌인지 여부 2. 해당 계좌가 제2항제2호 또는 제3호에 따라 사용이 제한되는 계좌인지 여부 ②금융기관은 법 제43조의13제1항 단서에 따라 다음 각 호의 사유로 주택담보노후연금을 주택연금전용계좌로 이체할 수 없을 때에는 주택담보노후연금을 받는 사람에게 현금을 직접 지급하거나 그 사람이 요청하는 다른 예금 계좌로 지급할 수 있다. 1. 정보통신장애로 주택연금전용계좌로의 자금이체가 곤란한 경우	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
[본조신설 2020. 12. 8.]	2. 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」이나 그 밖의 관계 법령에 따라 주택연금전용계좌의 사용이 제한된 경우 3. 주택연금전용계좌가 개설된 금융기관의 폐업 또는 업무정지 등으로 주택연금전용계좌의 사용이 제한된 경우 [본조신설 2021. 5. 4.] [제28조의9에서 이동 <2023. 10. 4.>]	
제44조(금융위원회의 업무위탁) 금융위원회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법에 따른 업무의 전부 또는 일부를 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.	제30조(금융위원회의 업무위탁) 금융위원회는 법 제44조에 따라 다음 각 호의 업무의 전부 또는 일부를 금융감독원장에게 위탁할 수 있다. 1. 법 제23조(법 제46조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 채권유통화계획의 등록 등 2. 법 제24조(법 제46조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 주택저당채권 양도등의 등록 등 3. 법 제29조(법 제46조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 등록서류 등의 공시 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제45조(공사의 업무위탁) ①공사는 주택저당채권의 관리·운용 및 처분에 관한 업무를 채권관리위탁계약에 의하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "채권관리자"라 한다)에게 위탁할 수 있다. 이 경우 위탁을 받은 금융기관은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제43조제1항에도 불구하고 위탁받은 업무의 범위에서 같은 법 제22조제10호에 따른 채권추심업 및 같은 법 제11조의2에 따른 채권추심회사	제31조(공사의 업무위탁) ①공사는 법 제45조제7항에 따라 같은 조 제1항 각 호의 자에게 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 위탁할 수 있다.<개정 2020. 8. 4., 2022. 2. 17.> 1. 금융기관: 법 제22조제1항제7호부터 제10호까지, 제12호 및 제14호(같은 항 제7호부터 제10호까지 및 제12호에 부수되는 업무로 한정한다)의 업무	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
의 부수업무를 수행할 수 있다. <개정 2011. 5. 19., 2019. 11. 26., 2020. 2. 4.> 1. 금융기관 2. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사 3. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 허가를 받은 채권추심회사(이하 “채권추심회사”라 한다) ②공사는 채권관리위탁계약을 해지한 경우 이로 인하여 채권관리자의 변제수령 권한이 소멸되었음을 이유로 하여 주택저당채권의 채무자에게 대항할 수 없다. 다만, 채무자가 채권관리자의 변제수령 권한이 소멸되었음을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 그러하지 아니하다. ③채권관리자는 제1항에 따라 위탁을 받아 관리하는 주택저당채권을 그의 고유재산과 구분하여 관리하여야 하며, 그 주택저당채권의 관리에 관한 장부를 따로 작성하여 비치하여야 한다. ④채권관리자가 파산하는 경우 제1항에 따라 위탁을 받아 관리하는 주택저당채권은 채권관리자의 파산재단을 구성하지 아니하며, 공사는 그 채권관리자 또는 파산관재인에 대하여 주택저당채권의 인도를 청구할 수 있다. ⑤「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생 절차가 시작된 경우에는 제4항을 준용한다. ⑥채권관리자가 제1항에 따라 위탁을 받아 관리하는 주택저당채권은 채권관리자의 채권자가 이를 강제집	2. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보회사 및 채권추심회사, 법 제22조제1항제8호·제10호 및 제14호의 업무 중 구상권 행사에 관한 업무 ②공사가 제1항에 따라 업무를 위탁하려는 때에는 미리 금융위원회에 신고하여야 한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
행할 수 없으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 보전처분 또는 중지명령의 대상이 되지 아니한다. ⑦공사는 제22조제1항제7호부터 제12호까지의 업무 및 그에 딸린 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 위탁할 수 있다. ⑧제1항이나 제7항에 따라 업무의 위탁을 받은 자는 그 업무에 관하여 공사를 갈음하여 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 수 있다. 다만, 채권추심회사의 경우에는 재판 외의 행위만을 할 수 있다. <개정 2020. 2. 4.> [전문개정 2010. 1. 25.]		
제46조(학자금대출증권의 발행) ①공사는 학자금대출증권을 발행할 수 있다. ②공사가 발행하는 학자금대출증권에 관하여는 제23조부터 제26조까지, 제29조, 제30조, 제32조, 제36조, 제44조 및 제45조를 준용한다. 이 경우 "주택저당채권"은 "학자금대출채권"으로, "주택저당증권"은 "학자금대출증권"으로 본다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제5장 재무 및 회계		
제47조(회계연도) 공사의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
제48조(업무계획·예산 및 결산) ①공사의 업무계획 및 예산은 매 회계연도가 시작되기 전까지 위원회의 의결을 거쳐 금융위원회의 승인을 받아야 하며, 이를 변경하는 경우에도 또한 같다. ②공사는 매 회계연도 경과 후 3개월 이내에 공사에 관한 결산서·재무상태표 및 손익계산서를 작성하여 위원회의 의결을 거쳐 금융위원회에 제출하여야 한다. <개정 2021. 4. 20.> [전문개정 2010. 1. 25.]		
제49조(회계처리의 구분) 공사의 회계, 자금의 회계 및 계정의 회계는 각각 구분하여 회계처리하여야 한다.		
제50조(이익금의 처리) ①공사의 결산에서 이익금이 생긴 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 처리하여야 한다. 1. 자본의 총액이 될 때까지 이익금의 100분의 20을 적립한다. 2. 대통령령으로 정하는 바에 따라 기획재정부장관의 승인을 받아 출자자에게 이익금을 배당한다. 3. 제1호에 따른 적립금 및 제2호에 따른 배당금을 뺀 나머지 이익금은 위원회의 의결을 거쳐 금융위원회의 승인을 받아 처리한다. ③기획재정부장관이 제1항제2호에 따른 승인을 할 때에는 공사의 경영 건전성과 채권유동화, 신용보증 등의 업무 수행에 미치는 영향을 고려하여 배당의 적정성 여부에 대하여 미리 금융위원회와 협의하여야 한다.	제32조(이익금의 배당) 기획재정부장관이 별 제50조제1항제2호에 따라 출자자에 대한 이익금 배당을 승인하는 경우 그 배당률은 100분의 15를 초과하지 못한다.	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
[전문개정 2010. 1. 25.]		
제51조(손실금의 보전) 공사의 결산에서 손실금이 생긴 경우에는 제50조제1호에 따라 적립한 금액으로 보전하고 적립금이 부족할 때에는 정부가 보전한다.		
제52조(사채등의 발행) ①공사는 이사회 의결을 거쳐 자기자본의 10배의 범위에서 사채 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 기업어음증권(이하 이 항에서 "사채등"이라 한다)을 발행할 수 있다. 이 경우 주택저당채권담보부채권의 발행총액은 사채등의 발행액에 포함되지 아니한다. ②사채의 상환청구권은 원금의 경우 5년간, 이자의 경우 2년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제53조(자금의 차입) 공사는 업무 수행에 필요한 자금을 다음 각 호의 방법으로 차입할 수 있다. 1. 정부로부터의 차입 2. 금융기관 또는 국제금융기구로부터의 차입 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제54조(여유자금의 운용) 공사의 여유자금은 다음 각 호의 방법으로 운용한다. 다만, 제3호 및 제4호의 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 1. 금융기관에의 예치(預置) 2. 국채·지방채의 매입과 정부·지방자치단체 또는 금융기관이 지급을 보증한 채권의 매입 3. 주식(출자증권을 포함한다)·사채 및 그 밖의 유		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
가증권의 인수·매입 4. 그 밖에 이 법의 목적을 달성하기 위하여 필요한 방법 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제6장 주택금융신용보증기금		
제55조(주택금융신용보증기금의 설치) 신용보증을 통한 주택금융의 활성화를 위하여 공사에 주택금융신용보증기금을 설치한다.		
제56조(기금의 조성) ①기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 정부의 출연금 2. 금융기관의 출연금 3. 정부 및 금융기관 외의 자의 출연금 4. 보증료 수입금 5. 구상권 행사에 따른 수입금 6. 기금의 운용수익금 7. 금융기관 또는 정부가 관리·운용하는 기금으로부터의 차입금 8. 그 밖에 기금의 조성을 위하여 대통령령으로 정하는 자금 ②정부는 회계연도마다 예산의 범위에서 일정한 금액을 기금에 출연할 수 있다. ③제2조제11호가목부터 마목까지 및 차목부터 타목까지의 금융기관은 그 대출금에 연 1천분의 3을 초과하지 아니하는 범위에서 총리령으로 정하는 요율	제33조(기금의 조성방법) 법 제56조제1항제8호에서 “대통령령으로 정하는 자금”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 차입금을 말한다. 1. 정부로부터의 차입금 2. 외국정부 및 국제기구 등으로부터의 차입금 [전문개정 2012. 6. 22.]	제3조(주택금융신용보증기금 출연기준대출금의 범위 등) 「한국주택금융공사법」(이하 “법”이라 한다) 제56조제3항에서 “총리령으로 정하는 요율”이란 별표 1의 출연요율을 말한다. <개정 2008. 3. 3., 2011. 12. 22., 2019. 7. 19.> ②법 제56조제4항에 따라 주택금융신용보증기금(법 제59조의2에 따른 주택담보노후연금보증계정을 제외한다. 이하 같다)에의 출연대상이 되는 금융기관의 대출금의 범위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대출금(이하 “기금출연기준대출금”이라 한다)으로 한다. <개정 2015. 12. 31.> 1. 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증기금에서의 대출금. 다만, 다음 각 목의 대출금으로서 한국주택금융공사의 사장이 정하는 대출금은 제외한다. 가. 국가·지방자치단체, 그 밖의 공공기관에 대하여 담보를 취득하지 아니하고 자금을 융자하는 대출금

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
을 공급한 금액을 기금에 출연하여야 한다. <개정 2012. 3. 21.> ④제3항에 따른 대출금의 범위, 출연의 방법과 시기, 그 밖에 출연에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		나. 국가·지방자치단체, 그 밖의 공공기관이 단독 또는 공동으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 출자한 부동산투자회사(「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다)로서 다음의 주택을 건설하거나 매입하는 것을 목적으로 하는 부동산투자회사에 대한 대출금 1) 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목에 따른 공공임대주택 2) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호 및 제5호에 따른 기업형임대주택 및 준공공임대주택 2. 법 제56조제3항에 따른 금융기관(주택도시보증법에 따른 주택도시보증기금을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 경우에는 다음 각 목의 대출금 가. 주택수요자가 주택을 건축·구입·임차(전세를 포함한다) 또는 개량하기 위한 대출금(주택의 소유권보존등기 또는 소유권이전등기일부터 3개월 이내에 그 주택에 설정되는 저당권(근저당권을 포함한다)에 의하여 담보되는 대출금을 포함하되, 법 제2조제8호의2의 주택담보노후연금보증을 받은 대출금을 제외한다) 나. 주택사업자가 분양 또는 임대 목적으로 주택을 건설 또는 매입하기 위한 대출금. 다만, 제1호나목에 따른 대출금으로서 한국주택금융공사의 시장이 정하는 대출금은 제외한다.

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
		다. 사업주가 영 제2조제1항에 따른 근로자에게 분양 또는 임대(무상대여를 포함한다)의 목적으로 주택을 건설 또는 구입하기 위한 대출금 라. 주택을 분양(임대를 포함한다)받기 위한 계약을 체결하고 그 계약서에 기재된 금액을 납부하기 위한 대출금 다. 법 제2조제8호의 신용보증을 받은 대출금. 다만, 가목부터 라목까지의 규정에 따른 대출금을 제외한다. 바. 법 제22조의2에 따라 주택저당채권의 양수에 관한 약정이 체결되어 있는 대출금. 다만, 가목에 따른 대출금을 제외한다. 사. 그 밖의 주택자금 대출금 ③법 제56조제3항에 따른 금융기관은 대차대조표를 작성함에 있어서 제2항제2호의 대출금을 다른 자금의 대출과 구분될 수 있도록 주택자금대출로 분류하여야 한다. [전문개정 2007. 5. 3.] 제4조(주택금융신용보증기금에의 출연시기 등) ①법 제56조제3항에 따른 금융기관은 매월 다음 각 호와 같이 산출된 금액을 다음 달 말일까지 주택금융신용보증기금에 출연하여야 한다.<개정 2015. 12. 31., 2019. 7. 19.> 1. 제3조제2항제1호에 해당하는 기금출연기준대출금의 경우: 해당 기금출연기준대출금의 월중 평균잔

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
		액 × 별표 1의 출연요율 2. 제3조제2항제2호 각 목에 해당하는 기금출연기준대출금의 경우: (해당 기금출연기준대출금의 월중 평균잔액 × 별표 1의 출연요율) - 제6조제1항제2호에 따라 산출된 금액 ②금융기관은 제1항에 따라 출연하는 때에는 다음 각 호의 서류를 한국주택금융공사에 제출하여야 한다. <개정 2008. 3. 3., 2015. 12. 31.> 1. 출연금계산서 2. 합계잔액시산표 3. 월중 평균잔액을 증빙하는 서류 4. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 서류 [전문개정 2007. 5. 3.] 제7조(과오납 출연금의 정산) 법 제56조제3항에 따라 주택금융신용보증기금에 출연해야 하는 금융기관 및 법 제59조의3제3항에 따라 주택담보노후연금보증제정에 출연해야 하는 금융기관이 제4조제1항 및 제6조제1항에 따라 산출된 출연금보다 많거나 적은 출연금을 납부한 경우에는 다음 달 출연금에 해당 금액을 가감하여 납부해야 한다.
제57조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다. 1. 신용보증채무의 이행 2. 차입금의 원리금 상환 3. 기금의 조성·운용 및 관리를 위한 경비 4. 기금의 육성을 위한 연구·개발	제34조(기금의 용도) 법 제57조제5호에서 “대통령령으로 정하는 용도”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 주택정보의 상담 및 제공 사업 2. 주택사업자 등에 대한 경영 및 기술지도 사업 [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
5. 그 밖에 기금의 설치목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 용도 [전문개정 2010. 1. 25.]		
제58조(기금의 관리·운용) ①기금은 공사가 관리·운용한다. ②기금은 다음 각 호의 방법으로 운용한다. 1. 제2조제11호나목부터 라목까지 및 바목·차목·카목에 규정된 금융기관에의 예치 2. 그 밖에 기금의 설치목적을 달성하기 위하여 필요한 방법으로서 대통령령으로 정하는 방법 [전문개정 2010. 1. 25.]	제35조(기금의 관리·운용) 법 제58조제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다. 1. 국채·공채 또는 정부가 지급을 보증한 채권의 매입 2. 주식(출자증권을 포함한다)·사채, 그 밖의 유가증권의 인수 또는 매입, 다만, 금융위원회의 승인을 받은 경우로 한정한다. [전문개정 2012. 6. 22.]	
제59조(기금의 회계 및 결산) ①기금(계정을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다. ②공사는 회계연도마다 기금의 총수입과 총지출에 관한 기금운용계획안을 작성하여 회계연도가 시작되기 전까지 금융위원회의 승인을 받아야 하며, 이를 변경하는 경우에도 또한 같다. ③공사는 매 회계연도 경과 후 3개월 이내에 기금에 관한 결산서·재무상태표 및 손익계산서를 작성하여 금융위원회에 제출하여야 한다. <개정 2021. 4. 20.> ④기금의 결산에서 이익금이 생긴 경우에는 이를 전액 적립하여야 한다. ⑤기금의 결산에서 손실금이 생긴 경우에는 제4항에 따라 적립한 금액으로 보전하고 그 적립금으로도 부		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
죽할 때에는 정부가 보전한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제6장의2 주택담보노후연금보증 계정 〈개정 2010.1.25〉		
제59조의2(주택담보노후연금보증 계정의 설치) 주택담보노후연금보증을 통한 노후생활자금을 원활하게 공급하기 위하여 기금에 주택담보노후연금보증 계정을 설치한다.		제3조(주택금융신용보증기금 출연기준대출금의 범위 등) 「한국주택금융공사법」(이하 “법”이라 한다) 제56조제3항에서 “총리령으로 정하는 요율”이란 별표 1의 출연요율을 말한다.〈개정 2008. 3. 3., 2011. 12. 22., 2019. 7. 19.〉 ②법 제56조제4항에 따라 주택금융신용보증기금(법 제59조의2에 따른 주택담보노후연금보증계정을 제외한다. 이하 같다)에의 출연대상이 되는 금융기관의 대출금의 범위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대출금(이하 “기금출연기준대출금”이라 한다)으로 한다.〈개정 2015. 12. 31.〉 1. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금에서의 대출금. 다만, 다음 각 목의 대출금으로서 한국주택금융공사의 사장이 정하는 대출금은 제외한다. 가. 국가·지방자치단체, 그 밖의 공공기관에 대하여 담보를 취득하지 아니하고 자금을 용자하는 대출금 나. 국가·지방자치단체, 그 밖의 공공기관이 단독 또는 공동으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 출자한 부동산투자회사(「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다)로서 다음의 주택을 건설하

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
		거나 매입하는 것을 목적으로 하는 부동산투자회사에 대한 대출금 1) 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목에 따른 공공임대주택 2) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호 및 제5호에 따른 기업형임대주택 및 준공공임대주택 2. 법 제56조제3항에 따른 금융기관(「주택도시금융법」에 따른 주택도시금융을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 경우에는 다음 각 목의 대출금 가. 주택수요자가 주택을 건축·구입·임차(전세를 포함한다) 또는 개량하기 위한 대출금(주택의 소유권보존등기 또는 소유권이전등기일부터 3개월 이내에 그 주택에 설정되는 저당권(근저당권을 포함한다)에 의하여 담보되는 대출금을 포함하되, 법 제2조제8호의2의 주택담보노후연금보증을 받은 대출금을 제외한다) 나. 주택사업자가 분양 또는 임대(목적)로 주택을 건설 또는 매입하기 위한 대출금. 다만, 제1호나목에 따른 대출금으로서 한국주택금융공사의 사장이 정하는 대출금은 제외한다. 다. 사업주가 영 제2조제1항에 따른 근로자에게 분양 또는 임대(무상대여를 포함한다)의 목적으로 주택을 건설 또는 구입하기 위한 대출금 라. 주택을 분양(임대를 포함한다)받기 위한 계약을 체결하고 그 계약서에 기재된 금액을 납부

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
		하기 위한 대출금 다. 법 제2조제8호의 신용보증을 받은 대출금. 다만, 가목부터 라목까지의 규정에 따른 대출금을 제외한다. 바. 법 제22조의2에 따라 주택저당채권의 양수에 관한 약정이 체결되어 있는 대출금. 다만, 가목에 따른 대출금을 제외한다. 사. 그 밖의 주택자금 대출금 ③법 제56조제3항에 따른 금융기관은 대차대조표를 작성함에 있어서 제2항제2호의 대출금을 다른 자금의 대출과 구분될 수 있도록 주택자금대출로 분류하여야 한다. [전문개정 2007. 5. 3.]
제59조의3(계정의 조성) ①계정은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 정부의 출연금 2. 금융기관의 출연금 3. 정부 및 금융기관 외의 자의 출연금 4. 보증료 수입금 5. 구상권 행사에 따른 수입금 6. 계정 수입금의 운용수익금 7. 금융기관 또는 정부가 관리·운용하는 기금으로부터의 차입금 8. 그 밖에 계정의 조성을 위하여 대통령령으로 정하는 자금 ②정부는 회계연도마다 예산의 범위에서 일정한 금	제35조의2(주택담보노후연금보증계정의 조성방법) 법 제59조의3제1항제8호에서 “대통령령으로 정하는 자금”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 차입금을 말한다. 1. 정부로부터의 차입금 2. 외국정부 및 국제기구 등으로부터의 차입금 [전문개정 2012. 6. 22.]	제5조(주택담보노후연금보증계정 출연기준대출금의 범위 등) 법 제59조의3제3항에서 “총리령으로 정하는 요율”이란 별표 2의 출연요율을 말한다.〈개정 2008. 3. 3., 2011. 12. 22., 2019. 7. 19.〉 ②법 제59조의3제4항에 따라 주택담보노후연금보증계정의 출연대상이 되는 금융기관의 대출금의 범위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대출금(이하 “계정출연기준대출금”이라 한다)을 말한다.〈개정 2019. 7. 19.〉 1. 법 제2조제8호의2의 주택담보노후연금보증을 받은 대출금 2. 법 제56조제3항에 따른 금융기관(「주택도시금융법」에 따른 주택도시기금을 제외한다)의 다음 각

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
액을 계정에 출연할 수 있다. ③금융기관은 그 대출금에 연 1천분의 3을 초과하지 아니하는 범위에서 총리령으로 정하는 요율을 곱한 금액을 계정에 출연하여야 한다. ④제3항에 따른 대출금의 범위, 출연의 방법과 시기, 그 밖에 출연에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		목의 대출금 가. 주택수요자가 주택을 건축·구입하기 위한 대출금[주택의 소유권보존등기 또는 소유권이전등기일부터 3개월 이내에 그 주택에 설정되는 저당권(근저당권을 포함한다)에 의하여 담보되는 대출금을 포함하되, 제1호에 따른 대출금을 제외한다] 나. 법 제2조제8호의 신용보증을 받은 대출금 중 주택수요자가 주택을 건축·구입하기 위한 대출금. 다만, 가목에 따른 대출금을 제외한다. 다. 법 제22조의2에 따라 주택저당채권의 양수에 관한 약정이 체결되어 있는 대출금. 다만, 가목에 따른 대출금을 제외한다. 라. 그 밖의 주택자금 대출금 중 주택수요자가 주택을 건축·구입하기 위한 대출금 ③금융기관은 대차대조표를 작성함에 있어서 제2항제1호의 대출금이 다른 자금의 대출과 구분될 수 있도록 주택담보노후연금대출로 분류하여야 한다. <개정 2019. 7. 19.> ④한국주택금융공사의 사장은 제1항에도 불구하고 제2항제1호에 해당하는 계정출원기준대출금으로서 해당 주택을 담보로 대출받은 금액 중 잔액을 상환하는 용도로 하는 연금 방식의 대출금에 대해서는 별표 2의 출원요율보다 낮은 요율을 적용할 수 있다. <신설 2016. 4. 29., 2019. 7. 19.> [본조신설 2007. 5. 3.]

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
		제7조(과오납 출연금의 정산) 법 제56조제3항에 따라 주택금융신용보증기금에 출연해야 하는 금융기관 및 법 제59조의3제3항에 따라 주택담보노후연금보증제정에 출연해야 하는 금융기관이 제4조제1항 및 제6조제1항에 따라 산출된 출연금보다 많거나 적은 출연금을 납부한 경우에는 다음 달 출연금에 해당 금액을 가감하여 납부해야 한다.
제59조의4(계정의 용도) 계정은 다음 각 호의 용도에 사용한다. 1. 주택담보노후연금보증채무의 이행 2. 차입금의 원리금 상환 2의2. 제43조의4제4항에 따른 담보주택의 취득 3. 제43조의5에 따른 주택담보노후연금채권의 양수 및 주택담보노후연금의 지급 4. 계정의 조성·운용 및 관리를 위한 경비 5. 주택담보노후연금제도의 발전을 위한 연구·개발 6. 그 밖에 계정의 설치목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 용도 [전문개정 2010. 1. 25.]	제35조의3(주택담보노후연금보증계정의 용도) 법 제59조의4제6호에서 “대통령령으로 정하는 용도”란 다음 각 호의 용도를 말한다. 1. 주택담보노후연금보증을 위한 상담 및 지원 2. 주택담보노후연금의 안전한 활용을 위한 정보제공, 그 밖에 주택담보노후연금보증을 받은 사람의 생활안정을 위한 상담 및 지원 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제59조의5(기금규정의 준용) 계정의 관리·운용에 관하여는 제58조를 준용한다. 이 경우 “기금”은 “계정”으로 본다.		
제7장 보칙 (개정 2010.1.25)		
제60조(감독) ①금융위원회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 경영의 건전성 확보를 위하여 다음 각 호의	제36조(건전경영을 위한 감독) ①금융위원회는 법 제60조제1항에 따라 공사의 업무를 감독한다. 이 경우	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
업무를 감독하고, 이에 필요한 명령을 할 수 있다. <개정 2020. 12. 8.> 1. 예산 및 결산 2. 업무계획의 수립 및 변경 3. 여유자금의 운용 4. 기금운용계획의 수립 및 변경 5. 기금의 결산 6. 제22조제1항제1호부터 제9호까지, 제9호의2 및 제10호부터 제13호까지의 업무 7. 제6호의 업무에 딸린 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무 ②국토교통부장관은 금융위원회에 대하여 공사의 감독상 필요한 요청을 할 수 있다.<개정 2013. 3. 23.> ③금융위원회는 공사가 제1항에 따른 명령을 위반하여 공사의 건전한 경영을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다. 1. 해당 위반행위의 시정명령 2. 6개월 이내의 영업의 일부 정지 3. 해당 위반행위의 중지 및 경고 등 ④금융위원회는 공사의 임원이 제1항에 따른 명령을 고의로 위반하거나 공사의 건전한 경영을 크게 해치는 행위를 하는 경우에는 그 임원의 업무 집행의 정지, 해임 및 경고 등 적절한 조치를 할 수 있다. ⑤금융위원회는 공사의 직원이 제1항에 따른 명령을	금융위원회의 건전성 감독은 「감사원법」 제22조에 따른 회계검사 및 같은 법 제24조에 따른 직무감찰 대상에 해당하지 아니하는 사항으로 한정한다. ②금융위원회는 제1항에 따른 감독을 하기 위하여 경영지도기준 등 필요한 세부적인 사항을 정할 수 있다. 이 경우 경영지도기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 자본의 적정성에 관한 사항 2. 자산의 건전성에 관한 사항 3. 유동성확보에 관한 사항 4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 사항 [전문개정 2012. 6. 22.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
고의로 위반하거나 공사의 전전한 경영을 크게 해치는 행위를 하는 경우에는 공사의 사장에게 면직·정직·감봉·견책 등 적절한 문책처분을 할 것을 요구할 수 있다. ⑥금융위원회는 퇴사한 공사의 임직원이 재임 중이거나 재직 중이었더라면 제4항 또는 제5항에 따른 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우에는 그 조치의 내용을 공사의 사장에게 통보할 수 있다. ⑦제6항에 따른 통보를 받은 공사의 사장은 이를 해당 임원 또는 직원에게 통보하고 인사기록부에 기록·유지하여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제61조(보고서 제출 및 서류의 검사) ①금융위원회는 제60조에 따른 감독 업무를 수행할 때 필요하다고 인정하면 공사 및 제45조에 따라 공사로부터 업무의 위탁을 받은 자(이하 이 조에서 "수탁자"라 한다) 또는 기금(계정을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 출연하는 금융기관에 대하여 보고서의 제출을 요구하거나, 소속 공무원 또는 금융감독원의 소속 직원으로 하여금 그 업무 상황 또는 정부·서류나 그 밖에 필요한 물건을 검사하게 할 수 있다. 다만, 수탁자에 대하여는 그 위탁된 업무의 범위에 관하여만 할 수 있고, 기금에 출연하는 금융기관에 대하여는 그 출연 사항에 관하여만 할 수 있다. ②금융위원회는 필요하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 검사를 금융감	제37조(서류의 검사) 금융위원회는 법 제61조제2항에 따라 검사에 관한 업무를 금융감독원장에게 위탁할 때에는 검사의 목적과 범위 등을 구체적으로 밝힌 문서로 해야 한다.	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
독원장에게 위탁할 수 있다. ③제1항과 제2항에 따라 검사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제62조(주택정책 관련 사항의 협의) 금융위원회는 공사의 업무에 관한 사항으로서 주택정책의 수행에 영향을 미친다고 인정하는 사항에 관하여는 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.		
제63조(경매에 대한 통지 또는 송달의 특례) ①법원이 공사의 신청에 따라 진행하는 「민사집행법」에 따른 경매절차(당보권 실행을 위한 경매절차만 해당한다)에서 경매에 관한 통지 또는 송달은 경매신청 당시 해당 부동산의 등기부에 기재되어 있는 주소(「주민등록법」에 따른 주민등록표에 기재된 주소와 다른 경우에는 주민등록표에 기재된 주소를 포함하며, 주소를 법원에 신고한 경우에는 그 주소로 한다)에 발송함으로써 송달된 것으로 보며, 등기부 및 주민등록표에 주소가 기재되어 있지 아니하고 주소를 법원에 신고하지 아니한 경우에는 공시송달(公示送達)의 방법에 따라야 한다. ③제1항에 따른 경매절차를 진행할 때 공사는 경매신청 전에 경매실행 예정 사실을 해당 채무자 및 소유자에게 부동산의 등기부에 기재되어 있는 주소(「주민등록법」에 따른 주민등록표에 기재된 주소와 다른 경우에는 주민등록표에 기재된 주소를 포함한다)로		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
알려야 한다. 이 경우 발송한 때에 송달된 것으로 본다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제64조(자료제공의 요청) ①공사는 제22조제1항제1호, 제2호, 제5호, 제7호부터 제9호까지, 제9호의2 및 제10호부터 제12호까지에 따른 업무를 수행하기 위하여 필요한 최소한의 범위에서 주택금융 이용자, 그 배우자 등과 그 밖에 대통령령으로 정하는 자(이하 "대상자등"이라 한다)의 동의를 받아 대법원 등 국가 기관, 지방자치단체, 금융회사등(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 제2조제1호의 금융회사등과 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보회사등을 말한다. 이하 같다), 「국민연금법」에 따른 국민연금공단, 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "관계기관"이라 한다)의 장에게 다음 각 호의 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있다.<개정 2021. 12. 7.> 1. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계 등록사항, 「주민등록법」에 따른 주민등록전산정보자료 등 인적사항에 관한 자료 또는 정보 2. 국세 또는 지방세에 관한 자료 또는 정보 3. 국민연금·공무원연금·군인연금·사립학교교직원연금·별정우체국연금·건강보험·고용보험·산업재해보상보험·보험급여 등 각종 연금·보험·급여에 관한 자료 또는 정보	제37조의3(자료제공의 요청) ①법 제64조제1항 각 호의 부분에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다. 1. 법 제64조제1항에 따른 주택금융 이용자(이하 "주택금융이용자"라 한다)의 세대원 2. 주택금융이용자의 주택금융 이용에 따른 채무에 대한 연대보증인과 물상보증인(物上保證人) 3. 법 제2조제8호의2 전단에 따른 신탁계약상 계약종료 시 잔여재산이 귀속되는 자 4. 그 밖에 주택금융이용자의 주택금융 이용에 따른 채무와 관련이 있는 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 ②법 제64조제1항 각 호의 부분에서 "대통령령으로 정하는 공공단체"란 다음 각 호의 기관을 말한다. 1. 「공무원연금법」에 따른 공무원연금공단 2. 「별정우체국법」에 따른 별정우체국 연금관리단 3. 「사립학교교직원 연금법」에 따른 사립학교교직원 연금공단 4. 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」에 따른 한국사회보장정보원 5. 「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단 6. 그 밖에 공사의 업무 수행에 필요한 자료 또는 정보를 보유한 단체로서 금융위원회가 정하여 고	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
4. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융자산 및 금융거래, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보 및 「보험업법」에 따른 보험료 등 각종 금융·신용·보험에 관한 자료 또는 정보(대상자등의 소득·자산·연체정보 등 각직심사에 필요한 자료 또는 정보에 한정한다. 이하 “금융정보등”이라 한다) 5. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지대장, 「주택법」에 따른 분양권·주택의 소유현황 등 부동산에 관한 자료 또는 정보 6. 그 밖에 대상자등의 인적사항·소득·재산 등을 확인하기 위하여 필요한 범위에서 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보 ②공사는 제1항에 따른 자료 또는 정보를 요청하기 전에 대상자들에게 같은 항 각 호의 자료 또는 정보를 관계기관으로부터 제공받는다라는 사실에 대한 동의를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 제출받아야 한다.〈개정 2021. 12. 7.〉 ③제1항에 따른 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.〈개정 2016. 3. 29, 2021. 12. 7.〉 ④제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 자료 또는 정보의 제공 요청, 제공, 보관 및 파기는 「개인정보 보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라야 한다.〈개정 2021. 12. 7.〉	시하는 공공단체 ③공사는 법 제64조제1항에 따라 같은 항 각 호 외의 부분에 따른 관계기관(이하 “관계기관”이라 한다)의 장에게 다음 각 호의 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있다. 1. 법 제64조제1항제1호에 따른 다음 각 목의 자료 또는 정보 가. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계 등록사항 나. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따른 국내거소신고 사실증명에 관한 자료 또는 정보 다. 「주민등록법」에 따른 주민등록전산정보자료 라. 「출입국관리법」에 따른 출입국에 관한 사실증명 또는 외국인등록 사실증명에 관한 자료 또는 정보 2. 법 제64조제1항제2호에 따른 다음 각 목의 자료 또는 정보 가. 「부가가치세법」에 따른 사업자등록·변경 및 말소에 관한 자료 또는 정보 나. 「소득세법」 제4조에 따른 소득에 관한 자료 또는 정보 다. 「지방세법」에 따른 취득세 및 재산세의 과세자료 또는 정보 3. 법 제64조제1항제3호에 따른 다음 각 목의 자료 또는 정보	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
⑤제1항에 따라 요청받은 자료 또는 정보를 제공하는 관계기관은 공사에 제공하는 자료에 대한 사용료, 수수료 등을 면제하여야 한다. <신설 2021. 12. 7.> ⑥그 밖에 자료 또는 정보의 요청절차, 동의의 방법·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2021. 12. 7.> [전문개정 2010. 1. 25.]	가. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 나. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 수당 등에 관한 자료 또는 정보 다. 「고용보험법」에 따른 실업급여, 육아휴직 급여 및 출산전후휴가 급여에 관한 자료 또는 정보 라. 「공무원연금법」 제28조에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 마. 「공무원 재해보상법」 제8조에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 바. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 보훈급여금에 관한 자료 또는 정보 사. 「국민건강보험법」에 따른 보험급여, 보수월액 및 보험료(같은 법 제75조에 따라 보험료가 경감된 경우 그 사유를 포함한다)에 관한 자료 또는 정보 아. 「국민연금법」 제49조에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 자. 「군인공제회법」에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 차. 「군인 재해보상법」 제7조에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 카. 「군인연금법」 제7조에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 타. 「독립유공자예우에 관한 법률」에 따른 보훈금	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	여금에 관한 자료 또는 정보 파. 「별정우체국법」 제24조에 따른 급여에 관한 자료 또는 정보 하. 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따른 보훈급여금에 관한 자료 또는 정보 거. 「사립학교교직원 연금법」 제33조에 따른 급여 및 같은 법 제33조의2에 따른 간병급여에 관한 자료 또는 정보 너. 「산업재해보상보험법」에 따른 보험급여에 관한 자료 또는 정보 더. 「장애인연금법」에 따른 장애인연금에 관한 정보 리. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 참전명예수당, 의료지원비 및 요양지원에 대한 보조금에 관한 자료 또는 정보 머. 가목부터 러목까지의 규정에 따른 연금·보험·급여의 수급 자격에 관한 자료 또는 정보 4. 법 제64조제1항제4호에 따른 다음 각 목의 자료 또는 정보 가. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융자산 및 금융거래 자료 또는 정보 나. 「보험업법」에 따른 보험료에 관한 자료 또는 정보 다. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보 5. 법 제64조제1항제5호에 따른 다음 각 목의 자료	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	또는 정보 가. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 부동산종합공부(不動産綜合公簿) 나. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제24조제1항에 따른 자료 또는 정보 다. 「주택법」에 따른 주택의 분양권, 소유현황 및 이력에 관한 자료 또는 정보 6. 법 제64조제1항제6호에 따른 다음 각 목의 자료 또는 정보 가. 「기초연금법」에 따른 기초연금 수급권자 및 기초연금 수급자 여부에 관한 자료 또는 정보 나. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자, 수급자 및 차상위계층 여부에 관한 자료 또는 정보 다. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 따른 보호대상자 여부에 관한 자료 또는 정보 라. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 의사상자 여부에 관한 자료 또는 정보 마. 「장애인복지법」 제32조제1항에 따른 장애인 등록 여부에 관한 자료 또는 정보 바. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 특수임무유공자 여부에 관한 자료 또는 정보 사. 「한부모가족지원법」 제5조에 따른 지원대상자 여부에 관한 자료 또는 정보	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	④공사가 법 제64조제1항에 따라 관계기관의 장에게 자료 또는 정보의 제공을 요청하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 문서(전자문서를 포함한다)로 해야 한다. 1. 자료 또는 정보의 이용 목적 및 근거 2. 필요한 자료 또는 정보의 범위 및 내용 3. 자료 또는 정보의 제공 방식 4. 자료 또는 정보의 보유·이용 기간 5. 자료 또는 정보의 보유·이용 시 안전관리대책 6. 그 밖에 자료 또는 정보의 제공에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 ⑤공사는 법 제64조제1항에 따라 같은 항 각 호 외의 부분에 따른 동의 대상자(이하 "동의대상자"라 한다)의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 동의대상자에게 알려야 한다. 1. 자료 또는 정보의 수집·이용 목적 2. 수집하려는 자료 또는 정보의 내용 3. 자료 또는 정보의 보유 및 이용 기간 4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 ⑥공사는 제5항 각 호의 사항을 변경하려는 경우에는 그 변경하는 사항을 동의대상자에게 알리고 동의대상자의 동의를 받아야 한다. [본조신설 2022. 6. 7.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	제37조의5(금융정보등의 요청 및 제공) ①공사는 법 제 64조의3제1항에 따라 금융회사등(법 제64조제1항 각 호 외의 부분에 따른 금융회사등을 말한다. 이하 같다)의 장에게 같은 항 제4호에 따른 금융정보등(이하 "금융정보등"이라 한다)의 제공을 요청하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 자료를 첨부하여 요청해야 한다. 이 경우 해당 금융회사등이 속한 협회·연합회나 중앙회를 통해 금융정보등의 제공을 요청할 수 있다. 1. 동의대상자의 성명과 주민등록번호 2. 금융정보등의 이용 목적 및 근거 3. 필요한 금융정보등의 범위 및 내용 4. 금융정보등의 제공 방식 5. 금융정보등의 보유·이용 기간 6. 금융정보등의 보유·이용 시 안전관리대책 7. 공사의 업무 담당자·책임자의 성명과 직책 등 인직사항 8. 그 밖에 금융정보등의 제공에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 ②제1항에 따른 요청을 받은 금융회사등의 장은 법 제64조의3제2항에 따라 공사에 다음 각 호의 사항을 제공해야 한다. 이 경우 해당 금융회사등이 속한 협회·연합회나 중앙회를 통해 금융정보등을 제공할 수 있다. 1. 동의대상자의 성명과 주민등록번호 2. 금융정보등을 제공하는 금융회사 등의 명칭	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	3. 제공 대상 금융정보등과 관련된 금융상품명과 계좌번호 4. 공사가 요청한 금융정보등의 내용 [본조신설 2022. 6. 7.]	
제64조의2(전산정보자료의 공동이용 등) 공사는 제64조 제1항에 따른 자료 또는 정보를 제공받기 위하여 「사회보장기본법」 제37조제2항에 따른 사회보장정보시스템, 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제12조에 따른 전산정보중앙관리소 등 대통령령으로 정하는 정보시스템 또는 정보체계를 연계하여 사용할 수 있다.	제37조의4(전산정보자료의 공동이용 등) 법 제64조의2에서 「사회보장기본법」 제37조제2항에 따른 사회보장정보시스템, 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제12조에 따른 전산정보중앙관리소 등 대통령령으로 정하는 정보시스템 또는 정보체계란 다음 각 호의 정보시스템 또는 정보체계를 말한다. 1. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제12조에 따른 전산정보중앙관리소 2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조의2제2항에 따른 부동산종합공부 정보관리체계 3. 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제24조의2제1항에 따른 사회서비스정보시스템 4. 「사회보장기본법」 제37조제2항에 따른 사회보장정보시스템 5. 「토지이용규제 기본법」 제12조에 따른 국토이용정보체계 6. 그 밖에 법 제64조제1항에 따른 자료 또는 정보를 관리하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보시스템 또는 정보체계 [본조신설 2022. 6. 7.]	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
제64조의3(금융정보등의 제공 요청 및 제공) ①공사는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제2항에도 불구하고 대상자등이 제64조제2항에 따라 제출한 동의 서면을 전자적 형태로 바꾼 문서로 금융회사등의 장에게 금융정보등의 제공을 요청할 수 있다. ②제1항에 따라 금융정보등의 제공을 요청받은 금융회사등의 장은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항 및 제3항에도 불구하고 명의인의 금융정보등을 제공하여야 한다. ③제2항에 따라 금융정보등을 제공한 금융회사등의 장은 금융정보등의 제공사실을 명의인에게 통보하여야 한다. 다만, 명의인의 동의가 있는 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항에도 불구하고 통보하지 아니할 수 있다. ④제1항 및 제2항에 따른 금융정보등의 제공 요청 및 제공은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 이용하여야 한다. 다만, 정보통신망의 손상 등 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤제1항·제2항 및 제4항에 따른 금융정보등의 제공 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2021. 12. 7.]	제37조의5(금융정보등의 요청 및 제공) ①공사는 법 제64조의3제1항에 따라 금융회사등(법 제64조제1항 각 호 외의 부분에 따른 금융회사등을 말한다. 이하 같다)의 장에게 같은 항 제4호에 따른 금융정보등(이하 “금융정보등”이라 한다)의 제공을 요청하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 자료를 첨부하여 요청해야 한다. 이 경우 해당 금융회사등이 속한 협회·연합회나 중앙회를 통해 금융정보등의 제공을 요청할 수 있다. 1. 동의대상자의 성명과 주민등록번호 2. 금융정보등의 이용 목적 및 근거 3. 필요한 금융정보등의 범위 및 내용 4. 금융정보등의 제공 방식 5. 금융정보등의 보유·이용 기간 6. 금융정보등의 보유·이용 시 안전관리대책 7. 공사의 업무 담당자·책임자의 성명과 직책 등 인적사항 8. 그 밖에 금융정보등의 제공에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 ②제1항에 따른 요청을 받은 금융회사등의 장은 법 제64조의3제2항에 따라 공사에 다음 각 호의 사항을 제공해야 한다. 이 경우 해당 금융회사등이 속한 협회·연합회나 중앙회를 통해 금융정보등을 제공할 수 있다. 1. 동의대상자의 성명과 주민등록번호 2. 금융정보등을 제공하는 금융회사 등의 명칭	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
	3. 제공 대상 금융정보등과 관련된 금융상품명과 계좌번호 4. 공사가 요청한 금융정보등의 내용 [본조신설 2022. 6. 7.]	
제64조의4(제공받은 자료 등의 목적 외 이용·제공 및 누설 금지) 제64조, 제64조의2 및 제64조의3에 따른 업무에 종사하거나 종사하였던 사람은 업무를 수행하면서 취득한 자료 또는 정보를 이 법에서 정한 목적 외의 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공하거나 누설하여서는 아니 된다.		
제65조(배상책임 등) ①공사의 임원이 법령 또는 정관을 위반하거나 그 임무를 게을리하여 공사에 손해를 발생시킨 경우에는 그 임원은 공사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다. ②공사의 업무에 종사하는 자가 그 임무를 처리하면서 고의 또는 중대한 과실로 공사에 손해를 발생시킨 경우에는 이를 배상할 책임을 진다. 이 경우 고의로 손해를 발생시킨 경우가 아니면 그 책임을 경감할 수 있다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제66조(유동화 등의 원활화를 위한 주택저당대출의 특례) 제2조제11호마목에 따른 신용협동조합중앙회는 대출채권 유동화 등의 원활화를 위하여 제9조제2항제4호에 따른 주택저당채권 양수기준에 맞는 경우(대통령령으로 정하는 경우만 해당한다)에는 주택저당대출을	제38조(유동화 등의 원활화를 위한 주택저당대출 특례) 법 제66조에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회가 그 주택저당대출을 하더라도 다음 각 호의 기준을 충족시킬 수 있는 경우를 말한다.	

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
할 수 있다.	1. 금융기관으로부터 주택을 담보로 대출받은 금액의 주택가격에 대한 비율 2. 금융기관에 담보로 제공된 주택에 대한 3억원 이내의 대출한도 3. 금융기관으로부터 주택을 담보로 대출을 받은 사람의 소득수준 대비 부채상환 능력 [전문개정 2012. 6. 22.]	
제8장 벌칙 (개정 2010.1.25)		
제67조(벌칙) ①제64조의4를 위반하여 자료 또는 정보를 이 법에서 정한 목적 외의 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공하거나 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2021. 12. 7.> ②제36조제2항을 위반하여 채무자의 지급능력에 관한 정보를 해당 채권을 판매하기 위한 목적 외의 용도로 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2018. 2. 21., 2021. 12. 7.> ③제21조를 위반하여 비밀을 누설한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2018. 2. 21., 2021. 12. 7.> [전문개정 2010. 1. 25.]		
제68조(과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제8조를 위반하여 공사 또는 이와 비슷한 명칭을		

한국주택금융공사법 [법률 제19534호, 2023. 7. 11., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행령 [대통령령 제33785호, 2023. 10. 4., 일부개정]	한국주택금융공사법 시행규칙 [총리령 제1907호, 2023. 9. 14., 일부개정]
사용한 자 2. 제35조제1항을 위반하여 공사로부터 신용공여를 받은 금액을 장기주택저당채권을 발생시키기 위한 대충목적으로 사용하지 아니한 자 3. 제45조제3항을 위반하여 위탁을 받아 관리하는 주택저당채권을 고유재산과 구분하여 관리하지 아니하거나 주택저당채권의 관리에 관한 장부를 따로 작성하여 비치하지 아니한 자 4. 제61조제1항에 따른 보고서를 제출하지 아니하거나 거짓 보고서를 제출한 자 또는 같은 항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 자 ②제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융위원회가 부과·징수한다. [전문개정 2010. 1. 25.]		
제69조(벌칙 적용 시 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다. 1. 제10조제2항제4호 및 제5호에 따른 위원 2. 공사의 임원 3. 대통령령으로 정하는 공사의 직원 [전문개정 2010. 1. 25.]	제40조(벌칙 적용 시 공무원으로 의제되는 직원의 범위) 법 제69조제3호에서 “대통령령으로 정하는 공사의 직원”이란 공사의 대리급 이상 직원을 말한다.	

자산유동화 실무 안내

유동화전문회사 회계처리기준

유동화전문회사 회계처리기준

내 용

	문단번호
목 적	1
적용범위	2-3
용어의 정의	4
재무제표	5-7
재무상태표	8-14
손익계산서	15-25
수익인식기준	15-16
손익계산서 작성기준	17-25
현금흐름표	26-30
자본변동표	31-32
자산부채의 평가	33-40
유동화자산의 평가기준	33
유동화채권에 대한 대손충당금 설정	34-35
기타유동화자산의 평가	36-38
손상차손	39
유동화자산의 회수	40
주석공시	41-43
세부사항의 제정개정 권한의 위임	44
시행일	45-46
경과규정	47
부록, 결론도출근거 및 실무지침	A1-A22
재무제표 양식사례	

목 적

1. 이 기준은 「자산유동화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제22조제2항의 규정에 의거 유동화전문회사의 회계처리와 재무보고에 통일성과 객관성을 부여함으로써 정보이용자에게 유용한 재무정보를 제공하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

적용범위

2. 이 기준은 유동화전문회사가 투자자(선순위 및 후순위사채 등 유동화증권의 보유자 및 잠재적 투자자), 자산보유자, 감독기관 등 정보이용자에게 재무정보를 제공하기 위하여 재무제표를 작성하는 경우에 적용하며, 자산유동화업무와 유사한 영업을 영위하는 법인은 업무의 특성에 따라 회계정보이용자에게 유용한 정보를 제공하기 위하여 이 기준 중 관련 규정을 준용할 수 있다.
3. 이 기준에서 별도로 정하지 아니하는 사항의 회계처리는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조제1항제2호에 의한 회계처리기준(이하 ‘일반기업회계기준’이라 한다)을 준용한다.

용어의 정의

4. 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) “자산유동화”라 함은 법 제2조제1호의 자산유동화를 말한다.
 - (나) “자산보유자”라 함은 법 제2조제2호의 자산보유자를 말한다.
 - (다) “유동화자산”이라 함은 법 제2조제3호의 유동화자산을 말한다.
 - (라) “유동화증권”이라 함은 법 제2조제4호의 유동화증권을 말한다.
 - (레) “유동화전문회사”라 함은 법 제2조제5호의 회사를 말한다.
 - (로) “채권”은 매출채권과 대출채권으로 구분된다. 매출채권은 일반적인 상거래에서 발생한 금전채권으로서 외상매출금, 받을어음 등을 포함한다. 대출채권은 명칭, 발생경위 등에 불구하고 경제적 실질이 이자수취 등을 목적으로 일정 기간 동안 또는 동 기간 종료시 원리금의 반환을 약정하고 자금을 대여하는 경우의 금전채권으로서 대출금, 신용카드채권, 팩토링채권, 리스채권, 대지급금, 사모사채 등을 포함한다.
 - (사) “보고기간종료일”이란 재무제표의 작성대상이 되는 회계기간의 말일을 의미한다.

재무제표

5. 유동화전문회사의 재무제표는 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 및 자본변동표로 구성되고 주석을 포함하며, 당해 회계연도분과 직전 회계연도분을 비교하는 형식으로 작성하여야 한다.
6. 회계정보의 비교가능성을 제고하기 위하여 특별한 사유가 없는 한 이 기준에서 정한 과목을 사용하여야 한다. 다만, 영업의 특성상 그 성질이나 금액이 중요하지 아니한 것은 유사한 과목에 통합하여 기재할 수 있으며, 이 기준에서 과목을 정하지 아니한 것으로서 그 성질이나 금액이 중요한 경우에는 그 내용을 가장 잘 나타낼 수 있는 적절한 과목으로 구분하여 기재할 수 있다.
7. 유동화전문회사의 재무제표는 부록3에 예시된 재무제표 양식사례를 참조하여 작성 하되, 그 영업의 특성과 중요도 등을 감안하여 적절히 수정할 수 있다.

재무상태표

8. 재무상태표는 재무상태를 명확히 나타내기 위하여 보고기간종료일 현재의 모든 자산, 부채 및 자본을 적정하게 표시하여야 한다.
9. 재무상태표는 자산, 부채 및 자본으로 구분하고, 자산과 부채의 배열은 유동성 배열법에 의함을 원칙으로 하되, 그 영업의 특성과 중요성 등을 감안하여야 한다.
10. 자산은 유동자산, 유동화자산 및 비유동자산으로 분류한다.
 - (가) 유동자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기유가증권(단기매매증권, 매도 가능증권, 만기보유증권으로 구분하여 표시한다), 미수수익, 선급금 및 미수금 등으로 한다.
 - (나) 유동화자산은 자산보유자로부터 취득한 자산유동화의 대상이 되는 채권(매출 채권과 대출채권으로 구분하여 표시하며, 장래채권은 포함하지 아니한다), 유가증권, 부동산, 지식재산권, 기타의 재산권 등으로 한다.
 - (다) 비유동자산은 유동자산과 유동화자산에 포함되지 않는 자산으로서 장기금융상품, 장기유가증권(매도가능증권, 만기보유증권으로 구분하여 표시한다), 이연법인세 자산 등으로 한다.
11. 유동화자산 중 각 계정과목의 설정시에는 1년기준에 따른 세부계정과목의 설정을 하지 않을 수 있다.

12. 부채는 유동부채, 유동화부채 및 비유동부채로 분류한다.
 - (가) 유동부채는 단기차입금, 미지급금, 미지급비용, 유동성미지급배당금, 유동성장기차입금 등으로 한다.
 - (나) 유동화부채는 유동화자산을 기초로 하여 자산유동화계획에 따라 발행되는 유동화증권 중 사채, 후순위사채 등 채무증권으로 한다.
 - (다) 비유동부채는 장기차입금, 장기미지급비용, 미지급배당금, 이연법인세부채 등으로 한다.
13. 유동화부채 중 각 계정과목의 설정시에는 1년기준에 따른 세부계정과목의 설정을 하지 않을 수 있다.
14. 자본은 자본금, 자본잉여금, 유동화자본, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금(또는 결손금)으로 구분한다.
 - (가) 자본금은 주주들이 납입한 법정자본금 또는 사원의 출자좌수의 액면총액으로 한다.
 - (나) 유동화자본은 유동화자산을 기초로 하여 자산유동화계획에 따라 발행되는 유동화증권 중 법 제28조의 출자증권 등으로 한다.
 - (다) 기타포괄손익누계액은 보고기간종료일 현재의 매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 등의 잔액이다.

손익계산서

수익인식기준

15. 장·단기금융상품, 유동화자산 및 유가증권 등과 관련한 이자수익은 기간의 경과에 따라 인식함을 원칙으로 한다. 다만, 회수가능성의 정도에 따라 이를 달리 인식할 수 있다.
16. 회수가능성의 정도에 따라 이자수익을 달리 인식하는 경우 문단34에 의해 구분된 회수가능채권에서 발생하는 이자수익은 실현가능성이 높으므로 미수수익을 계상할 수 있으며, 회수불가능채권에서 발생하는 이자수익은 실현가능성이 낮으므로 미수수익을 계상할 수 없다. 회수불확실채권의 경우에는 과거의 경험률과 업제의 관행을 참조하여 미수수익 계상기준을 정하고 이를 매기 계속적으로 적용하여야 한다.

손익계산서 작성기준

17. 손익계산서는 경영성과를 명확히 보고하기 위하여 회계기간에 속하는 모든 수익과 이에 대응하는 모든 비용을 적정하게 표시하여야 한다.

18. 손익계산서는 다음과 같이 구분하여 표시한다.

- (가) 영업수익
- (나) 영업비용
- (다) 영업손익
- (라) 영업외수익
- (마) 영업외비용
- (바) 법인세비용차감전순손익
- (사) 법인세비용
- (아) 당기순손익
- (자) 주(좌)당손익

19. 영업수익은 유동화전문회사의 주된 영업활동의 결과에 따라 발생한 수익으로서 유동화자산이자수익, 유동화유가증권평가이익, 유동화자산운용수익, 유동화채권회수이익, 유동화자산처분이익, 대손충당금환입 등으로 한다.

- (가) 유동화자산이자수익은 유동화채권 및 유동화유가증권과 관련하여 발생한 이자수익으로 한다.
- (나) 유동화자산운용수익은 유동화부동산임대수익 등으로 한다.
- (다) 유동화채권회수이익은 유동화채권을 취득원가 이상으로 회수한 경우에 발생한다.
- (라) 유동화자산처분이익은 유동화채권, 유동화유가증권 등 유동화자산을 장부금액 이상으로 처분한 경우에 발생한다.
- (마) 대손충당금환입은 대손충당금이 설정된 유동화채권의 장부금액을 초과하여 회수된 경우에 발생한다.

20. 영업비용은 유동화전문회사의 주된 영업활동의 결과에 따라 발생한 비용으로서 유동화사채이자, 유동화유가증권평가손실, 대손상각비, 감가상각비, 유동화자산처분손실, 수수료비용, 기타일반관리비 등으로 한다.

- (가) 유동화사채이자(자)는 유동화부채 중 사채 및 후순위사채 등과 관련하여 발생한 이자비용으로 한다. 후순위사채에 대한 이자비용은 원리금상환의무의 면제가 확정되기 전까지는 계약상의 최대발생가능액을 비용으로 계상하여야 한다.
- (나) 수수료비용은 유동화자산과 관련하여 자산관리회사 등에 대하여 지급의무가 발생된 금액 등으로 한다.

- (㉔) 기타일반관리비는 유동화전문회사의 관리와 유지를 위하여 발생하는 제비용으로 한다.
21. 영업외수익은 유동화자산과 관련된 주된 영업활동 이외에서 발생하는 이자수익, 단기매매증권평가이익, 단기매매증권처분이익, 매도가능증권처분이익, 만기보유증권처분이익, 매도가능증권손상차손환입, 만기보유증권손상차손환입 등으로 한다.
22. 영업외비용은 유동화자산과 관련된 주된 영업활동 이외에서 발생하는 이자비용, 단기매매증권평가손실, 단기매매증권처분손실, 매도가능증권처분손실, 만기보유증권처분손실, 매도가능증권손상차손, 만기보유증권손상차손 등으로 한다.
23. 법인세비용차감전순이익은 영업손익에 영업외수익을 가산하고 영업외비용을 차감하여 산출한다.
24. 당기순이익은 법인세비용차감전순이익에서 법인세비용을 차감하여 산출한다.
25. 주(좌)당순이익은 유통보통주식수 또는 유통출자좌수의 변동을 가져오는 출자증권 발행 등과 같은 사건이 발생한 경우에 당기순이익에 대하여 계산하여 손익계산서 본문에 표시하고 그 산출근거를 주석으로 기재한다.

현금흐름표

26. 현금흐름표는 기업의 현금흐름을 나타내는 표로서 현금의 변동내용을 명확하게 보고하기 위하여 당해 회계기간에 속하는 현금의 유입과 유출내용을 적정하게 표시하여야 한다.
- (㉔) “현금”이라 함은 현금및현금성자산을 말한다.
- (㉕) 현금흐름표는 직접법에 의하여 작성한다.
27. 현금흐름표는 영업활동으로 인한 현금흐름, 투자활동으로 인한 현금흐름, 재무활동으로 인한 현금흐름으로 구분하여 표시하고, 이에 기초의 현금을 가산하여 기말의 현금을 산출하는 형식으로 표시한다.
28. 유동화전문회사의 영업활동이라 함은 유동화전문회사의 주된 영업활동인 유동화증권의 발행, 유동화자산의 회수활동 등을 말한다.
- (㉔) 영업활동으로 인한 현금의 유입에는 유동화채권의 회수, 유동화부동산의 매각, 유

- 동화유가증권의 회수, 유동화자산이자수익, 유동화자산운용수익 등이 포함된다.
- (나) 영업활동으로 인한 현금의 유출에는 유동화사채원금의 상환, 유동화사채이자지의 지급, 수수료비용, 미지급법인세의 지급 등이 포함된다.
29. 투자활동이라 함은 영업활동 이외의 현금의 대여와 회수활동, 유가증권·비유동자산의 취득과 처분활동 등을 말한다.
- (가) 투자활동으로 인한 현금의 유입에는 대여금의 회수, 단기금융상품·유가증권·비유동자산의 처분 등이 포함된다.
- (나) 투자활동으로 인한 현금의 유출에는 현금의 대여, 단기금융상품·유가증권·비유동자산의 취득에 따른 현금유출로서 취득 직전 또는 직후의 지급액 등이 포함된다.
30. 재무활동이라 함은 영업활동 이외의 현금의 차입 및 상환활동, 신주발행이나 배당금의 지급활동 등과 같이 부채 및 자본계정에 영향을 미치는 거래를 말한다.
- (가) 재무활동으로 인한 현금의 유입에는 차입금의 차입 등이 포함된다.
- (나) 재무활동으로 인한 현금의 유출에는 차입금의 상환, 자산의 취득에 따라 발생한 부채의 지급 등이 포함된다.

자본변동표

31. 자본변동표는 자본의 크기와 그 변동에 관한 정보를 제공하는 재무보고서로서, 자본을 구성하고 있는 자본금, 유동화자본, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금(또는 결손금)의 변동에 대한 포괄적인 정보를 제공한다.
32. 자본변동표에는 자본금, 유동화자본, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금(또는 결손금)의 각 항목별로 기초잔액, 변동사항, 기말잔액을 표시한다.

자산부채의 평가

유동화자산의 평가기준

33. 재무상태표에 기재하는 자산보유자로부터 취득한 유동화자산의 금액은 당해 자산의 취득원가를 기초로 하여 계상한다. 자산의 취득원가란 자산보유자의 대출금의 경우 당초 대출금액의 현재가치 및 신용위험(회수가능성)을 고려한 것으로서, 자산보유자와 유동화전문회사 간에 합의되고, 유동화전문회사가 그 대가를 부담한 금액으로서 취득부대비용을 포함한 금액으로 측정한다.

유동화채권에 대한 대손충당금 설정

34. 대손충당금을 설정하기 위하여 유동화채권을 회수가능채권, 회수불확실채권과 회수불가능채권으로 구분하고, 회수불확실채권과 회수불가능채권에 대한 대손충당금은 다음과 같이 회계처리한다.

- (가) 회수불확실채권(동 채권에 대한 미수수익을 포함한다. 이하 같다)에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 대손설정률을 정하고, 그에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하여야 한다. 이 경우 회수불확실채권은 회수불확실성의 정도별로 대손율을 달리 정할 수 있으며, 그 율은 특별한 사유가 없는 한 매기 계속적으로 적용하여야 한다.
- (나) 회수불가능채권은 대손충당금과 우선적으로 상계하고 대손충당금이 부족한 경우에는 그 금액을 대손상각비로 처리한다.

35. 채권에 대한 대손충당금을 설정함에 있어서 업계의 관행적 방법이 이 기준에서 정하는 거래처의 분류방법 및 채권의 회수가능성에 대한 판단방법과 중요한 차이가 없는 경우에는 업계의 관행적 방법을 적용할 수 있다. 다만, 당초 자산보유자의 대손충당금 설정기준을 준용하여 계산한 금액 이상으로 대손충당금을 설정하여야 한다. 즉, 이는 유동화전문회사의 취득금액에 상응하는 당초의 액면금액에 대하여 자산보유자의 대손충당금 설정기준에 의하여 설정한 후의 순장부금액보다 유동화전문회사의 순장부금액이 작도록 대손충당금을 설정하는 것을 의미한다.

기타유동화자산의 평가

36. 유동화유가증권중 지분증권은 매기말 공정가치로 평가하고 평가손익을 영업손익항목으로 한다. 다만, 시장성이 없는 지분증권의 경우 그 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가할 수 있다.

37. 유동화유가증권중 채무증권은 매기말 공정가치로 평가하고 평가손익을 영업손익항목으로 한다.

38. 유동화부동산의 매기 재무상태표 금액은 당해자산의 취득원가를 기초로 하여 계상함을 원칙으로 하며, 매기말 공시지가 등은 주석으로 기재한다. 다만, 재평가모형을 회계정책으로 선택하는 경우 재평가모형에 따른 평가금액으로 재무상태표에 계상하며, 이 경우 재평가방법 등은 주석으로 기재한다. 또한 상각대상자산은 정액법, 정률법 등 합리적인 방법으로 감가상각하여야 한다.

손상차손

39. 유동화자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능액이 장부금액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부금액에서 직접 차감하여 회수가능액으로 조정하고, 장부금액과 회수가능액과의 차액은 동 자산에 대한 손상차손의 과목으로 하여 당기손실로 처리한다. 다만, 감액된 자산의 회수가능액이 차기이후에 장부금액을 초과하는 경우에는 당해 자산이 감액되지 않았을 경우의 장부금액을 한도로 하여 그 초과액을 동 자산에 대한 손상차손환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리한다.

유동화자산의 회수

40. 불확실성 유동화채권 또는 유동화유가증권을 일부만 회수한 경우에는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 재무제표에 계상되어 있는 유동화자산의 장부금액을 우선적으로 회수한 것으로 본다. 이 경우 회수를 위하여 소요된 비용은 자산의 취득을 위하여 지출한 비용에 우선한다.

주석공시

41. 다음 사항을 주석으로 기재한다.

- (가) 중요한 회계처리방침
- (나) 유동화자산의 평가기준 및 평가금액, 회수 일정계획
- (다) 자산관리업무의 위탁에 관한 사항
- (라) 자산보유자로부터 취득한 채권의 액면금액(자산보유자의 당초 취득시의 채권 액면금액·대출금액·대출채권 금액 등), 동 액면금액과 유동화전문회사의 취득 원가와의 차이 내역
- (마) 회수 및 매각을 포함한 유동화자산의 회계연도중 변동내역
- (바) 유동화부채의 상환내용 및 보고기간종료일 이후 상환만기일까지의 상환계획
- (사) 담보로 제공한 자산의 종류 및 장부금액과 관련된 부채금액
- (아) 자산보유자가 보유한 후순위사채 내역
- (자) 유동화증권 종류별 이익 및 잔여재산의 분배순위에 관한 사항
- (차) 중요한 외화 자산·부채 내역
- (카) 신용보완에 대한 사항
- (타) 세제상의 이유로 법인세를 납부하지 않게 된 경우에는 그 내용
- (파) 현금흐름표와 관련하여 현금의 유입과 유출이 없는 거래 및 당기순손익과 당기순손익에 가감할 항목에 관한 사항
- (해) 기타의 사항으로서 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를

위하여 필요한 사항

42. 유동화채권에 대하여는 다음의 사항을 주석으로 공시하여야 한다.

- (가) 재무상태 등을 기초로 한 거래처의 분류기준
- (나) 회수가능채권, 회수불확실채권 및 회수불가능채권의 금액과 분류기준
- (다) 회수불확실성의 정도별로 회수불확실채권의 금액 및 대손율, 대손율의 산정근거
- (라) 회수불가능채권 중 관련법률에 의하여 소멸시효가 완성되지 않았거나 보증인등 채무관련인에 대한 청구권이 상실되지 않은 채권 내역
- (마) 최근 3년간 채권총액 대비 대손충당금 설정비율
- (바) 기타 대손에 관련된 회계정책

43. 「상법」 등 관련 법규에서 이익잉여금처분계산서(또는 결손금처리계산서)의 작성을 요구하는 경우에는 재무상태표의 이익잉여금(또는 결손금)에 대한 보충 정보로서 이익잉여금처분계산서(또는 결손금처리계산서)를 주석으로 공시한다.

세부사항의 제정·개정 권한의 위임

44. 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 금융감독원장이 따로 정할 수 있다.

시행일

45. 이 기준은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

46. 이 기준은 시행일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 적용한다.

경과규정

47. 이 기준의 시행일 이후 최초로 개시하는 회계연도 전에 종전 유동화전문회사회계처리 기준 및 기업회계기준에 따른 회계처리에 대해서는 이 개정 기준을 소급적으로 적용하지 아니한다. 다만, 비교표시채무제표의 명칭 및 작성양식은 이 기준에 따른다.

〈부록 1〉 결론도출근거

다음의 결론도출근거는 이 기준을 적용함에 있어서 규정의 의미를 보다 분명히 함으로써 이용자들의 이해를 돕기 위하여 제시하였으나 이 기준의 일부를 구성하는 것은 아니다.

- A1. 일반기업회계기준이 제정·시행됨에 따라 유동화전문회사 회계처리기준도 이에 맞게 수정하여야 할 필요성이 제기되어, 금융위원회에서는 유동화전문회사의 회계처리기준을 검토하여 일반기업회계기준과의 정합성을 제고하기로 하였다. 이는 비록 일반기업회계기준을 구성하지는 않지만 유동화전문회사의 회계처리에 적용되는 기준으로서 관련 기업에 미치는 효력은 일반기업회계기준과 동일한 바, 외부감사대상회사에 적용되는 일반기업회계기준과의 차이를 최소화하기 위함이다.
- A2. 출자증권은 이익배당·잔여재산분배에 있어서 사원의 출자좌수의 액면총액인 출자금보다는 선순위이나 부채로 분류되는 후순위사채 등 보다는 후순위인 증권 발행액을 의미한다. 이는 유동화전문회사의 업무특성상 자본금이 명목상의 회사(Paper Company)로서의 설립을 위한 형식요건에 불과하며, 유동화자산을 취득하기 위한 자금조달수단인 유동화증권의 주요 부분으로 출자증권이 발행된 경우 이러한 경제적 실질을 반영하여 출자증권을 유동화자본으로 분류하는 것이다. (문단14)
- A3. 유동화전문회사의 잔여재산에 대한 최후배분순위권자는 설립 당시 주주 또는 사원이며, 그의 1주 또는 1출자좌수당 순손익이 계산되어야 할 것이나 이는 유동화전문회사의 설립목적 및 주된 이해관계자의 입장에서 중요성이 없는 정보이므로 유동보통주식수 또는 유동출자좌수의 변동을 가져오는 출자증권 발행 등과 같은 사건이 발생한 경우에 한해 주(좌)당순손익을 계산·공시토록 하였다. (문단25)
- A4. 원가회수기준이란 회수비용, 취득원가 등 자산의 취득을 위하여 지출한 비용을 우선적으로 회수한 것으로 회계처리하는 것으로서 부실채권의 경우 채권의 특성상 원가회수에 상당한 불확실성이 존재할 수 밖에 없다. 이 경우 회수된 부분을 이자수익으로 계상한다면 이익이 과다하게 계상되고, 향후 추가적인 대손처리로 귀결되어 손익을 이연시키는 효과가 있으므로 이를 방지하고 적절한 손익귀속을 위하여 원가회수기준이 적절한 회계처리방법이 될 수 있다. 이 경우 원가회수기준을 개별채권별로 적용할 것인지, 채권그룹별로 적용할 것인지는 당해 채권의 특성등을 감안하여 판단하여야 한다. 한편, 일반적으로 명목금액 또는 발행금액의 회수에 대한 불확실성이 크지 않은 정상채권이라면 원가회수기준을 적용할 필요가 없다. (문단40)

- A5. 현금흐름표를 직접법으로 작성한다는 것은 현금을 수반하여 발생한 수익 또는 비용항목을 총액으로 표시하되, 현금유입액은 원천별로 현금유출액은 용도별로 분류하여 표시하는 방법을 말한다. 유동화전문회사는 유동화자산을 기초로 하여 유동화증권을 발행하는 명목상의 회사(paper company)로서 유동화자산으로부터의 현금유입 및 유동화증권으로의 현금유출이 현금흐름의 대부분을 차지하고 있으며 또한 유동화관련 영업활동 이외의 다른 영업활동은 거의 없어 매우 간단한 현금흐름 양상을 보이므로 현금흐름표를 직접법에 의하여 작성하는 것이 정보이용자에게는 보다 더 유용한 정보를 제공할 수 있다.(문단26)
- A6. 「자산유동화에 관한 법률」 제3조에 의하면 유동화전문회사가 등록가능한 자산 유동화계획은 1개로 제한하고 있고 유동화전문회사의 업무특성상 하나의 단일한 목적을 달성하기 위해 설립되는 바, 별도로 구분할 수 있는 사업단위가 존재하지 않으므로 손익계산서 기본구조에 중단사업손익을 구분하여 표시하지 아니하였다.

〈부록 2〉 실무지침

A7. 자산유동화와 관련하여 「자산유동화에 관한 법률」에서는 다음과 같이 규정하고 있다.(문단4)

(가) “자산유동화”에는 다음과 같은 행위들이 있다.

- 1) 유동화전문회사(자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인을 포함) 또는 신탁업자가 자산보유자로부터 유동화자산을 양도 또는 신탁받아 이를 기초로 유동화증권을 발행하고, 당해 유동화자산의 관리·운용·처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 원리금, 배당금 또는 수익금을 지급하는 일련의 행위
- 2) 신탁업자가 유동화증권을 발행하여 신탁받은 금전으로 자산보유자로부터 유동화자산을 양도받아 당해 유동화자산의 관리·운용·처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 수익금을 지급하는 일련의 행위
- 3) 유동화전문회사 또는 신탁업자가 다른 유동화전문회사 또는 신탁업자로부터 유동화자산 또는 이를 기초로 발행된 유동화증권을 양도 또는 신탁받아 이를 기초로 하여 유동화증권을 발행하고 당초에 양도 또는 신탁받은 유동화자산 또는 유동화증권의 관리·운용·처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 자기가 발행한 유동화증권의 원리금·배당금 또는 수익금을 지급하는 일련의 행위

(나) “자산보유자”에는 국가, 지방자치단체, 「은행법」 및 특수은행법에 의해 설립된 은행, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자·투자중개업자·집합투자업자 또는 종합금융회사, 보험회사, 상호저축은행, 여신전문금융회사, 한국자산관리공사, 한국토지주택공사, 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증기금을 운용·관리하는 자, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조 제1항제1호 또는 제3호에 따라 외부감사를 받는 회사(해당 회사에 준하는 외국법인 중 자국의 법령에 따라 회계감사를 받는 외국법인을 포함) 중 자산규모 및 재무상태 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족하는 회사, 기업구조조정투자회사 등이 있다.

(다) “유동화자산”에는 자산유동화의 대상이 되는 채권(장래채권 포함), 부동산, 지식재산권, 기타의 재산권 등이 있다.

(라) “유동화증권”에는 유동화자산을 기초로 하여 법 제3조의 규정에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 출자증권, 사채, 수익증권, 기타의 증권 또는 증서 등이 있다.

(마) “유동화전문회사”라 함은 법에 의하여 설립되어 자산유동화업무를 영위하는 회사를 말한다.

- A8. 재무상태표의 과목 배열은 대분류 과목의 경우 일반적인 성격에 따라 상대적으로 유동성이 높은 순서대로 배열함을 원칙으로 하고, 대분류 과목내의 계정과목 배열은 업무의 특성, 유동성, 중요도 등을 감안하여 배열한다.(문단9)
- A9. 현금및현금성자산은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 말한다.
- A10. 일반기업회계기준서 제6장 “금융자산금융부채”에 따르면 유가증권은 재산권을 나타내는 증권을 말하며, 실물이 발행된 경우도 있고, 명부에 등록만 되어 있을 수도 있다. 유가증권은 적절한 액면금액단위로 분할되고 시장에서 거래되거나 투자의 대상이 된다. 유가증권에는 지분증권과 채무증권이 포함된다.(문단10)
- A11. A10의 유가증권에는 국채증권, 지방채증권, 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 채권과 출자증권, 사채권 등 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조의 규정에 의한 증권이 포함된다.(문단10)
- A12. 후순위사채는 계약의 경제적 실질상 회사가 다른 채무를 우선 변제하고 잔여 재산이 있는 경우에 당해 채무를 상환하기로 되어 있는 사채를 말한다.(문단12)
- A13. 일반기업회계기준서 제16장 “수익인식”에 따르면, 이자수익은 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높을 경우에 인식이 가능하다. 이 경우 채무증권의 이자수익은 최초 장부금액과 만기금액과의 할인, 할증 또는 기타 차이에 대한 상각액을 포함하는 것이 일반적이다.(문단15)
- A14. 대출채권의 대손충당금 설정을 위하여 거래처의 재무상태 등을 기초로 거래처를 정상거래처, 주의거래처, 불량거래처로 분류하여 회수가능채권, 회수불확실채권 및 회수불가능채권을 구분하여야 한다. 이를 위한 구분절차는 다음과 같다. (문단34)
- (㉞) 정상거래처에 대한 채권 중 원리금의 연체가 없는 채권은 회수가능채권으로 분류하고, 그 외의 채권은 “㉝”의 규정을 준용하여 회수가능채권과 회수불확실채권으로 구분한다.
- (㉟) 주의거래처에 대한 채권 중 담보자산(담보권이 설정되어 있지 아니한 경우라도 채무자의 자산을 공정가치로 평가한 금액에서 선순위채권자에 대한 부채를 차감한 잔액이 있는 경우 이를 담보자산의 범위에 포함한다)의 가치, 보증인의 지급여력 등을 감안하여 회수가 확실시되는 채권은 회수가능채권으로 구분하고, 그 외의 채권은 회수불확실채권으로 구분한다.
- (㊱) 불량거래처에 대한 채권 중 담보자산의 가치, 보증인의 지급여력 등을 감안하여

회수가 확실시되는 채권은 회수가능채권으로 구분하고, 그 외의 채권은 회수 불가능채권으로 구분한다.

- A15. A14에서 정상거래처, 주의거래처, 불량거래처의 구분기준은 과거의 경험이나 업계의 관행을 참조하여 정할 수 있고, 주의거래처는 더 세분할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 이 구분기준을 계속적으로 적용한다. 이 경우 다음의 거래처는 특별한 반증이 없는 한 불량거래처로 본다.(문단34)

- (가) 6월이상의 연체대출금을 보유하고 있는 자
- (나) 금융기관의 신용정보교환 및 관리규약에 의한 적색거래처로 분류된 자
- (다) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의거 회생절차가 진행(신청 포함)중인 자
- (라) 폐업후 6월이상 경과한 자
- (마) 최근 회계연도에 대한 공인회계사의 감사의견이 의견저절인 자

- A16. 유가증권에 대한 손상차손을 인식함에 있어 손상차손 발생의 객관적인 증거에 대하여 일반기업회계기준 제6장 “금융자산금융부채” 문단6.A8을 참고할 수 있으며, 관련 규정의 내용은 다음과 같다.(문단39)

- (가) 「은행법」에 의해 설립된 금융기관으로부터 당좌거래 정지처분을 받은 경우, 청산 중에 있거나 1년 이상 휴업 중인 경우, 또는 완전자본잠식 상태에 있는 경우와 같이 유가증권발행자의 재무상태가 심각하게 악화된 경우
- (나) 이자 지급과 원금 상환의 지연과 같은 계약의 실질적인 위반이나 채무불이행이 있는 경우
- (다) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차 개시의 신청이 있거나 회생절차가 진행 중인 경우와 같이, 유가증권발행자의 재무적 곤경과 관련한 경제적 또는 법률적인 이유 때문에 당초의 차입조건의 완화가 불가피한 경우
- (라) 유가증권발행자의 파산가능성이 높은 경우
- (마) 과거에 그 유가증권에 대하여 손상차손을 인식하였으며 그 때의 손상사유가 계속 존재하는 경우
- (바) 유가증권발행자의 재무상태가 악화되어 그 유가증권이 시장성을 잃게 된 경우
- (사) 표시이자율 또는 유효이자율이 일반적인 시장이자율보다 비정상적으로 높거나 낮은 채무증권(예: 후순위채권, 정크본드)을 법규나 채무재조정협약 등에 의해 취득한 경우
- (아) 「기업구조조정 촉진법」에 의한 관리절차를 신청하였거나 진행 중인 경우
- (자) 기타 (가) 내지 (아)의 경우에 준하는 사유

- A17. 유가증권이외의 유동화자산에 대한 손상차손을 인식할 경우 일반기업회계기준서 제10장 “유형자산”의 관련규정을 참고할 수 있을 것이다. 동 기준서에 의하면, 유형자산의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름 총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리한다. 또한 차기 이후에 손상된 자산의 회수가능액이 장부금액을 초과하는 경우에는 그 자산이 손상되기 전의 장부금액의 감가상각 후 잔액을 한도로 하여 그 초과액을 손상차손환입으로 처리한다.(문단39)
- A18. 가장 대표적인 유동화사례는 은행등 금융기관이 부실대출채권을 유동화전문회사에 매각하는 것이다. 유동화전문회사에서 부실대출채권을 회수하기 위하여 담보물건을 처분하여 대출채권 상환에 충당하는 사례가 많으며, 이 경우 담보물건의 관리 및 처분에 이르기까지 발생한 제비용은 대출채권등을 회수하기 위하여 직접적으로 소요된 비용이므로 회수금액에서 가장 우선적으로 차감되어야 한다. 따라서 문단 40과 A4에서 언급하고 있는 원가회수기준은 회수비용을 차감한 후 잔여회수금액에 대한 재무상태표에 계상된 대출채권등의 인식순서에 대한 것으로서 대출채권 취득원가의 회수를 이자수익에 우선하여 인식하는 것이 타당하다.(문단40)
- A19. 이익잉여금처분계산서(또는 결손금처리계산서)는 이익잉여금의 처분사항(또는 결손금의 처리사항)을 명확히 보고하기 위한 재무보고서이다.(문단43)
- A20. 이익잉여금처분계산서는 미처분이익잉여금, 임의적립금등의이입액, 이익잉여금 처분액, 차기이월미처분이익잉여금으로 구분하여 표시한다.(문단43)
- A21. 결손금처리계산서는 미처리결손금, 결손금처리액, 차기이월미처리결손금으로 구분하여 표시한다.(문단43)
- A22. 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서의 작성에 관한 세부적인 사항은 일반기업회계기준을 준용하며, 부록3에 예시된 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서의 양식을 참조하여 작성한다.(문단43)

〈부록 3〉 재무제표 양식 사례

재무상태표

제×기 20××년×월×일 현재
제×기 20××년×월×일 현재

회사명

(단위 : 원)

[illegible]

과목						제×(당)기		제×(전)기	
						금액		금액	
III. 비유동차부채	유기	동차	부입	채	채	xxx		xxx	
1. 장기미지급채	기	미지	금	비	채				
2. 장기미지급채	기	미지	금	비	채				
3. 미지급채	기	미지	금	비	채				
4. 이연법인세부	연	법	인	세	부				
5.									
부채총계	채	총	계			xxx		xxx	
자본금									
I. 자본금						xxx		xxx	
II. 자본금						xxx		xxx	
III. 자본금						xxx		xxx	
IV. 자본금						xxx		xxx	
V. 기타포괄손익누계	타	포	괄	손	익				
VI. 이익잉여금(또는결손금)	익	잉	여	금	(또는결손금)	xxx		xxx	
자본총계	본	총	계			xxx		xxx	
부채와자본총계	채	와	자	본	총	xxx		xxx	

손익계산서

계×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지
 계×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지

회사명

(단위 : 원)

과목	계×(당)기		계×(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 수익		xxx		xxx
1. 유동화자산이자수익				
2. 유동화유가증권평가이익				
3. 유동화자산운용수익				
4. 유동화채권회수이익				
5. 유동화자산처분이익				
6. 대손충당금환입				
7.		xxx		xxx
II. 영업 비용				
1. 유동화사채이자				
2. 유동화유가증권평가손실				
3. 대손상각비				
4. 감가상각비				
5. 유동화자산처분손				
6. 수수료	xxx		xxx	
7. 기타일반관리비	xxx		xxx	
8.				
III. 영업 이익(또는 영업 손실)				
IV. 영업 외 수익				
1. 이차수익				
2. 단기매매증권평가이익				
3. 단기매매증권처분이익				
4. 매도가능증권처분이익	xxx		xxx	
5. 만기보유증권처분이익				
6. 매도가능증권손상차손환입				
7. 만기보유증권손상차손환입				
8.				
V. 영업 외 비용				
1. 이차비용				
2. 단기매매증권평가손실				
3. 단기매매증권처분손실	xxx		xxx	
4. 매도가능증권처분손실	xxx		xxx	
5. 만기보유증권처분손실	xxx		xxx	
6. 매도가능증권손상차손	xxx		xxx	
7. 만기보유증권손상차손				
8.				
VI. 법인세비용차감전 순이익				
VII. 법인세비용				
VIII. 당기순이익(또는 당기순손실)				
IX. 주(회)당 순이익				

[직접법]

현금흐름표

제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지

제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지

회사명

(단위 : 원)

과목	제×(당)기		제×(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		xxx		xxx
1. 영업활동으로 인한 현금유입액				
가. 유동화채권의 회수				
나. 유동화부동산의 매각				
다. 유동화유가증권의 회수				
라. 유동화자산이자수익				
마. 유동화자산운용수익				
2. 영업활동으로 인한 현금유출액				
가. 유동화사채원금의 상환				
나. 유동화사채이자지급				
다. 수수료비용				
라. 미지급법인세지급				
마.				
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		xxx		xxx
1. 투자활동으로 인한 현금유입액				
가. 유가증권의 처분				
나.				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액				
가. 유가증권의 취득				
나.				
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		xxx		xxx
1. 재무활동으로 인한 현금유입액				
가. 차입금의 차입				
나.				
2. 재무활동으로 인한 현금유출액				
가. 차입금의 상환				
나.				
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		xxx		xxx
V. 기초의 현금		xxx		xxx
VI. 기말의 현금		xxx		xxx

자 본 변 동 표

제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지
 제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지

회사명

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	유동화자본	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
20××.×.×(보고금액)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
회계정책변경누적효과						(xxx)	(xxx)
전기오류수정						(xxx)	(xxx)
수정후 이익잉여금						xxx	xxx
연차배당						(xxx)	(xxx)
처분후 이익잉여금						xxx	xxx
중간배당						(xxx)	(xxx)
유상 증자(감자)	xxx	xxx	xxx				xxx
당기순이익(손실)						xxx	xxx
자기주식 취득				(xxx)			(xxx)
해외사업환산손익					(xxx)		(xxx)
20××.×.×	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
20××.×.×(보고금액)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
회계정책변경누적효과						(xxx)	(xxx)
전기오류수정						(xxx)	(xxx)
수정후 이익잉여금						xxx	xxx
연차배당						(xxx)	(xxx)
처분후 이익잉여금						xxx	xxx
중간배당						(xxx)	(xxx)
유상 증자(감자)	xxx	xxx	xxx				xxx
당기순이익(손실)						xxx	xxx
자기주식 취득				(xxx)			(xxx)
매도가능증권평가손익					xxx		xxx
20××.×.×	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제×기 20××년×월×일 부터 제×기 20××년×월×일 부터
 20××년×월×일 까지 20××년×월×일 까지
 처분예정일 20××년×년×월×일 처분확정일 20××년×월×일

회사명

(단위 : 원)

과 목	제×(당)기		제×(전)기	
	금	액	금	액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		xxx		xxx
1. 전 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금 (또 는 전 기 이 월 미 처 리 결 손 금)				
2. 회 계 정 책 변 경 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익 (또 는 전 기 오 류 수 정 손 실)				
2. 중 간 배 당 액				
5. 당 기 순 이 익 (또 는 당 기 순 손 실)				
II. 입 의 적 립 금 등 의 이 입 액		xxx		xxx
1. × × 적 립 금				
2. × × 적 립 금				
합		xxx		xxx
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액				
1. 배 당 배 금 당				
현 금 배				
배당금(율) : 당기 xx원(xx%)				
전기 xx원(xx%)				
2.		xxx		xxx
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금				

결손금처리제산서

제×기 20××년×월×일 부터 제×기 20××년×월×일 부터
 20××년×월×일 까지 20××년×월×일 까지
 처리예정일 20××년×월×일 처리확정일 20××년×월×일

회사명

(단위 : 원)

과목	제×(당)기		제×(전)기	
	금액		금액	
I. 미 처리 결손금		×××		×××
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)				
2. 회계정책변경누적효과				
3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)				
4. 중간배당액				
5. 당기순손실 (또는 당기순이익)				
II. 결손금처리액		×××		×××
1.				
III. 차기이월미처리결손금		×××		×××